



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KEVIN FABIANO, S.pd, M.Or.**
Tempat lahir : Surakarta
Umur/Tgl. lahir : 30 tahun / 15 September 1994 Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tempel RT.05 RW.07 Desa Banyuanyar
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD Kota Surakarta)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Perpanjangan ke-dua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

Hal 1 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 Juni 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: WA ODE NUR ZAINAB, S.H., HUSNAN ABDULLOH, S.H., SAMSUL BAHRI, S.H., M.H., NUR ROHMAT HIDAYATULLOH, S.H., AHMAD MAULANA ISKAK, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **"WA ODE NUR ZAINAB, S.H. & PARTNERS LAW OFFICE"** beralamat di Simprug Gallery Blok D, Jalan Teuku Nyak Arief No.10, Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2025 yang telah didaftarkan dalam Register Khusus yang disediakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus di bawah Nomor 44/SK/TPK/2025/PN.Bdg. tanggal, 6 Maret 2025, dan -

Terdakwa juga didampingi Penasehat Hukum DAVI HALKEAH RADJAWANE, S.H., dan MUKTI WIBOWO, S.H., Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JUSTICIO & CO., Law Office yang beralamat kantor di Gateway Park-LRT City Jatibening, Tower Bandoneon, 10th Floor, R: 1003, Jati Cempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025 yang telah didaftarkan dalam Register Khusus yang disediakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus di bawah Nomor 55/SK/TPK/2025/PN.Bdg. tanggal, 13 Maret 2025, akan tetapi telah dicabut secara lisan di persidangan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg tanggal 27 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg tanggal 27 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



1. Menyatakan terdakwa **KEVIN FABIANO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar diatur dan diancam pidana dalam pasal dakwaan Pertama Subsidiar melanggar pasal **3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP DAN Kedua Subsidiar melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **KEVIN FABIANO** dengan pidana Penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) **bulan kurungan**.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp **210.414.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah)**, apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara terhadap terpidana selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa : Barang bukti nomor urut :
 1. 2 (dua) lembar print out foto pecairan uang pembayaran honor SDM Cabor Atletik sejumlah Rp. 359.723.000 untuk pembayaran honorarium kepada Panpel Cabor Atletik tanggal 22 November 2022 di Kabupaten Bekasi;
Dikembalikan kepada saksi MEYSA ALFHAT, S. Ak.
 2. 1 (Satu) Buah Smartphone merek Apple Iphone dengan Model Iphone

Hal 3 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Pro, Nomor Model MLVD3PA/A, Nomor Serial C62D90NQPG, IMEI Physical SIM 355471427080696, Availabel

SIM IMEI2 355471427047612, email terdaftar dalam smartphone : dewi.yulip95@gmail.com, dewiyuli95@yahoo.com (apple Id), dengan nomor telepon terdaftar +62 822-4122-8537, nomor Whatsapp terpasang : +62 822-4122-8537 dan nomor Whatsapp bisnis : +1(562) 354-1995 dengan password/passcode
Handphone: 225222;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi (Tanda Pembayaran) Panitia Besar Pekan Paralympic Daerah (PB. PEPARDA VI) Tahun 2022 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Bidang Pertandingan, Sudah diterima dari Bidang Pertandingan PB. PEPARDA VI Jawa Barat uang sebanyak Rp. 359.732.000 untuk Pembayaran Honorarium kepada Panpel Cabor Atletik (Dewan Hakim, PL, Wasit Juri, UPP, Dokter, Keamanan) selama Games Week PEPARDA VI/2022 Jabar 7 hari sudah potong pajak (daftar nama).

Dikembalikan kepada saksi NADILA PUSPITA

4. 1 (satu) bundle asli Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022.

Dikembalikan kepada saksi SENI APRILIANTY, S.Pd.

5. 1 (satu) lembar Printout hasil Cam Scanner yang berisi Bukti Transaksi Penarikan Tunai tanggal 14 April 2023 No rekening: 0133408921101, Nama: Asri Indah Lestari Nuraeni, Nilai transaksi Rp. 509.292.500, dan bukti transaksi penarikan tunai tanggal 14 April 2023 No rekening: 0133408921101, nilai transaksi Rp.1.000.000.000,;
6. 1 (satu) lembar Printout hasil Cam Scanner Bukti Kwitansi (Tanda Pembayaran) National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat, dengan berita sudah terima dari Committee National Paralympic Indonesia Provinsi Jawa Barat uang Rp. 509.292.500,-, yaitu untuk Anggaran Bidang Prestasi kepada Bendahara Umum tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Cepi dan Asri.

Dikembalikan kepada saksi Asri Indah Lestari Nur'aeni

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 4 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa KEVIN FABIANO, S.Pd.,M.Or., TIDAK TERBUKTI SECARA SAH dan MEYAKINKAN melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Primair: Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 huruf b Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam Dakwaan Pertama Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut **DAN Dakwaan Kedua Primair: Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 huruf b Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dalam Dakwaan Kedua Subsidair** Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.
2. Menyatakan MEMBEBAHKAN Terdakwa KEVIN FABIANO, S.Pd., M.Or., dari segala DAKWAAN (*vrijspraak*);
3. Menyatakan memulihkan nama baik Terdakwa serta harkat dan martabatnya selaku Warga Negara dan Masyarakat;
4. Menyatakanmembebankanbiayaperkarainikepada Negara;
5. Menyatakan memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan Barang Bukti yang disita dalam Perkara ini kepada pihak yang berhak;
6. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa KEVIN FABIANO, S.Pd.,M.OR., yang seadil-adilnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan MELEPASKAN Terdakwa KEVIN FABIANO, S.Pd.,M.OR., dari Segala

Hal 5 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Tuntutan Penuntut Umum tersebut.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan “Yang Mulia, saya hanya mohon sebuah keadilan ditegakkan bukan hukuman yang dipaksakan karena Rekayasa dan Atensi seseorang, Ijinkan saya **dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum**, untuk memulai hidup baru meramut keluarga, istri yang tidak bekerja dengan anak semata wayang yang masih balita dan mengais rejeki untuk menyahur semua hutang yang tiada terkira”.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: Pds-01/Bdung/01/2025, tanggal 27 Februari 2025, sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **KEVIN FABIANO** selaku Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua National Paralympic Commite Indonesia (**NPCI**) Provinsi Jawa Barat Nomor : 019/SKEP/NPCI-Jbr/VIII/2021/NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Personalia Satuan Tugas (SATGAS) Pelatda Jawa Barat Peparas XVI/2021 Papua, dan selaku Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Nomor : 01/SK.Kabid/Peparda VI-Pertandingan/VIII/2022 Tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olah Raga (Kordinator Pelaksana) PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan Saksi **SUPRIATNA GUMILAR (Dilakukan Penuntutan Terpisah)**, selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) NPCI Nomor : 06/NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Kepengurusan NPCI Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019 s/d 2024, bersama-sama dengan Saksi **CEPI PUAD ANSORI (Dilakukan Penuntutan Terpisah)** selaku Bendahara di NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) NPCI Nomor : 06/NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April Tahun 2019 Tentang Revisi Susunan Kepengurusan NPCI Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019-2024, **Sekira bulan**

Hal 6 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Pebruari 2021 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 hingga tahun 2023, **bertempat di kantor Sekretariat NPCI Jawa Barat Sport Jawa Barat Arcamanik, Gedung Laga Satria Jalan Pacuan Kuda Sukamiskin, Kec. Arcmanik Kota Bandung Jawa Barat. 40293**, atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 bertanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa NPCI Pusat yang berkedudukan di Solo adalah organisasi pembina olahraga prestasi disabilitas yang independen yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 12 Mei 2015 yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0020126.AH.01.07 tanggal 25 November 2015, dimana NPCI Pusat membawahi NPCI Tingkat Provinsi yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola organisasi dan seluruh kegiatannya di Tingkat Provinsi dan membawahi NPCI Kabupaten/Kota, adapun sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka Pengurus NPCI Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mendorong dan membina seluruh NPC Indonesia tingkat Kabupaten, Kota agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi secara profesional yang bermartabat, tertib administrasi dan akuntabel;
 - b. Membentuk dan membina atlet disabilitas menjadi Tim Olahraga Provinsi untuk mewakili Provinsi dalam mengikuti pertandingan dan / atau turnamen olahraga disabilitas dalam even kejuaraan di tingkat Daerah maupun Nasional;
 - c. Menyelenggarakan kompetisi, pertandingan persahabatan serta Pekan Paralympic Provinsi (PEPARPROV);
 - d. Menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV) Biasa atau Luar Biasa dan menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi

Hal 7 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



(RAKERPROV);

- e. Mengikuti Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) atau Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT), dan Rapat Kerja Kabupaten / Kota (RAKERKAB / RAKERKOT);
 - f. Mengikuti rapat / pertemuan baik yang diselenggarakan oleh Struktur Internal Organisasi maupun di luar Organisasi NPC Indonesia;
 - g. Menyusun Program Kerja NPC Indonesia tingkat Provinsi yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - h. Menyusun Laporan Kegiatan untuk disampaikan kepada NPC Indonesia tingkat Pusat dan pihak yang berkepentingan untuk itu; dan;
 - i. Membuat laporan secara tertulis kepada NPC Indonesia tingkat Pusat atas seluruh jumlah anggota NPC Indonesia di wilayahnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Commite (NPC) Indonesia Nomor : 06/NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat NPCI Nomor: 05/NPC-Ina/SKEP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Revisi Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2019-2024 adalah sebagai berikut :
- Ketua : Supriatna Gumilar;
 - Ketua Bidang Organisasi : Aip Saputra, SE;
 - Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Ketua Bidang II) : Hary Susanto
 - Ketua Bidang Perencanaan Anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan : Achmad Ade (Alm)
 - Sekretaris Provinsi : Agung Fajar Bayu Aji, S.Pd
 - Wakil Sekretaris I : Andi Supriadi, SE, M.Pd & Drs. Agus Yamin (Alm)
 - Wakil Sekretaris II : Chaeron, SE, MM
 - Bendahara Provinsi : Cepi PUAD Ansori
 - Wakil Bendahara : Ari Purwanto, SE.
- Bahwa Terdakwa **KEVIN FABIANO** ditunjuk sebagai Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat Nomor : 019/SKEP/NPCI- Jbr/VIII/2021/NPC-

Hal 8 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Personlia Satuan Tugas (SATGAS) Pelatda Jawa Barat Peparnas XVI/2021 Papua dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan kepada Atlit Atletik;
 2. Melakukan pelatihan kepada Atlit Atletik.
- Bahwa selain sebagai Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat Terdakwa **KEVIN FABIANO** juga ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Nomor : 01/SK.Kabid/Peparda VI-Pertandingan/VIII/2022 Tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olah Raga (Kordinator Pelaksana) PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 1. Melakukan kebutuhan tehnik pertandingan;
 2. Melakukan survey kelayakan tempat pertandingan;
 3. Mendata dewan hakim, UPP, Juri, wasit , Petugas lapang.
 - Bahwa mekanisme pemberian dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
 - Penerima Hibah mengajukan usulan/proposal kepada BPD Jawa Barat melalui SIPede;
 - Oleh BPD disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) untuk dilakukan verifikasi;
 - Setelah di verifikasi dikembalikan lagi kepada BPD untuk dilakukan pembahasan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan DPRD;
 - Setelah disetujui terbit Peraturan Gubernur Jawa Barat Anggaran secara keseluruhan serta masuk kedalam DIPA KADIPSORA besarnya pagu anggaran
 - Selanjutnya dilakukan Sosialisasi kepada penerima Hibah;
 - Selanjutnya dilakukan Verifikasi dengan penerima Hibah oleh Tim Verifikasi DISPORA
 - Sebelum diterbitkan SP2D oleh BUD ke rekening NPCI Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu penerima hibah (NPCI Provinsi Jawa Barat) Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat (Saksi SUPRIATNA GUMILAR) menandatangani Fakta Integritas, dimana didalam fakta integritas yang bertanggungjawab dalam penggunaan dana hibah adalah ketua NPCI;
 - Selanjutnya KADISPORA sebagai Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan

Hal 9 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



SP2D secara keseluruhan ke rekening NPCI Provinsi.

- Bahwa sebelum menerima dana hibah Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangan oleh saksi Drs. ASEP SUKMANA, MSi selaku Pemberi Hibah (KADISPORA) dan Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, adapun untuk penadatananganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah sebagai berikut :

1) Tahun 2021

- Tahap I NPHD Nomor : 900/261-Binpembor dan 034/NPCI-JBR/II/2021 tanggal 22 Pebruari 2021
- Tahap II NPHD Nomor : 1808/KU.03.11.02/Bidpembor dan 165/NPCI-JBR/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021

2) Tahun 2022

- Tahap I NPHD Nomor : 0259/ KU.03.11.02/Bidpembor dan 022/NPCI-JBR/II/2022 Tanggal 21 Maret 2022
- Tahap II NPHD Nomor : 1452/KU.03.11.02/Bidpembor dan 053/NPCI-JBR/VII/2022 Tanggal 26 Juli 2022
- Tahap III NPHD Nomor : 2316/KU.03.11.02/Bidpembor dan 075/NPCI-JBR/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022

3) Tahun 2023

- Tahap I NPHD Nomor : 644/ KU.03.11.02/Bidpembor dan 033/NPCI-JBR/V/2022 Tanggal 04 April 2023.

- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah naskah perjanjian antara pemberi hibah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan pihak penerima hibah yang berdasarkan keputusan kepala daerah menetapkan tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk melakukan perjanjian belanja hibab daerah berupa uang, dengan ketentuan yang telah ditentukan bersama. Diantaranya terdapat kesepakatan dalam perjanjian kewajiban penerima dana hibah seperti :

- a. Menanda tangani pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban

Hal 10 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan belanja hibah pemerintah daerah melalui dinas terkait, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai;

- c. Mematuhi proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal dana hibah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa; dan
 - d. Mengembalikan sisa dana hibah ke Kas Umum Daerah / Pemerintah Daerah dan menyerahkan bukti setorannya kepada instansi terkait, dalam hal sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah.
- Bahwa Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat yang bertindak sebagai penerima Hibah sesuai tupoksi telah mengeluarkan SOP tentang Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI yaitu sebagai berikut :
 - SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI-JBR//2021 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 26 Januari 2021 BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan
 - SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP /NPCI-JBR//2022 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2021, BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan
 - SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023 Tentang Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal 27 Maret 2023, BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan
 - Bahwa Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Anggaran Program Kerja NPCI Provinsi Jawa Barat sudah tidak memenuhi / menyalahi mekanisme SOP dimana seharusnya Penyusunan Anggaran yang dibutuhkan sesuai program kerja tahunan dan diajukan oleh masing-masing Bidang, Pengajuan oleh Bidang disetujui oleh Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III bidang yang terkait, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat.
 - Adapun Proposal Program Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
 - I. TA 2021 rinciannya sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp.2.828.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.20.727.500.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,	

Hal 11 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp.1.233.200.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp.4.025.200.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua	Rp.133.2262.480.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/2020 Papua	Rp. 36.723.620.000,-
Total	Rp. 198.800.000.000,-

Yang disetujui oleh DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2021 adalah sebagai berikut:

- Bidang Organisasi	Rp.488.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.1.150.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp. 874.630.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp.3.532.600.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua	Rp.39.245.070.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/2020 Papua	Rp.4.709.200.000,-
Total	Rp.50.000.000.000,-

Bahwa terhadap Anggaran Tahun 2021 ada addendum pengajuan dari NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp.640.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.1.152.500.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp.150.000.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp.350.000.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua	Rp.38.670.870.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/2020 Papua	Rp.27.536.630.000,-
- Total	Rp.68.500.000.000,-

Reviu Addendum dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. -
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. -
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp. -

Hal 12 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Kesekretariatan	Rp. -
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua	Rp.9.356.650.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/22020 Papua	Rp.7.827.000.000,-
- Pengamanan Kontingen Jawa Barat Di Papua	Rp.613.125.000,-
Total	Rp.17.796.775.000,-

II. Untuk TA 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp.2.874.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.54.370.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendiddikan	Rp.1.706.000.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp.4.810.000.000,-
Total	Rp. 63.760.000.000,-

Terhadap anggaran tersebut NPCI Provinsi Jawa Barat mengajukan penambahan anggaran dengan nomor surat : Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, Adapun tambahan anggaran untuk proposal Penyelenggaraan Peparda VII Tahun 2022 adalah :

- Bidang Kesekretariatan	Rp. 3.798.869.100,-
- Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Rp.179.247.000,-
- Bidang Hukum	Rp. 121.060.000,-
- Bidang Keabsaghan dan Klaisidkasi	Rp. 1.028.100.000,-
- Bidang pertandingan	Rp. 13.884.589.000,-
- BidangPenyiaran,Pelayananmedia&TI	Rp.1.164.317.400,-
- Bidang Transfortasi	Rp. 1.993.737.500,-
- Bidang Kesehatan	Rp. 470.650.000,-
- Bidang Sarana dan Prasarana	Rp. 753.800.000,-
- Bidang Keamanan	Rp. 511.740.000,-
- Bidang Pengarahan masa	Rp. 865.280.000,-
- Bidang Acara, Upacara dan Hubungan Daerah	Rp. 3.197.710.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi	Rp. 29.230.900.000,-
Total	Rp. 57.200.000.000,-

Reviu dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2022 adalah sebagai berikut :

Hal 13 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Organisasi	Rp.399.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.2.325.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp.376.338.750,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp.2.520.800.000,-
Total	Rp. 5.621.138.750,-

Terhadap adanya pengajuan tambahan anggaran dari NPCI Jawa Barat dengan surat Nomor : Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 kepada DISPORA, akan tetapi terhadap surat tersebut tidak ada jawaban/tanggapan, namun langsung berbentuk verifikasi dari DISPORA Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

- Bidang pertandingan	Rp.2.173.200.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi	Rp.11.326.800.000,-
Total	Rp.13.500.000.000,-

III. Untuk TA 2023 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp.2.524.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.104.327.370.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp. 1.228.530.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp. 4.219.600.000,-
Total	Rp. 112.300.000.000,-

Verifikasi Anggaran dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp.393.091.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.31.050.093.500,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp.351.836.500,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp.4.204.979.000,-
Total	Rp.36.000.000.000,-

- Bahwa dana hibah Provinsi Jawa Barat yang sudah disetujui oleh DISPORA melalui DIPA telah diterbitkan SP2D adapun rinciannya yang sudah masuk SP2D ke rekening NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

No.	No SP2D/Tgl	Jumlah (Rp)	No. Rek NPCI PropJbr
1	02.00/04.0/000023/LS/2.19-0-00-0-00.01.00 /M/4/2021	50.000.000.000,-	0080377447001

Hal 14 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



	tanggal 8 April 2021		
2.	02.00/04.0/000169/LS/2.19- 0-00-0-00.01.00 /P.03/11/2021 tanggal 04 Nopember 2021	17.796.775.000,-	0080377447001
3	02.00/04.0/000045/LS/2.19- 0-00-0-00.01.0000 /M/3/2022 tanggal 28 Maret 2022	5.621.138.750,-	8880000888001
4	02.00/04.0/000274/LS/2.19- 0-00-0-00.01.0000 /P.06/11/2022 tanggal 28 Maret 2022	13.500.000.000,-	8880000888001
5.	02.00/04.0/000068/LS/2.19- 0-00-0-00.01.0000 /P.03/04/2023 tanggal 06 April 2023	36.000.000,-	8880000888001

- Bahwa rincian Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tahun	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TOTAL
1	2	3	4
2021	50.000.000.00 0	17.796.775.00 0	67.796.775.000,- -
2022	5.621.138.750	13.500.000.000	29.121.138.750,-
2023	36.000.000.00	00	36.000.000.000,-
Jumlah	91.621.138.750	31.296.775.000	132.917.913.750,-

- Bahwa berdasarkan hasil realisasi penggunaan dana hibah terdapat sisa penggunaan dana hibah untuk NPCI Provinsi Jawa Barat, yaitu :
 - Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 915.390.913,-** (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 30 Desember 2021;
 - Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 141.042.452,-**;
Dengan perincian Rp. 73.618.855,- (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 30 Desember 2022 dan Rp.67.423.597,- (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 30 Desember 2022
 - Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 745.690.969,-** (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 29 Desember 2023.

Hal 15 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 terdapat dana hibah Provinsi Jawa Barat yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu :
 1. Pada tanggal 19 April 2021, Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, telah menyuruh Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan uang sebesar Rp. 350.000.000,-, dimana uang tersebut diperuntukan untuk Bimbingan Teknik yang diambil dari pos Bidang Perencanaan, anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan sub Belanja Barang dan Jasa sub Bimbingan Teknik, uang tersebut oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk Bimbingan Teknik, akan tetapi dipergunakan untuk diri pribadi Saksi SUPRIATNA GUMILAR;
 2. Pada tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat menyuruh SAEPUL MILAH untuk mengambil uang kepada Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat, dimana uang tersebut diperuntukan untuk dukungan peralatan latihan dari pos Sentralisasi Pelatda, sehingga ada beberapa peralatan latihan untuk persiapan Pelatda yang tidak dibeli, dimana uangnya dipergunakan untuk diri pribadi Saksi SUPRIATNA GUMILAR;
 3. Pada Tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 160.000.000,- , Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat menyuruh Saksi SAEPUL MILAH untuk mengambil uang kepada Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat, dimana uang tersebut diperuntukan untuk dukungan peralatan latihan dari pos Sentralisasi Pelatda, sehingga ada beberapa peralatan latihan untuk persiapan Pelatda yang tidak dibeli, dimana uangnya dipergunakan untuk diri pribadi Saksi SUPRIATNA GUMILAR;
 4. Pada tanggal 26 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat menyuruh FAUZI BACHTIAR untuk mengambil uang kepada Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat, dimana uang tersebut diperuntukan untuk dukungan peralatan latihan dari pos Sentralisasi Pelatda, sehingga ada beberapa peralatan latihan untuk persiapan Pelatda yang tidak dibeli, dimana uangnya dipergunakan untuk diri pribadi Saksi SUPRIATNA GUMILAR;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 didalam anggaran Sentralisasi

Hal 16 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatda Jawa Barat menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua sub Atribut Pelatda terdapat pengadaan sepatu (running) dengan Kontrak/SPK Nomor: 61.8/SPK/ATRB/Kontingen/ NPCIJbr/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp174.300.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10% sebesar Rp. 15.845.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan nilai setelah dipotong PPN 10% menjadi Rp. 158.455.000,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk 415 (empat ratus lima belas) pasang sepatu dengan harga satuan Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dimana yang menjadi penyediannya adalah CV.Al Kawani, dimana pada saat pengadaan sepatu tersebut Terdakwa KEVIN FABIANO selaku Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat menemui saksi AGUNG FAJA BAYU AJI sebagai PPK untuk meminta dalam pengadaan sepatu (running) sebagai penyedia, akan tetapi oleh Saksi AGUNG FAJA BAYU AJI ditolak, dan menyuruh Terdakwa KEVIN FABIANO menemui Saksi SUPRIATNA GUMILAR, selanjutnya Terdakwa KEVIN FABIANO menemui Saksi SUPRIATNA GUMILAR dan mengutarakan untuk pengadaan sepatu dilakukan oleh Terdakwa KEVIN FABIANO dan disetujui oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR serta menyuruh untuk mencari harga sepatu dibawah pagu anggaran dimana Saksi SUPRIATNA GUMILAR mengetahui bahwa Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memiliki perusahaan dan tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang dan jasa sehingga pengadaan sepatu tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Ketua NPCI Jawa Barat Nomor : 006/SKEP/NPCI- Jbr/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan NPCI Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 BAB V ayat (1) angka (1.1) sampai dengan angka (1.11), dan ayat (2) angka (2.1) sampai dengan angka (2.5) dan dalam pelaksanaan pengadaan harga sepatu yang dibeli oleh Terdakwa KEVIN FABIANO kurang lebih dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / pasang dengan total harga pembelian untuk 415 pasang sepatu adalah sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), hal ini sudah menyalahi aturan / tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan :

Pasal 3 ayat (1)

Hal 17 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



“Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 141 ayat (1)

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- Bahwa karena Saksi CEPI PUAD ANGSORI mengetahui terhadap pengadaan sepatu tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung yang dilakukan oleh Terdakwa KEVIN FABIANO atas suruhan Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, selanjutnya Saksi CEPI PUAD ANGSORI meminta kepada Sdr. AGUS untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam bendera (pinjam perusahaan) untuk menjadi penyedia barang dan jasa dalam pengadaan sepatu (running) tersebut, selanjutnya Sdr. AGUS menemui saksi **IWAN NOOR BUDI ISWANTO** sebagai Direktur CV. Al Kawani dengan maksud untuk meminjam bendera (pinjam perusahaan) dengan komitmen mendapat fee sebesar 2%, bahwa pada tanggal 08 Nopember 2021 Saksi CEPI PUAD ANGSORI pagi hari memberitahukan kepada saksi IWAN NOOR BUDI ISWANTO bahwa uang sebesar Rp.174.300.000,- untuk pengadaan sepatu sudah masuk kerekening perusahaan CV.AL Kawani, lalu saksi IWAN NOOR BUDI ISWANTO mencairkan dan menyerahkan seluruhnya secara tunai kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI pada malam hari bertempat di Kantor Kas Daerah NPCI Provinsi Jawa Barat Arcamanik, selanjutnya Saksi CEPI PUAD ANGSORI menyerahkan uang sebesar Rp.3.486.000,- sebagai fee pinjam bendera (pinjam perusahaan) kepada saksi IWAN NOOR BUDI ISWANTO dan sisanya diserahkan kepada Saksi SUPRIATNA GUMILAR untuk diserahkan kepada Terdakwa KEVIN FABIANO.
- Bahwa anggaran dana hibah Provinsi Jawa Barat yang telah menyalahi aturan SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI- JBR/I/2021 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa Barat TA 2021 tanggal 26 Januari 2021 BAB V Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang Dan atau Barang / Jasa serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) tidak bisa dipertanggungjawabkan / fiktif yang telah dilakukan oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, bersama – sama

Hal 18 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



dengan Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara di NPCI Provinsi Jawa Barat dan Terdakwa KEVIN FABIANO selaku Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat, seluruhnya sebesar Rp. 643.000.000,-

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat dana hibah Provinsi Jawa Barat yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu :
 1. Pada tanggal 07 April 2022 Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, telah menyuruh Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan uang sebesar Rp. 55.000.000,-, dan uang tersebut disuruh diambil oleh Saksi SAEFUL MILAH, dimana uang tersebut diperuntukan untuk Bidang pertandingan, akan tetapi uang tersebut oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat dipergunakan untuk keperluan Saksi SUPRIATNA GUMILAR sendiri;
 2. Pada tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat menyuruh MUHAMMAD RIAN (supirnya) untuk mengambil uang kepada Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat, dimana uang tersebut diperuntukan untuk bidang pertandingan, yang diterima oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan untuk keperluan Saksi SUPRIATNA GUMILAR sendiri;
 3. Pada tanggal 03 Agustus 2022 Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, telah menyuruh Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-, dan yang diambil oleh Sdr. MUHAMMAD RIAN (supirnya), dimana uang tersebut diperuntukan untuk Bidang pertandingan, akan tetapi uang tersebut oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku NPCI Provinsi Jawa Barat dipergunakan untuk keperluan Saksi SUPRIATNA GUMILAR sendiri;
 4. Pada 26 Mei 2022 Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, telah menyuruh Terdakwa CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-, dan uang tersebut diambil oleh Sdr. FAUZI BACHTIAR, dimana uang tersebut diperuntukan untuk Bidang pertandingan, akan tetapi uang tersebut oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat dipergunakan untuk keperluan Saksi SUPRIATNA GUMILAR sendiri;

Hal 19 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran dana hibah Provinsi Jawa Barat yang telah menyalahi aturan SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP/NPCI- JBR/I/2022 Tentang Standar Operasional Prosedure NPCI Jawa Barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2022, BAB V Prosedure Tata kerja dan Mekanisme Tataa Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang Dan atau Barang / Jasa dalam mekanisme pencairan dan Laporan pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Tidak bisa dipertanggungjawabkan / fiktif yang telah dilakukan oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, bersama-sama dengan Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara di NPCI Provinsi Jawa Barat, dengan seluruh anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat dana hibah Provinsi Jawa Barat yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, adapun rincian cek yang dicairkan yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai berikut :
 1. Cek tanggal 11 April 2023 sebesar Rp. 1.509.292.500,- (diambil dari RAB Honorarium PPLP item nya yaitu seleksi PPLP Akomodasi dan Konsumsi PPLP, sewa lapang, peralatan Cabor, habis pakai, layanan kesehatan dan asrama Klub Atlet Lapis II);
 2. Cek tanggal 12 April 2023 sebesar Rp. 783.000.000,- (diambil dari RAB Rutin Sekretaristan item sewa rumah /gudang peralatan sebesar Rp. 200.000.000,- dan RAB Bidang Pembinaan dan Prestasi item Perlengkapan PPLP sebesar Rp. 71.800.000,-, Pembelian kasur sebesar Rp. 72.000.000,- dan makan minum Klub Atlet Lapis II Tahap I sebesar Rp. 439.200.000,-);
 3. Cek tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 1.989.374.000,- (diambil dari RAB Bidang Organisasi Item Rakorda sebesar Rp. 17.900.000,-, Rakernas NPCI Pusat sebesar Rp. 28.279.000,- RAB Bidang Sekretariat item Penyekatan ruangan sekretariat sebesar Rp.100.000.000,-, Pengadaan meubelair sebesar Rp. 150.000.000,-, Peralatan pendukung kiberja perknatoran sebesarRp. 90.935.000,-, RAB Bidang Pembinaan dan Prestasi item akomsi PPLP sebesar Rp. 594.000.000,-, Transportasi PPLP mini bus sebesar Rp.28.500.000,- Kendaraan Hice Ice sebesar Rp. 60.000.000,-, Uang saku atlet Asean Paragame 2023 Kamboja sebesar Rp. 325.000.000,-, Uang saku pelatih Asean Paragame 2023 Kamboja sebesar Rp. 25.000.000,-, uang saku monep APG Kamboja sebesar Rp. 50.000.000,-, Kegiatan Monep sebesar Rp.

Hal 20 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



276.000.000,-, Peralatan habis pakai PPLP sebesar Rp. 77.780.000,-,

- Bahwa pada tanggal 11 April 2023 Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni atas arahan Saksi Seni Aprianti selaku Ketua Bidang Prestasi memindahkan dana Hibah sejumlah Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari rekening NPCI Provinsi Jawa Barat pada Bank BJB Buah Batu dengan nomor rekening: 888.0000.888001 ke Nomor rekening 0133908821 atas nama Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni dengan alasan sambil menunggu pembuatan rekening Bidang Prestasi karena dana Hibah sejumlah tersebut adalah dana Hibah untuk kegiatan Bidang Prestasi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2023 bertempat di Kantor NPCI Provinsi Jawa Barat di Daerah Arcamanik diadakan Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, Saksi Agung Fajar Bayu Aji selaku Sekretaris Umum NPCI Provinsi Jawa Barat, Saksi Seni Aprianty selaku Ketua Bidang Prestasi, Saksi CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat dan Saksi Chaeron selaku Pejabat Pengadaan dan Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni dimana dalam pertemuan tersebut yang dibahas terkait Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta dana Hibah yang harus dicairkan dan pada saat itu juga Saksi SUPRIATNA GUMILAR menyuruh untuk mencairkan dana Hibah di Bidang Prestasi sejumlah 1.509.292.500, (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ada pada rekening Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut pada malam harinya Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni di telepon oleh Saksi Seni Aprianty untuk besoknya yaitu tanggal 14 April 2023 datang ke Bank BJB Buah Batu Bandung karena disuruh oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR untuk mencairkan dana Hibah Bidang Prestasi sebesar Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ada pada rekening atas nama Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni. Pada saat itu saksi Seni Aprianti menyuruh Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni menelpon Saksi CEPI PUAD ANGSORI untuk memastikan tempat dan waktu pencairan, selanjutnya Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni menelpon Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan dijawab oleh Saksi CEPI PUAD ANGSORI pada Bank BJB Cabang Buah Batu sekitar jam 10.00 Wib.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2023 pagi, Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni

Hal 21 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



dijemput oleh sopir Saksi Seni Aprilianty (Sdr.Atung) di rumahnya Jln. Gunung Batu selanjutnya Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni menuju Bank BJB Cabang Buah Batu dan sesampainya Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni di Bank BJB Cabang Buah dimana disana sudah ada Terdakwa KEVIN FABIANO dan Terdakwa KEVIN FABIANO menyuruh Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni langsung ke Teller untuk mengisi formulir pengambilan sejumlah Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), setelah mengisi formulir pengambilan Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Bank BJB Buah Batu yaitu Saksi Dennis Rionaldo (Teller). Kemudian saksi Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni diajak oleh Terdakwa KEVIN FABIANO masuk ke dalam ruangan belakang Bank BJB Buah Batu, dimana disana sudah ada Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan dua orang laki-laki yang Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni tidak kenal yang sedang memasukan sejumlah uang ke dalam tas olahraga yaitu kurang lebih sebesar Rp. 1.990.157.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan cek tanggal 12 April 2023 dan cek tanggal 14 April 2023, lalu uang tersebut disimpan kedalam mobil Terdakwa KEVIN FABIANO yang berada di Parkiran Bank BJB Cabang Buah Batu;

- Bahwa terhadap dana Hibah kurang lebih sebesar Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang akan diambil/dicairkan oleh Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni hanya tersedia kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI oleh Saksi Dennis Rionaldo (Teller Bank BJB Buah Batu) yang disaksi oleh Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni lalu uang tersebut juga dimasukkan kedalam mobil Terdakwa KEVIN FABIANO, dan oleh Terdakwa KEVIN FABIANO dibawa ke Kantor NPCI Provinsi Jawa Barat daerah Arcamanik, sebelum dibawa ke Kantor NPCI Provinsi Jawa Barat di daerah Arcamanik, Saksi Terdakwa KEVIN FABIANO mengajak Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni ke depan (Lobby Bank) Bank BJB Buah Batu, sambil Terdakwa KEVIN FABIANO menelepon seseorang setelah menelpon Terdakwa KEVIN FABIANO memanggil Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni dan mengatakan "kamu sama supir (Atung) ke Bank BJB Cabang Tamansari dikarenakan uang yang senilai Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sedi Daerah Arcamanik. mbilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima

Hal 22 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



ratus rupiah) hanya bisa ditarik di Bank BJB Cabang Buah Batu sebesar 1.000.000.000” dan sisanya ditarik atau diambil di Bank BJB Tamansari, selanjut Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni berangkat menuju Bank BJB Tamansari untuk melakukan penarikan sisa uang sebesar Rp. 509.292.500,- (lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian sesampainya di Bank BJB Cabang Tamansari Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni melakukan penarikan sebesar uang sejumlah Rp.509.292.500,- (lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), setelah uang diterima oleh Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni selanjutnya saksi menuju Kantor NPCI Provinsi Jawa Barat daerah Arcamanik dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 509.292.500,- (lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat di ruang Saksi CEPI PUAD ANGSORI di Kantor NPCI Provinsi Jawa Barat di Daerah Arcamanik, kemudian Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni meminta bukti penyerahan uang yang sudah ditarik seluruhnya dari rekening saksi sejumlah Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI selanjutnya dibuatkan tanda terima oleh Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan diserahkan kepada Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni. Sehingga dana Hibah yang dicairkan / diambil dari Bank BJB Buah Batu dan Bank BJB Tamansari pada tanggal 14 Januari 2023 kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi CEPI PUAD ANGSORI diserahkan seluruhnya kepada Saksi SUPRIATNA GUMILAR dan oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR dipergunakan untuk kepentingan sendiri Saksi SUPRIATNA GUMILAR;

- Bahwa sebelum pencairan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Terdakwa KEVIN FABIANO menawarkan diri kepada Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat untuk mengkonfirmasi ulang atau menghubungi Pihak Bank BJB Buah Batu Kota Bandung perihal akan ada penarikan dana Hibah kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, dengan ucapan : "Ketum, Saya ada yang sudah kenal dengan pihak Bank BJB Buah Batu", dikarenakan untuk penarikan atau pencairan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus terlebih dahulu konfirmasi kepada pihak Bank dan untuk penarikan diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) konfirmasi TIDAK BOLEH SELAIN KETUA DAN BENDAHARA KECUALI DIMINTA BANTUAN

Hal 23 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



ATAU DIPERINTAHKAN OLEH KETUA DAN BENDAHARA.

- Bahwa keseluruhan Anggaran 2023, yang tidak sesuai dengan mekanisme pencairan yang dan telah menyalahi aturan sesuai dengan SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023 Tentang Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal 27 Maret 2023, BAB V Prosedure Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang dan atau barang / jasa dan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Pasal 7, Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Pasal 7 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 141 ayat (1);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: halaman 47 Angka 8) dan 9);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat: Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (1) dan (3);
 8. Nasaskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2021, 2022

Hal 24 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



dan 2023 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat: Pasal 2 ayat 4) dan 5), Pasal 4 ayat 2) huruf a, dan Pasal 6.

- Bahwa penyalahgunaan dana hibah Provinsi Jawa Barat sejak Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa **KEVIN FABIANO** bersama-sama dengan Saksi **SUPRIATNA GUMILAR** dan Saksi **CEPI PUAD ANSORI**, sebesar kurang lebih **Rp.5.035.000.000,00** (*lima miliar tiga puluh lima juta rupiah*), sebagaimana Laporan Akuntan Publik Nomor: LI.24/MCI- KjksJB/1216 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2023.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **KEVIN FABIANO** selaku Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat Nomor : 019/SKEP/NPCI-Jbr/VIII/2021/NPC- Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Personalia Satuan Tugas (SATGAS) Pelatda Jawa Barat Pemasnas XVI/2021 Papua, dan selaku Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Nomor : 01/SK.Kabid/Peparda VI-Pertandingan/VIII/2022 Tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olah Raga (Kordinator Pelaksana) PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi bersama-sama dengan Saksi **SUPRIATNA GUMILAR (Dilakukan Penuntutan Terpisah)**, selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Commitee (NPC) Indonesia Nomor : 06/NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019-2024, bersama –

Hal 25 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



sama dengan Saksi **CEPI PUAD ANSORI (Dilakukan Penuntutan Terpisah)** selaku Bendahara di NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Commite (NPC) Indonesia Nomor : 06/NPC- Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April Tahun 2019 Tentang Revisi Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019-2024, **Sekira bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Desember 2023** atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 hingga tahun 2023, **bertempat di kantor Sekretariat NPCI Jawa Barat Sport Jawa Barat Arcamanik, Gedung Laga Satria Jalan Pacuan Kuda Sukamiskin, Kec. Arcmanik Kota Bandung Jawa Barat. 40293**, atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 bertanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara –cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa NPCI Pusat yang berkedudukan di Solo adalah organisasi pembina olahraga prestasi disabilitas yang independen yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 12 Mei 2015 yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0020126.AH.01.07 tanggal 25 November 2015, dimana NPCI Pusat membawahi NPCI Tingkat Provinsi yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola organisasi dan seluruh kegiatannya di Tingkat Provinsi dan membawahi NPCI Kabupaten/Kota, adapun sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka Pengurus NPCI Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mendorong dan membina seluruh NPC Indonesia tingkat Kabupaten, Kota agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi secara profesional yang bermartabat, tertib administrasi dan akuntabel;

Hal 26 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- b. Membentuk dan membina atlet disabilitas menjadi Tim Olahraga Provinsi untuk mewakili Provinsi dalam mengikuti pertandingan dan / atau turnamen olahraga disabilitas dalam even kejuaraan di tingkat Daerah maupun Nasional;
 - c. Menyelenggarakan kompetisi, pertandingan persahabatan serta Pekan Paralympic Provinsi (PEPARPROV);
 - d. Menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV) Biasa atau Luar Biasa dan menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV);
 - e. Mengikuti Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) atau Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT), dan Rapat Kerja Kabupaten / Kota (RAKERKAB / RAKERKOT);
 - f. Mengikuti rapat / pertemuan baik yang diselenggarakan oleh Struktur Internal Organisasi maupun di luar Organisasi NPC Indonesia;
 - g. Menyusun Program Kerja NPC Indonesia tingkat Provinsi yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - h. Menyusun Laporan Kegiatan untuk disampaikan kepada NPC Indonesia tingkat Pusat dan pihak yang berkepentingan untuk itu; dan;
 - i. Membuat laporan secara tertulis kepada NPC Indonesia tingkat Pusat atas seluruh jumlah anggota NPC Indonesia di wilayahnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Commite (NPC) Indonesia Nomor : 06/NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat NPCI Nomor: 05/NPC-Ina/SKEP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Revisi Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2019-2024 adalah sebagai berikut :
- Ketua : Supriatna Gumilar;
 - Ketua Bidang Organisasi : Aip Saputra, SE;
 - Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Ketua Bidang II) : Hary Susanto
 - Ketua Bidang Perencanaan Anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan : Achmad Ade (Alm)

Hal 27 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Provinsi : Agung Fajar Bayu Aji, S.Pd
- Wakil Sekretaris I : Andi Supriadi, SE, M.Pd & Drs. Agus Yamin (Alm)
- Wakil Sekretaris II : Chaeron, SE, MM
- Bendahara Provinsi : Cepi PUAD Ansori
- Wakil Bendahara : Ari Purwanto, SE.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) huruf c yaitu Pegawai Negeri adalah meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah.
- Bahwa Terdakwa **KEVIN FABIANO** ditunjuk sebagai Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat Nomor : 019/SKEP/NPCI- Jbr/VIII/2021/NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Personlia Satuan Tugas (SATGAS) Pelatda Jawa Barat Peparnas XVI/2021 Papua dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 1. Melakukan pembinaan kepada Atlit Atletik;
 2. Melakukan pelatihan kepada Atlit Atletik.
- Bahwa selain sebagai Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat Terdakwa **KEVIN FABIANO** juga ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Nomor : 01/SK.Kabid/Peparda VI- Pertandingan/VIII/2022 Tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olah Raga (Kordinator Pelaksana) PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 1. Melakukan kebutuhan tehnis pertandingan;
 2. Melakukan survey kelayakan tempat pertandingan;
 3. Mendata dewan hakim, UPP, Juri, wasit , Petugas lapang.
- Bahwa mekanisme pemberian dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat yang diterima Saksi SUPRIATNA GUMILAR selama menjabat sebagai Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
 - Penerima Hibah mengajukan usulan/proposal kepada BPD Jawa Barat melalui SIPede;

Hal 28 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh BPD disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) untuk dilakukan verifikasi;
- Setelah di verifikasi dikembalikan lagi kepada BPD untuk dilakukan pembahasan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan DPRD;
- Setelah disetujui terbit Peraturan Gubernur Jawa Barat Anggaran secara keseluruhan serta masuk kedalam DIPA KADIPSORA besarnya pagu anggaran
- Selanjutnya dilakukan Sosialisasi kepada penerima Hibah;
- Selanjutnya dilakukan Verifikasi dengan penerima Hibah oleh Tim Verifikasi DISPORA
- Sebelum diterbitkan SP2D oleh BUD ke rekening NPCI Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu penerima hibah (NPCI Provinsi Jawa Barat) Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat (Saksi SUPRIATNA GUMILAR) menandatangani Fakta Integritas, dimana didalam fakta integritas yang bertanggungjawab dalam penggunaan dana hibah adalah ketua NPCI;
- Selanjutnya KADISPORA sebagai Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SP2D secara keseluruhan ke rekening NPCI Provinsi.
- Bahwa sebelum menerima dana hibah Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangan oleh saksi Drs. ASEP SUKMANA, MSi selaku Pemberi Hibah (KADISPORA) dan Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, adapun untuk penadatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah sebagai berikut :
 - 1) Tahun 2021
 - Tahap I NPHD Nomor : 900/261-Binpembor dan 034/NPCI-JBR/II/2021 tanggal 22 Pebruari 2021
 - Tahap II NPHD Nomor : 1808/KU.03.11.02/Bidpembor dan 165/NPCI-JBR/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021
 - 2) Tahun 2022
 - Tahap I NPHD Nomor : 0259/ KU.03.11.02/Bidpembor dan 022/NPCI-JBR/II/2022 Tanggal 21 Maret 2022
 - Tahap II NPHD Nomor : 1452/KU.03.11.02/Bidpembor dan 053/NPCI-JBR/VII/2022 Tanggal 26 Juli 2022
 - Tahap III NPHD Nomor : 2316/KU.03.11.02/Bidpembor dan 075/NPCI-JBR/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022

Hal 29 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Tahun 2023

- Tahap I NPHD Nomor : 644/ KU.03.11.02/Bidpembor dan 033/NPCI-JBR/V/2022 Tanggal 04 April 2023.
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah naskah perjanjian antara pemberi hibah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan pihak penerima hibah yang berdasarkan keputusan kepala daerah menetapkan tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk melakukan perjanjian belanja hibah daerah berupa uang, dengan ketentuan yang telah ditentukan bersama. Diantaranya terdapat kesepakatan dalam perjanjian kewajiban penerima dana hibah seperti :
 - a. Menanda tangani pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah;
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah pemerintah daerah melalui dinas terkait, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai;
 - c. Mematuhi proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal dana hibah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa; dan
 - d. Mengembalikan sisa dana hibah ke Kas Umum Daerah / Pemerintah Daerah dan menyerahkan bukti setorannya kepada instansi terkait, dalam hal sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah.
- Bahwa Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat yang bertindak sebagai penerima Hibah sesuai tupoksi telah mengeluarkan SOP tentang Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI yaitu sebagai berikut :
 - SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI-JBR/II/2021 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 26 Januari 2021 BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan
 - SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP /NPCI-JBR/II/2022 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2021, BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan
 - SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023 Tentang

Hal 30 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal 27 Maret 2023, BAB III Prosedure Tata kerja dan Mekanisme Tat Kelola Keuangan.

- Bahwa Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Anggaran Program Kerja NPCI Provinsi Jawa Barat sudah tidak memenuhi / menyalahi mekanisme SOP dimana seharusnya Penyusunan Anggaran yang dibutuhkan sesuai program kerja tahunan dan diajukan oleh masing-masing Bidang, Pengajuan oleh Bidang disetujui oleh Wakil Ketua I, Waki Ketua II, Wakil Ketua III bidang yang terkait, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat.
- Adapun Proposal Program Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

I. TA 2021 rinciannya sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp.2.828.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.20.727.500.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendiddikan	Rp.1.233.200.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp.4.025.200.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVII/2021 Papua	Rp.133.2262.480.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/22020 Papua	Rp.36.723.620.000,-
Total	Rp. 198.800.000.000,-

Yang disetujui oleh DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2021 adalah sebagai berikut:

- Bidang Organisasi	Rp.488.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.1.150.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendiddikan	Rp.874.630.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp.3.532.600.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua	Rp.39.245.070.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/22020 Papua	Rp.4.709.200.000,-
Total	Rp. 50.000.000.000,-

Hal 31 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Anggaran Tahun 2021 ada addendum pengajuan dari NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. 640.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.1.152.500.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp.150.000.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp.350.000.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua	Rp.38.670.870.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/22020 Papua	Rp.27.536.630.000,-
- Total	Rp. 68.500.000.000,-

Reviu Addendum dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. -
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. -
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp. -
- Bidang Kesekretariatan	Rp. -
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua	Rp.9.356.650.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/22020 Papua	Rp.7.827.000.000,-
- Pengamanan Kontingen Jawa Barat Di Papua	Rp.613.125.000,-
- Total	Rp.17.796.775.000,-

II. Untuk TA 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp.2.874.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.54.370.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp.1.706.000.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp. 4.810.000.000,-
- Total	Rp. 63.760.000.000,-

Terhadap anggaran tersebut NPCI Provinsi Jawa Barat mengajukan penambahan anggaran dengan nomor surat : Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, adapun tambahan anggaran untuk proposal Penyelenggaraan Peparda VII Tahun 2022 adalah :

Hal 32 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Kesekretariatan	Rp.3.798.869.100,-
- Bidang Pengawasandan Pengendalian	Rp.179.247.000,-
- Bidang Hukum	Rp.121.060.000,-
- Bidang Keabsaghan dan Klaisidkasi	Rp.1.028.100.000,-
- Bidang pertandingan	Rp.13.884.589.000,-
- Bidang Penyiaran, Pelayananmedia &TI	Rp.1.164.317.400,-
- Bidang Transfortasi	Rp.1.993.737.500,-
- Bidang Kesehatan	Rp.470.650.000,-
- Bidang Sarana dan Prasarana	Rp.753.800.000,-
- Bidang Keamanan	Rp.511.740.000,-
- Bidang Pengarahan masa	Rp. 865.280.000,-
- Bidang Acara, Upacara dan Hubungan Daerah	Rp.3.197.710.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi	Rp.29.230.900.000,-
Total	Rp. 57.200.000.000,-

Reviu dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
NPCI Provinsi Jawa barat TA 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp.399.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.2.325.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendiddikan	Rp. 376.338.750,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp. 2.520.800.000,-
Total	Rp. 5.621.138.750,-

Terhadap adanya pengajuan tambahan anggaran dari NPCI Jawa Barat dengan surat Nomor : Nomor : 038/NPCI-JBRV/2022 tanggal 30 Mei 2022 kepada DISPORA, akan tetapi terhadap surat tersebut tidak ada jawaban/tanggapan, namun langsung berbentuk verifikasi dari SIPORA Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

- Bidang pertandingan	Rp. 2.173.200.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi	Rp. 11.326.800.000,-
- Total	Rp. 13.500.000.000,-

III. Untuk TA 2023 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. 2.524.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.104.327.370.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendiddikan	Rp. 1.228.530.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp. 4.219.600.000,-

Hal 33 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Total **Rp. 112.300.000.000,-**

Verifikasi Anggaran dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp.393.091.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp.31.050.093.500,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,
Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 351.836.500,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.204.979.000,-
- Total **Rp. 36.000.000.000,-**

- Bahwa dana hibah Provinsi Jawa Barat yang sudah disetujui oleh DISPORA melalui DIPA telah diterbitkan SP2D adapun rinciannya yang sudah masuk SP2D ke rekening NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

No.	No SP2D/Tgl	Jumlah (Rp)	No. Rek NPCI PropJbr
1	02.00/04.0/000023/LS/2.19-0-00-0-00.01.00 /M/4/2021 tanggal 8 April 2021	50.000.000.000,-	0080377447001
2.	02.00/04.0/000169/LS/2.19-0-00-0-00.01.00 /P.03/11/2021 tanggal 04 Nopember 2021	17.796.775.000,-	0080377447001
3	02.00/04.0/000045/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /M/3/2022 tanggal 28 Maret 2022	5.621.138.750,-	8880000888001
4	02.00/04.0/000274/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /P.06/11/2022 tanggal 28 Maret 2022	13.500.000.000,-	8880000888001
5.	02.00/04.0/000068/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /P.03/04/2023 tanggal 06 April 2023	36.000.000,-	8880000888001

- Bahwa rincian Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tahun	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TOTAL
1	2	3	4
2021	50.000.000.000	17.796.775.000	67.796.775.000,-
2022	5.621.138.750	13.500.000.000	29.121.138.750,-
2023	36.000.000.00	00	36.000.000.000,-

Hal 34 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Jumlah	91.621.138.750	31.296.775.000	132.917.913.750,-
--------	----------------	----------------	-------------------

- Bahwa berdasarkan hasil realisasi penggunaan dana hibah terdapat sisa penggunaan dana hibah untuk NPCI Provinsi Jawa Barat, yaitu:
 - Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 915.390.913,-** (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 30 Desember 2021;
 - Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 141.042.452,-**;
Dengan perincian Rp. 73.618.855,- (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 30 Desember 2022 dan Rp.67.423.597,- (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 30 Desember 2022
 - Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 745.690.969,-** (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 29 Desember 2023.
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 terdapat dana hibah Provinsi Jawa Barat yang Tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu :
 1. Pada tanggal 19 April 2021, Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, telah menyuruh Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan uang sebesar Rp. 350.000.000,-, dimana uang tersebut diperuntukan untuk Bimbingan Teknik yang diambil dari pos Bidang Perencanaan, anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan sub Belanja Barang dan Jasa sub Bimbingan Teknik, uang tersebut oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk Bimbingan Teknik, akan tetapi dipergunakan untuk diri pribadi Saksi SUPRIATNA GUMILAR;
 2. Pada tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat menyuruh SAEFUL MILAH untuk mengambil uang kepada Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat, dimana uang tersebut diperuntukan untuk dukungan peralatan latihan dari pos Sentralisasi Pelatda, sehingga ada beberapa peralatan latihan untuk persiapan Pelatda yang tidak dibeli, dimana uangnya dipergunakan untuk diri pribadi Saksi SUPRIATNA GUMILAR;
 3. Pada Tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 160.000.000,- Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat menyuruh Saksi SAEFUL MILAH untuk mengambil uang kepada Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat, dimana uang tersebut diperuntukan untuk dukungan peralatan latihan dari pos Sentralisasi Pelatda, sehingga ada beberapa peralatan latihan

Hal 35 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



untuk persiapan Pelatda yang tidak dibeli, dimana uangnya dipergunakan untuk diri pribadi Saksi SUPRIATNA GUMILAR;

4. Pada tanggal 26 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat menyuruh FAUZI BACHTIAR untuk mengambil uang kepada Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat, dimana uang tersebut diperuntukan untuk dukungan peralatan latihan dari pos Sentralisasi Pelatda, sehingga ada beberapa peralatan latihan untuk persiapan Pelatda yang tidak dibeli, dimana uangnya dipergunakan untuk diri pribadi Saksi SUPRIATNA GUMILAR;

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 didalam anggaran Sentralisasi Pelatda Jawa Barat menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua sub Atribut Pelatda terdapat pengadaan sepatu (running) dengan Kontrak/SPK Nomor: 61.8/SPK/ATRB/Kontingen/ NPCIJbr/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp174.300.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10% sebesar Rp. 15.845.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan nilai setelah dipotong PPN 10% menjadi Rp. 158.455.000,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk 415 (empat ratus lima belas) pasang sepatu dengan harga satuan Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dimana yang menjadi penyediannya adalah CV.Al Kawani, dimana pada saat pengadaan sepatu tersebut Terdakwa KEVIN FABIANO selaku Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat menemui saksi AGUNG FAJA BAYU AJI sebagai PPK untuk meminta dalam pengadaan sepatu (running) sebagai penyedia, akan tetapi oleh Saksi AGUNG FAJA BAYU AJI ditolak, dan menyuruh Terdakwa KEVIN FABIANO menemui Saksi SUPRIATNA GUMILAR, selanjutnya Terdakwa KEVIN FABIANO menemui Saksi SUPRIATNA GUMILAR dan mengutarakan untuk pengadaan sepatu dilakukan oleh Terdakwa KEVIN FABIANO dan disetujui oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR serta menyuruh untuk mencari harga sepatu dibawah pagu anggaran dimana Saksi SUPRIATNA GUMILAR mengetahui bahwa Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memiliki perusahaan dan tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang dan jasa sehingga pengadaan sepatu tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Ketua NPCI Jawa Barat Nomor : 006/SKEP/NPCI- Jbr/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang

Hal 36 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan NPCI Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 BAB V ayat (1) angka (1.1) sampai dengan angka (1.11), dan ayat (2) angka (2.1) sampai dengan angka (2.5) dan dalam pelaksanaan pengadaan harga sepatu yang dibeli oleh Terdakwa KEVIN FABIANO kurang lebih dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / pasang dengan total harga pembelian untuk 415 pasang sepatu adalah sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah), hal ini sudah menyalahi aturan / tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan :

Pasal 3 ayat (1)

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 141 ayat (1)

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- Bahwa karena Saksi CEPI PUAD ANGSORI mengetahui terhadap pengadaan sepatu tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung yang dilakukan oleh Terdakwa KEVIN FABIANO atas suruhan Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, selanjutnya Saksi CEPI PUAD ANGSORI meminta kepada Sdr. AGUS untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam bendera (pinjam perusahaan) untuk menjadi penyedia barang dan jasa dalam pengadaan sepatu (running) tersebut, selanjutnya Sdr. AGUS menemui saksi **IWAN NOOR BUDI ISWANTO** sebagai Direktur CV. Al Kawani dengan maksud untuk meminjam bendera (pinjam perusahaan) dengan komitmen mendapat fee sebesar 2%, bahwa pada tanggal 08 Nopember 2021 Saksi CEPI PUAD ANGSORI pagi hari memberitahukan kepada saksi IWAN NOOR BUDI ISWANTO bahwa uang sebesar Rp.174.300.000,- untuk pengadaan sepatu sudah masuk kerekening perusahaan CV.AL Kawani, lalu saksi IWAN NOOR BUDI ISWANTO mencairkan dan menyerahkan seluruhnya secara tunai kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI pada malam hari bertempat di Kantor Kas Daerah NPCI Provinsi Jawa Barat Arcamanik, selanjutnya Saksi CEPI PUAD ANGSORI menyerahkan uang sebesar Rp.3.486.000,- sebagai fee pinjam bendera (pinjam perusahaan)

Hal 37 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi IWAN NOOR BUDI ISWANTO dan sisanya diserahkan kepada Saksi SUPRIATNA GUMILAR untuk diserahkan kepada Terdakwa KEVIN FABIANO.

- Bahwa anggaran dana hibah Provinsi Jawa Barat yang telah menyalahi aturan SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI- JBR/II/2021 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa Barat TA 2021 tanggal 26 Januari 2021 BAB V Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang Dan atau Barang / Jasa serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) tidak bisa dipertanggungjawabkan / fiktif yang telah dilakukan oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, bersama – sama dengan Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara di NPCI Provinsi Jawa Barat dan Terdakwa KEVIN FABIANO selaku Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat, seluruhnya sebesar Rp. 643.000.000,-
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat dana hibah Provinsi Jawa Barat yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu :
 1. Pada tanggal 07 April 2022 Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, telah menyuruh Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan uang sebesar Rp. 55.000.000,-, dan uang tersebut disuruh diambil oleh Saksi SAEFUL MILAH, dimana uang tersebut diperuntukan untuk Bidang pertandingan, akan tetapi uang tersebut oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat dipergunakan untuk keperluan Saksi SUPRIATNA GUMILAR sendiri;
 2. Pada tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat menyuruh MUHAMMAD RIAN (supirnya) untuk mengambil uang kepada Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat, dimana uang tersebut diperuntukan untuk bidang pertandingan, yang diterima oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan untuk keperluan Saksi SUPRIATNA GUMILAR sendiri;
 3. Pada tanggal 03 Agustus 2022 Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, telah menyuruh Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-, dan yang diambil oleh

Hal 38 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Sdr. MUHAMMAD RIAN (supirnya), dimana uang tersebut diperuntukan untuk Bidang pertandingan, akan tetapi uang tersebut oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku NPCI Provinsi Jawa Barat dipergunakan untuk keperluan Saksi SUPRIATNA GUMILAR sendiri;

4. Pada 26 Mei 2022 Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, telah menyuruh Terdakwa CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-, dan uang tersebut diambil oleh Sdr. FAUZI BACHTIAR, dimana uang tersebut diperuntukan untuk Bidang pertandingan, akan tetapi uang tersebut oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat dipergunakan untuk keperluan Saksi SUPRIATNA GUMILAR sendiri;

- Bahwa anggaran dana hibah Provinsi Jawa Barat yang telah menyalahi aturan SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP/NPCI- JBR/I/2022 Tentang Standar Operasional Prosedure NPCI Jawa Barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2022, BAB V Prosedure Tata kerja dan Mekanisme Tataa Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang Dan atau Barang / Jasa dalam mekanisme pencairan dan Laporan pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Tidak bisa dipertanggungjawabkan / fiktif yang telah dilakukan oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, bersama-sama dengan Saksi CEPI PUAD ANSORI selaku Bendahara di NPCI Provinsi Jawa Barat, dengan seluruh anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat dana hibah Provinsi Jawa Barat yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, adapun rincian cek yang dicairkan yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai berikut :

1. Cek tanggal 11 April 2023 sebesar Rp. 1.509.292.500,- (diambil dari RAB Honorarium PPLP item nya yaitu seleksi PPLP Akomodasi dan Konsumsi PPLP, sewa lapang, peralatan Cabor, habis pakai, layanan kesehatan dan asrama Klub Atlet Lapis II);
2. Cek tanggal 12 April 2023 sebesar Rp. 783.000.000,- (diambil dari RAB Rutin Sekretaristan item sewa rumah /gudang peralatan sebesar Rp. 200.000.000,- dan RAB Bidang Pembinaan dan Prestasi item Perlengkapan PPLP sebesar Rp. 71.800.000,-, Pembelian kasur sebesar Rp. 72.000.000,- dan makan minum Klub Atlet Lapis II Tahap I sebesar Rp. 439.200.000,-);

Hal 39 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



3. Cek tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 1.989.374.000,- (diambil dari RAB Bidang Organisasi Item Rakorda sebesar Rp. 17.900.000,-, Rakernas NPCI Pusat sebesar Rp. 28.279.000,-RAB Bidang Sekretariat item Penyekatan ruangan sekretariat sebesar Rp.100.000.000,-, Pengadaan meubelair sebesar Rp. 150.000.000,-, Peralatan pendukung kiberja perknatoran sebesar Rp. 90.935.000,-, RAB Bidang Pembinaan dan Prestasi item akomsi PPLP sebesar Rp. 594.000.000,-, Transportasi PPLP mini bus sebesar Rp.28.500.000,- Kendaraan Hice Ice sebesar Rp. 60.000.000,-, Uang saku atlet Asean Paragame 2023 Kamboja sebesar Rp. 325.000.000,-, Uang saku pelatih Asean Paragame 2023 Kamboja sebesar Rp. 25.000.000,-, uang saku monep APG Kamboja sebesar Rp. 50.000.000,-, Kegiatan Monep sebesar Rp. 276.000.000,-, Peralatan habis pakai PPLP sebesar Rp. 77.780.000,-,
- Bahwa pada tanggal 11 April 2023 Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni atas arahan Saksi Seni Aprianti selaku Ketua Bidang Prestasi memindahkan dana Hibah sejumlah Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari rekening NPCI Provinsi Jawa Barat pada Bank BJB Buah Batu dengan nomor rekening: 888.0000.888001 ke Nomor rekening 0133908821 atas nama Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni dengan alasan sambil menunggu pembuatan rekening Bidang Prestasi karena dana Hibah sejumlah tersebut adalah dana Hibah untuk kegiatan Bidang Prestasi.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2023 bertempat di Kantor NPCI Provinsi Jawa Barat di Daerah Arcamanik diadakan Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, Saksi Agung Fajar Bayu Aji selaku Sekretaris Umum NPCI Provinsi Jawa Barat, Saksi Seni Aprianty selaku Ketua Bidang Prestasi, Saksi CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat dan Saksi Chaeron selaku Pejabat Pengadaan dan Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni dimana dalam pertemuan tersebut yang dibahas terkait Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta dana Hibah yang harus dicairkan dan pada saat itu juga Saksi SUPRIATNA GUMILAR menyuruh untuk mencairkan dana Hibah di Bidang Prestasi sejumlah 1.509.292.500, (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ada pada rekening Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni.
 - Bahwa setelah pertemuan tersebut pada malam harinya Saksi Asri Indah

Hal 40 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Lestari Nuraeni di telepon oleh Saksi Seni Aprilianty untuk besoknya yaitu tanggal 14 April 2023 datang ke Bank BJB Buah Batu Bandung karena disuruh oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR untuk mencairkan dana Hibah Bidang Prestasi sebesar Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ada pada rekening atas nama Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni. Pada saat itu saksi Seni Apriliani menyuruh Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni menelpon Saksi CEPI PUAD ANGSORI untuk memastikan tempat dan waktu pencairan, selanjutnya Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni menelpon Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan dijawab oleh Saksi CEPI PUAD ANGSORI pada Bank BJB Cabang Buah Batu sekitar jam 10.00 Wib.

- Bahwa pada tanggal 14 April 2023 pagi, Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni dijemput oleh sopir Saksi Seni Aprilianty (Sdr.Atung) di rumahnya Jln. Gunung Batu selanjutnya Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni menuju Bank BJB Cabang Buah Batu dan sesampainya Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni di Bank BJB Cabang Buah dimana disana sudah ada Terdakwa KEVIN FABIANO dan Terdakwa KEVIN FABIANO menyuruh Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni langsung ke Teller untuk mengisi formulir pengambilan sejumlah Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), setelah mengisi formulir pengambilan Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Bank BJB Buah Batu yaitu Saksi Dennis Ronaldo (Teller). Kemudian saksi Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni diajak oleh Terdakwa KEVIN FABIANO masuk ke dalam ruangan belakang Bank BJB Buah Batu, dimana disana sudah ada Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan dua orang laki-laki yang Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni tidak kenal yang sedang memasukan sejumlah uang ke dalam tas olahraga yaitu kurang lebih sebesar Rp. 1.990.157.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan cek tanggal 12 April 2023 dan cek tanggal 14 April 2023, lalu uang tersebut disimpan kedalam mobil Terdakwa KEVIN FABIANO yang berada di Parkiran Bank BJB Cabang Buah Batu.
- Bahwa terhadap dana Hibah kurang lebih sebesar Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang akan diambil/dicairkan oleh Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni hanya tersedia kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI

Hal 41 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Dennis Rionaldo (Teller Bank BJB Buah Batu) yang disaksi oleh Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni lalu uang tersebut juga dimasukkan kedalam mobil Terdakwa KEVIN FABIANO, dan oleh Terdakwa KEVIN FABIANO dibawa ke Kantor NPCI Provinsi Jawa Barat daerah Arcamanik, sebelum dibawa ke Kantor NPCI Provinsi Jawa Barat di daerah Arcamanik, Saksi Terdakwa KEVIN FABIANO mengajak Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni ke depan (Lobby Bank) Bank BJB Buah Batu, sambil Terdakwa KEVIN FABIANO menelepon seseorang setelah menelpon Terdakwa KEVIN FABIANO memanggil Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni dan mengatakan "kamu sama supir (Atung) ke Bank BJB Cabang Tamansari dikarenakan uang yang senilai Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sedi Daerah Arcamanik. mbilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) hanya bisa ditarik di Bank BJB Cabang Buah Batu sebesar 1.000.000.000" dan sisanya ditarik atau diambil di Bank BJB Tamansari, selanjut Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni berangkat menuju Bank BJB Tamansari untuk melakukan penarikan sisa uang sebesar Rp. 509.292.500,- (lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian sesampainya di Bank BJB Cabang Tamansari Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni melakukan penarikan sebesar uang sejumlah Rp.509.292.500,- (lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), setelah uang diterima oleh Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni selanjutnya saksi menuju Kantor NPCI Provinsi Jawa Barat daerah Arcamanik dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 509.292.500,- (lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat di ruang Saksi CEPI PUAD ANGSORI di Kantor NPCI Provinsi Jawa Barat di Daerah Arcamanik, kemudian Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni meminta bukti penyerahan uang yang sudah ditarik seluruhnya dari rekening saksi sejumlah Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI selanjutnya dibuatkan tanda terima oleh Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan diserahkan kepada Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni. Sehingga dana Hibah yang dicairkan / diambil dari Bank BJB Buah Batu dan Bank BJB Tamansari pada tanggal 14 Januari 2023 kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi CEPI PUAD ANGSORI diserahkan seluruhnya kepada Saksi SUPRIATNA GUMILAR dan oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR

Hal 42 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk kepentingan sendiri Saksi SUPRIATNA GUMILAR.

- Bahwa sebelum pencairan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Terdakwa KEVIN FABIANO menawarkan diri kepada Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat untuk mengkonfirmasi ulang atau menghubungi Pihak Bank BJB Buah Batu Kota Bandung perihal akan ada penarikan dana Hibah kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, dengan ucapan : "Ketum, Saya ada yang sudah kenal dengan pihak Bank BJB Buah Batu", dikarenakan untuk penarikan atau pencairan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus terlebih dahulu konfirmasi kepada pihak Bank dan untuk penarikan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) konfirmasi TIDAK BOLEH SELAIN KETUA DAN BENDAHARA KECUALI DIMINTA BANTUAN ATAU DIPERINTAHKAN OLEH KETUA DAN BENDAHARA.
- Bahwa keseluruhan Anggaran 2023, yang tidak sesuai dengan mekanisme pencairan yang dan telah menyalahi aturan sesuai dengan SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023 Tentang Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal 27 Maret 2023, BAB V Prosedure Tata kerja dan mekanisme Tata Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang dan atau barang / jasa dan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Pasal 7, Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Hal 43 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Pasal 7 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 141 ayat (1);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: halaman 47 Angka 8) dan 9);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat: Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (1) dan (3);
 8. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2021, 2022 dan 2023 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat: Pasal 2 ayat 4) dan 5), Pasal 4 ayat 2) huruf a, dan Pasal 6.
- Bahwa penyalahgunaan dana hibah Provinsi Jawa Barat sejak Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa **KEVIN FABIANO** bersama dengan Saksi **SUPRIATNA GUMILAR** dan Saksi **CEPI PUAD ANSORI**, sebesar kurang lebih **Rp. 5.035.000.000,00** (*lima miliar tiga puluh lima juta rupiah*), sebagaimana Laporan Akuntan Publik Nomor: LI.24/MCI- KjksJB/1216 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2023.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

DAN

KEDUA PRIMAIR

Bahwa terdakwa **KEVIN FABIANO** selaku Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua NPCI Provinsi Jawa

Hal 44 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Barat Nomor : 019/SKEP/NPCI-Jbr/VIII/2021/NPC- Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Personalia Satuan Tugas (SATGAS) Pelatda Jawa Barat Pepamas XVI/2021 Papua, dan selaku Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Nomor : 01/SK.Kabid/Peparda VI-Pertandingan/VIII/2022 Tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olah Raga (Kordinator Pelaksana) PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi, **sekira bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Desember 2023** atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 hingga tahun 2023, **bertempat di Kantor Sekretariat NPCI Jawa Barat Sport Jawa Barat Arcamanik, Gedung Laga Satria Jalan Pacuan Kuda Sukamiskin, Kec. Arcmanik Kota Bandung Jawa Barat. 40293**, atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 bertanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa NPCI Pusat yang berkedudukan di Solo adalah organisasi pembina olahraga prestasi disabilitas yang independen yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 12 Mei 2015 yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0020126.AH.01.07 tanggal 25 November 2015, dimana NPCI Pusat membawahi NPCI Tingkat Provinsi yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola organisasi dan seluruh kegiatannya di Tingkat Provinsi dan membawahi NPCI Kabupaten/Kota, adapun sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka Pengurus NPCI Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mendorong dan membina seluruh NPC Indonesia tingkat Kabupaten, Kota agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi secara profesional yang bermartabat, tertib administrasi dan akuntabel;

Hal 45 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- b. Membentuk dan membina atlet disabilitas menjadi Tim Olahraga Provinsi untuk mewakili Provinsi dalam mengikuti pertandingan dan / atau turnamen olahraga disabilitas dalam even kejuaraan di tingkat Daerah maupun Nasional;
 - c. Menyelenggarakan kompetisi, pertandingan persahabatan serta Pekan Paralympic Provinsi (PEPARPROV);
 - d. Menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV) Biasa atau Luar Biasa dan menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV);
 - e. Mengikuti Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) atau Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT), dan Rapat Kerja Kabupaten / Kota (RAKERKAB / RAKERKOT);
 - f. Mengikuti rapat / pertemuan baik yang diselenggarakan oleh Struktur Internal Organisasi maupun di luar Organisasi NPC Indonesia;
 - g. Menyusun Program Kerja NPC Indonesia tingkat Provinsi yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - h. Menyusun Laporan Kegiatan untuk disampaikan kepada NPC Indonesia tingkat Pusat dan pihak yang berkepentingan untuk itu; dan;
 - i. Membuat laporan secara tertulis kepada NPC Indonesia tingkat Pusat atas seluruh jumlah anggota NPC Indonesia di wilayahnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Commite (NPC) Indonesia Nomor : 06/NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat NPCI Nomor: 05/NPC-Ina/SKEP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Revisi Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2019-2024 adalah sebagai berikut :
- Ketua : Supriatna Gumilar;
 - Ketua Bidang Organisasi : Aip Saputra, SE;
 - Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Ketua Bidang II) : Hary Susanto
 - Ketua Bidang Perencanaan Anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan : Achmad Ade (Alm)

Hal 46 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Provinsi : Agung Fajar Bayu Aji, S.Pd
- Wakil Sekretaris I : Andi Supriadi, SE, M.Pd & Drs. Agus Yamin (Alm)
- Wakil Sekretaris II : Chaeron, SE, MM
- Bendahara Provinsi : Capi PUAD Ansori
- Wakil Bendahara : Ari Purwanto, SE.
- Bahwa Terdakwa **KEVIN FABIANO** ditunjuk sebagai Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat Nomor : 019/SKEP/NPCI- Jbr/VIII/2021/NPC- Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Personlia Satuan Tugas (SATGAS) Pelatda Jawa Barat Peparas XVI/2021 Papua dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 1. Melakukan pembinaan kepada Atlit Atletik;
 2. Melakukan pelatihan kepada Atlit Atletik.
- Bahwa selain sebagai Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat Terdakwa **KEVIN FABIANO** juga ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Nomor : 01/SK.Kabid/Peparda VI- Pertandingan/VIII/2022 Tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olah Raga (Kordinator Pelaksana) PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 1. Melakukan kebutuhan tehnik pertandingan;
 2. Melakukan survey kelayakan tempat pertandingan;
 3. Mendata dewan hakim, UPP, Juri, wasit , Petugas lapang.
- Bahwa mekanisme pemberian dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat yang diterima NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
 - Penerima Hibah mengajukan usulan/proposal kepada BPD Jawa Barat melalui SIPede;
 - Oleh BPD disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) untuk dilakukan verifikasi;
 - Setelah di verifikasi dikembalikan lagi kepada BPD untuk dilakukan pembahasan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan DPRD;

Hal 47 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah disetujui terbit Peraturan Gubernur Jawa Barat Anggaran secara keseluruhan serta masuk kedalam DIPA KADIPSORA besarnya pagu anggaran
- Selanjutnya dilakukan Sosialisasi kepada penerima Hibah;
- Selanjutnya dilakukan Verifikasi dengan penerima Hibah oleh Tim Verifikasi DISPORA
- Sebelum diterbitkan SP2D oleh BUD ke rekening NPCI Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu penerima hibah (NPCI Provinsi Jawa Barat) Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat (Saksi SUPRIATNA GUMILAR) menandatangani Fakta Integritas, dimana didalam fakta integritas yang bertanggungjawab dalam penggunaan dana hibah adalah ketua NPCI;
- Selanjutnya KADISPORA sebagai Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SP2D secara keseluruhan ke rekening NPCI Provinsi.
- Bahwa sebelum menerima dana hibah Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangan oleh saksi Drs. ASEP SUKMANA, MSi selaku Pemberi Hibah (KADISPORA) dan Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, adapun untuk penadatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah sebagai berikut :
 - 1) Tahun 2021
 - Tahap I NPHD Nomor : 900/261-Binpembor dan 034/NPCI-JBR/II/2021 tanggal 22 Pebruari 2021
 - Tahap II NPHD Nomor : 1808/KU.03.11.02/Bidpembor dan 165/NPCI-JBR/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021
 - 2) Tahun 2022
 - Tahap I NPHD Nomor : 0259/ KU.03.11.02/Bidpembor dan 022/NPCI-JBR/II/2022 Tanggal 21 Maret 2022
 - Tahap II NPHD Nomor : 1452/KU.03.11.02/Bidpembor dan 053/NPCI-JBR/VII/2022 Tanggal 26 Juli 2022
 - Tahap III NPHD Nomor : 2316/KU.03.11.02/Bidpembor dan 075/NPCI-JBR/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022
 - 3) Tahun 2023
 - Tahap I NPHD Nomor : 644/ KU.03.11.02/Bidpembor dan 033/NPCI-JBR/V/2022 Tanggal 04 April 2023.
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah naskah perjanjian antara pemberi hibah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan

Hal 48 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



pihak penerima hibah yang berdasarkan keputusan kepala daerah menetapkan tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk melakukan perjanjian belanja hibah daerah berupa uang, dengan ketentuan yang telah ditentukan bersama. Diantaranya terdapat kesepakatan dalam perjanjian kewajiban penerima dana hibah seperti :

- a. Menanda tangani pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah;
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah pemerintah daerah melalui dinas terkait, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai;
 - c. Mematuhi proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal dana hibah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa; dan
 - d. Mengembalikan sisa dana hibah ke Kas Umum Daerah / Pemerintah Daerah dan menyerahkan bukti setorannya kepada instansi terkait, dalam hal sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah.
- Bahwa Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat yang bertindak sebagai penerima Hibah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi telah mengeluarkan SOP tentang Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI yaitu sebagai berikut :
- SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI-JBR/II/2021 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 26 Januari 2021 BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan
 - SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP /NPCI-JBR/II/2022 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2021, BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan
 - SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023 Tentang Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal 27 Maret 2023, BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan
- Adapun Proposal Program Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Hal 49 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TA 2021 rinciannya sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp.2.828.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.20.727.500.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp.1.233.200.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp.4.025.200.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua	Rp.133.2262.480.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/22020 Papua	Rp.36.723.620.000,-
Total	Rp. 198.800.000.000,-

Yang disetujui oleh DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2021 adalah sebagai berikut:

- Bidang Organisasi	Rp. 488.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. 1.150.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp.874.630.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp.3.532.600.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua	Rp.39.245.070.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/22020 Papua	Rp.4.709.200.000,-
Total	Rp. 50.000.000.000,-

Bahwa terhadap Anggaran Tahun 2021 ada addendum pengajuan dari NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp.640.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.1.152.500.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp.150.000.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp. 350.000.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua	Rp.38.670.870.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/22020 Papua	Rp.27.536.630.000,-
Total	Rp. 68.500.000.000,-

Reviu Addendum dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran

Hal 50 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. -
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. -
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp. -
- Bidang Kesekretariatan	Rp. -
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua	Rp.9.356.650.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/22020 Papua	Rp.7.827.000.000,-
- Pengamanan Kontingen Jawa Barat Di Papua	Rp.613.125.000,-
Total	Rp.17.796.775.000,-

II. Untuk TA 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp.2.874.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.54.370.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp.1.706.000.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp.4.810.000.000,-
Total	Rp.63.760.000.000,-

Terhadap anggaran tersebut NPCI Provinsi Jawa Barat mengajukan penambahan anggaran dengan nomor surat : Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, adapun tambahan anggaran untuk proposal Penyelenggaraan Peparda VII Tahun 2022 adalah :

- Bidang Kesekretariatan	Rp.3.798.869.100,-
- Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Rp.179.247.000,-
- Bidang Hukum	Rp.121.060.000,-
- Bidang Keabsaghan dan Klaisidkasi	Rp.1.028.100.000,-
- Bidang pertandingan	Rp.13.884.589.000,-
- Bidang Penyiaran,Pelayanan media & TI	Rp.1.164.317.400,-
- Bidang Transfortasi	Rp.1.993.737.500,-
- Bidang Kesehatan	Rp.470.650.000,-
- Bidang Sarana dan Prasarana	Rp. 753.800.000,-
- Bidang Keamanan	Rp. 511.740.000,-
- Bidang Pengarahan masa	Rp. 865.280.000,-
- Bidang Acara, Upacara dan Hubungan Daerah	Rp. 3.197.710.000,-

Hal 51 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Akomodasi dan Komsumsi Rp.29.230.900.000,-
- Total **Rp. 57.200.000.000,-**

Reviu dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI

Provinsi Jawa barat TA 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp.399.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 2.325.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan

dan Pendididkan Rp. 376.338.750,-

- Bidang Kesekretariatan Rp. 2.520.800.000,-

Total **Rp. 5.621.138.750,-**

Terhadap adanya pengajuan tambahan anggaran dari NPCI Jawa Barat dengan surat Nomor : Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 kepada DISPORA, akan tetapi terhadap surat tersebut tidak ada jawaban/tanggapan, namun langsung berbentuk verifikasi dari SIPORA Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

- Bidang pertandingan Rp. 2.173.200.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi Rp. 11.326.800.000,- Total **Rp. 13.500.000.000,-**

III. Untuk TA 2023 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 2.524.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp.104.327.370.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendididkan Rp. 1.228.530.000,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.219.600.000,- Total **Rp.112.300.000.000,-**

Verifikasi Anggaran dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp.393.091.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp.31.050.093.500,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendididkan Rp.351.836.500,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.204.979.000,- Total **Rp. 36.000.000.000,-**

- Bahwa dana hibah Provinsi Jawa Barat yang sudah disetujui oleh DISPORA melalui DIPA telah diterbitkan SP2D adapun rinciannya yang sudah masuk SP2D ke rekening NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Hal 52 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No SP2D/Tgl	Jumlah Rp.	No. Rek NPCI PropJbr
1	02.00/04.0/000023/LS/2.19-0-00-0-00.01.00 /M/4/2021 tanggal 8 April 2021	50.000.000.000,-	0080377447001
2.	02.00/04.0/000169/LS/2.19-0-00-0-00.01.00 /P.03/11/2021 tanggal 04 Nopember 2021	17.796.775.000,-	0080377447001
3	02.00/04.0/000045/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /M/3/2022 tanggal 28 Maret 2022	5.621.138.750,-	8880000888001
4	02.00/04.0/000274/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000	13.500.000.000,-	8880000888001
	/P.06/11/2022 tanggal 28 Maret 2022		
5.	02.00/04.0/000068/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /P.03/04/2023 tanggal 06 April 2023	36.000.000., -	888000088800 1

- Bahwa rincian Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tahun	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TOTAL
1	2	3	4
2021	50.000.000.000	17.796.775.000	67.796.775.000,-
2022	5.621.138.750	13.500.000.000	29.121.138.750,-
2023	36.000.000.00	00	36.000.000.000,-
Jumlah	91.621.138.750	31.296.775.000	132.917.913.750,-

- Bahwa terhadap Anggaran Tahun 2022 ada dana hibah yang diperuntukan untuk kegiatan penyelenggaraan PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Jawa Barat sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dimana dana tersebut dipergunakan untuk Bidang Pertandingan kurang lebih sebesar Rp. 2.173.200.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Bidang Akomodasi dan Konsumsi kurang lebih sebesar Rp. 11.326.800.000,- (sebelas milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Bidang Pertandingan diantaranya untuk honorarium Panitia Pelaksana (Panpel) untuk dua belas Cabang Olaraga (Games weeks) Rp.

Hal 53 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



2.102.100.000,- (dua milyar seratus dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa diantara anggaran sebesar Rp. 2.102.100.000,- (dua milyar seratus dua juta seratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk dua belas Cabang Olahraga (*Games weeks*) terdapat anggaran kurang lebih sebesar Rp. 359.723.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk honorarium Panitia Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik yang menjadi tanggung jawab Terdakwa KEVIN FABIANO selaku Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik dan untuk Pembayaran Honorarium kepada Panitia Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik selama *Games Week* PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH ORANG	JUMLAH REALISASI (Rp)	POTONGAN PPh (Rp)	JUMLAH DITERIMA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dewan Hakim	3	18,900,000	567,000	18,333,000
2	Petugas Lapangan	70	122,500,000		122,500,000
3	Wasit Juri	55	192,500,000	1,155,000	191,345,000
4	UPP	5	8,750,000		8,750,000
5	Dokter Cabor	1	4,900,000	105,000	4,795,000
6	Keamanan	8	14,000,000		14,000,000
	JUMLAH	133	361,550,000	1,827,000	359,723,000

- Bahwa terhadap penyelenggaraan PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Jawa Barat tersebut jumlah honor yang harus diterima oleh para Panitia Pelaksana untuk Cabang Olah Raga Atletik adalah sebagai berikut :'
 1. Petugas Lapangan 70 (tujuh puluh) orang dengan honor sebesar Rp. 1.750.000,-/orang
 2. Wasit sebanyak 55 (lima puluh lima) orang dengan honor sebesar Rp. 3.500.000,- / orang
 3. UPP (Upacara Penyerahan Piala) sebanyak 5 (lima) orang dengan honor sebesar Rp. 1.750.000,-/orang.
 4. Keamanan sebanyak 8 (delapan) orang honor sebesar Rp.1.750.000,- / orang
 5. Dokter sebanyak 1 (satu) orang honor sebesar Rp. 4.900.000,- / orang
 6. Dewan Hakim sebanyak 3 (tiga) orang honor sebesar Rp. 6.300.000,- / orang

Hal 54 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun terdapat pembayaran honorarium kepada Panitia Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik selama Games Week PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 yang **tidak sesuai (FIKTIF)** yaitu kurang lebih sebesar Rp. 197.914.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	JUMLAH ORANG	JUMLAH SPJ NETTO	JUMLAH YG DITERIMA	SELISIH
1	2	3		4	5
1.	Dewan Hakim	3	18,333,000	0	18,333,000
2.	Dokter Cabor	70	4,795,000	0	4,795,000
3.	Keamanan	55	14,000,000	0	14,000,000
4.	Petugas Lapangan	5	122,500,000	88,750,000	33,750,000
5.	UPP	1	8,750,000	0	8,750,000
6.	Wasit/Juri	8	191,345,000	73,059,000	118,286,000
	Total	133	359,723,000	161,809,000	197,914,000

- Bahwa dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabang Olah Raga Atletik PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 terhadap honor Petugas Lapangan, Wasit, UPP, Keamanan, Dokter, dan Dewan Wasit/Juri dimana dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabang Olah Raga Atletik PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 terdapat nama-nama yang tertera dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah akan tetapi Saksi- saksi tersebut tidak pernah ikut dalam kegiatan PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 dan tidak pernah merima honor dari kegiatan tersebut, yaitu saksi :

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Ket.
1	2	3	4	5
1.	BINTANG ADI PRASETYA, S.pd., M.Or	Guru Honorer di SMPN.3 Gondangrejo	Dsn.Winong, Rt.01, Rw.04, Ds.Jatikuwung, Kec.Gonangrej o, Kab.Karanganyar.	
2.	FERRY SETYAWAN	Swasta	Lemburejo RT 002 RW 002 Kel/Desa Gatak Kecamatan Delanggu.	
3.	RIFKY AKBAR PERWIRA, Spd.	Wiraswasta	Kp. Ringinrejo Rt 01 Rw 05 Desa ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.	

Hal 55 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



4.	AHMAD BAHAR, SE.	Swasta	Pundung Gede Rt.002 Rw.009 Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
5.	DANIEL KURNIAWAN HARSONO, SH.MH.	Swasta	Jl. Jamsaren No. 32 Rt 05 Rw 08 Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Solo.
6.	ENDANG SRI LESTARI, Amd.	PNS (Pelatih di Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Solo)	Kampung Pundunggede Rt 02 Rw 09 Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari Kota Solo.
7.	TEGUH SAPUTRO	Mahasiswa	Dkh.Kepuh, Kel. Lalu, Rt.04, Rw.03, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Karang Anyar.
8.	MAKSUM ABDULLAH	Wirausaha	Jl. Caringin Gang Porib III, Kel. Babakan Ciparay , Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.
9.	AGUNG NUGRAHA	Wiraswasta	Jl.Malangbong Raya No.1, Rt.002/Rw.003, Kel.Antapani wetan, Kec. Antapani Bandung.
10.	FAHIRA ICHLASUL SHIFA, STr.Kes	Swasta	Jln. Mangga I No 26 Rt 01 Rw 20 Desa Wonorejo Kecamatan Gundangrejo Kabupaten Karang Anyar.
11.	ADI PRIYATNA	Wiraswasta	Kp.Bubulak, Rt.02, Rw.01, Ds.Leuweng Kolot, Kec.Cibungbulan, Kab.Bogor.
12.	ADIT RAYA RAMADAN	Mahasiswa	Kp. Luwung Rt.001 Rw.007 Desa Sukamaju Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi
13.	ABDUL YADI	Nganggur	Cikempong Rt.003/005 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
14.	AGUS BAGJA	Buruh Harian Lepas	Kp. Babakan Banjarsari Rt.002 Rw.008 Desa Tanjungalaya Kecamatan Cikancung Kab. Bandung.
15.	AHMAD HIDAYAT	Wiraswasta	Kp.Sukamenak Rt.07, Rw.2, Ds.Marga Mukti, Kec.Pangalengan, Kab.Bandung.

- Bahwa sekitar tanggal 25 Nopember 2022, Saksi RIFKY AKBAR

Hal 56 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERWIRA, Spd., disuruh oleh Terdakwa KEVIN FEBIANO untuk mencari KTP yang domisinya di Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Petugas Lapangan dalam rangka PEPARDA VI Tahun 2022 di Bekasi untuk Cabang Olah Raga Atletik dengan jumlah sebanyak- banyaknya namun pada saat itu Saksi RIFKY AKBAR PERWIRA, Spd., hanya mendapat 1 (satu) orang KTP atas nama Sdr. MUHAMMAD FERDINAN DEVIN (telah dilakukan pemanggilan beberapa kali namun tidak hadir) yang akan dimasukkan sebagai Petugas Lapangan dimana KTP dari Sdr. MUHAMMAD FERDINAN DEVIN dipergunakan oleh Terdakwa KEVIN FABIANO hanya formalitas sebagai Petugas Lapangan di Cabang Olah Raga Atletik.

- Bahwa perbuatan Terdakwa KEVIN FABIANO tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah
 - Pasal 7, Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Pasal 7 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 141 ayat (1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: halaman 47 Angka 8) dan 9);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi

Hal 57 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat: Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (1) dan (3);

8. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2021, 2022 dan 2023 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat: Pasal 2 ayat 4) dan 5), Pasal 4 ayat 2) huruf a, dan Pasal 6.

Bahwa dana hibah tahun anggaran 2022 untuk kegiatan penyelenggaraan PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi untuk honorarium Panitia Pelaksana untuk 12 (dua belas) Cabang Olahraga Atletik (*Games weeks*) yang tidak sesuai dengan peruntukannya / fiktif oleh terdakwa **KEVIN FABIANO**, kurang lebih sebesar **Rp. 197.914.000,00** (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), sebagaimana Laporan Akuntan Publik Nomor: LI.24/MCI-KjksJB/1216 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **KEVIN FABIANO** selaku Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat Nomor : 019/SKEP/NPCI-Jbr/VIII/2021/NPC- Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Personalia Satuan Tugas (SATGAS) Pelatda Jawa Barat Pepamas XVI/2021 Papua, dan selaku Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Nomor : 01/SK.Kabid/Peparda VI- Pertandingan/VIII/2022 Tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olah Raga (Kordinator Pelaksana) PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi, **Sekira bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Desember 2023** atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 hingga tahun 2023, **bertempat di Kantor Sekretariat NPCI Jawa Barat Sport**

Hal 58 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Jawa Barat Arcamanik, Gedung Laga Satria Jalan Pacuan Kuda Sukamiskin, Kec. Arcmanik Kota Bandung Jawa Barat. 40293, atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 bertanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, ***secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa NPCI Pusat yang berkedudukan di Solo adalah organisasi pembina olahraga prestasi disabilitas yang independen yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 12 Mei 2015 yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0020126.AH.01.07 tanggal 25 November 2015, dimana NPCI Pusat membawahi NPCI Tingkat Provinsi yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola organisasi dan seluruh kegiatannya di Tingkat Provinsi dan membawahi NPCI Kabupaten/Kota, adapun sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka Pengurus NPCI Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mendorong dan membina seluruh NPC Indonesia tingkat Kabupaten, Kota agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi secara profesional yang bermartabat, tertib administrasi dan akuntabel;
 - b. Membentuk dan membina atlet disabilitas menjadi Tim Olahraga Provinsi untuk mewakili Provinsi dalam mengikuti pertandingan dan / atau turnamen olahraga disabilitas dalam even kejuaraan di tingkat Daerah maupun Nasional;
 - c. Menyelenggarakan kompetisi, pertandingan persahabatan serta Pekan Paralympic Provinsi (PEPARPROV);
 - d. Menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV) Biasa atau Luar Biasa dan menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV);
 - e. Mengikuti Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) atau Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT), dan Rapat Kerja

Hal 59 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Kabupaten / Kota (RAKERKAB / RAKERKOT);

- f. Mengikuti rapat / pertemuan baik yang diselenggarakan oleh Struktur Internal Organisasi maupun di luar Organisasi NPC Indonesia;
 - g. Menyusun Program Kerja NPC Indonesia tingkat Provinsi yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - h. Menyusun Laporan Kegiatan untuk disampaikan kepada NPC Indonesia tingkat Pusat dan pihak yang berkepentingan untuk itu; dan;
 - i. Membuat laporan secara tertulis kepada NPC Indonesia tingkat Pusat atas seluruh jumlah anggota NPC Indonesia di wilayahnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Commite (NPC) Indonesia Nomor : 06/NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat NPCI Nomor: 05/NPC-Ina/SKEP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Revisi Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2019-2024 adalah sebagai berikut :
- Ketua : Supriatna Gumilar;
 - Ketua Bidang Organisasi : Aip Saputra, SE;
 - Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Ketua Bidang II) : Hary Susanto
 - Ketua Bidang Perencanaan Anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan : Achmad Ade (Alm)
 - Sekretaris Provinsi : Agung Fajar Bayu Aji, S.Pd
 - Wakil Sekretaris I : Andi Supriadi, SE, M.Pd & Drs. Agus Yamin (Alm)
 - Wakil Sekretaris II : Chaeron, SE, MM
 - Bendahara Provinsi : Cipi PUAD Ansori
 - Wakil Bendahara : Ari Purwanto, SE.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) huruf c yaitu Pegawai Negeri adalah meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah.
- Bahwa Terdakwa **KEVIN FABIANO** ditunjuk sebagai Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua NPCI

Hal 60 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat Nomor : 019/SKEP/NPCI- Jbr/VIII/2021/NPC-
Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Personlia
Satuan Tugas (SATGAS) Pelatda Jawa Barat Peparnas XVI/2021 Papua
dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan kepada Atlit Atletik;
 2. Melakukan pelatihan kepada Atlit Atletik.
- Bahwa selain sebagai Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat
Terdakwa **KEVIN FABIANO** juga ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana
Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bidang
Pertandingan Panitia Besar PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di
Kabupaten Bekasi Nomor : 01/SK.Kabid/Peparda VI-
Pertandingan/VIII/2022 Tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olah
Raga (Kordinator Pelaksana) PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di
Kabupaten Bekasi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 1. Melakukan kebutuhan tehnik pertandingan;
 2. Melakukan survey kelayakan tempat pertandingan;
 3. Mendata dewan hakim, UPP, Juri, wasit , Petugas lapang.
 - Bahwa mekanisme pemberian dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat yang
diterima NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
 - Penerima Hibah mengajukan usulan/proposal kepada BPD Jawa Barat
melalui SIPede;
 - Oleh BPD disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olah Raga
(DISPORA) untuk dilakukan verifikasi;
 - Setelah di verifikasi dikembalikan lagi kepada BPD untuk dilakukan
pembahasan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan
DPRD;
 - Setelah disetujui terbit Peraturan Gubernur Jawa Barat Anggaran secara
keseluruhan serta masuk kedalam DIPA KADIPSORA besarnya pagu
anggaran
 - Selanjutnya dilakukan Sosialisasi kepada penerima Hibah;
 - Selanjutnya dilakukan Verifikasi dengan penerima Hibah oleh Tim
Verifikasi DISPORA
 - Sebelum diterbitkan SP2D oleh BUD ke rekening NPCI Provinsi Jawa
Barat terlebih dahulu penerima hibah (NPCI Provinsi Jawa Barat) Ketua
NPCI Provinsi Jawa Barat (Saksi SUPRIATNA GUMILAR)
menandatangani Fakta Integritas, dimana didalam fakta integritas yang
bertanggungjawab dalam penggunaan dana hibah adalah ketua NPCI;

Hal 61 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya KADISPORA sebagai Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan SP2D secara keseluruhan ke rekening NPCI Provinsi.
- Bahwa sebelum menerima dana hibah Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangan oleh saksi Drs. ASEP SUKMANA, MSi selaku Pemberi Hibah (KADISPORA) dan Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, adapun untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah sebagai berikut :
 - 1) Tahun 2021
 - Tahap I NPHD Nomor : 900/261-Binpembor dan 034/NPCI-JBR/II/2021 tanggal 22 Pebruari 2021
 - Tahap II NPHD Nomor : 1808/KU.03.11.02/Bidpembor dan 165/NPCI-JBR/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021
 - 2) Tahun 2022
 - Tahap I NPHD Nomor : 0259/ KU.03.11.02/Bidpembor dan 022/NPCI-JBR/II/2022 Tanggal 21 Maret 2022
 - Tahap II NPHD Nomor : 1452/KU.03.11.02/Bidpembor dan 053/NPCI-JBR/VII/2022 Tanggal 26 Juli 2022
 - Tahap III NPHD Nomor : 2316/KU.03.11.02/Bidpembor dan 075/NPCI-JBR/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022
 - 3) Tahun 2023
 - Tahap I NPHD Nomor : 644/ KU.03.11.02/Bidpembor dan 033/NPCI-JBR/V/2022 Tanggal 04 April 2023.
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah naskah perjanjian antara pemberi hibah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan pihak penerima hibah yang berdasarkan keputusan kepala daerah menetapkan tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk melakukan perjanjian belanja hibab daerah berupa uang, dengan ketentuan yang telah ditentukan bersama. Diantaranya terdapat kesepakatan dalam perjanjian kewajiban penerima dana hibah seperti :
 - a. Menanda tangani pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah;

Hal 62 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- b. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah pemerintah daerah melalui dinas terkait, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai;
 - c. Mematuhi proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal dana hibah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa; dan
 - d. Mengembalikan sisa dana hibah ke Kas Umum Daerah / Pemerintah Daerah dan menyerahkan bukti setorannya kepada instansi terkait, dalam hal sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah.
- Bahwa Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat yang bertindak sebagai penerima Hibah sesuai tupoksi telah mengeluarkan SOP tentang Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI yaitu sebagai berikut :
- SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI-JBR//2021 Tentang Standar Opsional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 26 Januari 2021 BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tat Kelola Keuangan
 - SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP /NPCI-JBR//2022 Tentang Standar Opsional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2021, BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan
 - SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023 Tentang Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal 27 Maret 2023, BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tat Kelola Keuangan.
- Adapun Proposal Program Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
- I. TA 2021 rinciannya sebagai berikut :
- Bidang Organisasi Rp. 2.828.000.000,-
 - Bidang Pembinaan prestasi Rp. 20.727.500.000,-
 - Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan Rp.233.200.000,-
 - Bidang Kesekretariatan Rp.4.025.200.000,-
 - Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVII/2021 Papua Rp.133.2262.480.000,-
 - Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/2020 Papua Rp.36.723.620.000,- Total **Rp. 198.800.000.000,-**

Hal 63 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disetujui oleh DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2021 adalah sebagai berikut:

- Bidang Organisasi	Rp.488.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.1.150.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp.874.630.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp.3.532.600.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua	Rp.39.245.070.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/2020 Papua	Rp. 4.709.200.000,-
Total	Rp. 50.000.000.000,-

Bahwa terhadap Anggaran Tahun 2021 ada addendum pengajuan dari NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp.640.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp.1.152.500.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp.150.000.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp. 350.000.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua	Rp. 38.670.870.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/2020 Papua	Rp.27.536.630.000,-
- Total	Rp.68.500.000.000,-

Reviu Addendum dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. -
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. -
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp. -
- Bidang Kesekretariatan	Rp. -
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua	Rp. 9.356.650.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/2020 Papua	Rp. 7.827.000.000,-
Pengamanan Kontingen Jawa Barat Di Papua	Rp. 613.125.000,-

Hal 64 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp. 17.796.775.000,-
II. Untuk TA 2022 adalah sebagai berikut :	
- Bidang Organisasi	Rp. 2.874.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. 54.370.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp. 1.706.000.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp. 4.810.000.000,-
Total	Rp. 63.760.000.000,-

Terhadap anggaran tersebut NPCI Provinsi Jawa Barat mengajukan penambahan anggaran dengan nomor surat : Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, adapun tambahan anggaran untuk proposal Penyelenggaraan Peparda VII Tahun 2022 adalah :

- Bidang Kesekretariatan	Rp.3.798.869.100,-
- Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Rp.179.247.000,-
- Bidang Hukum	Rp.121.060.000,-
- Bidang Keabsaghan dan Klaisidkasi	Rp.1.028.100.000,-
- Bidang pertandingan	Rp.13.884.589.000,-
- Bidang Penyiaran, Pelayanan media & TI	Rp.1.164.317.400,-
- Bidang Transfortasi	Rp.1.993.737.500,-
- Bidang Kesehatan	Rp.470.650.000,-
- Bidang Sarana dan Prasarana	Rp.753.800.000,-
- Bidang Keamanan	Rp.511.740.000,-
- Bidang Pengarahan masa Daerah	Rp.865.280.000,-
- Bidang Acara, Upacara dan Hubungan	Rp.3.197.710.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi	Rp.29.230.900.000,-
Total	Rp. 57.200.000.000,-

Reviu dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. 399.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. 2.325.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp. 376.338.750,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp. 2.520.800.000,-
Total	Rp. 5.621.138.750,-

Hal 65 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap adanya pengajuan tambahan anggaran dari NPCI Jawa Barat dengan surat Nomor : Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 kepada DISPORA, akan tetapi terhadap surat tersebut tidak ada jawaban/tanggapan, namun langsung berbentuk verifikasi dari SIPORA Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

- Bidang pertandingan Rp. 2.173.200.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi Rp. 11.326.800.000,-
- Total Rp. 13.500.000.000,-**

III. Untuk TA 2023 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 2.524.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 104.327.370.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendiddikan Rp. 1.228.530.000,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.219.600.000,- **Total Rp. 112.300.000.000,-**

Verifikasi Anggaran dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 393.091.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 31.050.093.500,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendiddikan Rp. 351.836.500,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.204.979.000,- **Total Rp. 36.000.000.000,-**

- Bahwa dana hibah Provinsi Jawa Barat yang sudah disetujui oleh DISPORA melalui DIPA telah diterbitkan SP2D adapun rinciannya yang sudah masuk SP2D ke rekening NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

No.	No SP2D/Tgl	Jumlah (Rp)	No. Rek NPCI PropJbr
1	02.00/04.0/000023/LS/2.19-0-00-0-00.01.00 /M/4/2021 tanggal 8 April 2021	50.000.000.000,-	0080377447001
2.	02.00/04.0/000169/LS/2.19-0-00-0-00.01.00 /P.03/11/2021 tanggal 04 Nopember 2021	17.796.775.000,-	0080377447001
3	02.00/04.0/000045/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /M/3/2022 tanggal 28 Maret 2022	5.621.138.750,-	8880000888001
4	02.00/04.0/000274/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /P.06/11/2022	13.500.000.000,-	8880000888001

Hal 66 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 28 Maret 2022		
5.	02.00/04.0/000068/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /P.03/04/2023 tanggal 06 April 2023	36.000.000,-	8880000888001

- Bahwa rincian Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tahun	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TOTAL
1	2	3	4
2021	50.000.000.000	17.796.775.000	67.796.775.000,-
2022	5.621.138.750	13.500.000.000	29.121.138.750,-
2023	36.000.000.00	00	36.000.000.000,-
Jumlah	91.621.138.750	31.296.775.000	132.917.913.750,-

- Bahwa pada tahun 2022 terhadap Anggaran Tahun 2022 ada dana hibah yang diperuntukan untuk kegiatan penyelenggaraan PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Jawa Barat sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dimana dana tersebut dipergunakan untuk Bidang Pertandingan kurang lebih sebesar Rp. 2.173.200.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Bidang Akomodasi dan Konsumsi kurang lebih sebesar Rp. 11.326.800.000,- (sebelas milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Bidang Pertandingan diantaranya untuk honorarium Panitia Pelaksana (Panpel) untuk dua belas Cabang Olahraga (Games weeks) Rp. 2.102.100.000,- (dua milyar seratus dua juta seratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk dua belas Cabang Olahraga (Games weeks) terdapat anggaran kurang lebih sebesar Rp. 359.723.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk honorarium Panitia Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik yang menjadi tanggung jawab Terdakwa KEVIN FABIANO selaku Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik dan untuk Pembayaran Honorarium kepada Panitia Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik selama Games Week PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH ORANG	JUMLAH REALISASI (Rp)	POTONGAN PPh (Rp)	JUMLAH DITERIMA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dewan Hakim	3	18,900,000	567,000	18,333,000

Hal 67 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



2	Petugas Lapangan	70	122,500,000		122,500,000
3	Wasit Juri	55	192,500,000	1,155,000	191,345,000
4	UPP	5	8,750,000		8,750,000
5	Dokter Cabor	1	4,900,000	105,000	4,795,000
6	Keamanan	8	14,000,000		14,000,000
JUMLAH		133	361,550,000	1,827,000	359,723,000

- Bahwa terhadap penyelenggaraan PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Jawa Barat tersebut jumlah honor yang harus diterima oleh para Panitia Pelaksana untuk Cabang Olah Raga Atletik adalah sebagai berikut :

1. Petugas Lapangan 70 (tujuh puluh) orang dengan honor sebesar Rp. 1.750.000,-/orang
 2. Wasit sebanyak 55 (lima puluh lima) orang dengan honor sebesar Rp. 3.500.000,- / orang
 3. UPP (Upacara Penyerahan Piala) sebanyak 5 (lima) orang dengan honor sebesar Rp. 1.750.000,-/orang.
 4. Keamanan sebanyak 8 (delapan) orang honor sebesar Rp.1.750.000,- / orang
 5. Dokter sebanyak 1 (satu) orang honor sebesar Rp. 4.900.000,- / orang
 6. Dewan Hakim sebanyak 3 (tiga) orang honor sebesar Rp. 6.300.000,- / orang
- Namun terdapat pembayaran honorarium kepada Panitia Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik selama Games Week PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 yang **tidak sesuai (FIKTIF)** yaitu kurang lebih sebesar Rp. 197.914.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	JUMLAH ORANG	JUMLAH SPJ NETTO	JUMLAH YG DITERIMA	SELISIH
1	2	3		4	5
1.	Dewan Hakim	3	18,333,000	0	18,333,000
2.	Dokter Cabor	70	4,795,000	0	4,795,000
3.	Keamanan	55	14,000,000	0	14,000,000
4.	Petugas Lapangan	5	122,500,000	88,750,000	33,750,000
5.	UPP	1	8,750,000	0	8,750,000
6.	Wasit/Juri	8	191,345,000	73,059,000	118,286,000
Total		133	359,723,000	161,809,000	197,914,000



- Bahwa dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabang Olah Raga Atletik PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 terhadap honor Petugas Lapangan, Wasit, UPP, Keamanan, Dokter, dan Dewan Wasit/Juri dimana dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabang Olah Raga Atletik PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 terdapat nama-nama yang tertera dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah akan tetapi Saksi-saksi tersebut tidak pernah ikut dalam kegiatan PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 dan tidak pernah menerima honor dari kegiatan tersebut yaitu saksi :

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Ket.
1	2	3	4	5
1.	BINTANG ADI PRASETYA, S.pd., M.Or	Guru Honoror di SMPN.3 Gondangrejo	Dsn.Winong, Rt.01, Rw.04, Ds.Jatikuwung, Kec.Gonangrejo, Kab.Karanganyar.	
2.	FERRY SETYAWAN	Swasta	Lemburejo RT 002 RW 002 Kel/Desa Gatak Kecamatan Delanggu.	
3.	RIFKY AKBAR PERWIRA, Spd.	Wiraswasta	Kp. Ringinrejo Rt 01 Rw 05 Desa ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.	
4.	AHMAD BAHAR, SE.	Swasta	Pundung Gede Rt.002 Rw.009 Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.	
5.	DANIEL KURNIAWAN HARSONO, SH.MH.	Swasta	Jl. Jamsaren No. 32 Rt 05 Rw 08 Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Solo.	
6.	ENDANG SRI LESTARI, Amd.	PNS (Pelatih di Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Solo)	Kampung Pundunggede Rt 02 Rw 09 Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari Kota Solo.	
7.	TEGUH SAPUTRO	Mahasiswa	Dkh.Kepuh, Kel. Lalu, Rt.04, Rw.03, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Karang Anyar.	
8.	MAKSUM ABDULLAH	Wirausaha	Jl. Caringin Gang Porib III, Kel. Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.	



9.	AGUNG NUGRAHA	Wiraswasta	Jl.Malangbong Raya No.1, Rt.002/Rw.003, Kel.Antapani wetan, Kec. Antapani Bandung.
10.	FAHIRA ICHLASUL SHIFA, STR.Kes	Swasta	Jln. Mangga I No 26 Rt 01 Rw 20 Desa Wonorejo Kecamatan Gundangrejo Kabupaten Karang
			Anyar.
11.	ADI PRIYATNA	Wiraswasta	Kp.Bubulak, Rt.02, Rw.01, Ds.Leuweng Kolot, Kec.Cibungbulan, Kab.Bogor.
12.	ADIT RAYA RAMADAN	Mahasiswa	Kp. Luwung Rt.001 Rw.007 Desa Sukamaju Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi
13.	ABDUL YADI	Nganggur	Cikempong Rt.003/005 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
14.	AGUS BAGJA	Buruh Harian Lepas	Kp. Babakan Banjarsari Rt.002 Rw.008 Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kab. Bandung.
15.	AHMAD HIDAYAT	Wiraswasta	Kp.Sukamenak Rt.07, Rw.2, Ds.Marga Mukti, Kec.Pangalenga n, Kab.Bandung.

- Bahwa sekitar tanggal 25 Nopember 2022, Saksi RIFKY AKBAR PERWIRA, Spd., disuruh oleh Terdakwa KEVIN FEBIANO untuk mencari KTP yang domisinya di Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Petugas Lapangan dalam rangka PEPARDA VI Tahun 2022 di Bekasi untuk Cabang Olah Raga Atletik dengan jumlah sebanyak-banyaknya namun pada saat itu Saksi RIFKY AKBAR PERWIRA, Spd., hanya mendapat 1 (satu) orang KTP atas nama Sdr. MUHAMMAD FERDINAN DEVIN (telah dilakukan pemanggilan beberapa kali namun tidak hadir) yang akan dimasukkan sebagai Petugas Lapangan dimana KTP dari Sdr. MUHAMMAD FERDINAN DEVIN dipergunakan oleh Terdakwa KEVIN FABIANO hanya formalitas sebagai Petugas Lapangan di Cabang Olah Raga Atletik.
- Bahwa perbuatan Terdakwa KEVIN FABIANO tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Hal 70 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Pasal 3 ayat (1);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah
- Pasal 7, Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Pasal 7 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 141 ayat (1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: halaman 47 Angka 8) dan 9);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat: Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (1) dan (3);
8. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2021, 2022 dan 2023 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat: Pasal 2 ayat 4) dan 5), Pasal 4 ayat 2) huruf a, dan Pasal 6.

Bahwa dana hibah tahun anggaran 2022 untuk kegiatan penyelenggaraan PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi untuk honorarium Panitia Pelaksana untuk 12 (dua belas) Cabang Olahraga Atletik (*Games weeks*) yang tidak sesuai dengan peruntukannya / fiktif yang dilakukan oleh terdakwa **KEVIN FABIANO**, kurang lebih sebesar **Rp. 197.914.000,00 (seratus sembilan puluh**

Hal 71 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), sebagaimana Laporan Akuntan Publik Nomor: LI.24/MCI-KjksJB/1216 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2023.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukumnya Terdakwa telah mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan tanggapannya atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa KEVIN FABIANO, S.Pd., M.Or tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg atas nama Terdakwa KEVIN FABIANO, S.Pd., M.Or tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

- 1) Saksi Drs. ASEP SUKMANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi tidak kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Terdakwa KEVIN FABIANO.
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan oleh Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
 - Bahwa dasar Saksi diangkat menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 821.2/KEP.57-BKD/2022 tanggal 11 Februari 2022 dengan Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 63 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, melaksanakan tugas deskonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat adalah :

- Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga membawahi :
 - Sekretaris Dinas : Gilang Selendra (Akhir Tahun 2022 s/d sekarang)
 - Bidang Olah Raga dan Prestasi : Sandy Arisma (Tahun 2022 s/d Sekarang)
 - Bidang Pemudayaan Olah Raga : Hendri Winoto (tahun 2023 s/d sekarang), Sdr. ASEP PURWANTORO (Tahaun 2022 s/d awal tahun 2023), Sdr. DADANG ABDUL RACHMAN (Awal tahun 2021 s/d Tahun 2022).
 - Bidang Layanan Pemuda : Ketut Wiriada;
 - Bidang Sarana, Prasarana dan Kesejahteraan : Mbun Pradiamarta.
- Bahwa National Paralimpik Commite Indonesia (NPCI) adalah mitra Dispora yang bertugas mengurus organisasi olahraga penyandang disabilitas;
- Bahwa untuk kepengurusan NPCI Provinsi Jawa Barat adalah :
 - Ketua : SUPRIATNA GUMILAR
 - Sekretaris : AGUNG FAJAR BAYU AJI
 - Bendahara : CEPI FUAD ANSHORI Tahun 2019-2024.
- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat dalam Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 dalam keterkaitan dengan Pihak terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA). Bahwa dasar hukum penunjukan Saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/KEP.2-BPKAD/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Hal 73 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Bahwa tupoksi saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) :
 - Berdasarkan PP No .12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Ke IV tentang pengguna Anggaran (PA) pasal 10 poin 1 (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas yang berkaitan dengan dana hibah poin c, g “
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja
 - Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan Pihak Lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Tekhnis Pengelolaan Daerah Bab I, Pengelolaan Keuangan daerah poin e “pengguna Anggaran poin 2 selain tugas sebagai SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas lainnya yaitu :
 - Menyusun Dokumen naskah Perjanjian Hibah Daerah
 - Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang meliputi :
 - Poin b Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- Bahwa untuk tugas Pengguna Anggaran (PA) yang didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran adalah dalam hal :
 - ✚ Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja dasar hukum diatur didalam PP No .12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian ke V Tentang Kuasa Pengguna Anggaran pasal 11 poin (1) “ PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) poin (3) “ Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja
 - Melaksanakan Anggaran Unit SKPD yang dipimpinannya
 - Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintah Pembayaran
 - Melaksanakan pemungutan retribusi Daerah
 - Mengawasi Pelaksanaan Anggaran yang menjadi

Hal 74 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



tanggungjawabnya

- Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Bahwa Saksi telah mendelegasikan kewenangan dalam hal pengeluaran pencairan kepada Kuasa Pengguna Anggaran KPA manandatangani SPM-TU dan SPM-LS', SPM diandatangani oleh KPA:
 - Pada tahun 2021 KPA Drs. Dadang Abdulrachman
 - Pada tahun 2022 KPA Drs. Asep Purwantoro, M.Mpd
 - Pada tahun 2023 KPA Handry Winoto Hasan, SE, MM.
- Bahwa kewenangan Saksi sebelum menandatangani Surat Pengantar permohonan Pencairan Dana hibah kepada Gubernur Cq BPKAD Provinsi Jawa Barat adalah Saksi hanya mengecek apakah SPM sudah ditanda tangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan dilampirkan Berita Acara verifikasi oleh Tim Verifikasi SPM. Hal tersebut diatur didalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah Bab I, Pengelolaan Keuangan daerah poin F "Kuasa Pengguna Anggaran poin 9 " Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA manandatangani SPM-TU dan SPM-LS', SPM diandatangani oleh KPA:
 - Pada tahun 2021 KPA Drs. Dadang Abdulrachman
 - Pada tahun 2022 KPA Drs. Asep Purwantoro, M.Mpd
 - Pada tahun 2023 KPA Handry Winoto Hasan, SE, MM
- Bahwa mekanisme hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada penerima Hibah adalah sebagai berikut :
 - Penerima Hibah mengajukan usulan/proposan kepada BPD Jawa Barat melalui SIPD;
 - Oleh BPD disampaikan kepada Dispora untuk dilakukan verifikasi BAPPEDA;
 - Setelah di verifikasi dikembalikan lagi kepada BPD untuk dilakukan pembahasan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan DPRD;
 - Selanjutnya muncul Pagu Anggaran;
 - Selanjutnya dilakukan Sosialisasi kepada penerima Hibah;
 - Selanjutnya dilakukan Verifikasi dengan penerima Hibah;
 - Selanjutnya penandatanganan NPHD;
 - Selanjutnya proses pencairan.

Hal 75 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan NPCI Provinsi Jawa Barat pernah menerima Hibah yaitu :
 1. Tahun 2021, Pekan Paralimfic Nasional di Papua dengan Hibah Tahap I sebesar Rp.50.000.000.000,- dan Tahap II sebesar Rp. 17.796.775.000,-
 2. Tahun 2022, Pekan Paralimpic Daerah (BaperdaParalimfic) di Kabupaten Bekasi dengan Hibah Tahap I sebesar Rp. 5.621.138.750,- , - dan Tahap II sebesar Rp. 13.500.000.000,-
 3. Tahun 2023, kegiatan Rutin, PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar) Disabilitas, Pelatda Persiapan Peparnas dengan Hibah sebesar Rp. 36.000.000.000,-
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : dengan Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 63 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - Memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, melaksanakan tugas deskonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat adalah :
 - Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga membawahi :
 - Sekretaris Dinas : Gilang Selendra;
 - Bidang Olah Raga dan Prestasi : Sandy Arisma;
 - Bidang Pemudayaan Olah Raga : Hendri Winoto;
 - Bidang Layanan Pemuda : Ketut Wiriada;
 - Bidang Sarana, Prasarana dan Kesejahteraan : Mbun Pradiamarta;
- Bahwa National Paralimpik Commite Indonesia (NPCI) adalah mitra Dispora yang bertugas mengurus organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- Bahwa untuk kepengurusan NPCI Jawa Barat adalah Ketua Supriyatna Gumilar, Sekretaris Saksi. Agung dan Bendahara : Saksi. Cepi.
- Bahwa mekanisme hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada penerima Hibah adalah sebagai berikut :
 - Penerima Hibah mengajukan usulan/proposan kepada BPD Jawa Barat melalui SIPedek;

Hal 76 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh BPD disampaikan kepada Dispora untuk dilakukan verifikasi;
- Setelah di verifikasi dikembalikan lagi kepada BPD untuk dilakukan pembahasan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
- Selanjutnya muncul Pagu Anggaran;
- Selanjutnya dilakukan Sosialisasi kepada penerima Hibah;
- Selanjutnya dilakukan Verifikasi dengan penerima Hibah;
- Selanjutnya penandatanganan NPHD;
- Selanjutnya proses pencairan.
- Bahwa NPCI Provinsi Jawa Barat pernah menerima Hibah yaitu :
 1. Tahun 2021, Pekan Paralimfic Nasional di Papua dengan Hibah Tahap I sebesar Rp. 50.000.000.000,- dan Tahap II sebesar Rp. 17.796.775.000,-
 2. Tahun 2022, Pekan Paralimpic Daerah (BaperdaParalimfic) di Kabupaten Bekasi dengan Hibah Tahap I sebesar Rp. 5.621.138.750,-, dan Tahap II sebesar Rp. 13.500.000.000,-
 3. Tahun 2023, kegiatan Rutin, PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar) Disabilitas, Pelatda Persiapan Peparnas dengan Hibah sebesar Rp. 36.000.000.000,-
- Bahwa dasar hukum penunjukan Saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/KEP.2-BPKAD/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar untuk tugas Pengguna Anggaran (PA) yang didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran adalah dalam hal : Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja dasar hukum diatur didalam PP No .12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian ke V Tentang Kuasa Pengguna Anggaran pasal 11 poin (1) “ PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) poin (3) “ Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja
 - Melaksanakan Anggaran Unit SKPD yang dipimpinannya
 - Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintah Pembayaran
 - Melaksanakan pemungutan retribusi Daerah
 - Mengawasi Pelaksanaan Anggaran yang menjadi

Hal 77 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungjawabnya

- Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Bahwa kewenangan Saksi sebelum menandatangani tangan Surat Pengantar permohonan Pencairan Dana hibah kepada Gubernur Cq BPKAD Provinsi Jawa Barat adalah Saksi hanya mengecek apakah SPM sudah ditanda tangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan dilampirkan Berita Acara verifikasi oleh Tim Verifikasi SPM. Hal tersebut diatur didalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah Bab I, Pengelolaan Keuangan daerah poin F "Kuasa Pengguna Anggaran poin 9 " Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- Bahwa mekanisme pencairan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar adalah sebagai berikut :
 - ✓ Permohonan dari penerima Hibah setelah dilakukan penadatangan NPHD
 - ✓ Pemohonana diverifikasi kelengkapan adminstrasi
 - ✓ Diterbitkan SPP-LS oleh PPTK dan BPP
 - ✓ Verifikasi kelengkapan adminstrasi untuk diterbitkan SPM-LS yang ditanda tangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - ✓ SPM-LS yang sudah ditanda tangan diajukan ke BUD untuk diterbitkan SP2D
 - ✓ BUD menerbitkan SP2D dan langsung di transfer ke rekekning Penerima Hibah.
- Bahwa untuk setiap permohonan pengajuan pencairan dari penerima Hibah ada tim Verifikasi pencairan serta pada saat diajukan kepada Saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) ada bentuk pertanggungjawaban yaitu :
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab permohonan Hibaah dari Ketua NPCI (Penerima Hibah)
 - Surat Pernyataan Pemohonan Hibah atas Kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan
 - Fakta Integritas Surat pertanggungjawaban dari penerima Hibah (ditanda tangan penerima hibah diatas matreraai).

Hal 78 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil realisasi penggunaan dana hibah terdapat sisa penggunaan dana hibah untuk NPCI Provinsi Jabaryaitu sebagai berikut :
 - Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.915.390.913,-** (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 30 Desember 2021
 - Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.73.618.855,- (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 30 Desember 2022
 - Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.67.423.597,- (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 30 Desember 2021Total sisa yang tidak terealisasi TA 2022 sebesar **Rp. 141.042.452,-**
 - Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.745.690.969,- (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 29 Desember 2023
 - Bahwa terhadap Program Kegiatan dan Rencana baik Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jabar baik TA 2021, TA 2022 dan TA 2023 ada pemeriksaan audit baik intern yaitu dari Inspektorat Provinsi Jabar untuk TA 2021, TA 2022 dan TA 2023 tidak ada temuan.
 - Bahwa terhadap dana hibah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 selain dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat juga adanya pemeriksaan dari BPK RI yang sifatnya reguler bukan investigasi, dan pemeriksaan dari BPK yaitu terhadap pemeriksaan keuangan diantaranya terhadap dana hibah APBD untuk NPCI Provinsi Jawa Barat, dimana dari hasil Pemeriksaan dari BPK RI TA 2021, di Laporan Hasil Pemeriksaan terdapat temua diantaranya sudah ditindak lanjuti sebelum keluar LHP adapun untuk temuannya adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 770.151.500,- (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 20 januari 2023

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 159.676.000,- (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 09 Mei 2023
 - Bahwa selaku Pihak Kesatu KADISPORA Provinsi Jabar berkewajiban pihak Kesatu hurup b yaitu melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan Dana Hibah adalah sebagai berikut : Melaksanakan evaluasi dan monitoring dengan cara memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan RAB pada NPHD
 - NPCI Provinsi Jabar sebagai penerima Hibah (Pihak Kesatu) melaporkan Laporan penggunaan Dana Hibah (realisasi keuangan pertriwulan).
- Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak keberatan.

Hal 79 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Saksi **Dra. NANIN HAYANI ADAM, M.Si**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR Saksi tidak kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Terdakwa KEVIN FABIANO.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Dasar Saksi diangkat menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.2/Kep.322-BKD/2020 tanggal 11 Juni 2020 Tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat adalah memimpin, memotivasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat merupakan Bendahara Umum Daerah dalam proses pencairan dana hibah NPCI yang dikuasakan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD dengan dana hibah untuk National Paralympic Committee Indonesia (NPCI).
- Bahwa yang menjabat Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD tahun 2021 adalah Saksi. Dindin Mahpudin sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 adalah Saksi. Muhammad Taufiq Hidayat.
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Bidang yang membawahi NPCI.
- Bahwa untuk pencairan dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat tahun 2021, 2022 dan 2023 Saksi tidak mengetahui karena yang melakukan pencairan

Hal 80 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



adalah Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk tahun 2021 adalah Saksi. Dindin Mahpudin sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 adalah Saksi. Muhammad Taufiq Hidayat sehingga yang dapat menerangkan adalah Saksi. Dindin Mahpudin dan Saksi. Muhammad Taufiq Hidayat.

- Bahwa sepengetahuan Saksi dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat tahun 2021, 2022 dan 2023 sudah dicairkan seluruhnya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak keberatan.

3) Saksi MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT, SP, MM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR Saksi tidak kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI maupun Terdakwa KEVIN FABIANO.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diminta keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Dasar Saksi diangkat menjadi Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.2/Kep.101-BKD/2022 tanggal 11 Maret 2022 Tentang Pengukuhan dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat adalah memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, aspek perbendaharaan meliputi perbendaharaan I dan perbendaharaan II, pemanfaatan kas, penyajian informasi posisi kas, fasilitasi dan koordinasi pengeluaran kas serta rekonsiliasi pengeluaran kas dengan bank persepsi.
- Bahwa Dana hibah yang diperuntukan untuk NPCI Provinsi Jawa Barat berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2021, 2022 dan 2023.

Tahun 2021.

APBD murni sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); APBD perubahan sebesar Rp.17.796.775.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus

Hal 81 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp.67.796.775.000,- (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Tahun 2022.

APBD murni sebesar Rp. 5.621.138.750,- (lima milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

APBD perubahan sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan sebesar Rp.19.121.138.750,- (sembilan belas milyar seratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Tahun 2023 sebesar Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).

- Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat merupakan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dalam proses pencairan dana hibah NPCI Provinsi.
- Bahwa yang menjabat Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD tahun 2021 dan tahun 2022 adalah Saksi. Dindin Mahpudin.
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Bidang yang membawahi NPCI.
- Bahwa Mekanisme pencairan dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Pasal 18 adalah sebagai berikut :

Penerima Belanja Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait, yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi:

Belanja Hibah untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, terdiri atas:

1. Surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Belanja Hibah;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Ketua/Pimpinan

Hal 82 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Penerima Belanja Hibah;

3. Fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 4. Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa setempat;
 5. Pakta Integritas/Surat Pertanggungjawaban bermaterai yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya, dicap dan ditandatangani oleh Penerima Hibah; dan
 6. NPHD
- Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Provinsi terkait melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan.
 - Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan dan BP/BPP mengajukan SPP-LS kepada PA/KPA melalui PPK SKPD/PPK Unit SKPD.
 - Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi SPP-LS yang diajukan oleh BP/BPP beserta kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. SPP-LS;
 - b. Surat Permohonan Pencairan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen persyaratan administrasi pencairan; dan
 - d. bukti pembayaran transfer yang paling kurang memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank, dan nilai uang.
 - Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD/PPK Unit SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/Kuasa PA dan menyampaikan SPM-LS kepada Kuasa BUD;
 - Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

Hal 83 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- a. SPM-LS;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - c. Lembar Verifikasi PPK SKPD;
 - d. Form Bukti Pembayaran Transfer; dan
 - e. Fotokopi Rekening Bank Penerima.
 - Bahwa setelah dana hibah cair, langsung masuk ke rekening NPCI Provinsi Jawa Barat.
 - Tahun 2021 rekening NPCI di Bank BJB dengan nomor rekening : 0080377447001 an. NPCI Jawa Barat;
 - Tahun 2022 dan 2023 rekening NPCI di Bank BJB dengan nomor rekening : 8880000888001 an. NPCI Jabar.
 - Bahwa yang menjadi Tim Verifikasi ada 2 (dua) tim yaitu dari BPKAD Provinsi untuk proses pencairan dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat dan dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk permohonan pencairan sebagai berikut :
Tim Verifikasi BPKAD :
Tahun 2021
 - Wahyu;
 - Dr. H. Emed Taryaman, SE, MM, CHRA;
 - Dindin Mahpudin, SE.Ak, M.Ak, CA.AAP, ACPA. Tahun 2022
 - Ari Kurniawan, SE;
 - Maulida Rahmawati, S.STP, MM;
 - Muhammad Taufiq Hidayat, SP, MM (Saksi). Tahun 2023
 - Vina Amina;
 - Maulida Rahmawati, S.STP, MM;
 - Muhammad Taufiq Hidayat, SP, MM (Saksi).
 - Bahwa Tim Verifikasi dari BPKAD tugasnya melakukan verifikasi terhadap dokumen SPM-LS. Sedangkan untuk Tim Verifikasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat tahun 2021, 2022 dan 2023 sudah dicairkan seluruhnya.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak keberatan.

- 4) Saksi **AGUNG FAJAR BAYU AJI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR Saksi kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Terdakwa KEVIN FABIANO.

Hal 84 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diminta keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris di NPCI Provinsi Jabar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Commite (NPC) Indonesia Nomor : 06/NPC- Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April Tahun 2019 Tentang Revisi Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019- 2024, Tupoksi sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Nomor : 02 Tanggal 28 Desember 2018 Pasal 17 Angka 7 yaitu sebagai berikut :
 1. Mengkoordinasikan dan mengarahkan atas kelancaran jalannya pelaksanaan kinerja Sekretariat;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan kerja yang bersifat administratif di seluruh NPCI Kabupaten Kota di Jawa Barat;
 3. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan organisasi, pembinaan personil/karyawan anggota;
 4. Melaksanakan fungsi kerumahtanggaan dalam organisasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan;
 5. Menyusun dan dan membuat laporan kegiatan secara periodik;
 6. Membuat perencanaan dan menyelenggarakan rapat-rapat harian, mingguan dan bulanan yang dihadiri oleh Bidang Pengurus Harian NPCI Provinsi;
 7. Membuat panitia pelaksanaan untuk penyelenggaraan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorpro) dan Raat Kerja Provinsi (Rakerprov);
 8. Menjadi narasumber pada Rapat Kerja Provinsi atau rapat-rapat lainnya;
 9. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
 10. Mengantikan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan hadir;
 11. Menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban Organisasi dengan berkoordinasi dengan Badan Pengurus Harian lainnya.
- Bahwa selain sebagai Sekretaris NPCI Jawa Barat juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Ketua NPCI Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua NPCI Jawa Barat No. 001/SK/PPBJ/Pelatda/NPCI-Jbr//2021 tanggal 4 Januari 2021, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;

Hal 85 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. menetapkan surat penunjukan / pengadaan langsung penyedia barang dan jasa;
- j. menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa;
- k. mengendalikan kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA atau KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA atau KPA dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- o. menilai kinerja penyedia;

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Bahwa mekanisme Saksi dalam menyusun perencanaan pengadaan adalah Saksi melihat RAB yang ada kegiatan yang harus segera dilaksanakan selanjut Saksi menyusun sesuai dengan kegiatan yang sudah tercantum dalam anggaran yang sudah disediakan.
 - Bahwa Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI adalah sebagai berikut :
 - Dari masing-masing bidang mengajukan RAB penyusunan Anggaran Program diserahkan ke Sekretaris Umum untuk direkapitulasi;
 - Hasil RAB masing-masing bidang mengajukan RAB penyusunan Anggaran Program dibahas dalam Tim Penyusun Anggaran (Tim Penyusun Anggaran NPCI);
 - Hasil rapat dari Tim Penyusuna Anggaran Program dituangkan dalam

Hal 86 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk rincian anggaran untuk kegiatan;

- Selanjutnya diserahkan kepada Ketua untuk di cek ulang dan biasanya ada revisi apakah kegiatan tersebut sudah sesuai apa belum, apabila belum dikoreksi kembali kalau sudah sesuai di setujui oleh Ketua dikembalikan lagi ke Tim untuk dirapikan dan di tik ulang;
- Setelah itu dikembalikan kepada Ketua untuk dikroscek lagi oleh ketua lalu dibuatkan proposal oleh Tim;
- Setelah itu proposal ditanda tangani oleh Ketua selanjutnya dikirim ke Dinas Pemuda Olah Raga Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada tahun Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, pada NPCI Jawa Barat ada kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Tahun 2021 kegiatan Peparnas di Papua;
 2. Tahun 2022 Asean Paragame di Solo dan Pempada Bekasi;
 3. Tahun 2023 Pelatda menjelang Peparnas 2024.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut diatas bersumber dari Hibah Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tahun 2021, Pekan Paralimfic Nasional di Papua dengan Hibah Tahap I sebesar Rp. 50.000.000.000,- dan Tahap II sebesar Rp. 17.796.775.000,-
 2. Tahun 2022, Pekan Paralimpic Daerah (BaperdaParalimfic) di Kabupaten Bekasi dengan Hibah Tahap I sebesar Rp. 5.621.138.750,- dan Tahap II sebesar Rp. 13.500.000.000,-
 3. Tahun 2023, kegiatan Rutin, PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar) Disabilitas, Pelatda Persiapan Peparnas dengan Hibah sebesar Rp. 36.000.000.000,-
- Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan Pekan Paralimfic Nasional di Papua dengan yang anggarannya bersumber dari dana Hibah Tahap I sebesar Rp. 50.000.000.000,- dan Tahap II sebesar Rp. 17.796.775.000,-, tidak ada yang dilakukan dengan lelang/tender.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi terhadap kegiatan Pelatda NPCI Jawa Barat Persiapan Peparnas XVII/2021 Papua, Kegiatan Pempada VI Jawa Barat Tahun 2022 di Bekasi ada beberapa kegiatan pengadaan tidak dilakukan dengan lelang/tender berdasarkan Perpres No. 21 Tahun 2021 dimana kegiatan anggarannya diatas Rp. 200.000.000,-, untuk pemilihan penyedia barang dan jasa harus dilakukan dengan system tender/lelang.---
- Bahwa untuk kegiatan Pekan Paralimfic Nasional di Papua Tahun 2021 dan tahun 2022 :

Hal 87 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



a. Ada kegiatan Pelatda NPCI Jawa Barat Persiapan Peparnas XVI/2021 Papua yang anggarannya diatas Rp. 200.000.000,- dalam pemiihan penyedia barang dan jasa tidak dilakukan dengan cara lelang/tender yaitu :

Penginapan / Hotel :

Anggaran Murni

1. Arion Swiss-Bel Hotel Bandung Rp. 7.297.500.000,-
2. The Luxton Bandung Rp. 7.297.500.000,-
3. Hotel Scarlet Kebon Kawung Bandung Rp. 3.927.000.000,-
4. Hotel Scarlet Bukit Pakar Dago Rp. 3.927.000.000,- Anggaran

Perubahan

1. Arion Swiss-Bel Hotel Bandung Rp. 2.016.000.000,-
2. Hotel Kalya Bandung Rp. 2.299.500.000,-
3. Hotel Scarlet Kebon Kawung Rp. 1.208.700.000,-
4. Hotel Scarlet Bukit Pakar Dago Rp. 668.250.000,-

Kegiatan Persiapan Peparda VI Jawa Barat Tahun 2022 di Bekasi yang anggarannya diatas Rp. 200.000.000,- dalam pemiihan penyedia barang dan jasa tidak dilakukan dengan cara lelang/tender yaitu :

1. Hotel Ayola Rp. 350.000.000,-
2. Hotel Sunnera Rp. 350.000.000,-
3. Hotel Quest Rp. 350.000.000,-
4. Hotel GTV Rp. 350.000.000,-
5. Hotel D'Khayangan Rp. 350.000.000,-
6. Hotel Metro Rp. 330.000.000,-
7. Hotel Primebiz Rp. 350.000.000,-
8. Hotel Makara Rp. 350.000.000,-
9. Hotel Grand Cikarang Rp. 350.000.000,-
10. Hotel Igloo Rp. 320.000.000,-
11. Hotel Citra Inn dan Azalea Rp. 350.000.000,-
12. Hotel Sahid Jaya Rp. 350.000.000,-

- Bahwa kegiatan Pelatda Persiapan Peparnas Tahun 2024 yang anggarannya diatas Rp. 200.000.000,- dalam pemiihan penyedia barang dan jasa tidak dilakukan dengan cara lelang/tender yaitu :

1. Hotel Kaliya Bandung (Sentralisasi PPLP Disabilitas NPCI Jawa Barat Tahun 2023 Rp. 2.890.800.000,-
2. Arion Swiss-Bel Hotel Bandung (Pelatda) Rp. 5.782.800.000,-
 - Hotel Kaliya Bandung (Sentralisasi Pelatda NPCI Jawa Barat

Hal 88 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 menuju Peparnas Rp. 3.067.200.000,-

- Hotel Narendra Bandung (Sentralisasi Pelatda Disabilitas NPCI Jawa Barat Tahun 2023) Rp. 2.143.200.000,-
- Hotel Scarlet Siliwangi Bandung (Sentralisasi Pelatda Disabilitas NPCI Jawa Barat Tahun 2023) Rp. 2.736.060.000,-
- Bahwa dasar Saksi dalam pemilihan penyedia barang dan jasa tidak dilakukan dengan lelang/tender namun dengan cara Pengadaan Langsung dikarenakan atas perintah Ketua Umum NPCI Jawa Barat (SUPRIYATNA GUMILAR) secara lisan dengan mengatakan "lakukan saja Pengadaan Langsung untuk akomodasi dan konsumsi (Hotel) karena sudah Konsultasi dengan BPK) sehingga Saksi selaku PPK setiap ada kegiatan diatas Rp. 200.000.000,-, membuat surat kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk dilakukan pengadaan langsung.
- Bahwa mekanisme pencairan akomodasi / Konsumsi Hotel dalam suatu paket kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak perusahaan / Hotel mengajukan surat permohonan bayar yang ditujukan kepada Ketua NPCI Jawa Barat beserta Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan;
 - b. Selanjutnya permohonan tersebut diserahkan kepada Bendahara;
 - c. Selanjut tagihan tersebut ditransfer ke Rekening perusahaan.
- Bahwa selain pengadaan akomodasi berupa hotel yang diatas Rp.200.000.000,- ada juga pengadaan lain yang nilainya dibawah Rp.200.000.000,-, yaitu atribut (perlengkapan olah raga), transportasi, peralatan, Mubiler, penyekatan ruang kantor NPCI Jawa Barat, fasilitas perlengkapan pendukung kinerja perkantoran NPCI Jabat, Pengadaan Kasur Busa program pembinaan club atlit lapis 2 NPCI Jabat, Sewa Rumah Pembinaan Club Atlit Lapis Dua, Pengadaan Makan Minum atlit pembina club atlis lapis 2.
- Bahwa untuk kegiatan dibawah Rp. 50.000.000,- dilakukan belanja langsung sedangkan untuk kegiatan diatas Rp. 50.000.000,- dan dibawah Rp. 200.000.000,- dengan cara pengadaan langsung yang oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.
- Bahwa untuk pengadaan langsung untuk Atribut (sepatu) Atlet Pelatda NPCI Jawa Barat Persiapan Peparnas XVI/2021 yang bersumber dari dana Hibah murni dan yang bersumber dari anggaran tambahan pada tahun 2021 yaitu pengadaan langsung untuk pengadaan sepatu dengan nilai Rp. 156.350.000,- dan dengan nilai Rp. 174.300.000,-, kedua-duanya

Hal 89 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa CV. ALKAWANI.

- Bahwa dalam RAB sudah tercantum untuk pengadaan kegiatan Atribut (sepatu) Atlet Pelatda NPCI Jawa Barat Persiapan Peparnas XVI/2021, dan untuk kegiatan tersebut pernah datang kepada Saksi saudara KEVIN FABIANO (Pelatih Cabang Olah Raga Atletik) untuk menawarkan penyedia atribut sepatu latihan namun pada saat itu Saksi tolak dengan alasan bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan penyedia barang dan Saksi arahkan kepada Ketua Umum, selanjutnya saudara KEVIN FABIANO ketemu dengan Ketua Umum dan selanjutnya saudara KEVIN FABIANO kembali lagi menemui Saksi dan mengatakan bahwa dia telah mendapat ijin/restu dari Ketua Umum untuk penyedia pengadaan sepatu pada kegiatan Persiapan Peparnas XVI/2021 adalah saudara KEVIN FABIANO, karena adanya arahan dari Ketua Umum Saksi mengijakan dan menyuruh saudara KEVIN FABIANO untuk mencari perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, setelah itu Saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan administrasinya apakah telah dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau belum namun Saksi mengetahui bahwa atribut berupa sepatu telah diperiksa oleh Penerima atau Pemeriksa Barang (ASEP DARMAWAN, PRIMA FIRMANSYAH dan OOM MUHARAM) dan pada saat itu juga langsung didistribusikan kepada Sumber Daya Manusia Kontingen, sedangkan untuk pengadaan yang nilainya Rp. 174.300.000,- Saksi tidak mengetahui secara persis untuk pengadaannya oleh saudara KEVIN FABIANO atau bukan dikarenakan pada saat itu pengadaan barang sepatu bergabung dengan atribut lainnya (Jaket, Kaos, Tas dll).
- Bahwa yang menandatangani SPK yang mewakili CV. ALKAWANI Saksi tidak ingat dikarenakan waktunya sudah terlalu lama dan banyak dokumen kontrak yang ditanda tangani.
- Bahwa setahu Saksi secara kepengurusan saudara KEVIN FABIANO tidak tercantum di struktur NPCI Jawa Barat dia hanya tercantum dalam Surat Keputusan Kontingen Peparnas Papua Tahun 2021 selaku Pelatih Atletik namun saudara KEVIN FABIANO sering berkomunikasi dan berhubungan inten dengan Ketua Umum NPCI Jawa Barat (SUPRIANA GUMILAR) dan Saksi pernah mendengar langsung kalau untuk atribut sepatu Ketua Umum menyarankan kepada KEVIN FABIANO untuk dicarikan sepatu dengan harga sekitar Rp. 350.000 sampai dengan harga Rp. 400.000,-, dan Saksi tidak mengetahui maksud dari Ketua Umum tersebut dan Saksi hanya sebatas menjalankan administrasi dan perintah Ketua Umum

Hal 90 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anggaran langsung Atribut (sepatu) Atlet Pelatda NPCI Jawa Barat Persiapan Pemas XIV/2021 yang bersumber dari dana Hibah murni dan yang bersumber dari anggaran tambahan pada tahun 2021 dengan nilai Rp. 156.350.000,- dan dengan nilai Rp.174.300.000,- tersebut yang pasti masuk ke rekening perusahaan namun kapan, tanggalnya dan jumlahnya Saksi tidak mengetahui karena transfer dilakukan oleh Bendahara NPCI yaitu saudara CEPY PUAD AMSORI.
- Bahwa maksud dari dokumen kontrak yang belum ditanda tangani adalah seharusnya pada saat penandatanganan kontrak antara Saksi selaku PPK dengan pengusaha atau penyedia barang dan jasa face to face artinya Saksi langsung mengetahui orang yang menandatangani SPK dan yang melaksanakan pengadaan atau pekerjaan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perintah langsung dari Ketua Umum NPCI Jawa Barat saat itu untuk menunjuk pengusaha penyedia barang dan jasa.
- Bahwa Saksi tidak pernah menolak perintah dari Ketua Umum tersebut dikarenakan beberapa kali Saksi berdiskusi dan Ketua Umum menyampaikan tidak ada masalah dilakukan penunjukan langsung atau dilelang karena tidak melanggar aturan yang ada dan menurut Ketua Umum hal ini sudah dikomunikasikan dengan pihak BPK sehingga Saksi tidak menolak atas perintah tersebut.
- Bahwa selain selaku PPK di NPCI Jawa Barat Saksi juga selaku Sekretaris Umum NPCI Jawa Barat, dimana ada beberapa anggaran yang Saksi kelola selaku Sekretaris Umum NPCI Jawa Barat yaitu diantaranya sebagai berikut:
 1. Gaji bulanan pengurus NPCI Jawa Barat dan Honor Karyawan/Staf NPCI Jawa Barat;
 2. Keperluan Kesekretariatan seperti ATK, Perawatan Alat Kantor, Perbaikan Kantor;
 3. Perjalanan Dinas Pengurus NPCI Jawa Barat baik lokal atau luar Daerah.
- Bahwa prosedur pengeluaran terhadap anggaran-anggaran tersebut adalah sebagai berikut untuk anggaran rutin biasanya dari staf ada yang mengajukan permohonan pencairan setiap bulan berdasarkan RAB untuk masing-masing pengurus yang jumlah keseluruhan sekitar kurang lebih Rp. 125.000.000,- dan ini termasuk honor pegawai namun secara persis nilai untuk gaji dan honor Saksi tidak ingat, untuk keperluan Kesekretariatan seperti ATK, Perawatan Alat Kantor, Perbaikan Kantor diajukan secara insidental dari staf mengajukan keperluan Kesekretariatan kepada Saksi

Hal 91 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



selaku Sekretaris NPCI Jawa Barat dan Saksi tanda tangan langsung diserahkan ke Bendahara lalu bendaharalah yang mencairkan dan menyerahkan kepada staf dan untuk Perjalanan Dinas Pengurus NPCI Jawa Barat baik lokal atau luar Daerah yaitu ketika ada yang akan berangkat atau ditugaskan untuk mewakili undangan atau kegiatan ke suatu daerah staf mengajukan anggaran untuk perjalanan dinas sesuai SBB yang berlaku kepada Saksi dan setelah Saksi tanda tangan dan disetujui lalu diserahkan kepada Bendahara dan Bendaharalah yang mencairkan kepada staf dan diberikan kepada orang yang ditugaskan

- Bahwa sumber anggaran untuk Kesekretariatan yang Saksi kelola adalah bersumber dari dana Hibah APBD Provinsi Jawa Barat dan pertanggungjawaban terhadap anggaran tersebut adalah adanya bukti transfer ke rekening pengurus dan staf NPCI Jawa Barat dari Bendahara sesuai dengan jumlah nominal yang ada RAB dan untuk pertanggungjawaban berupa SPJ dan LPJ dibuat oleh Bendahara per triwulan, semester dan tahunan, dan tidak ada sumber lain selain dari dana Hibah APBD Jawa Barat, dengan nilai sekitar kurang lebih diatas satu milyar dan dibawah 2 milyar untuk persis ada di LPJ.
- Bahwa dana NPCI selain bersumber dari dana Hibah juga bersumber dari dana Kontribusi yaitu dana sumbangan atlet yang mendapatkan prestasi mendali ditingkat Nasional atau Internasional dengan pembagian untuk prestasi di tingkat Internasional untuk NPCI Pusat 15% dan untuk NPCI Propinsi sebesar 10%, yang dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan SDM anggota NPCI.
- Bahwa dana Kontribusi dengan dana Hibah terpisah, dana Kontribusi dikelola oleh langsung Ketua Umum seperti apabila ada anggota yang terkena musibah diberikan santunan dari dana Kontribusi juga apabila ada hari besar seperti Hari Raya Idul Adha pembelian sapi korban dan pernah juga merayakan hari Internasional Disabilitas menggunakan anggaran atau sumbangan dari Atlet (Kontribusi) dan setahu Saksi tidak ada LPJ.
- Bahwa honor yang Saksi terima selaku Sekretaris Umum NPCI Jawa Barat adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (sudah dipotong pajak) dan Saksi tidak pernah menerima dana lain selain dari pada honor atau gaji tersebut dan Saksi tidak pernah dijanjikan oleh Ketua Umum saudar SUPRIATNA GUMILAR atau oleh siapapun untuk memberikan uang.
- Bahwa dalam melaksanakan tanggungjawab Saksi selaku Sekretaris Umum NPCI Jawa Barat maupun selaku PPK ada kekurangan- kekurangan yang

Hal 92 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



tidak sesuai dengan aturan yang ada dikarenakan keterbatasan Saksi (Disabilitas Tuna Netra).

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO ada keberatan yaitu Bahwa dalam pengadaan sepatu bukan Terdakwa ..

5) Saksi **CHAERON, SE,MM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR Saksi kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Terdakwa KEVIN FABIANO tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diminta keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan dasar Saksi diangkat menjadi Wakil Sekretaris II di NPC (National Paralympic Committee Indonesia) Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 05/NPCI-INA/SKEP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 Tentang Revisi Susunan Kepengurusan NPC Propinsi Jawa Barat masa bakti 2019 s.d 2024. Revisi Susunan Kepengurusan NPCI Propinsi Jawa Barat masa bakti 2019 s.d 2024 ;

Ketua Provinsi : Supriatna Gumilar

Ketua Bidang Organisasi : Aip Saputra, SE

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi : Hary Susanto (Saksi)

Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi : Muhamad Eko Sefudin

Ketua Bidang Perencanaan Anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan : Achmad Ade

Wakil Ketua Bidang Perencanaan Anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan : Yayan Henri

Sekretaris Provinsi : Agung Fajar Bayu Aji, S.Pd

Wakil Sekretaris : Andi Supriadi, SE, M.Pd & Chaeron, SE,MM

Bendahara Provinsi : Cepi Fuad Angsori Wakil Bendahara : Ari Purwanto, SE.

- Bahwa Saksi menjelaskan tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Wakil Sekretaris II di NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Hal 93 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- Membantu dan mewakili sekretaris apabila sekretaris sedang berhalangan untuk melaksanakan tugas .
 - Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan dan atau tugas harian.
 - Dalam setiap pelaksanaan Rakerprof dan rapat lainnya bertugas sebagai Notulis.
 - Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- Bahwa selain Saksi sebagai Wakil Sekretaris II di NPC (National Paralympic Committee Indonesia) Propinsi Jawa Barat Saksi juga sebagai Ketua Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan NPCI Jawa Barat
 - Bahwa Saksi menjelaskan dasar Saksi diangkat menjadi Ketua Pengadaan Barang dan jasa di lingkungan NPCI Propinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah Nomor : 001/SK/PPBJ/Pelatda/NPCI-JBR/I/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pengguna anggaran, Pejabat pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan barang dan Jasa, Panitia Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021
 - Bahwa yang termasuk dalam pengadaan barang dan Jasa di lingkungan NPCI Jawa Barat adalah;
Pengguna Anggaran (PA) Supriatna Gumilar
 - o PPK Agung Fajar Bayu Aji
 - o Ketua Panitia Pengadaan Chaeron
 - o Sekretaris Panitia Pengadaan M.Frisky
 - o Anggota Panitia Pengadaan Ricky Hermansyah
 - o Panitia Pemeriksa penerima hasil pekerjaan (PPHP) Akomodasi dan Konsumsi Hotel : Dudi Herdiana, Hisbullah Laskar Langit, Fauzi Bahtiar.
 - o Panitia Pemeriksa penerima Hasil pekerjaan (PPHP) Jasa transportasi: Syaiful Milah, Handri Handriansyah, Ari Bustari.
 - o Panitia Pemeriksa penerima Hasil pekerjaan (PPHP) Aribut Pelatda dan peralatan :Asep Darmawan, Prima Firmansyah, Oom Muharam.---
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) Propinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - ❖ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia .
 - ❖ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung

Hal 94 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/penunjukan langsung.

- ❖ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung/penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.2000.000.000 (dua ratus juta rupiah) .
- ❖ Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan barang/jasa lainnya yaitu pengadaan langsung jasa akomodasi dan konsumsi Hotel (Food Court) melalui Non Kompetisi.
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai Dana Hibah NPCI Provinsi Jawa Barat adalah bahwa dana hibah tersebut berasal Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah mengenai APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD yang diperuntukan untuk hibah kepada organisasi National Paralympic Committee Indonesia (NPCI).
- Bahwa dana hibah yang diperuntukan untuk NPCI Provinsi Jawa Barat berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2021, 2022 dan 2023, tapi besarnya Saksi tidak tahu karena yang tahu bendahara.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) Propinsi Jawa Barat Tahun 2021 dalam Pekerjaan :
 - Paket pekerjaan akomodasi dan Konsumsi (Pull Boart) Pelatda NPCI Jawa Barat Tahun 2021 Persiapan Peparnas XVI Tahun 2021 Papua.
 - Paket Pekerjaan Tranportasi Pelatda NPCI Jawa Barat 2021 Persiapan Peparnas XVI tahun 2021 Papua.
 - Paket Pekerjaan Atribut Pelatda NPCI Jawa Barat 2021 Persiapan Peparnas XVI tahun 2021 Papua.
- Bahwa benar Saksi ditunjuk sebagai Ketua Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) Propinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebagai berikut :
 - a) Sumber anggaran APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2021
 - b) Paket I (akomodasi) Kegiatan Pelaksanaan Pelatda NPCI Jabar persiapan Peparnas XVI/2021 Papua Pekerjaan Paket Akomodasi dan Konsumsi (Full Boart) Pelatda NPCI Jabar persiapan Peparnas XVI/2021 Papua sebesar Rp. 7.297.500.000,-
 - c) Paket II (Akomodasi) Kegiatan Pelaksanaan Pelatda NPCI Jabar persiapan Peparnas XVI/2021 Papua Pekerjaan Paket Akomodasi dan

Hal 95 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Konsumsi (Full Boart) Pelatda NPCI Jabar persiapan Peparnas XVI/2021 Papua sebesar Rp. 9.922.500.000,-

d) Paket III (Akomodasi III) Kegiatan Pelaksanaan Pelatda NPCI Jabar persiapan Peparnas XVI/2021 Papua Pekerjaan Paket Akomodasi dan Konsumsi (Full Boart) Pelatda NPCI Jabar persiapan Peparnas XVI/2021 Papua sebesar Rp. 4.042.500.000,-

e) Paket IV (Akomodasi IV) Kegiatan Pelaksanaan Pelatda NPCI Jabar persiapan Peparnas XVI/2021 Papua Pekerjaan Paket Akomodasi dan Konsumsi (Full Boart) Pelatda NPCI Jabar persiapan Peparnas XVI/2021 Papua sebesar Rp. 2.677.500.000,-

f) Kegiatan Pelaksanaan Pelatda NPCI Jabar persiapan Peparnas XVI/2021 Papua Pekerjaan Paket sewa sara Transportasi Pelatda NPCI Jabar persiapan Peparnas XVI/2021 Papua (transportasi).

g) Paket I Pengadaan Atribut T-Shrit, Polo, Shirt, Topi bordir Rp.163.170.000,-

h) Paket II Training Pack Rp.198.450.000,-

i) Paket III Sepatu Atlet Rp.172.250.000,-

j) Paket IV Sepatu Pendukung Rp.114.400.000,

- Bahwa sepengetahuan Saksi dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat tahun 2021, 2022 dan 2023 sudah dicairkan seluruhnya.
- Bahwa yang jadi pedoman, dasar dan acuan sebagai Pejabat Pengadaan adalah Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Ketua NPCI Jawa Barat baik tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak keberatan.

6) Saksi **SENI APRILIANTY, S.Pd**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR, Saksi kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Terdakwa KEVIN FABIANO tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.

Hal 96 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diminta keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Saksi dari tahun 2019 s/d 2024 Saksi ditunjuk terdiri dari sebagai berikut :
 - a) Tahun 2021 Saksi ditunjuk sebagai Manager Cabang Olah Raga Atletik berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor : 426/KEP.637-KESRA/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Kontingen Jawa Barat pada Pekan Paralimpic Nasional XVI tahun 2021 .
 - ✓ Tupoksi adalah mamanate, membina, mengelola, cabang Olah Raga Atletik pada persiapan PEPARNAS tahun 2021 di Papua
 - b) Tahun 2022 Saksi dietunjuk sebagai Ketua Bidang pertandingan di Peparda Bekasi Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Ketua NPCI Provinsi Jabar Nomor :
 - ✓ Tupoksi melakukan persiapan untuk penyelenggaraan Peparda khusus diBidang Pertandingan yang membawahi beberapa Cabaor yang sudah di Surat keputusan dari NPCI Provinsi Jabar
 - c) Tahun 2023 Saksi ditunjuk sebagai Ketua Bidang pembinaan dan Prestasi berdasarkan Surat keputusan ketua NPCI provinsi jabar Nomor : 010/SKEP/NPCI-Jbr/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 Tentang Jenis Rekening dan Pemegang Rekening NPCI Jawa Barat Tahun Anggaran 2023
 - ✓ Tupoksi adalah melakukan pembinaan untuk semua Cabang Olah Raga yang akan dipertandingkan pada tahun berjalan.
- Bahwa benar Saksi mengajukan proposal pengajuan untuk kebutuhan di Manager Cabang Olah raga Atletik untuk sebelum pelaksanaan PEPARNAS, akan tetapi untuk prorposal tersebut tidak ada/hilang adapun yang kebutuhan untuk Manager Cabang Olah Raga Atletik yang sudah disetujui oleh Ketua NPCI Provinsi jabar yaitu sebesar Rp. 606.220.000,- adapun rinciannya adalah sebagai berikut beserta bukti pengeluaran terlampir yaitu untuk sebelum pelaksanaan adalah sebagai berikut;

Hal 97 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	KETERANGAN	VOLUME	HARGA	JUMLAH
MENENGAH-JAUH					
1	STOPWATCH *	Seiko	2 PCS	Rp 1,500,000	Rp 3,000,000
2	CONE *	T 30 cm	20 PCS	Rp 30,000	Rp 600,000
3	GAWANG KECIL *		15 PCS	Rp 135,000	Rp 2,025,000
4	LADDER		2 PCS	Rp 400,000	Rp 800,000
5	BOLE MEDICINE	3 KG	2 PCS	Rp 425,000	Rp 850,000
6	RUBBER		6 PCS	Rp 80,000	Rp 480,000
7	MATRAS GULUNG *		10 PCS	Rp 150,000	Rp 1,500,000
8	LEM KOREA		5 PCS	Rp 7,000	Rp 35,000
9	DUMBEL	1 KG	4 PCS	Rp 55,000	Rp 220,000
		3 KG	4 PCS	Rp 100,000	Rp 400,000
10	SEPATU PERLOMBAAN ✓	Sekelas Adidas/Nike	2 PCS	Rp 1,500,000	Rp 3,000,000
LOMPAT					
1	CONE *	15 cm	20 PCS	Rp 25,000	Rp 500,000
2	GAWANG KECIL *		10 PCS	Rp 135,000	Rp 1,350,000
		2 kg	2 PCS	Rp 360,000	Rp 720,000
3	MEDICINE BALL	3 kg	2 PCS	Rp 426,000	Rp 852,000
4	MATRAS *		5 PCS	Rp 150,000	Rp 750,000
5	BOSSU		2 PCS	Rp 386,000	Rp 772,000
6	WOBLE BALANCE		2 PCS	Rp 736,000	Rp 1,472,000
7	SWISS-BALL		2 PCS	Rp 175,000	Rp 350,000
8	RESISTANCE BAND	Sedang	4 PCS	Rp 159,000	Rp 636,000
9	PACUL TANAH		1 PCS	Rp 80,000	Rp 80,000
10	GARUKAN PASIR		1 PCS	Rp 50,000	Rp 50,000
11	STOPWATCH		2 PCS	Rp 1,500,000	Rp 3,000,000
12	HARNEST		2 PCS	Rp 120,000	Rp 240,000
13	SEPATU PERLOMBAAN ✓	Sekelas Adidas/Nike	8 PCS	Rp 1,500,000	Rp 12,000,000
KURSI RODA					
1	SARUNG TANGAN *		3 PCS	Rp 1,300,000	Rp 3,900,000
2	HARNES GLOVES *		3 PCS	Rp 1,200,000	Rp 3,600,000
3	BAN DEPAN *		3 PCS	Rp 1,440,000	Rp 4,320,000
4	BAN BELAKANG *		3 PCS	Rp 1,440,000	Rp 4,320,000
5	RUBBER PUSHRIM *		3 PCS	Rp 2,160,000	Rp 6,480,000
6	KRAMIK BEARING *		3 PCS	Rp 3,600,000	Rp 10,800,000
7	ROLLER TRAINER *		3 PCS	Rp 11,900,000	Rp 35,700,000
1	BAJU DAN CELANA PERLOMBAAN ✓		64 PCS	Rp 300,000	Rp 19,200,000
JUMLAH TOTAL SEMUA					Rp 606,220,000

Keterangan:

Sebelum Pelaksanaan :

Operasional Kesekretariat Pelatda

- ATK Rp. 10.500.000,-

Sewa Lapang

- Sewa Lapang Atletik Rp. 52.500.000,- Peningkatan

Kualitas Lapang

- Vitamin/Suplemen/Extrafooding
 - Pebruari-April Rp. 55.200.000,-
 - Mei-Juni Rp. 36.000.000,-
 - September-Oktober Rp. 34.400.000,- Promosi

Degradasi

- Akomodasi Rp. 82.620.000,-
- Biaya Lainnya Rp. 15.000.000,-

Sprinter

- Swiss Ball
 - Small 55 cm Rp. 350.000,-
 - Medium 65 cm Rp. 360.000,-

Hal 98 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Large 75 cm Rp. 400.000,-
- Resistance Band
- Soft Rp. 476.000,-
- Medium Rp. 636.000,-
- Hard Rp. 796.000,-
- Start Block Rp. 8.800.000,-
- Paraschute Rp. 1.050.000,-

Menengah-Jauh

- Ladder Rp. 800.000,-
- Bole Medicine Rp. 850.000,-
- Rubber Rp. 480.000,-
- Lem Korea Rp. 35.000,-
- Dumbel
 - Kg Rp. 220.000,-
 - 3 Kg Rp. 400.000,-

Lompat

- Medicine Ball
 - Kg Rp. 720.000,-
 - Kg Rp. 852.000,-
- Bossu Rp. 772.000,-
- Woble Balance Rp. 1.472.000,-
- Swiss Ball Rp. 350.000,-
- Resistance Band Rp. 636.000,-
- Pacul Tanah Rp. 80.000,-
- Garukan Pasir Rp. 50.000,-
- Stopwatch Rp. 3.000.000,-
- Harnest Rp. 240.000,-

Sebelum dan sesudah pelaksanaan:

Sprinter

- Medicine Ball
 - 3 Kg Rp. 850.000,-
 - 4 Kg Rp. 880.000,-
 - 5 Kg Rp. 1.100.000,-
 - 6 Kg Rp. 1.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ladder	Rp. 1.600.000,-
- Hurdle	Rp. 2.700.000,-
- Cone	
• Mangkok	Rp. 300.000,-
• T 30 cm	Rp. 600.000,-
• Tinggi	Rp. 1.000.000,-
- Harneest	Rp. 360.000,-
- Stopwatch	Rp. 4.500.000,-

Lempar

- Peluru	
• 3 Kg	Rp. 6.240.000,-
• 4 Kg	Rp. 8.250.000,-
• 6 Kg	Rp. 8.400.000,-
• 7 Kg	Rp.11.400.000,-
- Lembing	
• 600 GR	Rp.16.400.000,-
• 800 GR	Rp.18.800.000,-
- Bole Medicine	
• 2 Kg	Rp. 1.440.000,-
• 4 Kg	Rp. 1.760.000,-
• 5 Kg	Rp. 2.200.000,-
• 6 Kg	Rp. 2.600.000,-
• 7 Kg	Rp. 3.000.000,-
- Cakram	
• 1 Kg	Rp. 4.200.000,-
• 1,5 Kg	Rp. 4.650.000,-
• 2 Kg	Rp. 5.100.000,-

Menengah-Jauh

- Stopwatch	Rp. 3.000.000,-
- Cone	Rp. 600.000,-
- Gawang Kecil	Rp. 2.025.000,-
- Matras Gulung	Rp. 1.500.000,-

Lompat

- Cone	Rp. 500.000,-
- Gawang Kecil	Rp. 1.350.000,-

Hal 100 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



	- Matras	Rp. 750.000,-
Kursi Roda		
	- Sarung Tangan	Rp. 3.900.000,-
	- Hames Gloves	Rp. 3.600.000,-
	- Ban Depan	Rp. 4.320.000,-
	- Ban Belakang	Rp. 4.320.000,-
	- Rubber Pushrim	Rp. 6.480.000,-
	- Kramik Bearing	Rp.10.800.000,-
	- Roller Trainer	Rp.35.700.000,-
	<u>Sesudah Pelaksanaan</u> Sprinter lempar Sepatu Perlombaan	Rp.36.000.000,-
- Sepatu Perlombaan		Rp.37.500.000,-
Menengah-Jauh		
	- Sepatu Perlombaan	Rp. 3.000.000,-
Lompat		
	- Sepatu Perlombaan	Rp.12.000.000,-
Kursi Roda		
	- Baju dan celana Perlombaan	Rp.19.200.000,-
	- Bahwa mekanisme pembayaran / pencairan / pengeluaran NPCI provinsi Jabar khusus untuk Manager Cabang Olah Raga Atletik TUDAK ADA secara spesifik dasar hukum pengaturannya mekanismenya adalah sebagai berikut:	
	a. Pengajuan dari semua pelatih diajukan ke Manager Cabang Olah raga	
	b. Pengajuan tersebut dianalisa oleh Manager Cabang Olah Raga	
	c. Diajukan ke Ketua Panitia (Pelatda)	
	d. Setelah disetujui oleh ketua Panitia, Manager Cabang Olah Raga menyerqahkan uang cas langsng kepada pelatih yang mengajukan	
	e. Setiap Pelatih yang mengajukan wajib melampirkan bukti pengeluaran untuk direkap di manaager Cabang Olah Raga.	
	- Bahwa secara aturan TIDAK ADA yang mengatur untuk pembelian setiap kebutuhan baik atlei maupun kebutuhan lainnya dapat belikan langsung oleh Manager Cabang Olah atau dapat juga langsung dibelikan kebutuhan tersebut oleh Pelatih.	
	- Bahwa untuk rincian kebutuhan untuk Mannager Cabang Olah Raga Atletik sebesar Rp. 606.220.000,- ada salah satu kebutuhan yang tidak diperuntukan sesuai dengan kebutuhan yang yang tercantum dalam Rencana pelaksanaan yaitu untuk kebutuhan Sepatu perlombaan untuk	

Hal 101 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



setiap Nomor pertandingan manager Cabang Olah Raga Atletik yaitu sebagai berikut :

- Sprinter sepatu pertandingan sebesar Rp. 36.000.000,-
- Lempar(Peluru, Lembing dan Cakram) sebesar Rp.37.500.000,-
- Lari Menengah Jauh sebesar Rp. 3.000.000,-
- Lompat sebesar Rp. 12.000.000,-
- Total keseluruhan sebesar Rp. 88.500.000,
- ATK Rp. 10.000.000,-

Sehingga total keseluruhan yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya adalah sebesar Rp. 98.500.000,-.

- Bahwa uang sebesar Rp. 98.500.000,- yang TIDAK SESUAI dengan Peruntukannya Saksi pergunakan untuk biaya operasional yang tidak terduga seperti menyewa Pick up (untuk mengangkut peralatan), menyewa mobil tambahan untuk kebutuhan Cabang Olah Raga Atletik, makan bersama pelatih-atletik dan atlet atletik.
- Bahwa terhadap anggaran / dana yang TIDAK SESUAI dengan peruntukannya sebesar Rp. 98.500.000,- dari sejumlah Rp. 915.390.913,00 telah dikembalikan kepada Kas negara pada tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana bukti setor Kepada Kepala Kas Daerah Prov. DT. I Jawa Barat Pembantu Kas Daerah di 001.021.0238361 oleh Bendahara NPCI Jawa Barat atas nama Cepi Puad Angsory(bukti Surat tanda Setor) temuan berdasarkan BPK RI.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak dibenarkan dana hibah dari Provinsi Jabar yang dihibahkan kepada NPCI Provinsi Jabar, untuk pencairan baik dari NPCI Provinsi Jabar kepada semua Ketua. Bidang /Panitia/pengurus baik inti maupun bukan Inti yang ada di NPCI Provinsi Jabar melalui No. Rek di Transfer ke rekening pribadi untuk dasar hukum Saksi tidak mengetahui
- Bahwa tidak ada dana dari hibah NPCI Provinsi Jabar yang masuk dan keluar ke rekening Tahapan BCA No. Rek 4371497034 atas nama SENI APRILIANTY tetapi dana talang dan dana kontribusi yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	TranSaksi	Mutasi (Rp)	Keterangan
1.	01/04/2021	TRSF E-BANKING CR 0104/FTSCY/WS95011 Dana talangan Npci JOSEF MACHMUD S	150.000.000,00	
2.	01/04/2021	TRSF E-BANKING DB 01/04/95031/00000	50.000.000,00 DB	

Hal 102 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		SUPRIATNA GUMILAR		
3.	19/04/2021	TRSF E-BANKING CR 19/04/95031/00000 CEPI PUAD ANGSORI	70.000.000,00	
4.	19/04/2021	TRSF E-BANKING DB 19/04/95031/00000 SUPRIATNA GUMILAR	40.000.000,00 DB	
5.	06/05/2021	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 ADINDA PEBRIANI MU / PLAZA MANDIRI	30.000.000,00	
6.	21/06/2021	TRSF E-BANKING CR 21/06/95031/00000 SEWA MBL BLN MEI SAEFUL MILLAH	20.000.000,00	
7.	20/09/2021	TRSF E-BANKING DB 20/09/Z7641/00000 SUPRIATNA GUMILAR	30.000.000,00 DB	
8.	18/02/2022	TRSF E-BANKING CR TANGGAL : 17/02 17/02/95031/00000 WILA SUCIA INDRIAN	50.000.000,00	
9.	18/02/2022	TRSF E-BANKING DB 18/02/95031/00000 HASBINDI HARIS PRA	50.000.000,00 DB	
10.	18/02/2022	TRSF E-BANKING CR 18/02/95031/00000 WILA SUCIA INDRIAN	50.000.000,00	
11.	21/02/2022	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 19/02 19/02/95031/00000 HASBINDI HARIS PRA	40.000.000,00 B	
12.	11/04/2022	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 10/04 10/04/95031/00000 IMAM MUDRIKAH	20.000.000,00 DB	
13.	15/06/2022	TRSF E-BANKING CR 1506/FTSCY/WS95271 50.000.000,00 DANA TRAKTIS NPC RICKY SURYADI	50.000.000,00	

Hal 103 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14.	15/06/2022	TRSF E-BANKING DB 15/06/95031/00000 ADINDA FEBRIANI MU	50.000.000,00 DB	
15.	16/06/2022	TRSF E-BANKING CR 1606/FTSCYWS95271 50.000.000,00 DANA NPC	50.000.000,00	
16.	16/06/2022	TRSF E-BANKING DB 16/06/95031/00000 ADINDA FEBRIANI MU	50.000.000,00 DB	
17.	17/06/2022	TRSF E-BANKING DB 17/06/95031/00000 ADINDA FEBRIANI MU	200.000,00 DB	
18.	24/08/2022	TRSF E-BANKING CR 24/08/95031/00000 SAPARI HERMANSYAH	34.000.000,00	
19.	24/08/2022	TRSF E-BANKING DB 24/08/95031/00000 KEVIN FABIANO	34.000.000,00 DB	
20.	09/09/2022	SETOR TUNAI 5150	80.000.000,00	
21.	09/09/2022	09/09/95031/00000 NADILA PUSPITA	50.000.000,00 DB	
22.	03/10/2022	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 01/10 01/10/95031/00000 IMAM MUDRIKAH	15.000.000,00 DB	
23.	03/10/2022	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 02/10 02/10/95031/00000 IMAM MUDRIKAH	15.000.000,00 DB	
24.	12/10/2022	TRSF E-BANKING DB 12/10/95031/00000 IMAM MUDRIKAH	20.000.000,00 DB	
25.	17/10/2022	SWITCHING CR TANGGAL : 15/10 TRANSFER DR 110 INDI SYAPIRA PRIAN / BJB MOBILE	30.000.000,00	
26.	17/10/2022	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 15/10 15/10/95031/00000 SAPARI HERMANSYAH	30.000.000,00 DB	

Hal 104 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



27.	10/10/2022	BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 002 SARFUL MILAH	50.000.000	
28.	10/10/2022	TRSF E-BANKING DB 10/10/95031/00000 INDI SYAPIRA PRIAN	35.000.000 DB	
29.	10/10/2022	TRSF E-BANKING CR 10/10/FTSCY/WS95051 50.000.000,00 BUBUKAWARUNG	50.000.000,00	
		255284 NUSA SATU INTI ART		
30.	03/11/2022	TRSF E-BANKING CR 0211/FTSCY/WS95271 48.000.000,00 INDI SYAPIRA PRIAN	48.000.000,00	
31.	15/11/2022	TRSF E-BANKING CR 1511/FTSCY/WS95051 100.000.000,00 SAKINAH GUMILANG J	100.000.000,00	
32.	15/11/2022	TRSF E-BANKING DB 15/11/95031/00000 IMAM MUDRIKAH	75.000.000,00 DB	
33.	16/11/2022	BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 009 MOHAMAD RIAN NURUL M-BCA	20.000.000,00 DB	
34.	08/11/2022	TRSF E-BANKING CR 0811/FTSCY/WS95271 50.000.000,00 INDI SYAPIRA PRIAN	50.000.000,00	
35.	09/11/2022	TRSF E-BANKING CR 09/11/95031/00000 IRMA NIRMALASARI	70.000.000,00	
36.	09/11/2022	TRSF E-BANKING DB 09/11/95031/00000 INDAH ELISA MEIDINA	70.000.000,00 DB	
37.	28/11/2022	SWITCHING CR TANGGAL : 27/11 TRANSFER DR 110 RADEN MUHAMMAD ZUL	20.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

38.	28/11/2022	TRSF E-BANKING CR 28/11/95031/00000 SAPARI HERMANSYAH	40.000.000,00 DB	
39.	29/11/2022	TRSF E-BANKING DB 29/11/95031/00000	20.000.000,00 DB	
40.	08/02/2023	TRSF E-BANKING CR 0802/FTSCY/WS95271 144.000.000,00 PELUNASAN HRV 2016 D 1389 YTW YULIUS TANUJAYA	144.000.000,00	
41.	08/02/2023	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4970901375 0282 IMAM MUDRIKAH	200.000.000,00	
42.	10/02/2023	TRSF E-BANKING CR 1002/FTSCY/WS95031 33.000.000,00 BAYAR LANCER F1877 QZ SANI SANTIKA	33.000.000,00	
43.	11/02/2023	TRSF E-BANKING CR 1102/FTSCY/WS95031 40.000.000,00 SAPARI HERMANSYAH	40.000.000,00	
44.	25/02/2023	TRSF E-BANKING CR 2502/FTSCY/WS95031 30.000.000,00 SAPARI HERMANSYAH	30.000.000,00	
45.	26/02/2023	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 25/02 2502/FTSCY/WS95021 20.000.000,00 IMAM MUDRIKAH	20.000.000,00	
46.	14/03/2023	TRSF E-BANKING CR 14/03/ZU7L1/00000	20.000.000,00	
		RIZAL SAPUTRA		
47.	20/04/2023	TRSF E-BANKING CR 2004/FTSCY/WS95031 50.000.000,00 ETY NURHAYATI	50.000.000,00	
48.	20/04/2023	TRSF E-BANKING DB 2004/FTSCY/WS95031 45.000.000,00 SAPARI HERMANSYAH	45.000.000,00 DB	

Hal 106 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

49.	19/04/2023	TRSF E-BANKING CR 1904/FTSCY/WS95031 50.000.000,00 ETY NURHAYATI	50.000.000,00	
50.	19/04/2023	TRSF E-BANKING DB 1904/FTSCY/WS95031 50.000.000,00 SAPARI HERMANSYAH	50.000.000,00 DB	
51.	18/05/2023	TRSF E-BANKING 1805/FTSCY/WS95031 40.000.000,00 BAYAR UTANG SENI APRILIANTY	40.000.000,00 DB	
52.	19/05/2023	TRSF E-BANKING CR 1905/FTSCY/WS95271 200.000.000,00 PINJAMAN NPC RICKY SURYADI	200.000.000,00	
53.	19/05/2023	TRSF E-BANKING DB 1905/FTSCY/WS95031 50.000.000,00 SAEPULOH	50.000.000,00 DB	
54.	20/05/2023	TRSF E-BANKING TANGGAL : 19/05 1905/FTSCY/WS95031 50.000.000,00 SAPARI HERMANSYAH	50.000.000,00 DB	
55.	21/05/2023	TRSF E-BANKING DB 2105/FTSCY/WS95031 50.000.000,00 M SAEPULOH	50.000.000,00 DB	
56.	08/05/2023	TRSF E-BANKING DB 0805/FTSCY/WS95031 20.000.000,00 MUHAMMAD FRISKY SA	20.000.000,00 DB	
57.	18/05/2023	TRSF E-BANKING CR TANGGAL : 17/05 1705/FTSCY/WS95011 76.000.000,00 SENI APRILIANTY	76.000.000,00	

Hal 107 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



58.	05/05/2023	KR OTOMATIS RTGS-PT BANK CIMB BNIAIDJA/004523 RICKY SURYADI TAMA NPC	100.000.001,00	
59.	05/05/2023	TRSF E-BANKING DB 0505/FTSCY/WS95031 50.000.000,00 ASRAMA PUTRA LUNAS ASRI INDAH LESTARI	50.000.000,00 DB	
60.	06/05/2023	TRSF E-BANKING DB 0605/FTSCY/WS95031 25.000.000,00 PINJAMAN SUPRIATNA GUMILAR	25.000.000,00 DB	
61.	03/06/2023	SWITCHING CR	40.000.000,00	
		TRANSFER DR 110 AGUS SUGIHARTO / BJB MOBILE		

- Bahwa tidak ada dana dari hibah NPCI Provinsi Jabar yang masuk dan keluar ke rekening Tahapan BCA No. Rek 4371497034 atas nama SENI APRILIANTY yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	TranSaksi	Mutasi (Rp)	Keterangan
1.	01/04/2021	TRSF E-BANKING CR 0104/FTSCY/WS9501 1 Dana talangan Npci JOSEF MACHMUD S	150.000.000,00	Untuk operasional I NPCI
2.	01/04/2021	TRSF E-BANKING DB 01/04/95031/00000 SUPRIATNA GUMILAR	50.000.000,00 DB	Diminta lewat telepon penggunaan Saksi tidak tahu dari dana talang JOSEP MACHMUD
3.	19/04/2021	TRSF E-BANKING CR 19/04/95031/00000 CEPI PUAD ANGSORI	70.000.000,00	Untuk operasional I NPCI



4.	19/04/2021	TRSF E-BANKING DB 19/04/95031/00000 SUPRIATNA GUMILAR	40.000.000,00 DB	Diminta langsung penggunaannya tidak tahu dari dana dari dana talang CEPI
5.	06/05/2021	SWITCHING CR TRANSFER DR 008 ADINDA PEBRIANI MU / PLAZA MANDIRI	30.000.000,00	Uang pribadi
6.	21/06/2021	TRSF E-BANKING CR 21/06/95031/00000 SEWA MBL BLN MEI SAEFUL MILLAH	20.000.000,00	Mobil pribadi HRV (milik Saksi) disewa oleh NPCI
7.	20/09/2021	TRSF E-BANKING DB 20/09/Z7641/00000 SUPRIATNA GUMILAR	30.000.000,00 DB	Diminta langsung tidak tahu penggunaannya dana talang dari CEPI
8.	18/02/2022	TRSF E-BANKING CR TANGGAL : 17/02 17/02/95031/00000 WILA SUCIA INDRIAN	50.000.000,00	Uang kontribusi pelatih renang
9.	18/02/2022	TRSF E-BANKING DB 18/02/95031/00000 HASBINDI HARIS PRA	50.000.000,00 DB	Penggantian Uang operasional dari dana kontribusi
10.	18/02/2022	TRSF E-BANKING CR 18/02/95031/00000 WILA SUCIA INDRIAN	50.000.000,00	Uang kontribusi pelatih renang
11.	21/02/2022	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 19/02 19/02/95031/00000 HASBINDI HARIS PRA	40.000.000,00 DB	Uang operasional dari dana kontribusi
12.	11/04/2022	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 10/04 10/04/95031/00000 IMAM MUDRIKAH	20.000.000,00 DB	Diminta dana talang tidak tahu penggunaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13.	15/06/2022	TRSF E-BANKING CR 1506/FTSCY/WS9527 1 50.000.000,00 DANA TRAKTIS NPC RICKY SURYADI	50.000.000,00	Dana talang untuk operasional NPCI
14.	15/06/2022	TRSF E-BANKING DB 15/06/95031/00000 ADINDA FEBRIANI MU	50.000.000,00 DB	Penggunaan untuk operasional dari dana talang RICKY SURYADI
15.	16/06/2022	TRSF E-BANKING CR 1606/FTSCY/WS9527 1 50.000.000,00 DANA NPC	50.000.000,00	Dana talang untuk operasional NPCI
16.	16/06/2022	TRSF E-BANKING DB 16/06/95031/00000 ADINDA FEBRIANI MU	50.000.000,00 DB	Penggunaan untuk operasional dari dana talang RICKY SURYADI
17.	17/06/2022	TRSF E-BANKING DB 17/06/95031/00000 ADINDA FEBRIANI MU	200.000,00 DB	
18.	24/08/2022	TRSF E-BANKING CR 24/08/95031/00000 SAPARI HERMANSYAH	34.000.000,00	Uang pribadi
19.	24/08/2022	TRSF E-BANKING DB 24/08/95031/00000 KEVIN FABIANO	34.000.000,00 DB	Pinjaman pribadi
20.	09/09/2022	09/09/95031/00000 NADILA PUSPITA	50.000.000,00 DB	Untuk operasional dari dana talang
21.	03/10/2022	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 02/10 02/10/95031/00000 IMAM MUDRIKAH	15.000.000,00 DB	Untuk operasional dari dana talang
22.	12/10/2022	TRSF E-BANKING DB 12/10/95031/00000 IMAM MUDRIKAH	20.000.000,00 DB	Untuk operasional dari dana talang
23.	17/10/2022	SWITCHING CR TANGGAL : 15/10 TRANSFER DR 110 INDI SYAPIRA PRIAN	30.000.000,00	Dana talang untuk operasional

Hal 110 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		/ BJB MOBILE		
24.	17/10/2022	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 15/10 15/10/95031/00000 SAPARI HERMASYAH	30.000.000,00 DB	Untuk operasional dari dana talang
25.	10/10/2022	BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 002 SARFUL MILAH	50.000.000,-	Dana talang untuk operasional
26.	10/10/2022	TRSF E-BANKING DB 10/10/95031/00000 INDI SYAPIRA PRIAN	35.000.000 DB	Untuk operasional dari dana talang SAEFUL MILAH
27.	10/10/2022	TRSF E-BANKING CR 10/10/FTSCY/WS9505 1 50.000.000,00 BUBUKAWARUNG 255284 NUSA SATU INTI ART	50.000.000,00	Dana talang untuk operasional
28	03/11/2022	TRSF E-BANKING CR 0211/FTSCY/WS9527 1 48.000.000,00 INDI SYAPIRA PRIAN	48.000.000,00	Dana Kontribusi atlet
29.	15/11/2022	TRSF E-BANKING CR 1511/FTSCY/WS9505 1 100.000.000,00 SAKINAH GUMILANG J	100.000.000,00	Dana talang untuk operasional
30.	15/11/2022	TRSF E-BANKING DB 15/11/95031/00000 IMAM MUDRIKAH	75.000.000,00 DB	Diminta langsung tidak tahu penggunaannya
31.	16/11/2022	BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 009	20.000.000,00 DB	Diminta langsung tidak tahu penggunaannya
		MOHAMAD RIAN NURUL M-BCA		
32.	08/11/2022	TRSF E-BANKING CR 0811/FTSCY/WS9527 1 50.000.000,00	50.000.000,00	Pinjaman untuk operasional NPCI

Hal 111 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		INDI SYAPIRA PRIAN		
33.	09/11/2022	TRSF E-BANKING CR 09/11/95031/00000 IRMA NIRMALASARI	70.000.000,00	Pinjaman untuk operasional NPCI
34.	09/11/2022	TRSF E-BANKING DB 09/11/95031/00000 INDAH ELISA MEIDINA	70.000.000,00 DB	Diminta SUPRIATNA tidak tahu penggunaannya
35.	28/11/2022	SWITCHING CR TANGGAL : 27/11 TRANSFER DR 110 RADEN MUHAMMA D ZUL	20.000.000,00	Pinjaman untuk operasional NPCI
36.	28/11/2022	TRSF E-BANKING CR 28/11/95031/00000 SAPARI HERMANSYAH	40.000.000,00 DB	Kesalahan transfer dari dana SAPARI HERMANSYAH
37.	29/11/2022	TRSF E-BANKING DB 29/11/95031/00000	20.000.000,00 DB	Penggantian dana talang
38.	08/02/2023	TRSF E-BANKING CR 0802/FTSCY/WS9527 1 144.000.000,00 PELUNASAN HRV 2016 D 1389 YTW YULIUS TANUJAYA	144.000.000,00	Pribadi
39.	08/02/2023	TARIKAN PEMINDAHAN TRSF KE 4970901375 0282 IMAM MUDRIKAH	200.000.000,00 DB	Uang kontribusi atlet -atlet
40.	10/02/2023	TRSF E-BANKING CR 1002/FTSCY/WS9503 1 33.000.000,00 BAYAR LANCER F1877 QZ SANI SANTIKA	33.000.000,00	Pribadi jual mobil
41.	11/02/2023	TRSF E-BANKING CR 1102/FTSCY/WS9503	40.000.000,00	Dana kontribusi untuk operasional

Hal 112 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



		1 40.000.000,00 SAPARI HERMANSYAH		pribadi
42.	25/02/2023	TRSF E-BANKING CR 2502/FTSCY/WS9503 1 30.000.000,00 SAPARI HERMANSYAH	30.000.000,00	Dana kontribusi
43.	26/02/2023	TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 25/02 2502/FTSCY/WS9502 1 20.000.000,00 IMAM MUDRIKAH	20.000.000,00 DB	Diminta langsung SUPRIATNA tidak tahu penggunaannya
44.	14/03/2023	TRSF E-BANKING CR 14/03/ZU7L1/00000 RIZAL SAPUTRA	20.000.000,00	Dari Sdr. AGUNG untuk operasional
45.	20/04/2023	TRSF E-BANKING CR 2004/FTSCY/WS9503 1 50.000.000,00 ETY NURHAYATI	50.000.000,00	Dana kontribusi atlet
46.	20/04/2023	TRSF E-BANKING DB 2004/FTSCY/WS9503 1 45.000.000,00 SAPARI HERMANSYAH	45.000.000,00 DB	Dari kontribusi ETI NURHAYATI untuk operasional
47.	19/04/2023	TRSF E-BANKING CR 1904/FTSCY/WS9503 1 50.000.000,00 ETY NURHAYATI	50.000.000,00	Dana kontribussi atlet
48.	19/04/2023	TRSF E-BANKING DB 1904/FTSCY/WS9503 1 50.000.000,00 SAPARI HERMANSYAH	50.000.000,00 DB	Dari kontribusi ETI NURHAYATI untuk operasional



49.	18/05/2023	TRSF E-BANKING 1805/FTSCY/WS9503 1 40.000.000,00 BAYAR UTANG SENI APRILIANTY	40.000.000,00 DB	Bayar hutang kepada Saksi bekas operasional dari dana kontribusi
50.	19/05/2023	TRSF E-BANKING CR 1905/FTSCY/WS9527 1 200.000.000,00 PINJAMAN NPC RICKY SURYADI	200.000.000,00	Dana talang untuk operasional
51.	19/05/2023	TRSF E-BANKING DB 1905/FTSCY/WS9503 1 50.000.000,00 SAEPULOH	50.000.000,00 DB	Pencairan untuk operasional dari dari dana talang RICKY
52.	20/05/2023	TRSF E-BANKING TANGGAL : 19/05 1905/FTSCY/WS9503 1 50.000.000,00 SAPARI HERMANSYAH	50.000.000,00 DB	Pencairan untuk operasional dari dari dana talang RICKY
53.	21/05/2023	TRSF E-BANKING DB 2105/FTSCY/WS9503 1 50.000.000,00 M SAEPULOH	50.000.000,00 DB	Pencairan untuk operasional dari dari dana talang RICKY
54.	08/05/2023	TRSF E-BANKING DB 0805/FTSCY/WS9503 1 20.000.000,00 MUHAMMAD FRISKY SA	20.000.000,00 DB	Pemberian pribadi dari dana kontribusi
55.	18/05/2023	TRSF E-BANKING CR TANGGAL : 17/05 1705/FTSCY/WS9501 1 76.000.000,00 SENI APRILIANTY	76.000.000,00	Pinjaman untuk operasional dari dana kontribusi



56.	05/05/2023	KR OTOMATIS RTGS-PT BANK CIMB BNIAIDJA/004523 RICKY SURYADI TAMA NPC	100.000.001,00	Pinjaman /dana talang untuk operasional NPCI
57.	05/05/2023	TRSF E-BANKING DB 0505/FTSCY/WS9503 1 50.000.000,00 ASRAMA PUTRA LUNAS ASRI INDAH LESTARI	50.000.000,00 DB	Dari dana Talang RICKY untuk pembayaran asrama putri
58.	06/05/2023	TRSF E-BANKING DB 0605/FTSCY/WS9503 1 25.000.000,00 PINJAMAN SUPRIATNA GUMILAR	25.000.000,00 DB	Diminta dari dana talang tidak tahu penggunaannya
59.	03/06/2023	SWITCHING CR TRANSFER DR 110 AGUS SUGIHARTO / BJB MOBILE	40.000.000,00	Dana kontribusi untuk operasional

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Bidang Pertandingan dasar hukumnya Surat Keputusan Ketua NPCI Jawa Barat Nomor : 15/SKEP/NPCI-JBR/V/20222 tanggal 25 Mei 2022. tentang Panitia Besar Pekan Para Lompic Daerah (PEPARDA VI tingkat Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai panitia ketua Bidang Pertandingan berdasarkan Surat keputusan dari Ketua NPCI provinsi Jabar dalam Panitia Besar
- Bahwa untuk RAB Koordinator Pertandingan RAB dari dana hibah berasal dari Ketua Pembinaan prestasi sub item Fasilitas Penyelenggaraan PEPARDA VI / 2022 sebesar Rp. 2.173.200.000,-.
- Bahwa mekanisme untuk pengelolaan / pencairan keuangan dana hibah terhadap Ketua KoOrdinasi Pertandingan adalah sebagai berikut.
- Pertama dana hibah dari DISPORA masuk ke rekening NPCI Provinsi Jabar selanjutnya ditransfer masuk ke rekening Ketua Panitia besar (Sekda Pemda Kabupaten Bekasi) , selanjutnya masuk ke rekening masing-masing

Hal 115 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



bidang salah satunya bidang pertandingan selanjutnya dari bidang pertandingan masuk ke koordinator pelaksana pertandingan melalui rekening BPP Cabor masing-masing.

- Bahwa benar nomor rekening : 0127722757001 Bank BJB KCP Pemda Bekasi atas nama Bidang pertandingan PB PEPARDA VI, bahwa untuk nomor rekening atas nama Pribadi diperbolehkan oleh Bendahara PB PEPARDA VI atas nama pribadi BPP (Bendahara Pembantu Pengeluaran) cabor masing-masing.
- Bahwa benar Saksi ditunjuk sebagai Ketua Kordinator Pertandingan dalam rangka PEPARDA VI di Bekasi yang dipertandingkan sebanyak 12 Cabang Olah raga dan setiap cabang Olah raga ada kordinator pelaksana yang ditunjuk oleh Saksi sendiri sebagai Ketua Bidang Pertandingan adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Kordinator Pelaksana Cabang Olah Raga Angkat Berat Sdr. USDI PERMANA
 - 2) Kordinator Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik Sdr. KEVIN FABIANO
 - 3) Kordinator Pelaksana Cabang Olah Raga Bola Volly Duduk Sdr. AFENDI
 - 4) Kordinator Pelaksana Cabang Olah Raga Bulutangkis Sdr. SUHERLAN
 - 5) Kordinator Pelaksana Cabang Olah Raga Catur Sdr. MULYADI
 - 6) Kordinator Pelaksana Cabang Olah Raga Golball Sdr. ANDI SUPRIADI
 - 7) Kordinator Pelaksana Cabang Olah Raga Judo Sdr. VICI NANDA RINALDI
 - 8) Kordinator Pelaksana Cabang Olah Raga Panahan Sdr. RACHMAT SUPARJO
 - 9) Kordinator Pelaksana Cabang Olah Raga Renang Sdr. HENDRI INDRA GUMILAR
 - 10) Kordinator Pelaksana Cabang Olah Raga Menembak Sdr. ADE DARLIN LUBIS
 - 11) Kordinator Pelaksana Cabang Olah Raga Tennis Lapangan Kursi Roda Sdr. AMIN YUSUF PANIRWAN
 - 12) Kordinator Pelaksana Cabang Olah Raga tenis meja Sdr. TONY KUSYANA.
- Bahwa tugas utama kordinator Cabang Olah raga adalah mempersiapkan serta melaporkan hasil pertandingan sesuai dengan masing-masing Cabang Olah raga dan untuk Kordinator cabang Olah mendapat honor sebesar Rp.

Hal 116 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



900.000,- /bulan selama 3 (tiga) bulan dari bulan Agustus 2022 s/d Oktober 2022 dan kebutuhan pertandingan setiap korddinator Cabang Olah raga berbeda dari sebesar Rp. 50.000.000,- s/d sebesar Rp. 116.250.000,- (anggaran tersebut diambil dari dana APBD Kabupaten bekasi), dan semua kordinator cabang Olah Raga bertanggungjawab kepada ketua Bidang pertandingan dan pertanggungjawabannya kepada Ketua Panitia Besar PEPARDA dan sistem pembayaran melalui transfer kerekening pribadi masing-masing BPP Cabang Olah raga, dimana pertanggungjawabannya langsung ke coordinator pelaksana masing- masing Cabor.

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi di Tahun 2023 atas dasar Surat Perintah dari Ketua NPCI Provinsi Jabar dikarenakan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Sdr. HARI SUSANTO yang berdasarkan SK dari Ketua NPCI Provinsi Jabar , Sdr. HARI SUSANTO sebagai menjadi atlet bulutangkis dalam rangka even Asian Paragame di Kamboja mewakili Indonesia, sehingga diambil alih tugasnya oleh Saksi atas dasar Surat perintah dari Ketua NPCI Provinsi Jabar.
 - Bahwa untuk RAB Bidang pembinaan Prestasi Tahun 2023 sebesar Rp. 31.050.093.500,- adapun ronciannya yang menjadi tanggungjawab Saksi adalah sebagai berikut :
 - Tahap I (Sewa asrama atlet, sewa kolam renang, sewa lapang tenis meja, komsumsi, pembelian kasur atlet sebesar Rp. 961.025.000,- tahap II (sewa kolam renang, sewa lapang tenis meja , komsumsi) sebesar Rp. 625.200.000,-
 - Penataran wasit (peningkatan kualitas tenaga keolahragaan) sebesar Rp. 141.690.000,-
 - Komsumsi peserta, komsumsi Panitia dan Klasi pyer, sewa lapang atletik, sewa kolam renang, sewa lapang teniss meja, sewa lapang bulutangkis, Kok bulutangkis, bola tenis meja, P3K spanduk, AYK Kesekretariatan panpel, Honolarium klasicplyer, wasit dan juri , honorarium Panitia pelaksana (seleksi PPLP Disabilitas) sebesar Rp. 38.815.000,-
 - Sewa lapang atletik, sewa kolam renang, sewa lapang tenus meja, sewa lapang bulutangkis, (sewa lapang latihan PPLP Disabilitas) sebesar Rp. 71.500.000,-
 - Belanja Peralatan Cabor (Cabor Atletik, cabor renang, Caboir tenis Meja), sebesar Rp. 17.857.500,-
- Belanja habis pakai (Cabor atletik cabor catur, Cabor Bulutangkis, renang

Hal 117 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



dan tenis Meja) sebesar Rp. 87.300.000,-

- Belanja Kesehatan dan layanan atlet PPLP Disabilitas sebesar Rp.20.000.000,-

Total keseluruhan sebesar Rp. 1.963.387.500,- RAB Pelatda

- Sewa lapang latihan 12 Cabor sebesar Rp. 178.750.000,-
- Peningkatan kualitas Latihan (Tes parameter atlet) sebesar Rp.100.000.000,-
- Layanan kesehatan Pelatda (tes kesehatan atlet) sebesar Rp. 30.000.000,- dan layanan cedera latihan dan obat- obatan sebesar Rp.20.000.000,-
- Belanja habis pakai 12 cabor sebesar Rp. 344.160.000,- Total keseluruhan sebesar Rp. 672.910.000,-

Total Keseluruhan yang menjadi tanggungjawab Saksi sebagai Ketua Bidang pembinaan Prestasi adalah sebesar Rp. 2.036.297.500,-.

- Bahwa mekanisme untuk pencairan / pembayaran kebutuhan Ketua Bidang pembinaan Prestasi: pertama pencairan tidak secara sekaligus melainkan permohonan pencairan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan diajukan oleh Ketua Bidang kepada Ketua NPCI provinsi , selanjutnya setelah dikaji baru dapat diavirkan oleh Bendahara Umum dan langsung ditransfer ke rekening Bidang pembinaan Prestasi Nomor rekening 013422621001 atas nama BINPRES NPCI JA.
- Bahwa benar Saksi mengetahui pada saat sekitar bulan April 2023 Sdr.SUPRIATNA GUMILAR menjelaskan mau pinjam uang sebagian dari dana hibah yang diambil dari pos Bidang Pembinaan Prestasi , pada saat itu Saksi menolak oleh karena bagaimana untuk pelaksanaan Kegiatan Pusat Pendidikan dan Latihan Olah Raga Pelajar (PPLP) disabilitas dan Lapis II, namun Sdr. SUPRIATNA GUMILAR tetap meminjam langsung kepada Sdr.CEPI FUAD ANGSORI, sehingga kegiatan dibidang Pembinaan Prestasi khususnya untuk RAB yaitu sebagai berikut :
 - Perlengkapan PPLP sebesar Rp. 71.800.000,-
 - Pembelian Kasur PPLP sebesar Rp. 72.000.000,-
 - Konsumsi atlet Lapis II masing sebesar Rp. 439.200.000,-
 - Habis pakai PPLP sebesar Rp. 77.780.000,- Total seluruhnya sebesar Rp. 660.780.000,-Saksi menalangi agar kegiatan tetap terlaksana yaitu dengan meminjam dari

Hal 118 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana talang, sehingga kegiatan yang menjadi tanggungjawab Saksi tetap terlaksana.

- Bahwa Surat Keputusan Saksi selaku Manager Cabang Olah Raga Atletik dan Surat Keputusan Saksi selaku Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi adalah :
 - a. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 426/Kep.637-Kesra/2021 Tentang Kontingen Jawa Barat Pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 Tanggal 26 Oktober 2021 Sudah Dilegalisir Sesuai Asli;
 - b. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Cimmittee (NPC) Indonesia Nomor : 05/NPC-Ina/SKEP/VI/2020 Revisi SusunanKepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019- 2024 Tanggal 10 Juni 2020 Sudah Dilegalisir Sesuai Asli ;
 - c. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Ketua NPCI Jawa Barat Nomor : 023/SK/NPCI-Jbr/XII/2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Tanggal 27 Desember 2022 Sudah Dilegalisir Sesuai Asli ;
 - d. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Nomor : 010/SKEP/NPCI-Jbr/I/2023 Tentang Jenis Rekening dan Pemegang Rekening NPCI Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 Tanggal 25 Januari 2023 Sudah Dilegalisir Sesuai Asli ;
 - e. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Barat Nomor : 15/SKEP/NPCI-Jbr/V/2022 Tentang Panitia Besar Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Di Kabupaten Bekasi Tanggal 25 Mei 2022 Sudah Dilegalisir Sesuai Asli;
 - f. 1(satu) Eksemplar Surat Keputusan Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Barat Nomor : 20/SKEP/NPCI-Jbr/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 Berkas Sudah Dilegalisir Sesuai Asli.
- Bahwa Saksi mengetahui dan Saksi menyarankan untuk tidak ada digunakan dana hibah tersebut namun oleh saudara SUPRIYATNA GUMILAR tetap meminjam dengan alasan urgent.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan untuk pengembalian sempat ada obrolan tentang adanya pengembalian tapi untuk jelas adanya pengembalian atau tidak

Hal 119 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak mengetahui.

- Bahwa terhadap dana Hibah dari Pemerintah Daerah Jawa Barat tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan ada temuan dan sudah disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Bendahara NPCI Jabar Atas Nama Cepi Puad Angsory Tanggal 30 Desember 2021 Kepada : Kepala Kas Daerah Prop. DT. I Jawa Barat Pembantu Kas Daerah Di 001.021.0238361 Dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 915.390.913,00 Untuk Pengembalian Sisa Dana Kegiatan NPCI Jawa Barat Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2021 ;
 - b. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Bendahara NPCI Jabar Atas Nama Cepi Puad Angsory Tanggal 30 Desember 2022 Kepada Kepala Kas Daerah Prop. DT.I Jawa Barat Pembantu Kas Daerah di 001.021.0238361 Dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 73.618.855,00 Untuk Pengembalian Sisa Dana Kegiatan NPCI Jawa Barat Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2022 ;
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Bendahara NPCI Jabar Atas Nama Cepi Puad Angsory Tanggal 29 Desember 2023 Kepada Kepala Kas daerah Prop. DT.I Jawa Barat Pembantu Kas Daerah di 001.021.0238361 Dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 745.690.969,00 Untuk Sisa Dana Efisiensi Kegiatan NPCI Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 ;
 - d. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Bendahara Pembantu Binpes NPCI Jabar Atas Nama Asri Indah.LN.,S.Kom. Tanggal 05 Maret 2024 Kepada Kepala Kas Daerah Prop. DT.I Jawa Barat Pembantu Kas Daerah di 001.021.0238361 Dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 1.146.989.714,00 Untuk Pengembalian Sisa Dana Efisiensi Kegiatan Bidang Prestasi NPCI Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Supriatna Gumilar pernah memimpin rapat dikantor Bendahara NPCI Jawa Barat lupa waktunya tapi ditahun 2023 yang dihadiri oleh Sdr. Supriatna Gumilar, Sdr.Cepy, Sdr Agung, Sdr.Ari, Sdr. Chaeron dan Saksi sendiri, rapat tersebut membahas rencana pengembalian dana pinjaman dari Sdr.Supriatna Gumilar.
- Bahwa untuk pengembalian uang yang dipinjam oleh Supriatna apakah sudah dikembalikan atau belum Saksi tidak tahu, dan dirapat tersebut Saksi juga tidak melihat Sdr.Supriatna Gumilar mengembalikan dana pinjaman

Hal 120 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



tersebut ke Sdr. Cepy selaku bendahara NPCI.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak keberatan.

7) Saksi **ARI PURWANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR Saksi kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Terdakwa KEVIN FABIANO tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diminta keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Wakil Bendhara NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Commite (NPC) Indonesia Nomor : 06/NPC- Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April Tahun 2019 Tentang Revisi Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019- 2024. Adapun tugas adalah sebagai berikut :
 - Mewakili Bendhara apabila Bendahara berhalangan
 - Membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas keseharian dan tugas lainnya
 - Dalam melaksanakan trugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara.
 - Bahwa struktur dari NPCI Jawa Barat setahu Saksi adalah sebagai berikut :
 1. Ketua : Supriyatna Gumilar;
 2. Wakil Ketua I : Aip Saputra;
 3. Wakil Ketua II : Harry Susanto;
 4. Wakil Ketua III : Ade Bogor;
 5. Sekretaris Provinsi : Agung Fajar Bayu Aji;
 6. Wasek I : Andi Supriyadi;
 7. Wasek II : Chaeron;
 8. Bendahara : Cepi Fuad Ansori;
 9. Wakil Bendahara : Ari Purwanto;
 10. Biro Pelatih : Seni Aprilianti.
- Bahwa yang Saksi gunakan sebagai acuan atau pedoman dalam

Hal 121 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) NPCI;
2. SOP NPCI;
3. Prosedur Tata Kerja Tetap.

Dan Saksi bertanggungjawab kepada Bendahara.

- Bahwa saksi membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas keseharian dan tugas lainnya dalam hal tugas membuat format /draf Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Hibah, (Penyusunan Buku Kas Umum, Laporan Realisasi anggaran), dimana untuk pencairan maupun penadatangan tetap dilakukan oleh Bendahara tidak bisa diwakilkan, serta Saksi membantu Bendahara membuat laporan oleh karena Bendahara tidak bisa mengoperasikan komputer, sehingga Saksi yang membuat draf laporannya dengan menggunakan komputer.
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan dokumen RAB yang sudah disetujui oleh KADISPOA pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 ada dana Hibah dari Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Tahun 2021 NPCI Jawa Barat mendapat dana hibah anggaran murni sebesar Rp. 50.000.000.000,- untuk kegiatan Belanja Pembinaan (Pemusatan Latihan Daerah / Paperda) dan dari anggaran perubahan sebesar Rp. 17.796.775.000,- untuk pemberangkatan Kontingen;
 - b. Tahun 2022 NPCI Jawa Barat mendapat hibah anggaran murni sebesar Rp. 5.621.138.750,- untuk anggaran Rutin dan Pembinaan serta mendapat dari anggaran perubahan sebesar Rp. 13.500.000.000,- untuk penyelenggaraan Peparda VI tahun 2022 di Kabupaten Bekasi;
 - c. Tahun 2023 NPCI Jawa Barat mendapat hibah dari anggaran murni sebesar Rp. 36.000.000.000,- untuk anggaran Rutin dan Pembinaan serta Peparda di Bandung.
- Bahwa saksi pernah membantu draf penyusunan RAB NPCI Provinsi Jawa Barat untuk diajukan kepada DISPOA Jawa Barat TA 2021, 2022 dan TA 2023 RAB dari NPCI Provinsi Jawa Barat ke DISPOA adapun rincian sesuai dokumen yang telah ditandatangani oleh Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat (Saksi SUPRIATNA GUMILAR) adalah sebagai berikut :

Untuk RAB TA 2021 adalah

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| - Bidang Organisasi | Rp. 2.828.000.000,- |
| - Bidang Pembinaan prestasi | Rp. 20.727.500.000,- |
| - Bid.Perencanaan Anggaran, | |

Hal 122 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 1.233.200.000,-

- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.025.200.000,-

- Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju

PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp.133.2262.480.000,-

- Kontingen Jabar Pada

PEPARNAS XVI/22020 Papua Rp. 36.723.620.000,-

Total Rp.198.800.000.000,-

Reviu dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI

Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 488.500.000,-

- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 1.150.000.000,-

- Bid.Perencanaan Anggaran,

Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 874.630.000,-

- Bidang Kesekretariatan Rp. 3.532.600.000,-

- Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju

PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp.39.245.070.000.000,-

- Kontingen Jabar Pada

PEPARNAS XVI/22020 Papua Rp. 4.709.200.000,-

Total Rp.50.000.000.000,-

Bahwa untuk Anggaran Tahun 2021 ada addendum

pengajuan dari NPCI Provinsi Jabar adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 640.000.000,-

- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 1.152.500.000,-

- Bid.Perencanaan Anggaran,

Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 150.000.000,-

- Bidang Kesekretariatan Rp. 350.000.000,-

- Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju

PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp.38.670.870.000,-

- Kontingen Jabar Pada

PEPARNAS XVI/22020 Papua Rp. 27.536.630.000,- Total

Rp.68.500.000.000,-

Reviu Addendum dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran

Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. ,-

- Bidang Pembinaan prestasi Rp. -

- Bid.Perencanaan Anggaran,

Hal 123 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. -

- Bidang Kesekretariatan Rp. -
- Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju

PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp.9.356.650.000,-

- Kontingen Jabar Pada

PEPARNAS XVI/22020 Papua Rp. 7.827.000.000,-

Pengamanan Kontingen Jabar

Di Papua Rp. 613.125.000,-

Total Rp.17.796.775.000,-

A. Untuk TA 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 2.874.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 54.370.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,

Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 1.706.000.000,-

- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.810.000.000,-

Total Rp.63.760.000.000,-

Surat Mengajukan tambahan anggaran dari NPCI Provinsi Jabar

Nomor: 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 adapun

tambahan anggaran untuk proposal Penyelenggaraan Peparda VII

Tahun 2022

- Bidang Kesekretariatan Rp. 3.798.869.100,-
- Bidang Pengawasan dan Pengendalian Rp. 179.247.000,-
- Bidang Hukum Rp. 121.060.000,-
- Bidang Keabsaghan dan Klaisidkasi Rp. 1.028.100.000,-
- Bidang pertandingan Rp. 13.884.589.000,-
- Bidang Penyiaran, Pelayanan media dan TI Rp. 1.164.317.400,-

Bidang Transfortasi Rp. 1.993.737.500,-

Bidang Kesehatan Rp. 470.650.000,-

Bidang Sarana dan Prasarana Rp. 753.800.000,-

Bidang Keamanan Rp. 511.740.000,-

Bidang Pengarahan masa Rp. 865.280.000,-

Bidang Acara, Upacara dan Hubungan Daerah
Rp.3.197.710.000,-

Bidang Akomodasi dan Komsumsi Rp. 29.230.900.000,-

Total Rp. 57.200.000.000,-

Reviu dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI

Hal 124 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. 399.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. 2.325.000.000-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendiddikan	Rp. 376.338.750,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp. 2.520.800.000,-
Total	Rp.5.621.138.750,-

Tidak ada Surat jawaban dari dari DISPORA Provinsi Jabar terhadap Mengajukan tambahan aggaran dari NPCI Provinsi Jabar Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 adapun tambahan anggaran untuk proposal Penyelenggaraan Peparda VII Tahun 2022, namun langsung berbentuk verifikasi dari SIPORA Provinsi jabar dengan rincian sebagai berikut :

- Bidang pertandingan	Rp. 2.173.200.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi	Rp. 11.326.800.000,- Total
	Rp.13.500.000.000,-

Untuk TA 2023 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. 2.524.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. 104.327.370.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendiddikan	Rp. 1.228.530.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp. 4.219.600.000,-
Total	Rp.112.300.000.000,-

Verifikasi Anggaran dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. 393.091.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. 31.050.093.500,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendiddikan	Rp. 351.836.500,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp. 4.204.979.000,- Total
	Rp.36.000.000.000,-

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI Provinsi Jawa Barat ada SOP yaitu Ta 2021, 2022 dan TA 2023 berdasarkan sebagai berikut :

- SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI-JBR/II/2021 Tentang Standar Opersional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 26

Hal 125 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021

- SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP /NPCI-JBR/I/2022 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2021
- SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023 Tentang Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal 27 Maret 2023.
- Bahwa selain SOP tentang Mekanisme penyusunan Anggaran ada juga SOP tentang mekanisme pencairan / pengeluaran anggaran NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2021, 2022 dan TA 2023 yaitu sebagai berikut :
 - SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI-JBR/I/2021 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 26 Januari 2021 BAB V Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tat Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang Dan atau barang / jasa
 - SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP /NPCI-JBR/I/2022 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2021, BAB V Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang Dan atau barang / jasa
 - SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI- JBR/III/2023 Tentang Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal 27 Maret 2023, BAB V Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tat Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang Dan atau barang / jasa.
- Bahwa Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI berdasarkan SOP tersebut diatas baik TA 2021, TA 2022 dan TA 2023 adalah sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Anggaran yang dibutuhkan sesuai program kerja Tahun bersangkutan diajukan oleh masing-masing Bidang
 - b. Ketua NPCI Jabar membentuk Tim penyusun Anggaran NPCI Jabar (TPAN) dalam melakukan proses penyusunan Anggaran.
 - c. Tim TPAN terdiri dari unsur :
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Wakil Sekretaris

Hal 126 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara
- Wakil Bendhara
- Dan dapat ditambah unsur lainnya apabila diperlukan
- d. Pengajuan oleh Bidang disetujui oleh Wakil Ketua I, II, III bidang terkait
- e. Setelah dikompulir dalam bentuk format anggaran diteruskan kepada Tim Penyusun Anggaran NPCI (TPAN)
- f. Tim Penyusun Anggaran NPCI Jabar (TPAN) melakukan rapat pembahasan atas anggaran yang diajukan oleh masing-masing bidang
- g. Setelah anggaran disepakati persetujuan anggaran dilakukan oleh Ketua NPCI Jabar
- h. Dokumen anggaran yang sudah disetujui diserahkan kepada Ketua melalui Sekretaris atau Wakil Sekretaris yang selanjutnya dituangkan dalam format proposal pengajuan anggaran yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jabar melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jabar.
- i. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud dalam poin a diduplikasi sebagai dokumen Anggaran NPCI Jabar.
- Bahwa mekanisme pembayaran / pencairan / pengeluaran NPCI provinsi Jabar adalah sebagai berikut :
 - a. Pengajuan permohonan pengeluaran uang (nota dinas) diajukan oleh bidang dan atau kepanitiaan yang dibentuk oleh Ketua, selaku pemohon ditujukan kepada Ketua melalui Sekretaris
 - b. Oleh Sekretaris dicatat / didokumentasikan berdasarkan dokumen anggaran
 - c. Apabila sesuai dengan dokumen anggaran, maka didisposisikan kepada Wakil Ketua I, II, II sesuai pembedangannya untuk mendapatkan kajian atau analisis pada lembar disposisi yang ditujukan kepada Ketua
 - d. Ketua memeriksa pengajuan pembayaran, apabila setuju dikembalikan ke Sekretaris / Wakil Sekretaris untuk dicatat dan selanjutnya diteruskan kepada Bendahara, bila tidak dikembalikan kepada pemohon
 - e. Pembayaran dibawah Rp. 5.000.000,- yang bersifat rutin dapat dilakukan perintah langsung dari Sekretaris kepada Bendahara untuk melakukan pembayaran

Hal 127 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- f. Bendahara melakukan verifikasi akhir atas kebenaran dokumen anggaran dan kondisi anggaran, bila terdapat kesalahan dikembalikan kepada pemohon melalui Sekretariat, bila telah benar dan anggaran tersedia dapat dilakukan pembayaran melalui transfer Bank atau tunai
- g. Bila telah benar tapi tidak anggaran tidak / atau belum tersedia dilakukan konsultasi.
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Bendahara dalam penyusunan Anggaran (RAB) NPCI Provinsi Jawa Barat ikut dalam penyusunan RAB NPCI Provinsi Jawa Barat yaitu dalam hal mengkompulir data dari semua bidang untuk dikumpulkan menjadi satu bahan draf proposal ajuan.
- Bahwa dalam penyusunan RAB NPCI Provinsi Jawa Barat tim yang terlibat dalam penyusunan RAB tersebut sudah dilalui sesuai SOP yang NPCI Provinsi Jawa Barat oleh karena didalam draf yang Saksi buat sudah diajukan oleh semua Ketua Bidang dengan disertai dokumen permohonan pengajuan RAB, dan draf penyusunan RAB Saksi serahkan ke Bendahara sebagai atasan Saksi, dan apabila setelah dikoreksi / diperiksa oleh Bendahara, kalau ada perbaikan Saksi ketik ulang perbaikan tersebut dan diserahkan kembali ke Bendahara, untuk disampaikan ke Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa dalam Laporan Penggunaan dana hibah /Pertanggungjawaban Keuangan pada saat Saksi membuat kewenangan Saksi hanya sebatas mengecek bukti pengeluaran yang diserahkan oleh semua bidang dalam hal, apakah bukti pengeluaran tersebut, ada tanggal, bulan, tahun tanda tangan dari sipenerima dana, dan apakah bukti pengeluaran dari yang menerima dana masih tersedia dana yang ada di Pos yang bersangkutan / yang mengajukan permohonan, apabila hal tersebut TIDAK dipenuhi maka Saksi meminta kepada Bendahara melaporkan dokumen tersebut untuk kembali kepada pemohon / bidang yang mengajukan permohonan.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Wakil Bendahara TIDAK ADA didalam dokumen / bukti pendukung untuk Laporan Pertanggungjawaban / penggunaan dana hibah yang dikembalikan.
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah Bendahara (Terdakwa CEPI FUAD ANGSORI) diperiksa ada kwitansi tanggal 14 April 2023, dimana dalam kwitansi tersebut berbunyi pinjaman oleh Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat (Terdakwa SUPRITANA GUMILAR) sebesar Rp. 4.200.000.000,-
- Bahwa sesuai dengan permohonan yang di disposisi oleh Sekterais dan

Hal 128 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



disetujui oleh Ketua (perintah Bayar ke Bendahara Tersangfka CEPI FUAD) setelah dibayarkan oleh bendahara dokumen diserahkan kepada Saksi untuk diinfut didalam BKU, adapun ada dana yang dipinjam didalam Rekap Penggunaan dana hibah dana yang dipinjamk masih tersedia adapun bukti / fakta ternyata Uang tersebut TIDAK ada Saksi tidak tahu oleh karena soal uang yang dipinjam dan yang tertera didalam Rekapitulasi Pbelanja Hibah itu merupakan kewenangan dari Bendahara dan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa mengenai dana hibah dari Provinsi Jawa Barat yang dipinjam oleh Saksi SUPRITANA GUMILAR (Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat) sudah dikembalikan sampai dengan sekarang Saksi TIDAK mengetahui apakah sudah dikembalikan atau TIDAK oleh karena didalam Rekapitulasi serapan dana hibah tidak ada penerimaan maupun pengeluaran atas pinjaman.
- Bahwa mengenai dana hibah dari Provinsi Jawa Barat yang dipinjam oleh Saksi SUPRITANA GUMILAR (Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat) sudah dikembalikan sampai dengan sekarang berdasarkan Rekapitulasi serapan dana hibah Saksi TIDAK mengetahui apakah sudah dikembalikan atau TIDAK oleh karena didalam.
- Bahwa sisa bulan 20 Nopember 2023 sebesar Rp. 3.102.093.500,- dan ada pencairan tanggal 29 Nopember 2023 sebesar Rp. 2.832.000.000,- untuk pembayaran Akomsi Tahap IV (pembayaran untuk Hotel) serta ada pembayaran Akomsi Tahap IV (pembayaran untuk Hotel) sebesar Rp. 3.432.000.000,- sehingga kekurangan uang sebesar Rp. 600.300.000,- , bahwa pada tanggal 20 Nopember 2023 setelah pencairan Saksi menginfokan ke Bendahara (Terdakwa CEPI FUAD ANGSOIRI) bahwa untuk pembayaran Akomsi /hotel tidak cukup, namun penjelasan dari Bendahara (Terdakwa CEPI FUAD ANGSOIRI) nanti akan dilaporkan ke Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat Saksi SUPRITANA GUMILAR), ternyata Bendahara (Terdakwa CEPI FUAD ANGSOIRI) menyerahkan bukti dokumen dari hotel pada tanggal 29 Nopember 2023 bahwa untuk pembayaran akomsi /hotel sudah dibayarkan sebesar Rp. 3.432.000.000,, adapun kekurangannya untuk pembayaran akomsi tahap IV / hotel sebesar Rp. 600.300.000,- Saksi TIDAK mengetahui darimana membayar kekurangan tersebut.
- Bahwa dalam penyusunan draf penggunaan Dana Hibah untuk TA 2021 didalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan adalah Manager Cabor Atletik (Saksi Seni)

Hal 129 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



sehingga untuk Terdakwa Kevin tidak ada dokumen yang secara tersendiri yaitu sebagai pelatih atletik lari dan untuk laporan pertanggungjawaban keuangan dokumen TA.2022 untuk terdakwa Kevin Fabiano tidak ada secara tersendiri namun tergabung dalam Bidang Pertandingan (Saksi Seni) Adapun untuk Pinjaman dana hibah tahun 2021, 2022 dan 2023 yang dipinjam oleh Saksi SUPRITANA GUMILAR sebagai Ketua NPCI tidak ada hubungannya dengan Penyusunan Draf Penggunaan Dana Hibah dan BKU (buku Kas Umum).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan.

8) Saksi MUHAMMAD FRIZKY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR Saksi kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Terdakwa KEVIN FABIANO tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diminta keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Biro Wasit dan pertandingan NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Commitee (NPC) Indonesia Nomor : 05/NPC-IIna/SKEP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 Tentang Revisi Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019-2024, Tupoksi sesuai dengan ADRT Nomor : 02 Tanggal 28-12- 2018 (Dua Puluh Delapan Desember Dua Ribu Delapan Belas yaitu sebagai berikut :
 - ✓ Tugas dan kewajiban Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Committee (NPC) Indonesia adalah:
 - a. Mendorong dan membina seluruh NPC Indonesia tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten / Kota agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi secara profesional yang bermartabat, tertib administrasi dan akuntabel
 - b. Membentuk dan membina atlet penyandang disabilitas menjadi tim Olahraga Nasional untuk mewakili Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengikuti pertandingan dan/atau tournament olahraga penyandang disabilitas dalam event kejuaraan di tingkat Internasional.

Hal 130 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- c. Menyelenggarakan Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS)
 - d. Menyelenggarakan kompetisi olahraga penyandang disabilitas di tingkat Nasional.
 - e. Menyelenggarakan Pemusatan Latihan Nasional (PELATNAS)
 - f. Menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Nasional (MUSORNAS) Biasa atau Luar Biasa dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
 - g. Mengikuti dan menyelenggarakan Single Event dan atau Multi Event di tingkat Internasional.
 - h. Mengikuti rapat-rapat, seminar, symposium, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bidang olahraga, baik nasional maupun Internasional.
 - i. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan organisasi-organisasi keolahragaan baik regional nasional maupun internasional yang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia.
 - j. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang bersifat jangka pendek - menengah dan jangka Panjang.
 - k. Menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Anggota NPCI Prov. Jawa Barat tahun 2019 s/d Maret 2024 melaksanakan tupoksinya yaitu setiap setahun sekali diadakan Bimtek untuk seluruh Wasit yang ada di setiap Cabang Olah Raga, dimana Saksi diikutsertakan sebagai Panitia Bimtek.
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota NPCI Provinsi Jawa Barat ada honor setiap sebulan sekali sebesar Rp. 4.000.000,- melalui Transfer lewat rekening Bank BJB Cabang Buah Batu Nomor : 0121283832100 atas nama M.FRIZKY (bahwa uang untuk honor setiap bulan Saksi selalu menerima lewat langsung Transfer ke Bank BJB atas Nama Saksi selama Saksi menjabat sebagai Anggota Biro)
 - Bahwa tahun 2023 diadakan Bimtek /penataran wasit dari seluruh Kabuptaen / Kota Se- Jawa barat sebanyak 27 peserta wasit di Hotel Agusta Cipanas garut tanggal 26 Juni 2023 s/d 28 Juni 2023 (selama 2 hari) hanya Saksi tidak tahu besaran jumlahnya dan untuk Saksi sebagai Panitia mendapat uang sebesar Rp. 500.000,- selama Kegiatan sebagai Panitia (Saksi menginap selama satu hari bersama Sdr. RIKI di Hotel Santika Garut, dimana Sdr. RIKI

Hal 131 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



bukan sebagai Panitia Bimtek Wasit akan tetapi sebagai Panitia dalam Peparpeda dengan anggaran dari Dispora (berbeda anggaran) , jadi Saksi yang ikut menginap di Sdr. RIKI dan Saksi memang ada fasilitas untuk sebagai Panitia diberi fasilitas di Hotel Agusta namun Sama Saksi tidak digunakan oleh karena Saksi sendiri yang mau menginap bersama Sdr. RIKI dan untuk kamaar di Agusta digunakan oleh Sdr. HANU sebagai Panitia Bimtek Wasit.

- Bahwa Saksi selama menjadi Panitia Bimtek mendapat uang sebesar Rp. 500.000,- secara kas dari Sdr. REY (NPCI Kabupaten Bandung) dan Saksi menandatangani di dalam daftar menerima uang transfer.
- Bahwa selain Saksi bertugas sebagai Anggota Biro Wasit dan pertandingan NPCI Provinsi Jawa Barat ada tugas lain yaitu sebagai anggota Keuangan NPCI Provinsi Jabar.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai anggota Keuangan NPCI Provinsi Jabar ada Surat Keputusan dari Ketua NPCI Provinsi Jabar Nomor : 05/NPC-Inf/SKEP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tugasnya diatur dimana , hanya Saksi secara lisan mengetahui tugas sebagai Anggota Keuangan NPCI Provinsi Jabar dari Sdr. ARI PURWANTO sebagai Wakil Bendahara NPCI Provinsi Jabar yaitu membantu Sdr. CEPI sebagai Bendahara untuk proses pembayaran gaji-gaji Kepengurusan NPCI Provinsi Jabar tidak termasuk Pelindung, Pembina, Penasehat) , dan Staf NPCI Provinsi Jabar (sebanyak 24 orang).
- Bahwa selain Saksi mendapat honor sebagai Anggota Biro Wasit dan Pelatihan NPCI Provinsi Jawa Barat Saksi mendapat juga honor sebagai Anggota Keuangan NPCI Provinsi Jabar sebesar Rp. 2.500.000,- secara kas menerima dari Sdr. CEPI sebagai Bendahara dari Tahun 2022 s/d sekarang) dan untuk penerimaan honor Saksi menandatangani dalam bentuk tanda terima yang disatukan dengan honor sebagai Ketua (Sdr. SUPRIATNA GUMILAR), Sekretaris (Sdr. AGUNG FAJAR BAYU AJI), Bendahara, (Sdr. CEPI FUAD ANSHORI) Wakil Bendahara (Sdr. ARI PURWANTO).
- Bahwa Saksi diberi tugas untuk membantu Bendahara dalam jabatan sebagai Anggota Keuangan NPCI Provinsi Jawa Barat yaitu dalam hal membantu dalam proses pencairan yaitu dengan cara sebagai berikut:
 - Saksi ikut mencairkan untuk proses ke Bank, dimana Saksi ikut menandatangani dibelakang cek, dan sebelum dibawa cek tersebut sudah terlebih dahulu ditanda tangan oleh Ketua NPCI Provinsi Jawa

Hal 132 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Barat (Saksi SUPRITANA GUMILAR dan tanda tangan Bendahara Saksi CEPI FUAD ANSHORI.

- Bahwa selanjutnya setelah cek dicairkan ke Bank oleh Saksi ada telepon dan wa dari Bendahara saksi CEPI FUAD ANSHORI dan ada juga telepon maupun Wa dari Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat (Saksi SUPRITANA GUMILAR) untuk dicairkan dan diserahkan kepada siapa saja serta ada yang disuruh untuk Transfer kepada siapa tergantung dari perintahnya.
- Bahwa perintah dari Bendahara saksi CEPI FUAD ANSHORI dan ada juga telepon maupun Wa dari Ketua NPCI Provinsi Jabar (Terdakwa SUPRIATNA GUMILAR) untuk dicairkan dan diserahkan kepada siapa saja serta ada yang disuruh untuk Transfer kepada siapa tergantung dari perintahnya Saksi mendapat imbalan terutama kalau disuruh oleh Ketua NPCI Provinsi Jabar.
- Bahwa Saksi pernah mengantar Saksi Cepi Fuad Angsori pada tanggal 14 April 2023 mencairkan uang di BJB Cabang Buah Batu, yang nilainya saksi tidak tau dimana pada saat itu saksi ikut membantu memasukan uang ke dalam 2 tas dan memasukkannya ke dalam mobil saksi CEPI FUAD ANGSORI, pada saat saksi mau mengantar uang bersama dengan saksi CEPI FUAD ANGSORI ke Kantor NPCI Jawa Barat namun uang tersebut sudah tidak ada di mobil saksi CEPI FUAD ANGSORI menurut saksi CEPI FUAD ANGSORI uang tersebut dipindahkan ke mobil Terdakwa KEVIN FABIANO untuk dibawa ke Kantor NPCI Jawa Barat, setelah itu saksi tidak mengetahui diserahkan ke siapa uang tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO ada keberatan yaitu tidak pernah diinformasikan untuk membuaat rekening.

9) Saksi ASRI INDAH LESTARI NURAENI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR Saksi kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Terdakwa KEVIN FABIANO tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.

Hal 133 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat selaku Staf/Pegawa NPCI Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua NPCI Jawa Barat Nomor : (menyusul), dengan tugas secara tertulis Saksi belum pernah melihat Tupoksi Saksi namun arahan dari Staf Inti (Sekretaris Umum NPCI Jawa Barat Agung Bayu Aji), Biro Pelatih (Ibu Seni Aprilianty), Wakil Bendahara (Bapak Ari Purwantoterkait Tupoksi adalah :
 - Membantu dibidang prestasi terkait administrasi pelaporan prestasi;
 - Specimen Bidang Prestasi;
 - Membantu perencanaan kegiatan.
- Bahwa struktur dari NPCI Jawa Barat setahu Saksi adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua : Supriyatna Gumilar;
 - b. Sekretaris Umum : Agung Bayu Aji;
 - c. Bendahara : Cepi Fuad Ansori;
 - d. Wakil Bendahara : Ari Purwanto;
 - e. Biro Pelatih : Seni Aprilianti.
- Bahwa berdasarkan struktur organisasi NPCI Jawa Barat tersebut diatas, Saksi berada dibidang prestasi dan bertanggungjawab kepada Ibu Seni dan Bapak Agung Bayu Aji.
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kegiatan NPCI Jawa Barat adalah NPCI Jawa Barat adalah organisasi dibawah naungan Disposra Jawa Barat yang mewadahi atlit berprestasi Disabilitas di Jawa Barat seperti kegiatan pembinaan atlit seperti pelatihan wasit dan pelatih, setralisasi atlit, Raker, Bintek, monitoring event-event Daerah, Nasional dan Internasional;
- Bahwa tugas Saksi selaku Specimen Bidang Prestasi adalah Saksi ditugaskan oleh Pimpinan yaitu Pak Agung dan Bu Seni untuk memproses seperti transfer, tarik tunai, pembayaran kegiatan.
- Bahwa mekanisme pencairan dalam Spesimen sebagai berikut:
 1. Pemetaan kegiatan dan jumlah nilai kebutuhan anggaran;
 2. Pembuatan rekap data nilai anggaran
 3. Kemudian dilaporkan kepada ibu Seni dan pak Agung;
 4. Kemudian data rekap disampaikan kepada Bendahara NPCI (Pak Cepi dan Pak Ari)
 5. Setelah di Acc baru membuat surat permohonan
 6. Menunggu arahan dari Ibu Seni dan Bendahara
 7. Jika sudah di ACC akan diberikan cek berisi nilai sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan dari NPCI Jabar dan dilakukan pemindahbukuan ke Bidang Prestasi

Hal 134 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Setelah mendapat perintah dari Pimpinan maka dipindahbukukan dan diproses/dilakukan pembayaran sesuai kegiatan dan setelah di Acc dan sesuai Perintah Pimpinan;
9. Kemudian dilaporkan untuk dicatat di Buku Kas untuk disinkronkan dengan Buku Kas Utama yang ada di Bidang Prestasi.
- Bahwa prosedur terhadap pencairan suatu kegiatan adalah :
 - Berdasarkan hasil rapat koordinasi kegiatan muncul jadwal kegiatan selanjut berkoordinasi dengan Bendahara Inti untuk mendiskusikan permohonan pencairan kegiatan;
 - Permohonan tersebut diserahkan kepada Bendahara Inti;
 - Bendahara memberikan anggaran sesuai kegiatan seperti dalam RAB;
 - Berdasarkan Nota Permohonan masing-masing penanggungjawab kegiatan kemudian dikeluarkan Nota Pembayaran oleh Ketua Bidang masing-masing atau Bendahara Inti;
 - Selanjutnya sesuai Nota Pembayaran dilakukan pembayaran atau didistribusikan kepada pemohon kegiatan.
- Bahwa bentuk pertanggungjawab dari Bidang Prestasi yaitu tergantung dari bentuk kegiatan biasanya kegiatan terlaksana dengan bukti dari sipenerima anggaran kwitansi atau nota bayar, foto dan Saksi yang membantu membuat secara administrasi SPJ dan LPJ khusus Bidang Prestasi khusus anggaran kurang dari Rp. 200.000.000,- sedangkan untuk anggaran diatas Rp. 200.000.000,- diserahkan ke PPK / Tim Barang dan Jasa untuk dibuatkan kontrak.
- Bahwa untuk PPK / Panitia Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
 1. Agung Fajar Bayu Aji (Pejabat Pengguna Anggaran / PPK) ;
 2. Chaeron (Ketua Pengadaan Barang dan Jasa);
 3. Prima Firmansyah (Sekretaris Pengadaan Barang dan Jasa);
 4. Ricky Hermansyah (Anggota Panitia Barang dan Jasa).
- Bahwa untuk Tahun 2023, kegiatan untuk Bidang Prestasi NPCI Jawa Barat yaitu :
 - a. Kejurnas / Seleknas
 - b. Try Out dan Event Internasional ke Honzou Cina;
 - c. Pembinaan Atlas Lapis 2;
 - d. Penataran Pelatih (Wasit);
 - e. Monitoring Performa Atlet dan Pelaksanaan Peparnas ke Palembang Sumatera Selatan);
 - f. Monitoring Performa Atlas ke Kamboja;

Hal 135 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- g. Pemantapan Inovasi Pembinaan
- h. Pelatihan Tingkat Daerah NPCI Jawa Barat;
- i. PPLP (Pusat Pembinaan dan Pelatihan Pelajar).
- Bahwa untuk Bidang Prestasi untuk masing-masing kegiatan dengan anggaran sebagai berikut :
 - a. Kejurnas / Seleknas anggaran sebesar Rp. 36.000.000,-
 - b. Try Out dan Event Internasional ke Honzou Cina anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-;
 - c. Pembinaan Atles Lapis 2 ada 2 kali tahapan, tahan 1 anggaran sebesar Rp. 808.295.000,-, tahap 1 sebesar Rp. 511.580.000;
 - d. Penataran Pelatih (Wasit) anggaran sebesar Rp. 138.390.000,-;
 - e. Monitoring Performa Atlet dan Pelaksanaan Peparnas ke Palembang Sumatera Selatan) anggaran sebesar Rp. 111.096.000,-;
 - f. Monitoring Performa Atles ke Kamboja anggaran sebesar Rp. 271.000.000,-;
 - g. Pemantapan Inovasi Pembinaan :
 - 1. Pelatihan Tingkat Daerah NPCI Jawa Barat anggaran sebesar Rp. 2.434.431.000;
 - 2. PPLP (Pusat Pembinaan dan Pelatihan Pelajar, untuk seleksinya sebesar Rp. 38.600.000;
 - 3. Sentralisasi PPLP anggaran sebesar Rp. 1.100.165.500,-
- Belanja Personil :**
 - a. Honor SDM Pelatda sebesar Rp. 3.248.000.000,- ;
 - b. Honor Satgas Pelatda sebesar Rp. 352.000.000,-
 - c. Honorarium Tim Pengadaan Barang ada Jasa sebesar Rp. 176.300.000,-
 - d. Honor lapis 2 Tahan 1 (Koordinator Atlet dan Pelatih) sebesar Rp. 57.000.000,-.
 - e. Honor lapis 2 Tahan 2 (Koordinator Atlet dan Pelatih) sebesar Rp. 57.000.000,-;
 - f. Uang saku ke Kamboja anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- untuk Atlet Rp. 275.000.000,-, Pelatih / Asisten Pelatih Rp. 25.000.000,-, dan Tim Monev Rp. 50.000.000,-;
 - g. Uang saku Tim Monev ke Palembang sebesar Rp. 40.000.000,
 - h. Honor PPLP untuk Atlet, Pelatih, Official, Manager sebesar Rp. 425.000.000,-.
- Bahwa seluruh pembayaran untuk Bidang Prestasi tahun 2023 seluruhnya

Hal 136 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



sebesar Rp. 7.842.907.214,-, terealisasi sebesar Rp. 6.695.907.214,- dikembalikan ke Provinsi sebesar Rp. 1.146.989.714,-sedangkan untuk bidang lain yang bisa memberikan keterangan adalah Bendahara.

- Bahwa yang melakukan pembayaran kalau anggaran masuk ke rekening khusus Bidang Prestasi yang melakukan pembayaran oleh Saksi atas ACC Ibu Seni namun ada beberapa kegiatan diatas yang langsung pembayarannya diproses di Kas Utama seperti :
 - a. Honor SDM Pelatda sebesar Rp. 3.248.000.000,- ;
 - b. Honor Satgas Pelatda sebesar Rp. 352.000.000,-
 - c. Honorarium Tim Pengadaan Barang ada Jasa sebesar Rp. 176.300.000,-
 - d. Sentralisasi PPLP (Hotel, Kendaraan, Pakaian) anggaran sebesar Rp. 1.100.165.500,-.
 - e. Pelatihan tingkat daerah NPCI Jawa Barat sebesar Rp. 2.434.431.000 (Hotel, Kendaraan, Pakaian).
- Bahwa Saksi pernah menarik dana / anggaran secara tunai sebesar Rp. 1.509.292.500,- dari rekening atas nama Saksi ASRI INDAH LESTARI NUR'AENI pada Bank BJB dengan No. Rekening : 0133908821101, atas arahan Ketua NPCI (Bapak Supriatna Gumilar).
- Bahwa pada tanggal 11 April 2023 atas arahan bu Seni Aprlianti selaku Ketua Bidang Prestasi menyuruh memindahkan uang sejumlah Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari rekening NPCI Jawa Barat nomor rekening: 888.0000.888001 untuk dipindahkan ke rekening pribadi Saksi di Bank BJB Buah Batu an. Asri Indah Lestari Nuraeni dengan No rekening 0133908821, yang ceknya sudah di tanda tangani oleh terdakwa Supriyatna Gumilar selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat dan sdr. Cepi Puad Angsori selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menolak dikarenakan nilai uang yang sangat besar dan ada rasa khawatir serta takut karena uang yang masuk tersebut adalah dana Hibah untuk Kegiatan Bidang Prestasi.
- Bahwa oleh Saksi Seni Aprlianty memberitahukan bahwa tidak akan apa-apa masuk ke rekening pribadi Saksi dengan alasan sambil menunggu proses pembukaan buku rekening atas nama Bidang Prestasi dan juga Saksi adalah Staff Bidang Prestasi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2023 diadakan Rapat Pimpinan di Kantor Kasda NPCI yang dihadiri oleh Saksi SUPRITANA GUMILAR selaku

Hal 137 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, Saksi Agung Bayu Aji selaku Sekretaris Umum NPCI Prov. Jawa Barat, Saksi Seni Aprilianty selaku Ketua Bidang Prestasi, Terdakwa Cepi Puad Angsori selaku Bendahara NPCI Prov. Jawa Barat dan sdr. Chaeron selaku PPK Barang dan Jasa.

- Bahwa pada saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Seni Aprilianty untuk menyusul untuk ikut serta dalam rapat. Pada rapat tersebut, dibicarakan terkait Penyelesaian SPJ, dana hibah yang harus dicairkan dan lain-lain.
- Bahwa pada saat rapat tersebut ada perintah dari Saksi SUPRITANA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencairan sejumlah uang dari setiap kegiatan salah satunya adalah Anggaran pada Bidang Prestasi sejumlah 1.509.292.500, (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dikarenakan Saksi sedang sakit Saksi meminta ijin kepada Saksi Seni Aprilianty untuk pulang duluan. Pada malam harinya Saksi di telepon oleh Saksi Seni Aprilianty untuk datang ke Bank BJB besok harinya tanggal 14 April 2025 dalam rangka pencairan atas perintah sdr. Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Prov. Jawa Barat.
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Seni Prilianty "Bagaimana Bu Saksi takut dan Saksi sendiri sedang sakit", namun Saksi Seni Aprilianty menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan arahan dari Saksi Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Prov. Jawa Barat dan Saksi Supriatna Gumilar sudah marah marah agar segera mencairkan dana hibah tersebut, Saksi Seni Aprilianty juga mengatakan bahwa besok Saksi akan dijemput oleh supir Saksi Seni Aprilianty sambil diantar ke dokter sepulang pencairan, Saksi Seni Aprilianty juga menyuruh Saksi menelepon Terdakwa Cepi Puad Angsori untuk memastikan pelaksanaan pencairan esok hari. Kemudian Saksi menelepon Terdakwa Cepi Puad Angsori untuk memastikan tempat dan waktu pencairan kemudian Terdakwa Cepi Puad Angsori menjawab di Bank BJB Cabang Buah Batu jam 10.00 Wib.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2023 pagi, Saksi dijemput supir Saksi Seni Aprilianty yang bernama Atung di rumahnya Jln. Gunung Batu menuju Bank BJB Cabang Buah Batu. Sesampainya Saksi di Bank BJB Cabang Buah Batu Saksi ketemu dengan Terdakwa Kevin Fabiano dan Saksi diarahkan oleh Terdakwa Kevin Fabiano ke teller dulu untuk mengisi form pencairan sejumlah Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), setelah isi form Saksi serahkan kepada seorang laki-laki petugas Bank BJB yang Saksi tidak tahu namanya,

Hal 138 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



kemudian Saksi diarahkan dan diajak oleh Terdakwa Kevin Fabiano masuk ke dalam ruangan Bank BJB di bagian belakang dimana disana sudah ada Terdakwa Cepi Puad Angsori, dan dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, dan mereka sedang memasukan sejumlah uang ke dalam tas olahraga. Selanjutnya tidak lama kemudian datang uang yang akan Saksi cairkan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa Kevin Fabiano mengatakan kepada Saksi bahwa yang bisa dicairkan hanya sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di bank BJB Cabang Buah Batu dan kemudian uang dari rekening Saksi dicairkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang tersebut dimasukan ke dalam tas dan dimasukan ke mobil Terdakwa Kevin Fabiano.

- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibawa oleh Terdakwa Kevin Fabiano ke Kantor NPCI.
- Bahwa sebelum uang tersebut dibawa ke Kantor NPCI Jawa Barat oleh Terdakwa Kevin Fabiano selanjutnya Terdakwa Kevin Fabiano mengajak Saksi ke lobby depan dimana pada saat itu Terdakwa Kevin Fabiano menelepon seseorang, kemudian Terdakwa Kevin Fabiano mengatakan kepada Saksi "kamu sama supir (Atung) ke Bank BJB Cabang Tamansari untuk melakukan penarikan sisa uang sebesar Rp.509.292.500,- (lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Saksi pada saat itu bertanya kepada Terdakwa Kevin Fabiano "maaf pa sudah mau jam 3 sore apakah bisa?", dan dijawab oleh Terdakwa Kevin Fabiano "Asri langsung saja kesana bank sudah Saksi telepon, nanti ketemu di Kasda".
- Bahwa kemudian sesampainya di Bank BJB Cabang Tamansari Saksi melakukan penarikan lagi sejumlah Rp.509.292.500,- (lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), setelah uang Saksi terima selanjutnya Saksi menuju Kasda dan menyerahkan uang sejumlah Rp.509.292.500,- (lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa Cepi Puad Angsori selaku Bendahara NPCI Prov. Jawa Barat di ruang Terdakwa Cepi Puad Angsori.
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut kemudian Saksi meminta bukti penyerahan uang yang sudah ditarik seluruhnya dari rekening Saksi sejumlah Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa Cepi Puad Angsori.
- Bahwa Saksi selaku Staf Bagian Pengelola Akuntansi pada NPCI Provinsi Jawa Barat menerima gaji Rp.3.000.000,-/bulan (tiga juta rupiah perbulan)

Hal 139 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



dengan cara ditransfer ke rekening Saksi, akan tetapi setiap bulannya Saksi menerima gaji secara transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi Seni Aprilianty dan apabila gaji Saksi sudah ditransfer kemudian Saksi transferkan kepada Saksi Seni Aprilianty.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk menarik uang di Bank BJB Cabang Tamansari Bandung.

10) Saksi ACEP HERMAWAN,ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR Saksi tidak kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Terdakwa KEVIN FABIANO.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Manager Operasional Bank BJB Cabang Buah Batu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BJB Nomor: 0152/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 08 Aprilo 2022, Tupoksi yaitu sebagai berikut :
 1. Menyediakan likuiditas Cabang
 2. Memastikan kelancaran Operasional di Cabang.
- Bahwa pada tanggal 13 April 2023 sekitar Jam 20.55 WIB ada dari pihak NPCI Provinsi Jawa Barat yang menelepon kepada Saksi, namun Saksi lupa namanya yang mengkonfirmasi bahwa NPCI akan menarik uang sebesar ± Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiih) pada tanggal 14 April 2023.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 jam 21.02 ada WA masuk dari Terdakwa Kevin Fabiano yang bunyinya "Selamat makam Pak Acep, ijin bapak ijin telfun njih, Matusuwun.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 jam 21.03 Saksi menjawab WA dari Terdakwa Kevin Fabiano " Mangga pak".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 jam 9.08 PM Saksi menelpon Terdakwa Kevin Fabiano dimana dalam pembicaraan telepon tersebut adalah " mengkonfirmasi bahwa betul NPCI akan menarik Rp. 3.000.000.000,- besok" Tanggal 14 April 2023).

Hal 140 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 jam 12.50 Wib memang benar ada penarikan sebesar Rp. 1.989.374.000,- yang melakukan penarikan Terdakwa CEFI FUAD ANGSORI.
- Bahwa benar untuk penarikan tanggal 11 April 2023 sebesar Rp. 1.509.292.500,- adalah Saksi ASRI INDAH LESTARI telah memindahkan bukukan dari Rekening NPCI Provinsi Jawa Barat No rek 8880000888001 atas nama NPCI JABAR ke rekening atas nama Saksi ASTRI INDAH LESTARI dengan no rek 0133908821101, selanjutnya Saksi ASRI INDAH LESTARI melakukan penarikan tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank BJB Cabang Buah Batu dan melakukan penarikan di bank BJB Tamansari sebesar Rp. 509.292.500,- , adapun untuk validasi di Bank BJB Cabang Buah Batu adalah Saksi DENIS (teller).
- Bahwa Terdakwa Kevin Fabiano pernah juga menghubungi Saksi lewat Wa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 jam 15.47 Wib, dimana dalam WA Terdakwa Kevin Fabiano berbunyi "" Bapak punteun semisal kalau ada cash 100 nggih pak, tp kalau tidak ada tidak apa2, untuk uang kepret atlet nanti malam kita mendarat di Jkt.
- Bahwa maksud permintaan uang cash sebesar Rp. 100.000.000,- untuk uang kepret atlet adalah Saksi tidak mengerti dengan maksud perkataan Terdakwa Kevin Fabiano dan penarikan sebesar Rp.100.000.000,- tidak jadi penarikannya oleh karena orang yang akan mengambil tidak datang serta Bank BJB Cabang Buah batu sudah tutup (tutup 15.00 Wib) waktu itu masih ada antrian jadi diperbolehkana lewat waktu tutup Bank sampai habis antrian.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memberi tanggapan.

11) Saksi DENNIS RIONALDO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR Saksi tidak kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Terdakwa KEVIN FABIANO.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Teller Bank BJB berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BJB Nomor : 0620/SK/DIR-HCA/2020 tanggal 28

Hal 141 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, Tupoksi Saksi sebagai Teller diatur dalam SOP dan SK Direksi Nomor : 0197/SK/DIR-PST/2023 tanggal 19 Juni 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Melayani Nasabah dalam tranSaksi penarikan, setoran, pembayaran pajak dan lain-lain;
2. Menyesuaikan kebenaran dokumen yang diserahkan Nasabah.

- Bahwa mekanisme penyetoran dan penarikan yang ada dalam SOP Bank BJB adalah :

Penyetoran :

- a. Setoran tunai Nasabah wajib membawa KTP dan Nomor Rekening yang dituju, setelah uangnya kita terima selanjut uang tersebut dihitung lalu uv (uang palsu);
- b. Input data sesuai Nominal yang diinginkan nasabah dan rekening yang dituju;
- c. Konfirmasi terlebih dahulu kalau sudah sesuai Nasabah menandatangani lalu Teller memvalidasi;

Penarikan

1. Membawa buku Tabungan/ATM serta KTP (dan menyesuaikan KTP dengan specimen dalam buku Tabungan);
 2. Menanyakan Nominal penarikan (kalau dibawah Rp. 100.000.000,- melalui kartu ATM KTP di counter Teller kalau diatas Rp. 100.000.000,- harus membawa buku Tabungan dan KTP);
- Bahwa tidak ada aturan khusus namun setahu Saksi apabila penarikan diatas Rp. 200.000.000,- biasanya harus konfirmasi dulu mengingat kecukupan likuiditas.
- Bahwa bentuk konfirmasi yang dilakukan oleh Nasabah dalam penarikan lebih dari Rp. 200.000.000,-, tidak ada aturan khusus mengatur.
- Bahwa apabila penarikan di atas Rp. 200.000.000,- setahu Saksi Nasabah bisa konfirmasi melalui Teller, melalui telepon Kantor, melalui Marketing, melalui Officer Operasional dan melalui Manager Operasional.
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan NPCI Jawa Barat namun pada tanggal 14 April 2023 pernah datang kepada Saksi atas nama ASRI INDAH LESTARI NUR'AENI yang mengaku dari NPCI untuk melakukan penarikan sejumlah Rp. 1.500.000.000,- dari rekening atas nama ASRI INDAH LESTARI NUR'AENI yang dengan Nomor Rekening 0133908821101.
- Bahwa proses penarikan yang dilakukan oleh saudara ASRI INDAH

Hal 142 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



LESTARI NUR'AENI Saksi tidak mengetahui persis apakah saudara ASRI INDAH LESTARI NUR'AENI mengambil antrian atau sudah dititipkan yang pasti saudara ASRI INDAH LESTARI NUR'AENI mendatangi Saksi (Teller) lalu Saksi konfirmasi apakah betul dari NPCI dan saudara ASRI INDAH LESTARI NURA'ENI mengakui benar dari NPCI Jawa Barat mau melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,-, selanjutnya Saksi cek kebenaran dokumen yaitu KTP, buku tabungan apakah sesuai dengan Specimen, lalu Saksi input datanya terlebih dahulu, lalu Saksi tanyakan sumber dana dari Hibah Provinsi Jawa Barat dan keperluan untuk kegiatan Bidang Prestasi lalu Saksi konfirmasi kembali untuk penarikannya ternyata sudah sesuai semua lalu ASRI INDAH LESTARI NUR'AENI mendatangi bagian tanda tangan nasabah, selanjutnya Saksi validasi penarikannya dan ditanda tangan kembali tanda terima lalu uang diserahkan kepada saudara ASRI INDAH LESTARI NUR'AENI sejumlah Rp. 1.000.000.000,-.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- diserahkan kepada ASRI INDAH LESTARI NURA'ENI dan Saksi tidak ingat pada saat penyerahan uang kepada ASRI INDAH LESTARI NURA'ENI dia didampingi atau tidak karena pada saat itu rame sekali menjelang lebaran.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memberi tanggapan.

12) Saksi RANTI DWI KANIA, SE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR Saksi tidak kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Terdakwa KEVIN FABIANO.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai teller Bank BJB Cabang Buah Batu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BJB Nomor : 0656/SK/DIR-HC/2018 tanggal 12 Juli 2023 , Tupoksi yaitu sebagai berikut :
 1. Melayani Nasabah untuk tranSaksi perbankan seperti penarikan tunai, setoran tunai, pembayaran pajak.
 2. Memastikan kesesuaian dan kebenaran Nasabah ketika bertranSaksi.
 3. Membuat laporan tranSaksi teller dihari yang sama

Hal 143 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tupoksi tersebut diatur dalam SK.Direksi No.0197/SK/DIR-PST/2023 tanggal 19 Juni 2023.

- Bahwa tugas Saksi untuk Melayani transaksi Perbankan seperti penarikan di Bak BJB Cabang Buah Batu.
- Bahwa pada bulan 14 April 2023 ada dari NPCI Provinsi Jawa Barat yang melakukan penarikan tunai melalui cek.
- Bahwa yang melakukan penarikan tunai atas nama Cepi Fuad Angsori berdasarkan Spesiment yang terdaftar dalam system.
- Bahwa Saksi Cepi Puad Angsori selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat melakukan penarikan sebesar Rp. 1.989.374.000,- (satu Milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah),
- Bahwa ada konfirmasi ke pihak Bank BJB karena untuk transaksi penarikan tunai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus ada konfirmasi sebelumnya.
- Bahwa untuk penarikan tunai NPCI Saksi tahunya ada perintah dari atasan officer Operasional atau Manajer Operasional.
- Bahwa Cepi Fuad Angsori ketika datang ke Bank BJB Cabang Buah Batu didampingi oleh 2 (dua) orang tetapi Saksi tidak tahu atau tidak kenal karena Saksi fokus atau konsentrasi ke Nasabah yang melakukan transaksi yaitu Sdr. Cepi Puad Angsori, sedangkan tanda tangan cek Saksi tidak tahu karena dserahkan ke Teller sudah lengkap terisi, dan ketika uang sudah diserahkan yang membawa uang tersebut adalah 2 (dua) orang yang menemani Sdr. Cepi Puad Angsori karena Sdr. Cepi Puad Angsori Disabilitas dan menggunakan Kursi Roda.
- Waktu penarikan tunai dari rekening giro NPCI Jawa Barat pada tanggal 14 April 2023 jam 12.50 wib, dan selain itu tidak ada penarikan oleh Cepi Fuad Angsori dari NPCI Jawa Barat hanya penarikan yang pada tanggal 14 April 2023.
- Bahwa bukti transaksi penarikan tunai dengan cek dari nomor rekening 8880000888001 atas nama NPCI Jawa Barat dengan nomor serial Cek 51111167008 dengan nilai transaksi Rp.1.989.374.000,- terbilang Satu Milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah, biayanya Rp.0 tujuan transaksi tarikan cek sumber dana NPCI Jawa Barat, cara pembayarannya Cek/BG/PO, untuk berita transaksinya tarik tunai cek oleh Cepi Fuad Angsori dengan nominal Rp.1.989.374.000,-.

Hal 144 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Bahwa tanda tangan Saksi selaku Teller selaku yang memproses transaksi yang selanjutnya di otorisasi atau disetujui oleh Pejabat Bank yaitu Officer Operasional, yang terakhir ditanda tangan oleh Nasabah sebagai persetujuan telah selesainya transaksi, kemudian Nasabah diminta untuk menandatangani tanda terima sebagai bukti bahwa Nasabah telah menerima Pencairan Dana melalui cek tersebut.

Setelah itu Cek Saksi simpan sebagai Arsip sebagai bukti penarikan cek bersama Foto Copy KTP dan Bukti bukti penarikan tunai dengan Cek.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memberi tanggapan.

13) Saksi RIFKY AKBAR PERWIRA,SPd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR, Saksi Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Terdakwa KEVIN FABIANO, tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Saksi sejak Tahun 2022 s/d 2024 sebagai asisten pribadi Terdakwa KEVIN FEBIANO.
- Bahwa latar belakang Saksi sebagai asisten pribadi Terdakwa KEVIN FEBIANO karena Saksi satu kampus di Universitas 11 Maret dimana Terdakwa KEVIN FEBIANO sebagai kakak tingkat di Fakultas Olah Raga.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa KEVIN FEBIANO memiliki Toko sepatu yaitu Jonasport di Pasar Gilingan Surakarta tahun 2015, oleh karena Saksi sering berlangganan membeli sepatu olah raga.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa KEVIN FEBIANO menyewa Toko di Pasar Gilingan milik Pemerintah dan pada tahun 2016 Terdakwa KEVIN FEBIANO sudah tidak berjualan lagi sepatu olah raga oleh karena sejak tahun 2016 KEVIN FEBIANO pindah ke Bandung dalam rangka diangkat sebagai sebagai pelatih Atletik.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2022 pada saat adanya PEPARDA di Kabupaten Bekasi tahun 2022, dimana Terdakwa KEVIN FEBIANO ditunjuk sebagai Koordinasi Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik.
- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2022 Saksi disuruh Terdakwa KEVIN FEBIANO untuk mencari Bank BCA yang terdekat di Daerah Kabupaten

Hal 145 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, untuk memasukkan uang.

- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan Bank BCA terdekat yaitu Bank BCA di Cabang Unit Cikarang.
- Bahwa Saksi disuruh menabung ke rekening atas nama INDAH ELISA MEYDIANA (Pembantu Sdr. KEVIN FEBIANO) dengan nomor Rekening : BCA 0154376182.
- Bahwa pada saat Saksi menabung baru mengetahui jumlah uang yang akan ditabung ke rekening Sdr. INDAH ELISA MEYDIANA sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi ke Bank bersama Sdr. INDAH ELISA MEYDIANA .
- Bahwa Saksi menjelaskan ke Teller kalau uang tersebut hasil penjualan mobil.
- Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr. DEWI YULIANA (Istri KEVIN) bahwa Sdr.INDAH ELISA MEYDIANA memiliki Tabungan di Bank BCA yang disuruh oleh DEWI untuk membuka rekening di Bank BCA.
- Bahwa pada saat Saksi menabung, Saksi meminta kepada Sdr. INDAH ELISA MEYDIANA untuk memvideokan pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 130.000.000,- kepada Teller Bank BCA yang dikeluarkan dari amplop warna kuning yang bertuliskan BJB dan Atletik;
- Bahwa selanjutnya video tersebut dikirimkan kepada Saks KEVIN FABIANO sebagai tanda bukti uang telah ditabung.
- Bahwa sekitar tanggal 25 Nopember 2022 Saksi disuruh oleh Terdakwa KEVIN FEBIANO untuk mencari KTP yang domisinya di Daerah Kabupaten Bekasi untuk sebagai petugas lapangan dalam rangka PEPARDA Tahun 2022 di Bekasi untuk Cabang Olah Raga Atletik. Sebanyak-banyaknya namun pada saat itu Saksi hanya mendapat 1 (satu) orang KTP atas nama MUHAMMAD FERDINAN DEVIN kebetulan adalah mahasiswa di Solo di Universitas 11 Maret.
- Bahwa KTP tersebut untuk dijadikan sebagai petugas lapang hanya formalitas oleh karena Sdr. MUHAMMAD FERDINAN DEVIN tidak menjadi sebagai petugas lapang di cabang Olah Raga Atletik dan tidak mendapat honor.
- Bahwa terhadap honor petugas lapang, wasit, UPP, Kemanan, Dokter, dan Dewan Wasit nama-nama banyak yang fiktif adalah dimana dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 terdapat nama Saksi sendiri

Hal 146 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai petugas lapang.

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam laporan tersebut bukan tanda tangan Saksi.
 - Bahwa yang menyerahkan honor kepada Petugas Lapang, Wasit, UPP, Keamanan, Dokter, dan Dewan Wasit adalah Saksi bersama dengan Meyza dan Boyke (adik kandung Terdakwa KEVIN FABIANO).
 - Bahwa dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022, orang yang dipalsukan datanya / fiktif tidak melampirkan foto hanya melampirkan KTP saja.
 - Bahwa benar pada saat Saksi menerima honor sebagai petugas lapang sebesar Rp. 1.750.000,-.
 - Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa KEVIN FEBIANO membagikan amplop untuk honor petugas lapang, wasit, UPP, Dewan Juri.
 - Bahwa Saksi pada sekitar tanggal 16 April 2023, Terdakwa KEVIN FEBIANO disuruh membayar uang pelunas 1 (satu) unit mobil merk Mercy sebesar Rp. 1.100.000.000,- yang dibeli dari perorangan yang terletak di Solo, pada saat sebelum pelunasan sekitar bulan April 2023, Terdakwa KEVIN FABIANO menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa KEVIN FABIANO disuruh oleh Saksi SUPRITANA GUMILAR untuk melunasi pembelian mobil merk mercy namun soal keterkaitan apakah uang tersebut hasil dari dana hibah atau bukan Saksi tidak tahu.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO ada keberatan yaitu uang yang disetor ke BCA hanya Rp. 120.000.000,-.

14) Saksi **TEGUH SAPUTRO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR, Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Saksi kenal dengan Terdakwa KEVIN FABIANO tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangani.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi atau ikut dalam kepengurusan NPCI

Hal 147 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



baik di Kabupaten / Kota atau NPCI Provinsi.

- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan NPCI Kabupaten/Kota Atau Propinsi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi wasit PEPARDA Jawa Barat Tahun 2022 di kabupaten Bekasi.
- Bahwa KTP milik Saksi pernah dipinjam untuk Daftar Verifikasi Aku Laku semacam Online Shope, dari Group Facebook
- Bahwa Saksi Tidak Pernah mengikuti pelatihan / memiliki sertifikat sebagai wasit / juri di Cabang Atletik maupun di Cabang Olah Raga apapun.
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh untuk menjadi wasit / juri dalam rangka PEPARDA VI / 2002 di Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022.
- Bahwa dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabang Atletik PEPARDA VI / 2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 bukan tanda tangan Saksi
- Bahwa dalam rangka PEPARDA VI / 2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022, Saksi tidak pernah menerima honor.
- Bahwa benar identitas berupa KTP dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabang Atletik PEPARDA VI / 2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 adalah benar KTP Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan Identitas berupa KTP dalam rangka PEPARDA VI / 2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memberi tanggapan.

15) Saksi **AHMAD BAHAR, SE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR, Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Saksi kenal dengan Terdakwa KEVIN FABIANO tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Pengurus NPCI baik di Kabupaten / Kota atau NPCI Provinsi, hanya Saksi menjadi Pelatih Cabang Olahraga Yudo Tuna Netra di NPCI Provinsi Papua tahun 2019 s/d sekarang.
- Bahwa Saksi pernah menjadi Panitia di Sekretariat Cabang Olahraga Atletik pada PEPARDA Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi.
- Bahwa kronologis sampai Saksi bisa ikut sebagai Panitia di Sekretariat

Hal 148 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Cabang Olahraga Atletik pada Peparda Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi, awalnya tahun 2018 Saksi kenal dengan Terdakwa KEVIN FABIANO (Pelatih Cabor atletik) sementara Saksi adalah Pelatih Cabor Para Judo di Pelatnas di NPCI Pusat di Solo.

- Bahwa kemudian Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa KEVIN FABIANO pada saat ada even Asean Para Games (APG) di Solo bulan Juni 2022 dimana pada saat itu Saksi diajak oleh Terdakwa KEVIN FABIANO untuk menjadi salah satu Panitia di Peparda Jabar Tahun 2022 di Cabor Atletik yang akan diadakan pada akhir bulan November 2022 di Kabupaten Bekasi.
- Bahwa kemudian Saksi mengajak istri Saksi yang bernama sdri. Endang Sri Lestari untuk ikut menjadi Panitia Cabor Atletik dan disetujui oleh Terdakwa KEVIN FABIANO, selanjutnya Saksi bersama istri Saksi berangkat ke Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 November 2022 dan bertemu Terdakwa KEVIN FABIANO di Hotel yang Saksi lupa namanya, baru kemudian esok harinya Saksi cek in Hotel yang telah disediakan oleh pihak NPCI.
- Bahwa Saksi menjadi Panitia di Sekretariat Cabor Atletik di Peparda Jabar dari tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.
- Bahwa Saksi pernah diminta identitas KTP oleh Terdakwa KEVIN FABIANO, untuk mengirimkan foto identitas KTP melalui WA atas nama Meisya dan identitas KTP milik Sdri Endang Sri Lestari (Istri Saksi).
- Bahwa tugas Saksi di Sekretariat Cabang Olahraga Atletik di Peparda Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi adalah merekap hasil pertandingan.
- Bahwa Saksi sebagai Panitia di Sekretariat Cabor Atletik pada Peparda Jawa Barat tahun 2022 pernah menerima honor sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang honor sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi terima pada tanggal 29 November 2022 di Sekretariat Cabor Atletik. Uang tersebut dimasukkan dalam amplop, dan Saksi menerima honor tersebut dengan menandatangani bukti penerimaan honor, Saksi tidak ingat terima dari siapa honor tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Petugas Lapangan pada Peparda Jawa Barat Tahun 2022 di kabupaten Bekasi .
- Bahwa tanda tangan atas nama Saksi dalam dokumen Laporan

Hal 149 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik PEPARDA VI / 2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022, dalam Honorarium Panitia Game Week PEPARDA VI Bidang pertandingan Panitia Besar Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Jawa barat TA 2022, bukan tanda tangan Saksi.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor sebagai Petugas Lapangan dalam rangka PEPARDA VI / 2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022, dalam Honorarium Panitia Game Week PEPARDA VI Bidang pertandingan Panitia Besar Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Jawa barat TA 2022.
- Bahwa Identitas berupa KTP yang ada pada Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik PEPARDA VI / 2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 benar KTP Saksi.
- Bahwa pada saat Saksi akan menerima honor Sekretariat Cabor Atletik, sdr. KEVIN mengatakan kepada Saksi, nanti kalau sudah dibuka amplop yang berisi honor Saksi, apabila kurang akan diberikan tambahan dari sdr. KEVIN untuk transport. Kemudian setelah Saksi membuka amplop tersebut ternyata isinya uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi lapor kepada sdr. KEVIN dan sdr. KEVIN memberikan tambahan uang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Saksi dan istri Saksi dan uang tersebut adalah untuk transportasi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO ada keberatan yaitu :
Bahwa yang menginformasikan kepada saksi BAHAR bukan Terdakwa..

16) Saksi **MEYSA ALFHAT, S.Ak.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR Saksi tidak kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Saksi kenal dengan Terdakwa KEVIN FABIANO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebenar sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KEVIN FABIANO, S.Pd, M.Or sebatas hubungan pekerjaan dimana Terdakwa KEVIN FABIANO, S.Pd, M.Or sebagai Koordinator Pelatih (Kopel) Cabor Atletik dalam PeparDA Bekasi Tahun 2022 dan Saksi sebagai Bendahara

Hal 150 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Pengeluaran Pembantu.

- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam kepengurusan NPCI Provinsi Jawa Barat dan Saksi tidak mengetahui susunan kepengurusan NPCI Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa tahun 2022 Saksi pernah menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Cabang Olahraga Atletik untuk event Peparda di Kab. Bekasi.
- Bahwa saksi bisa diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu BPP pada Cabang Olahraga Atletik karena pada sekitar bulan Agustus 2022 Saksi pernah membaca di Instagram yang Saksi tidak ingat namanya membutuhkan tenaga untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu BPP kemudian Saksi membuka link yang disediakan dan mengisi biodata. Kira-kira seminggu kemudian Saksi diwawancara melalui aplikasi zoom oleh Saksi Seni Aprilianty, S.Pd, lalu beberapa hari Saksi menerima informasi melalui aplikasi zoom dan Saksi dinyatakan lulus menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu BPP Bidang pada Cabang Olahraga Atletik.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar Peparda VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Nomor : 01/SK.Kabid/PepardaVI-Pertandingan/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olahraga (Koordinator Pelaksana) Peparda VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar Peparda VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Nomor : 01/SK.Kabid/PepardaVI-Pertandingan/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022 tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olahraga (Koordinator Pelaksana) Peparda VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi susunan Personalia Cabang Olahraga Atletik adalah sebagai :
 - Koordinator Pelaksana (Kopel) :Kevin Fabiano, S.Pd, M.Or, AIFO-P;
 - BPP Cabor :Meysa Alfhat;
 - Koordinator Pertandingan :Ratna Rivana, S.Pd, AIFO;
 - Koordinator Wasit : Rini Susanti, S.Pd, M.Pd.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran

Hal 151 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu (BPP) pada Cabang Olahraga Atletik adalah sebagai berikut :

- Membuat Buku Kas Umum;
 - Menyusun Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah untuk Cabor Atletik untuk pembelian kebutuhan pertandingan atletik;
 - Menyusun Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik Peparda VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022;
 - Membagikan atribut kepada Panitia Cabor Atletik berupa kaos, tas dan id card.
- Bahwa cara Saksi menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah untuk Cabang Olahraga Atletik untuk pembelian kebutuhan pertandingan atletik adalah Saksi menyusun berdasarkan pembelian kebutuhan pertandingan atletik pada hari berjalan, bahwa untuk kwitansi pembelian Saksi dapat dari Terdakwa KEVIN FABIANO selaku Koordinator Pelaksana Cabor Atletik, kemudian setelah laporan tersusun Saksi serahkan kepada Saksi Nadila Puspita selaku BPP Bidang Pertandingan.
- Bahwa untuk menyusun Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik Peparda VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022, Saksi mendapatkan format laporan dari sdri. Nadila Puspita selaku BPP Bidang Pertandingan sedangkan Daftar Hadir dan Honorarium Panitia Games Week Peparda VI Bidang Pertandingan Panitia Besar Pekan Paralympic Daerah (Peparda) VI Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 Cabor Atletik Saksi menerima dari Panitia Atletik yang Saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa yang membuat daftar hadir dan daftar penerimaan honorarium adalah Saksi berdasarkan nama-nama yang diberikan oleh Panitia Atletik yang sudah ada fotocopy KTPnya.
- Bahwa daftar hadir yang belum ditandatangani Saksi serahkan kepada Panitia Atletik di Stadion Wibawa Mukti pada pagi hari kemudian sore harinya Saksi ambil kembali dalam keadaan sudah ditandatangani oleh nama yang ada dalam daftar tersebut.
- Bahwa untuk daftar hadir Saksi menyerahkan kepada Panitia Atletik untuk hari terakhir daftar absensi sekaligus daftar nama untuk penggajian.
- Bahwa daftar penerimaan honorarium yang Saksi buat dan belum ditandatangani Saksi serahkan ke bagian penggajian di Stadion Wibawa Mukti, dan Saksi ambil kembali beberapa jam setelah penggajian.
- Bahwa untuk penyerahan daftar absensi Saksi serahkan di lorong dekat

Hal 152 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan (satu lapang/tempat), sedangkan untuk daftar penerima honorarium Saksi serahkan di ruang Panitia.

- Bahwa yang berada di bagian penggajian adalah orang-orangnya Terdakwa KEVIN FABIANO, S.Pd, M.Or, yaitu Saksi Rifky (sopir Kevin Fabiano) dan Sdr. Boy (Adik Kevin Fabiano).
- Bahwa Saksi mengetahui kwitansi tersebut untuk kegiatan pembayaran honorarium kepada Panpel Cabor Atletik (Dewan Hakim, PL, Wasit Juri, UPP, Dokter, Keamanan) selama Games Week Peparda VI/2022 Jabar 7 hari sudah potong pajak (daftar nama), dan tandatangan yang tertera dalam kwitansi tersebut adalah tandatangan Saksi.
- Bahwa uang sebesar Rp. 359.723.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium kepada Panpel Cabor Atletik (Dewan Hakim, PL, Wasit Juri, UPP, Dokter, Keamanan) selama Games Week Peparda VI/2022 Jabar 7 hari sudah potong pajak (daftar nama) tidak Saksi terima secara tunai, karena uang tersebut masuk ke rekening BJB Bekasi atas nama Saksi sendiri, dengan nomor rekening 0130755259100.
- Bahwa uang sebesar Rp. 359.723.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium kepada Panpel Cabor Atletik (Dewan Hakim, PL, Wasit Juri, UPP, Dokter, Keamanan) selama Games Week Peparda VI/2022 Jabar 7 hari sudah di potong pajak (daftar nama) masuk ke rekening atas nama Saksi pribadi dikarenakan sebelumnya pada saat sebelum berangkat ke event Peparda di Kab. Bekasi, Saksi Nadila Puspita menyuruh Saksi membuka rekening bersama Terdakwa KEVIN FABIANO namun Terdakwa KEVIN FABIANO sibuk sehingga Saksi NADILA PUSPITA untuk membuka rekening atas nama Saksi sendiri di Bank BJB Cabang Bekasi untuk penggajian Panitia.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 359.723.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) masuk ke rekening Bank BJB atas nama Saksi, kemudian uang tersebut langsung Saksi ambil secara tunai di Bank BJB Bekasi bersama dengan BPP Cabor lain diantar oleh supir dengan menggunakan kendaraan roda empat sejenis Avanza, kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa KEVIN Fabiano yang Saksi tidak ingat namanya di hotel yang berbeda dengan Saksi, dan Saksi ada bukti tertulis penerimaannya.
- Bahwa Saksi tidak ingat nama hotel tempat Saksi menginap akan tetapi yang Saksi ingat hotel tersebut berada di kawasan Jababeka. Saksi sekamar

Hal 153 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Panitia yang Saksi tidak ingat namanya. Saksi menginap di hotel tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu.

- Bahwa Saksi selaku BPP Cabor Atletik menyusun dan membuat Buku Kas Umum dan laporan pertanggungjawaban di dalam kamar hotel dengan menggunakan laptop milik Saksi sendiri.
- Bahwa untuk keperluan transportasi dari hotel menuju ke Stadion Wibawa Mukti dan sebaliknya sudah disediakan kendaraan roda empat yang Saksi tidak ingat merk dan nomor polisinya dengan supir yang standby dan sebelumnya sudah diberitahukan oleh pihak Panitia.
- Bahwa Benar Sdri. ENDANG SRI LESTARI diminta KTP lewat WA HP Sdr. AHMAD BAHAR (suaminya) yang diminta dan diperintah oleh Terdakwa KEVIN FABIANO untuk mengirimkan data identitas berupa KTP dan foto karena beberapa yang sudah diserahkan oleh Panitia Atletik Tidak Jelas foto KTP nya.
- Bahwa Saksi selaku BPP Cabang Olahraga Atletik menerima honor kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekitar 2 (dua) minggu. Honor tersebut Saksi terima dari sdri. Nadila Puspita (BPP Pertandingan) dengan menggunakan tanda terima berupa daftar penerimaan honor, Honor Saksi terima pada bersamaan dengan honor SDM Cabor Atletik lainnya.
- Bahwa Saksi menyerahkan semua dokumen-dokumen pertanggungjawaban kepada Terdakwa KEVIN FABIANO setelahnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali oleh Terdakwa KEVIN FABIANO sendiri kepada Saksi dan sudah ada tanda tangannya Terdakwa KEVIN FABIANO, S.Pd, M.Or.
- Bahwa Saksi akan menyampaikan dengan menunjukkan dokumen berupa foto yakni 2 (dua) buah foto yang Saksi jepret/ ambil dari handphone Saksi sendiri yang saat ini handphone Saksi tersebut sudah rusak namun foto di galeri masih tersimpan di Google Drive, 2 (dua) buah foto tersebut tentang proses pencairan Uang untuk pembayaran honorarium kepada Panpel Cabor Atletik (Dewan Hakim, PL, Wasit Juri, UPP, Dokter, Keamanan) selama Games Week Pempard VI Tahun 2022 Jabar sebesar Rp. 359.723.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diterima Oleh Terdakwa KEVIN FABIANO, S.Pd, M.Or pada tanggal 22 November 2022 di Kamar Hotelnya Terdakwa KEVIN FABIANO, S.Pd, M.Or yang Saksi lupa nama hotelnya namun masih di wilayah Kabupaten Bekasi, dimana saat itu di dalam ruang Kamar

Hal 154 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



menginapnya Terdakwa KEVIN FABIANO juga dihadiri oleh orangnya
Terdakwa KEVIN FABIANO seorang Laki-laki yang berjumlah 1 (satu) orang
yang Saksi lupa namanya.

- Bahwa amplop pada saat pengambilan uang di Bank yaitu amplop warna kuning bertuliskan BJB dan Atletik yang diperlihatkan foto oleh Penuntut Umum adalah amplop yang sama dengan pada saat saksi RIFKY menyetorkan ke Bank BCA

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO ada keberatan yaitu Bahwa
Terdakwa tidak pernah menginformasikan dana hibah sudah masuk ke rekening
MEYSA.

Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 359.000.000,-.

Bahwa saksi tetap pada keterangannya.

17) Saksi **NADILA PUSPITA**, dibawah sumpah menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR Saksi kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Saksi dengan Terdakwa KEVIN FABIANO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Saksi pada tahun 2021 dalam rangka Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2021 Saksi termasuk dalam susunan personalia yaitu sebagai salah seorang Perawat di Bidang Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 426/Kep.637-Kesra/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Kontingen Jawa Barat pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021.
- Bahwa Tahun 2022 Saksi adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bidang Pertandingan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Barat Nomor : 20/SKEP/NPCI-Jbr/XI/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Barat Nomor :19/SKEP/ NPCI-Jbr/XI/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Panitia Besar Pekan Paralympic Daerah (PB Peparda) VI Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bahwa Saksi adalah BPP Bidang

Hal 155 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Pertandingan, dan menjelaskan mengenai Bidang Pertandingan!

Bidang Pertandingan :

Ketua : Seni Aprilianty, S.Pd; BPP : Nadila Puspita

(Saksi); Anggota :

1. Tepi Widia Ruhiat, ST;
2. Ray Yulia Ardha, S.Pd;
3. Ramdan Sunandar;
4. Aziz Akbar Fauzi;
5. Indi Syapira Prianggi;
6. Rizkia H. Ghifari.

- Bahwa Saksi bisa diangkat menjadi BPP Bidang Pertandingan karena Saksi adalah Staf Bendahara pada NPCI Kab. Bandung yang biasanya membantu sdri. Seni (sebagai Ketua NPCI Kab. Bandung), kemudian Saksi ditawarkan oleh sdri. Seni untuk menjadi BPP Bidang Pertandingan.
- Bahwa tugas Saksi selaku BPP pada Bidang Pertandingan adalah membantu Bendahara Peparda untuk melaksanakan kegiatan Peparda.
- Bahwa mekanisme pembuatan RAB untuk Bidang Pertandingan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa RAB Bidang Pertandingan dibuat dengan mengacu kepada Anggaran Bidang Pertandingan pada Peparda V;
 - Kemudian oleh sdri. Seni Aprilyanti selaku Ketua Bidang Pertandingan bersama dengan Saksi menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan oleh Bidang Pertandingan untuk diajukan ke Bendahara Umum Peparda yaitu sdr. Wanara Rajagukguk, SE;
 - Apabila RAB yang diajukan Bidang Pertandingan telah disetujui oleh Bendahara kemudian ditransfer ke rekening Bank BJB Cabang Pemda Bekasi Nomor rekening 0127722757001 atas nama Bidang Pertandingan dengan speciment tantangan sdri. Seni dan Saksi;
- Bahwa pencairan dilakukan berdasarkan permintaan dari Bidang Pertandingan untuk pelaksanaan Peparda VI sesuai dengan kebutuhan dan pada saat itu dicairkan sebanyak 3 (tiga) termyn yaitu :
 - Termyn I bulan Agustus 2022 sebesar Rp.693.000.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dari anggaran Pemda Bekasi;
 - Termyn II awal November 2022 sebesar Rp.3.233.270.500,- (tiga miilyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh

Hal 156 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



ribu lima ratus rupiah) dari anggaran Pemda Bekasi;

- Termyn III tanggal 16 November sebesar Rp.2.173.200.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari anggaran NPCI Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa Saksi selaku BPP hanya menerima honor sejumlah Rp.1.500.000,-/bulan selama 4 bulan dari bulan Agustus s/d November 2022 yang ditransfer melalui rekening BJB Cabang Gatot Subroto an. Nadila, akan tetapi Saksi tidak menerima gaji.
- Bahwa rekening Saksi pernah dipinjam oleh sdri. Seni untuk menampung sementara uang yang Saksi tidak tahu uang apa, jumlahnya sebesar Rp.474.200.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 474.200.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ditransfer dari Rekening an. Muhammad Frisky, akan tetapi kemudian Saksi mentransfer Saksi juga tidak ingat berapa kali dan kepada siapa saja serta untuk keperluan apa saja Saksi tidak ingat. Saksi mentransfer uang berdasarkan perintah dari sdri. Seni.
- Bahwa mengenai mutasi Rekening Koran Bank BJB KCP Gatot Subroto Nomor : 0502161N9J100 atas nama Nadila Puspita, Rekening Koran Bank BJB KCP Lodaya Nomor : 0543161N9J100 atas nama Nadila Puspita, Rekening Koran Bank BJB KCP Lodaya Nomor : 0121284731100 atas nama Nadila Puspita adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	TranSaksi	Mutasi (Debet)	Mutasi (Kredit)	Keterangan
1.	30 DEC 2021	TRF DARI MUHAMAD SABAR NOEK 0121197073101MBL-M001-268812		39.493.75 0,00	Kontribusi Kabupaten Bandung
2.	30 DEC 2021	TRF DARI IMAN FIRMANSYAHNOEK 0121187779101MBL-M001-511597		33.375.00 0,00	Kontribusi Kabupaten Bandung
3.	30 DEC 2021	TRF KE BCA SUPRIATNA GUMILNOEK 1380396064MBL-M001-649643	25.000.000,00		- Provinsi Jawa Barat - Rek Pribadi Pak Supri tidak tahu untuk keperluan

Hal 157 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					siapa yang menyuruh bu Seni
4.	31 DEC 2021	TRF DARI NAYLA PUJA NOREK 0121284121100MBL- M001-403279		100.000.000,00	Kontribusi Kabupaten Bandung
5.	31 DEC 2021	0121202719100/L214-0080PB OL AGUS BAGJA UNTK KONTRIBUTSI KE REK 0121284731100 @50.062.5000080L2140008397		50.062.500,00	Kontribusi Kabupaten Bandung
6.	31 DEC 2021	TRF KE BCA LELA ZAHARA NOREK 8100284350MBL- M001-757764	40.050.000,00		- Provinsi Jawa Barat - tidak tahu untuk keperluan siapa yang menyuruh bu Seni
7.	31 DEC 2021	TRF KE MUHAMAD SABAR NOREK 0121197073101MBL- M001-758601	25.000.000,00		Kabupaten Bandung
8.	05 JAN 2022	0077-800459-360/1611-0077TTN NADILA @50JT007716110006523	50.000.000,00		- Provinsi Jawa Barat - tidak tahu untuk keperluan yang menyuruh bu Seni, uang diserahkan ke Bu Seni

Hal 158 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



9.	05 JAN 2022	0299-800460-360/YB42-0299TTN/YBS @1.000.000.000299YB420006 843	100.000.000,00		- Provinsi Jawa Barat - tidak tahu untuk keperluan yang menyuruh bu Seni, uang diserahkan ke Bu Seni
10.	29 MAR 2022	0022-800464-360/L448-0022TTN/ @50.000.000/O/ NADILAP0022L4480015437	50.000.000,00		- Provinsi Jawa Barat - tidak tahu untuk keperluan yang menyuruh bu Seni, uang diserahkan ke Bu Seni
11.	30 MAR 2022	0010-800459-360/K733-00100010STN NADILA P @200JTO/NURUL0010K73300 17649		200.000.000,00	Provinsi Jawa Barat
12.	30 MAR 2022	TRF KE BCA ERWIN SITOMPUL NOREK 1392483459MBL-M001-590592	20.000.000,00		Provinsi Jawa Barat
13.	30 MAR 2022	TRF KE SAEFUL MILAH NOREK 0121284650100MBL- M001-557243	50.000.000,00		Provinsi Jawa Barat
14.	31 MAR 2022	TRF KE SAEFUL MILAH NOREK 0121284650100MBL- M001-207924	25.000.000,00		Provinsi Jawa Barat
15.	01 APR 2022	TRF KE BRI RIPIN S KEMBARE NOREK 065001009299508MBL-M001-441523	15.000.000,00		Provinsi Jawa Barat
16.	01 APR 2022	TRF KE BCA SAPARI HERMANSYAH NOREK	19.000.000,00		Kabupaten Bandung

Hal 159 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



		2820473046MBL-M001-817291			
17.	23 APR 2022	TRF KE BCA NADILA PUSPITA NOREK 1570475980MBL-M001-395605	30.000.000,00		Kabupaten Bandung
18.	27 APR 2022	TRF DARI SATIYA ADI PUTRA SUDARSAN NOREK 0121186772101MBL-M001-973672		55.500.000,00	Kabupaten Bandung
19.	27 APR 2022	TRF DARI FAJAR HAFIAN DANI NOREK 0121198185101MBL-M001-350580		100.000.000,00	Kontribusi atlet-atlet Kabupaten Bandung
20.	27 APR 2022	TRF DARI MUHAMAD SABAR NOREK 0121197073101MBL-M001-357255		49.256.250,00	Kabupaten Bandung
21.	27 APR 2022	TRF KE SUPRAVITNO NOREK0109325783101MBL-M001-194706	19.425.000,00		Provinsi Jawa Barat
22.	27 APR 2022	TRF DARI UMAR WIRA NOREK0120868934100MBL-M001-788832		100.000.000,00	Kontribusi Pelatih Kabupaten Bandung
23.	28 APR 2022	TRF KE BCA RUDY SANTOSA NOREK 2030188333 VALUE DATE 27042022ATM-7777-168814	40.000.000,00		- Provinsi Jawa Barat - Rek atas nama Rudy yang menyuruh Bu Seni, tidak tahu keperluan untuk apa
24.	28 APR 2022	TRF DARI FAJAR HAFIAN DANI NOREK 0121198185101 VALUE DATE 28042022 ATM-7777-983673		24.875.000,00	Kontribusi atlet Kabupaten Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25.	28 APR 2022	0120868934100/LO59-0001 PINBUK AN UMAR WIRA U/ NADILA P0001L0590012259		388.900.0 00,00	Kontribusi Pelatih Kabupaten Bandung
26.	28 APR 2022	TRF DARI IMAN FIRMANSYAH NOREK 0121187779101MBL-M001- 682888		41.625.00 0,00	Kontribusi atlet Kabupaten Bandung
27.	28 APR 2022	0121284138100/LO60- 0001PB AN MUTIARA KPD NADILA 0001LOG00008910		124.875.0 00,00	Kontribusi atlet Kabupaten Bandung
28.	28 APR 2022	0543D20220428PDJB JDJA 010 00205110367TRF KE CENAJDJA/RUDY SANTOSA NOREK 2030188333MBL-M001- 051786	228.750.00 0,00		- Provinsi Jawa Barat - Rek atas nama Rudy yang menyuruh Bu Seni, tidak tahu keperluan untuk apa
29.	28 APR 2022	0121197251100/K466-0001 PB AN NADILA O/RANAP0001K466001488 3		75.650.00 0,00	Kontribusi Pelatih Kabupaten Bandung
30.	28 APR 2022	0121284502100/L583-0001 PINBUK AN NADILA PUSPITA O/ IWAN S @14.568.7500001L5830005 79 9		14.568.75 0,00	Kontribusi atlet Kabupaten Bandung
31.	28 APR 2022	0121284952100/K466-0001 PB AN NADILA O/ FERRY0001K4660014885		33.000.00 0,00	- Provinsi Jawa Barat - Tidak tahu untuk keperluan apa
32.	28 APR 2022	0121197200100/K466- 0001PB		50.000.00	- Provinsi Jawa
		AN NADILA O/ SUWARDI0001K466001489 2		0,00	Barat - Tidak tahu untuk keperluan apa

Hal 161 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

33.	28 APR 2022	0001-904711-360/L069- 0001KU/KURING/80904434 03I RMA NIRMALA SARI BCA 000110690009813	100.000.00 0,00		- Provinsi Jawa Barat - Tidak tahu untuk keperluan apa
34.	28 APR 2022	0001-819935-360/L069- 0001KU/KLIRING/13100149 52 396ONDIN SUTARMA N MANDIRI 000110690009815	500.000.00 0,00		- Provinsi Jawa Barat - Tidak tahu untuk keperluan apa
35.	28 APR 2022	0121284121100/K466- 0001PB AN NADILA O/ NAYLA 0001K4660014913		124.875.0 00,00	Kontribusi atlet Kabupaten Bandung
36.	28 APR 2022	TRF KE BNI BPK SUPRIATNA NOREK 0329043113MB L- M001-581417	30.000.000, 00		Provinsi Jawa Barat
37.	28 APR 2022	TRF KE BCAIP SAPUTRA NOREK 2310336231MBL- M001-344774	15.000.000, 00		Provinsi Jawa Barat
38.	29 APR 2022	0543D20220429PDJBDJA0 10 00205120908 TRF KE CENAIIDIA/NADILA PUSPITA NOREK 157047980MBL- M001- 063250	12.000.000, 00		Kabupaten Bandung
39.	04 MAY 2022	0543D20220504PDJBIDJA0 10 00205138868 TRF KE CENAIIDJA/SUPRIATNA GUMILAR NOREK 1380396064MBL-M001- 005447	30.000.000, 00		Provinsi Jawa Barat
40.	05 MAY 2022	TRF KE BCA IAMAM MUDRIKAH NOREK 0160313552 VALUE DATE 04052022ATM-7777-603093	50.000.000, 00		Provinsi Jawa Barat
41.	07 MAY 2022	TRF KE MUHAMAD SABAR NOREK 0090712470100MBL- M001-	20.000.000, 00		Kabupaten Bandung

Hal 162 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



		689129			
42.	08 MAY 2022	TRF KE BCA SUPRIATNA GUMILAR NOREK 1380396064 VALUE DATE 07052022ATM-7777-587640	30.000.000, 00		Provinsi Jawa Barat
43.	08 MAY 2022	TRF KE BCA SUPRIATNA GUMILAR NOREK 1380396064 VALUE DATE 07052022ATM-7777-587692	20.000.000, 00		Provinsi Jawa Barat
44.	08 MAY 2022	0543D20220508PDJBIDJA0 10 00205151468 TRF KE CENAIIDIA/SUPRIATNA GUMILAR NOREK 1380396064MBL-M001- 005677	50.000.000, 00		Provinsi Jawa Barat
45.	09 MAY 2022	0077-800460-360/2838- 0077TTNO.NADILA @100JT007728380006674	100.000.00 0,00		Kabupaten Bandung
46.	24 MAY 2022	TRF DARI NORMAN YULIAN NOREK 0121283735100MBL- M001- 030370		100.000.0 00,00	Provinsi Jawa Barat
47.	25 MAY 2022	0543D20220525PDJBIDJA0 10 00205254970 TRF KE CENAIIDJA/IMAM MUDRIKAH NOREK 4970901375MBL- M001-016001	100.000.00 0,00		Provinsi Jawa Barat
48.	22 JUN 2022	0064-800459-360/Y011- 0064STIN @60.000.000,00 OLEH NUNUNG UNTK NADILA 085863369466/3202112108 60 00050064Y0110034324		60.000.00 0,00	Kabupaten Bandung
49.	22 JUN 2022	0543D20220622PDBJIDJA0 10 00205492128 TRF KE BMRIDJA / ADINDA	60.000.000, 00		Kabupaten Bandung

Hal 163 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		FEBRIANI MUT NOREK 1310017273006MBL-M001- 002908			
50.	24 JUN 2022	0317-800460-360/K472- 03173216020108870007ST N @138.000.000,00 O/NURU L ARIPIN 240622031K4720034312		138.000.0 00,00	Provinsi Jawa Barat
51.	24 JUN 2022	0543D20220624PDJBIDJA0 10 00205518854 TRFD KE CENAIIDJA/ IMAM MUDRIKAH NOREK 4970901375MB L- M001-008159	65.250.000, 00		Provinsi Jawa Barat
52.	26 JUN 2022	0543D20220626PDJBIDJA0 10 00205536446 TRF KE CENAIIDJA / ADINDA FEBRIANI MUT NOREK 0860773317MBL-M001- 001438	32.000.000, 00		Kabupaten Bandung
53.	09 AUG 2022	0543D20220809PDJBIDJA0 10 00205175140 TRF KE CENAIIDJA/SHOYA JOHAD LASYKAR NOREK 5150310484MBL-M001- 006923	17.000.000, 00		Provinsi Jawa Barat
54.	09 AUG 2022	0543D20220809PDJBIDJA0 10 00205175359 TRF KE CENAIIDJA/NORMAN YULIAN NOREK 8421087741MB L- M001-007079	30.000.000, 00		Provinsi Jawa Barat
55.	09 AUG 2022	TRF DARI NOVITA PRICILLA EKA PUTRI NOREK 0121157047100 ATM-B378-		3.950.000, 00	Kabupaten Bandung

Hal 164 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



		025811			
56.	22 AUG 2022	20220822BRININDJA01000 28 38488586TRF DARI BRININDJA/SENI APRILIANTY VALUE DATE 22082022FAST0101467605 1		4.000.000, 00	Kabupaten Bandung
57.	01 SEPT 2022	TRF DARI SENI APRILIANTY NOREK 0121197111100MBL- M001- 517128		41.437.50 0,00	Kabupaten Bandung
58.	01 SEPT 2022	BY TRF KE BCA SAPARI HERMANSYAH NOREK 2820473046MBL-M001- 265767	15.000.000, 00		Kabupaten Bandung
59.	11 SEPT 2022	TRF DARI BUB0083621346100ATM- PRIMA-007254		20.000.00 0,00	Kabupaten Bandung
60.	08 OCT 2022	TRF KE INDI SYAPIRA PRIANGGI NOREK 0127696462101MBL-M001- 515953	20.000.000, 00		Kabupaten Bandung
61.	31 OCT 2022	0014881050100/K550- 0064PB @100.000.000,00 O/NUNUNG 0064K5500025509		100.000.0 00,00	Kabupaten Bandung
62.	31 OCT 2022	0543S2022103 1PDJBIA01000205049937 TRF KE CENAIDJA / SAPARI HERMANSYAH NOREK 2820473046MBL-M001- 141408	20.000.000, 00		Kabupaten Bandung
63.	31 OCT 2022	0543D20221031PDJBIDJA0 10 00205073042 TRF KE CENAIDJA /OYOK NURIATNIKA NOREK 1390100071MBL-M001- 145029	30.000.000, 00		Kabupaten Bandung

Hal 165 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

64.	02 2022	NOV	0543D20221102PDJBIDJA0 10 00205143049 TRF KE CENAIDJA /NADILA PUSPITA NOREK 1570475980MB L- M091-173122	20.000.000, 00		Kabupaten Bandung
65.	03 2022	NOV	0543D20221103PDJBIDJA0 10 00205233505 TRF KE CENAIDJA/IMAM MUDRIKAH NOREK 0160313552MBL- M001- 247513	30.000.000, 00		Provinsi Jawa Barat An. Imam Supir Pak Supriatna
66.	18 2022	NOV	0084-800462-360/K340- 0084STN WAHYU HIDAYAH @445000000084K34000526 84		44.500.00 0,00	Kabupaten Bandung
67.	18 2022	NOV	TRF KE BCA SAPARI HERMNSYAH NOREK 2820473046MBL-M001- 725345	44.000.000, 00		Kabupaten Bandung
68.	24 2023	MAR	0001-800462-360/K466- 0001STN AN NADILA PUSPITA U/BYRKULIAH O ASRI -0001K466002891		99.950.00 0,00	Provinsi Jawa Barat Tidak tahu untuk apa hanya titif transfer oleh asri untuk ditransfer lagi ke Yemmy
69.	24 2023	MAR	20230324BRINIDJA0100024 51 96428TRF dari BRINIDJA?Asri Indah Lestari FAST 01068562863		50.000,00	Provinsi Jawa Barat
70.	24 2023	MAR	0543D20230324PDJBIDJA0 10 00205150829 TRF KE CENAIDJA /YEMMY	100.000.00 0,00		Provinsi Jawa Barat

Hal 166 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		KURNIAWAN NOREK 0788988888-MBL-M001- 052597			
71.	19 APR 2023	TRF DARI SANT JANIATI NOREK 0132742812100- MBL- M001-144435		13.370.00 0,00	Kabupaten Bandung
72.	04 MAY 2023	20230504BRINIDJA0100024 24 45803 TRF DARI BRINDJA/SENI APRILIANTY - FAST01081309639		50.000.00 0,00	Kabupaten Bandung
73.	04 MAY 2023	TRF KE BCA CEPI PUAD ANGSO NOREK 3210139884- ATM- A103-368278	15.000.000, 00		Provinsi Jawa Barat - Tidak tahu untuk apa yang menyuruh Bu Seni -
74.	05 MAY 2023	0543D20230505PDJBIDJA0 10 00205825132 TRTF KE CENAIDJA/SANTI JANIATI NOREK 2802141107- MBL-M001- 563738	25.000.000, 00		Kabupaten Bandung
75.	09 JUN 2023	0080-800460-360/K617- 0080320406191283000LST N OL MUHAMMAD FRISKY @474.200.000- 0080K6170044695		474.200.0 00,00	Provinsi Jawa Barat - Tidak tahu uang apa dan untuk apa, hanya diperintah Bu Seni
76.	09 JUN 2023	TRF KE RINALDHY AUDI FRYZZIANA NOREK 0121282062100- MBL- M001-206361	50.000.000, 00		Provinsi Jawa Barat - Tidak tahu untuk apa yg menyuruh Bu Seni

Hal 167 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

77.	09 JUN 2023	TRF KE Wafa Zahratul Jannah NOREK 0134087668100- MBL- M001-090651	100.000.00 0,00		Provinsi Jawa Barat Bu Seni menyuruh untuk Transfer ke staff lain di Kabupaten Bandung, lalu dari Wafa di transfer Kembali ke rekening yang diperintahkan oleh Pak Supri melalui bu Seni.
78.	09 JUN 2023	TRF KE M Saepuloh NOREK 0121157101100- MBL- M001-090409	100.000.00 0,00		Provinsi Jawa Barat Bu Seni menyuruh untuk Transfer ke staff lain di Kabupaten Bandung, lalu dari M. Saepuloh di transfer kembali ke rekening yang diperintahkan oleh Pak Supri melalui bu Seni.
79.	10 JUN 2023	0543D20230610PDJBIDJA010 00205910194TRF	15.000.000, 00		Provinsi Jawa Barat
80.	11 JUN 2023	TRF KE SUPRIATA GUMILAR NOREK 008122223848 4	50.000.000, 00		Provi nsi Jawa Barat

Hal 168 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



		VALUE DATE 10062023- MBL- M001-173138			- Tidak tahu untuk keperluan apa
81.	11 JUN 2023	0543D20230611PDJBIDJA010 00205008397 TRF KE CENAIIDJA/NADILA PUSPITA NOREK 1570475980-MBL-M001-968865	129.000.00 0,00		- Provisi Jawa Barat - Dari Rekening BJB di Lodaya di Transfer ke rekening BCA di Sumber Sari untuk di Transfer lagi ke rekening Pak Supri (atas perintah Pak Supri melalui Bu Senji)
82.	19 JUN 2023	0543D20230619PDJBIDJA010 00205497397 TRF KE CENAIIDJA/NADILA PUSPITA NOREK 1570326241-MBL-M001-482102	150.000,00		Kabupaten Bandung
83.	23 JUN 2023	20230623CENAIIDJA01000200 731622 TRF DARI CENAIIDJA/NADILA PUSPITA FAST01099039673	26.903.00 0,00		- Provisi Jawa Barat - Untuk bayar pajak
84.	02 JUL 2023	20230702CENAIIDJA01000228 284959 TRF DARI CENAIIDJA/NADILA PUSPITA FAST 01010970127	24.350.00 0,00		- Provisi Jawa Barat - Untuk bayar pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

85.	31 JUL 2023	20230731CENAIIDJA010002 13 506118 TRF DARI CENAIIDJA / NADILA PUSPITA PAJAK LAPIS 2-FAST01011935400		47.502.16 2.00	- Provi nsi Jawa Barat - Untu k bayar pajak
86.	21 AUG 2023	20230821CENAIIDJA010002 79 693141 TRF DARI CENAIIDJA/SANTI JANIATI- FAST01012591238		12.500.00 0,00	Kabupaten Bandung
87.	22 AUG 2023	20230822CENAIIDJA010002 81 508326 TRF DARI CENAIIDJA/NADILA PUSPITA PINJAMAN - FAST01012419711		20.000.00 0,00	Kabupaten Bandung
88.	28 AUG 2023	0543D20230828PDJBIDJA0 10 002053915114 TRF KE CENDANAIIDJA/NADILA PUSPITA NOREK 1570475920-MBL-M001- 512687	50.000.000, 00		Kabupaten Bandung
89.	28 AUG 2023	0543D20230828PDJBIDJA0 10 00205391581 TRF KE CENAIIDJA/NADILA PUSPITA NOREK 1570475980 – MBL- M001-512813	20.000.000, 00		Kabupaten Bandung
90.	29 AUG 2023	20230829CENAIIDJA010002 07 994578 TRF DARI CENAIIDJA/NADILA PUSPITA- FAST01012488815		70.000.00 0,00	Kabupaten Bandung
91.	11 SEP 2023	0543D20230910PDJBIDJA0 10 00205407367 TRF KE CENAIIDJA / NADILA	13.935.000, 00		Kabupaten Bandung

Hal 170 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



		PUSPITA NOREK 157047598 0 VALUEDATE 10092023 – MBL-M001-647118			
92.	15 SEP 2023	0543D20230915PDJBIDJA0 10 00205729755 TRF KE SUNIIDJA/ NADILA PUSPITA NOREK 90280189863 – MBL- M001-014704	17.000.000, 00		Kabupaten Bandung
93.	15 SEP 2023	20230915CENAJDJA010002 69 649216 TRF DARI CENAJDJA/NADILA PUSPITA FAST01013106708		15.000.00 0,00	Kabupaten Bandung
94.	15 SEP 2023	20230915CENAJDJA010002 69 712352 TRF DARI CENAJDJA/NADILA PUSPITA – FAST01013941337		14.000.00 0,00	Kabupaten Bandung
95.	05 OCT 2023	0543D20231005PDJBIDJA0 10 00205224692 TRF KE CENAJDJA/FAZRIATI JAMILAH NOREK 2330514291-MBL-M001- 564863	36.895.500, 00		Provinsi Jawa Barat

- Bahwa yang tertera dalam 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi (tanda Pembayaran) sebesar Rp. 359.723.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium kepada Panpel Cabor (Dewan Hakim, PL, Wasit Juri, UPP, Dokter, Keamanan) selama Games week PEPARDA VI/2022 Jabar 7 hari sudah potong pajak adalah benar tandatangan Saksi.
- Bahwa uang sebesar Rp. 359.723.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium kepada Panpel Cabor (Dewan Hakim, PL, Wasit Juri, UPP, Dokter, Keamanan) selama Games week PEPARDA VI/2022 Jabar 7 hari sudah potong pajak

Hal 171 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



sudah diterima oleh MESYA ALFHAT selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Olahraga Atletik/Bendahara Koordinator Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik.

- Bahwa cara Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 359.723.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tersebut kepada sdri. MEYSA ALFHAT dengan cara transfer ke rekening Bank BJB Cabang Bekasi dengan Nomor rekening 0130755259100 an. MEYSA ALFATH.
- Bahwa Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 359.723.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran honorarium kepada Panpel Cabor (Dewan Hakim, PL, Wasit Juri, UPP, Dokter, Keamanan) selama Games week PEPARDA VI/2022 Jabar 7 hari sudah potong pajak ke rekening pribadi milik Saksi MEYSA ALFATH dikarenakan untuk Cabang Olahraga Atletik, tidak mempunyai rekening karena berdasarkan keterangan Saksi MEYSA ALFATH, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak ada waktu untuk membuka rekening di Bank sementara uang untuk kegiatan Cabang Olahraga Atletik harus segera diserahkan agar kegiatan tetap berjalan.
- Bahwa yang membuat Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik Peparada VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah Saksi MEYSA ALFHAT selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Olahraga Atletik/Bendahara Koordinator Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar yang tertera dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik Peparada VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah tandatangan Terdakwa KEVIN FABIANO, karena Saksi menerima laporan tersebut dari Saksi. MEYSA ALFHAT selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Cabang Olahraga Atletik/Bendahara Koordinator Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik dan pada saat Saksi MEYSA ALFHAT menyerahkan Laporan tersebut sudah ada tandatangan Terdakwa KEVIN FABIANO.
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2023 Saksi pernah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. CEPI FUAD ANGSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat di Bank BCA dengan Nomor rekening 32110139884 an. CEPI FUAD ANGSORI akan tetapi Saksi tidak tahu untuk apa penggunaannya karena Saksi hanya diperintah oleh sdri. SENI APRILIANTY.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memberi tanggapan.

Hal 172 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- 18)** Saksi **IWAN NOOR BUDI ISWANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR, Terdakwa KEVIN FABIANO dan Saksi kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
 - Bahwa CV. ALKAWANI berdiri sejak Tahun 2010, dimana awal berdirinya berdomisili di 31N. Vila Asri Tengah I, No.6, RT.003/ RW.010, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung.
 - Bahwa yang menjabat dalam susunan Direksi yang terakhir berdasarkan Akta Pendirian Terakhir adalah Akta Pendirian Nomor : 02 tanggal 05 September 2022 di hadapan Notaris HANS BERNIAN, SH, adapun Susunan pada CV. ALKAWANI adalah:
 - Direktur : IWAN NOOR BUDI ISWANTO;
 - Komanditer : NM NURHAYATI
 - Bahwa sebelum akta nomor 02 tanggal 05 September 2022 di hadapan Notaris HANS BERNIAN, SH, CV. ALKAWANI telah mengalami beberapa kali perubahan Akta Pendirian, dimulal dan awalnya berdasarkan Akta pendirian yang pertama
 - a) Pendirian CV. ALKAWANI dari Notaris HANS BERNIAN, SH Nomor : 02 tanggal 08 Maret 2010 adalah susunannya sebagai berikut :
 - Direktur : IWAN NOOR BUDI ISWANTO.
 - Wakil Direktur : NIA NURHAYATI.
 - Persero Komanditer : DIDIN TAUHIDIN.
 - Persero Komanditer : LUKMAN.
 - b) Perubahan ke-2 CV. ALKAWANI dari Notaris HANS BERNIAN, SH Nomor : 09 tanggal 16 Agustus 2019 adalah susunannya sebagai berikut :
 - Direktur : IWAN NOOR BUDI ISWANTO.
 - Persero Komanditer : NIA NURHAYATI.
 - c) Bahwa Modal dasar CV. Alkawani sebesar Rp.100.000.000,-

Hal 173 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



(seratus juta rupiah), CV. Alkawani bergerak dalam bidang
Perdagangan Umum dan Konstruksi.

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Direktur adalah:
 1. Berhak dan berkuasa untuk mewakili Perseroan;
 2. Mengikat Perserosan dengan Pihak Lain dalam menjalankan Pekerjaan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara Khusus diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 21 Kitab Undang Hukum Dagang dan Permenkumham Nomor. 17 Tahun 2018 serta diatur di Peraturan Presklen Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- Bahwa pada Tahun 2021 Saksi yang mewakili atas nama Perusahaan yakni CV. ALKAWANI saat itu Perusahaan di pinjam bendera oleh Sdr. Agus dimana nama lengkapnya Saksi tidak tahu namun yang Saksi ketahui yang bersangkutan memiliki nomor handphone 0821- 1130-5357 dimana yang saat itu Saksi ketahui dan yakini yang bersangkutan Sdr. Agus sebagai Pelaksana Kegiatan di NPCI Provinsi Jawa. Barat.
- Bahwa Saksi mengenal dan dekat dengan Sdr. Agus sekitar Awal Tahun 2021 dari Sdr. Lukman selanjutnya Saksi intens beberapa kali jumpa dengan Sdr. Agus di tempat Pemancingan Ikan di Bandung, selanjutnya melalui Sdr. Lukman yang menyatakan kepada Saksi bahwa CV. ALKAWANI dipinjam oleh Sdr. Agus untuk kegiatan Pengadaan di NPCI Pelatda Jawa Barat untuk persiapan PON di Papua, selanjutnya Saksi berjumpa kembali dengan Sdr. AGUS untuk membahas kegiatan pengadaan tersebut dimana saat itu nilai Kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 156.350.0001- dan sebesar Rp. 174.300.000,-serta Saksi selaku Direktur dari CV. ALKAWANI mendapat fee sebesar 2%.
- Bahwa untuk kontrak yang kedua di bulan September ada permintaan langsung dan Sdr. CEPI dengan nomor Handphone 0821-1910-9992 dimana Saksi diperkenalkan oleh Sdr. Agus sebagai Direktur CV. ALKAWANI, untuk berpartisipasi sebagai Penyedia Jasa pada kegiatan bulan Oktober yakni kegiatan Paket Pengadaan atribut (Sepatu running) kontingen Jawa Barat pada Peparnas XVI di Papua dengan kontrak nilai sebesar Rp. 174300.000,- Dan Saksi selaku Direktur dari CV. ALKAWANI mendapat fee sebesar 2%.

Hal 174 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen kontrak Nomor: 61.2/SPK/ATRB.1/ PELATDA/NPCI-313R/111/2021 tertanggal 22 Maret 2021, dengan kegiatan Paket Pengadaan Atribut (Sepatu) Atlet kegiatan Pelatda NPCI Jawa Barat Persiapan Peparnas XVI/2021 Papua, yang mana kontrak tersebut dilaksanakan sejak tanggal 22 maret 2021 s/d 15 April 2021, dengan Nilai Kontrak Rp. 156.350.000,-, untuk yang menandatangani kontrak adalah Saksi Selaku Direktur Penyedia Jasa dan selaku PPK dari NPCI Provinsi Jawa Barat Sdr. AGUNG FAJAR BAYU AJIE.
- Bahwa berdasarkan Dokumen kontrak Nomor: 62.8/SPK/MR13/KONTINGEN/NPCI-3BR/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021, dengan kegiatan Paket Pengadaan Atribut (Sepatu Running) Kontingen Jawa Barat pada Peparnas XVI/2021 Papua, yang mana kontrak tersebut dilaksanakan sejak tanggal 12 Oktober 2021 s/d 15 Oktober 2021, dengan Nilai Kontrak Rp. 174.300.000,-, untuk yang menandatangani kontrak adalah Saksi Selaku Direktur Penyedia Jasa dan selaku PPK dari NPCI Provinsi Jawa Barat Sdr. AGUNG FAJAR BAYU AJIE.
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan Sepatu baik yang bulan Maret 2021 maupun bulan Oktober 2021.
- Bahwa terhadap pembayaran masing-masing kegiatan tersebut langsung masuk ke rekening CV. ALKAWANI di BANK BJB Cabang Suci Kota Bandung dengan nomor rekening 0009932429001.
- Bahwa untuk kegiatan yang pertama pembayaran masuk kurang jelas karena Saksi rnendapatkan infonya dari Sdr. AGUS, kemudian Saksi cairkan pada tanggal 29 April 2021 sebesar Rp. 156.350.000,- yang selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan keseluruhannya secara tunai kepada Sdr. AGUS, barulah berselang sehari kemudian Sdr. Agus memanggil Saksi ke Kantin Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, selanjutnya Sdr. Agus menyerahkan uang sebesar Rp. 3.127.000,- sebagai fee pinjam bendera Perusahaan Saksi sebesar 2%.
- Bahwa untuk kegiatan yang kedua pembayaran masuk tanggal 08 Nopember 2021 karena Saksi mendapatkan infonya dari Sdr. CEPI pagi hari tersebut, kemudian Saksi cairkan pada hari itu juga tanggal 08 Nopember 2021 sebesar Rp. 174.300.000,- yang selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan keseluruhannya secara tunai kepada Sdr. CEPI pada malam harinya di Kantor Kas Daerah NPCI Antapani, selanjutnya Sdr. CEPI langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3 486.000,- sebagai fee pinjam bendera Perusahaan Saksi sebesar 2%.

Hal 175 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memberi tanggapan.

19) Saksi MAKSUM ABDULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR, Saksi tidak kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Saksi juga tidak kenal Terdakwa KEVIN FABIANO.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi atau ikut dalam kepengurusan NPCI baik di Kabupaten / Kota atau NPCI Provinsi, bahwa Saksi juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan NPCI.
- Bahwa Saksi Tidak Pernah KTP milik Saksi dipinjam, atau KTP Saksi hilang.
- Bahwa Saksi Tidak Pernah sebagai panitia Lapangan PEPARDA Jawa Barat Tahun 2022 di Bekasi.
- Bahwa dalam dokumen berupa Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik PEPARDA VI / 2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Honor selaku Panitia Game Week PEPARDA VI Bidang pertandingan Panitia Besar Pekaian Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Jawa barat TA 2022.
- Bahwa idengantitas berupa KTP dalam dokumen berupa Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik PEPARDA VI / 2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 adalah benar nama Saksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memberi tanggapan.

20) Saksi BINTANG ADI PRASETYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR, Saksi tidak kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Saksi juga tidak kenal Terdakwa KEVIN FABIANO.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di

Hal 176 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.

- Bahwa Saksi pada tahun 2020 sampai dengan 2021 pernah sebagai Asisten Pelatih Sepak Bola CP di NPCI Jawa Barat.
- Bahwa dasar Saksi diangkat sebagai asisten Pelatih di Cabang sepakbola CP NPCI Jawa Barat. Adalah Lisensi D PSSI. awal mulanya Saksi datang ke Kantor NPCI Jawa Barat dengan menyerahkan Fc. Ijasah dan Lisensi D PSSI kemudian diterima di NPCI Jawa Barat.
- Bahwa tugas Saksi selaku Pelatih atau Asisten Pelatih adalah mendampingi dan melatih pemain Sepak Bola CP (Cereball Palsy).
- Bahwa gaji yang Saksi terima perbulannya antara Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan dibayarkan dibayarkan lewat rekening Bank BJB.
- Bahwa uang saku yang diterima pada saat di Papua Tahun 2021 sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Bonus pada saat dapat perunggu tahun 2021 sebagai asisten pelatih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk atau bertugas sebagai Dewan Hakim dalam rangka PEPARDA VI / 2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 dan Saksi juga heran dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik PEPARDA VI / 2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022.
- Bahwa Saksi hanya sebagai Pelatih dan Asisten Pelatih waktu Peparnas 2021 Papua.
- Bahwa dalam dokumen berupa Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik PEPARDA VI / 2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Honor selaku Panitia Game Week PEPARDA VI Bidang pertandingan Panitia Besar Pekaian Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Jawa barat TA 2022.
- Bahwa identitas berupa KTP dalam dokumen berupa Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik PEPARDA VI / 2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 adalah benar nama Saksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memberi tanggapan.

21) Saksi DJUMONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.

Hal 177 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR, Saksi kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Saksi juga kenal Terdakwa KEVIN FABIANO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelum sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa sebagai Sekretaris Tugas Saksi di NPCI Kota Bandung mengkoordinasikan dan merencanakan organisasi NPCI Kota Bandung. Dalam kegiatan PEPARENAS 2021 di PAPUA sebagai Manager Blind Judo, tidak pernah menjadi pengurus di NPCI Jawa Barat, untuk kepengurusan NPCI Jawa Barat setahu Saksi Ketua Supriatna Gumilar, Sekretaris Agung Fajar, Bendahara Cepi, Wakil Bendahara Ari, Bidang Prestasi Seni, Wakil Sekretaris Andi.
- Bahwa setahu Saksi untuk Kepengurusan NPCI Prov. Jawa Barat tahun 2019 s/d Maret 2024 adalah sebagai berikut :
Ketua Provinsi : Supriatna Gumilar; Sekretaris Provinsi:
Agung Fajar Bayu Aji, S.Pd; Bendahara Provinsi : Cepi Fuad Angsori;
Wakil Bendahara : Ari Purwanto, SE.
- Bahwa Saksi ditugas oleh NPVI Jawa Barat untuk menjadi Manager Cabang Olahraga (Cabor) Judo untuk persiapan Pekan Judo Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua Tahun 2021.
- Bahwa dasar Saksi diangkat menjadi Manager Cabang Olahraga (Cabor) Angkat Berat pada NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 426/Kep.637- Kesra/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Kontingen Jawa Barat pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021.
- Bahwa tugas Saksi selaku Manager Blind Judo adalah melakukan Managerial/mengkondisikan, mengkomunikasikan, mengawasi kegiatan-kegiatan pelatihan , akomodasi dan pelaksanaan pertandingan Peparnas di PAPUA (PAPERNAS) 2021
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang diajukan dalam dana hibah untuk blind judo, tetapi untuk dana persiapan pelatihan PEPARNAS JUDO, Saksi menerima 2 kali dana bantuan dari Ketua NPCI Jawa Barat, pertama diterima dibulan April untuk kebutuhan sewa lapang, operasional Kesekretariatan Cabor Judo, Vitamin Suplemen, seleksi

Hal 178 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



degradasi diberikan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian diterima kembali di bulan Oktober dari Ketua NPCI Jawa Barat uang sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembiayaan kebutuhan pembayaran sewa lapang, vitamin sulpemen, pembelian baju tanding, minuman pocari, Kaos Team, obat-obatan/P3K, air mineral dengan Total kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dalam dua tahap.

- Bahwa selain selaku Pengurus NPCI Kota Bandung periode 2024 sampai 2029 Saksi tidak pernah menjadi Pengurus di NPCI Provinsi Jawa Barat, dan Saksi pada Tahun 2021 pernah diikutsertakan sebagai Manager Judo NPCI Jawa Barat, sementara sesudahnya yaitu Tahun 2022 dan Tahun 2023 Saksi tidak pernah ikut didalam kepengurusan pada NPCI Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Saksi diangkat selaku Manager Cabor Judo berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 426/Kep.637- Kesra/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Kontingen Jawa Barat pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 dan Saksi diangkat selaku Manager Cabor Judo NPCI Jawa Barat untuk kegiatan Peparnas di Papua tahun 2021 yaitu dengan cara Saksi dipanggil ke Kantor NPCI Jawa Barat GOR Arcamanik / Kantor NPCI Jawa Barat, kemudian Saksi menerima tugas sebagai Manager Cabang Olah Raga Blind Judo untuk Peparnas.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk kegiatan Peparnas di Papua terlebih dahulu ada dilakukan musyawarah Intern Pengurus Jawa Barat untuk menentukan para Manager di Cabor masing-masing persiapan menuju Peparnas 2021 di Papua.
- Bahwa setelah Saksi ditunjuk selaku Manager Judo Peparnas Papua NPCI Jawa Barat pernah diadakan pertemuan sekitar bulan Januari akhir 2021 dengan seluruh para Manager dan Pengurus NPCI bertempat di Hotel Swiss Belt selama 1 (satu) hari, dan pada saat itu dibahas perihal persiapan-persiapan pelaksanaan Pelatda Jawa Barat menuju Peparnas Papua bulan Nopember 2021. Juga dibahas kebutuhan-kebutuhan berupa apa saja selama latihan dari masing-masing cabang olah raga dengan disuruh membuat RAB masing-masing.
- Bahwa RAB yang Saksi ajukan untuk persiapan Pelatda Peparnas kepada Ketua NPCI Jawa Barat yaitu meliputi :
 - Biaya sewa lapang atau tempat latihan Judo,
 - Biaya vitamin/Extra pooding,
 - Kesekretarian untuk membuat pelaporan mingguan dan bulanan.

Hal 179 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya seleksi Degradasi dengan tujuan untuk menyeleksi atlet daerah yang akan masuk menjadi kontingen Peparnas Jawa Barat Cabang olah raga Judo Paralympik.
- Biaya peralatan latihan.
- Peralatan Pertandingan di Papua (Kaos, Baju Judogi untuk 16 Atlet, Pocari dan buah-buahan tuk kebutuhan atlet di Papua)
- Biaya kebutuhan habis pakai seperti karet untuk penguat tangan,
- Biaya fitness Gym
- Bahwa sementara besarnya RAB yang Saksi ajukan saat itu adalah sekitar Rp.450.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-.
- Bahwa Jumlah anggaran yang Saksi ajukan dalam RAB tidak seluruhnya dikabulkan dan Saksi hanya mendapatkan Rp.130.000.000,- sehingga Saksi harus mencukupkan kebutuhan- kebutuhan atlet selama Pelatda sampai dengan saat Pertandingan di Papua.
- Bahwa benar ada tambahan sebesar Rp.10.000.000,- itu seingat Saksi saat di Papua NPCI Jawa Barat memberikan tambahan sebesar Rp.10.000.000,- melalui Pa Sekum Jabar sdr. Agung Fajar untuk operasional selama laga di Papua, seperti air minum, buah-buahan, coklat, dan makan bersama tim di lestonan.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu berapa anggaran yang dicairkan untuk Cabang Olah Raga Blind Judo saat Pelatda dengan saat peparnas di Papua, dan Saksi baru tahu saat menanda tangani Laporan Penggunaan Dana Hibah Pelatda dan Kontingen Jawa Barat pada Peparnas XVI/2021 Papua TA.2021 Cabang Olah Raga Judo.
- Bahwa yang membuat Laporan Penggunaan Dana Hibah Pelatda dan Kontingen Jawa Barat pada Peparnas XVI/2021 Papua TA.2021 Cabang Olah Raga Judo adalah Saksi beserta koordinator Pelatih, dan adanya dana sebesar Rp.350.000.000,- itu atas perintah Ketua yaitu Saksi SUPRITANA GUMILAR sementara untuk mencukupi jumlah dana tersebut disamping bukti dukung berupa Kwitansi dan bon yang sudah ada Saksi pun disuruh mencari bukti dukung lainnya.
- Bahwa Laporan Penggunaan Dana Hibah Pelatda dan Kontingen Jawa Barat pada Peparnas XVI/2021 Papua TA.2021 Cabang Olah Raga Judo disebutkan besaran dana untuk kegiatan Cabor Judo sebesar Rp.350.590.000,- dengan rincian :

1. Operasional Sekretariat

sebesar Rp. 10.500.000,-

Hal 180 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- | | |
|---------------------------|--|
| 2. Sewa Lapangan | sebesar Rp. 35.000.000.- |
| 3. Vitamin | sebesar Rp. 36.000.000,- |
| 4. Promosi Degradasi | sebesar Rp. 12.940.000,- |
| 5. Peralatan habis pakai | sebesar Rp.136.150.000,- |
| 6. Peralatan Pertandingan | <u>sebesar Rp.120.000.000,-</u> Jumlah |
| | sebesar Rp. 350.590.000,- |

- Bahwa bukti dalam Laporan penggunaan Dana Hibah Pelatda dan Kontingen Jawa Barat TA.2021 benar tanda tangan Saksi selaku Manager Tim Judo, namun isinya tidak benar / tidak sesuai karena antara dana yang diterima dengan yang dipertanggungjawabkan tidak sebagaimana dalam Laporan tersebut, dan Saksi terpaksa mau menanda tangani karena Jawa Barat harus sesegera membuat Pelaporan Dana Hibah ini ke Pemerintah.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bukti kwitansi dan bon yang tidak benar dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Pelatda dan Kontingen Jawa Barat pada Peparnas XVI/2021 Papua TA.2021 Cabang Olah Raga Judo dimana Saksi selaku Managernya adalah sebagai berikut :
 - Dari belanja kesekretariatan selama 7 (tujuh) bulan seperti belanjaan Nota dari Hikmah Stationery yaitu belanja tinta printer Rp.1.000.000/bulan, seharusnya cukup dua kali, belanja kertas sebesar Rp.100.000/bulan seharusnya cukup 3 (tiga) bulan, Hacter harganya Rp.32.500 tiap bulan selama 5 bulan seharusnya 2-3 kali bulan, pulpen sebesar Rp.85.000,- selama 7 bulan seharusnya cukup 3 bulan, map plastik dibelanjakan tiap bulan selama 5 bulan seharusnya cukup 2 (dua) bulan, Lakban dibelikan 7 kali selama 7 bulan sebesar Rp.50.000,-/bulan seharusnya cukup 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan saja serta belanja lainnya, sehingga banyak yang di MARK UP. Dan tentang Kop Nota beserta stempel Saksi tidak tahu benar atau tidaknya karena yang membelanjakan adalah Pelatih.
 - Sewa lapang selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.5.000.000,-/ bulan dalam kenyataannya Rp.3.000.000,-/bulan. Adalah benar kwitansi beserta stempelnya sedangkan yang mengerjakannya adalah koordinator pelatih sdr. VICI NANDA (Alm).
 - Suplemen / Vitamin dalam LPJ selama 6 (enam) bulan ada yang sebesar Rp.5.000.000,- sebanyak 5 kali dan ada yang sebesar Rp.10.000.000,-sebanyak 1 kali, padahal dalam kenyataannya suplemen yang dibelanjakan adalah sebesar Rp.3.000.000,- selama 2 (dua) bulan berupa kwitansi dan stempelnya dari Toko Hustle dan yang

Hal 181 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



sebesar Rp.10.000.000,-satu bulan sebenarnya adalah Rp.7.000.000,- dari Toko Gio Suplemen Vitnes yang mengerjakannya adalah VICI NANDA (Alm).

- Sewa Game Fitnes dalam kwitansi tertulis sebanyak 5 (lima) bulan sebesar Rp.7.000.000,-padahal dalam kenyataannya dilakukan selama 2 (dua) bulan dengan pembayaran sebesar Rp.5.000.000,-
 - Belanja Habis pakai berupa kwitansi dan Kop nya yang dikeluarkan Toko Panorama tertulis 2 (dua) bulan sebesar Rp.12.450.000,-/bulan padahal dalam kenyataannya hanya 1 (satu) bulan sebesar Rp.12.450.000,-
 - Belanja Air minum yang dikeluarkan Toko Raja Air Lodaya dengan / bulan sebesar Rp.7.500.000,- selama 7 (tujuh) bulan padahal sebenarnya adalah dalam 1 (satu) bulan Rp.3.000.000,-
 - Pembelian Baju Tanding sebanyak 16 baju tanding dari kwitansi Panorama Sport sebesar Rp.91.000.000,-padahal dalam kenyataannya ± Rp.45.000.000,-
 - Kaos Tim dari kwitansi Sadiq Clothing sebesar Rp.9.600.000,- untuk sebanyak 80 pcs padahal sebenarnya sebesar Rp.6.000.000,-untuk 60 Pcs.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang RAB untuk kegiatan Cabor Blind Judo ternyata Rp.350.590.000,-kepada Saksi SUPRITANA GUMILAR karena minimnya dana untuk kebutuhan sebelum pergi ke Papua dan jawabannya nanti kekurangan-kekurangannya akan diberikan pada saat di Papua, namun kenyataannya tidak diberikan di Papua, dan setelah sampai di Bandung Saksi diminta untuk segera membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan jumlah Rp.350.590.000.
 - Bahwa tahunya RAB untuk cabang olah raga Blind Judo sebesar Rp.350.590.000,- tersebut setelah pulang dari Papua, dan adanya pembuatan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp.350.590.000,-tersebut Saksi keberatan, karena uang yang diterima hanya sebesar Rp.130.000.000,- itupun Saksi dan Tim harus mencukup-cukupkan uang tersebut selama Pelatda dengan kegiatan pertandingan di Papua.
 - Bahwa Saksi beserta Tim Cabang Olah Raga Blind Judo bersyukur dapat berprestasi yang bisa dipersembahkan kepada Provinsi Jawa Barat dengan menjadi Runner Up diatas prestasi tuan rumah Provinsi Papua denga peroleh medali 7 medali emas, 4 Perak dan 4 Perunggu mencapai target yang dicanangkan oleh Cabor Blind Judo meskipun dengan anggaran yang ada.

Hal 182 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prestasi untuk cabang olahraga Judo memperoleh 7 (tujuh) medali emas, 4 (empat) medali perak dan 4 (empat) medali perunggu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memberi tanggapan.

22) Saksi HENDRY INDRA GUMILAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR, Saksi kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Saksi juga kenal Terdakwa KEVIN FABIANO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebenar sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Manager Cabang Olah Raga Renang di NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat keputusan Ketua NPCI Provinsi Jabar Nomor : 001/SKEP/NPC-Jabar/1/2001 tanggal 20 Januari 2021, Surat keputusan Ketua NPCI Provinsi Jabar Nomor : 014/SKEP/NPC-Jabar/IV/2001 tanggal 25 April 2021, Surat keputusan Ketua NPCI Provinsi Jabar Nomor : 018/SKEP/NPC-Jabar/VIII/2001 tanggal 25 Agustus 2021 tupoksi sesuai manage Olah Raga Renang .dari p5ogram lati, dan terakhir SK Gubernur Nomor :426/KEP637-Kesra/2021 tanggal 26 Oktober-2021 tupoksi sesuai manage Olah Raga Renang .dari program latihan, jadwal latihan, Kebutuhan renang dari setiap atlet.
- Bahwa tugas dari Manager Cabang Olah Raga Renang yaitu sebagai berikut :
 - Manage Olah Raga Renang yaitu menentukan program latihan, terdiri dari latihan fisik dan latihan dipraktek di Kolam renang program dari pelatih
 - Jadwal latihan, yang ditentukan oleh pelatih untuk setiap minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Selasa, Rabu , Kamis dan Jumat (pagi terdiri dari latohan fisik dan latihan praktek di Kolam Renang.
 - Kebutuhan renang dari pelatih sebelum evennya PEPARNAS terdiri dari sewa kolam renang dan sewa alat untuk fisik, Vitamin untuk atlet.--

Hal 183 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ditunjuk di NPCI Provinsi Jabar sebagai Manager Cabang Olah Raga Renang dalam rangka PEPARNAS XVI Tahun 2021 di Papua.
- Bahwa Kebutuhan sebelum PEPARNAS XVI di Papua terdiri dari :
 - o Vitamin atlet sebulan sekali untuk 41 atlet
 - o Sewa Kolam seminggu 5 kali (sewa renang di Cimahi, di Bandung (ditongkeng). Karangsetra (Bandung),
 - o Minum air mineral untuk atlet sama pelatih
 - o Kesekretariatan
 - o Pelaksanaan Promosi dan Degradasi

Kebutuhan pada saat pelaksanaan PEPARNAS XVI di Papua : Uang saku Manager (1 orang) Pelatih (11 orang) dan atlet (34 orang)

Kebutuhan atlet berupa baju, kacamata, stop watch, topi renang. Hal tersebut dituangkan dalam RAB yang ditanda tangan oleh Saksi (proposal awal).

- Bahwa RAB yang ditanda tangan Saksi (Proposal awal) adalah rinciannya sebagai berikut :

Yang Saksi ajukan adalah Rencana Anggaran biaya cabang olah raga Renang Pelatda NPCI Jawa Barat Tahun 2021 bulan Januari 2021 :

Belanja Modal diantaranya :

- Stop Watch Standar Renang	Rp.15.000.000,-
- Kickboard custom Jabar	Rp. 3.200.000,-
- Pullbuoy Custom Jabar	Rp. 3.200.000,-
- Fins	Rp. 16.000.000,-
- Hand Padle	Rp. 8.000.000,-
- Pelampung Stick	Rp. 4.800.000,-
- Gymball	Rp. 4.800.000,-
- Harness Parasut	Rp. 1.500.000,-
- Katrol Darat Sry Training	Rp. 5.000.000,-
- Tambal Kapal	Rp. 300.000,-
- Kolam Balon	Rp. 2.000.000,-
- Handytalky	Rp. 2.000.000,-
- Matras Yoga	Rp. 3.200.000,-
- Snorkle	Rp. 16.000.000,-
- Karet Peregangan	Rp. 1.000.000,-

Hal 184 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tapper Tunanetra	Rp. 600.000,-
- Peluit	Rp. 2.000.000,-
- Bendera Tunarungu	Rp. 40.000,-
- Pengukur Denyut Jantung	Rp. 15.000.000,-
- Megaphone	Rp. 1.000.000,-
- Timbangan Badan	Rp. 1.000.000,-
- Tali Lintasan	Rp. 20.000.000,-
- Start Blok	Rp. 19.200.000,-
- Paceclock digital	Rp. 20.000.000,-
- Pengukur Suhu Air Kolam	Rp. 1.000.000,-
- Swim Cap	Rp. 3.200.000,-
- Kaca mata	Rp. 12.800.000,-
- Handuk	Rp. 4.800.000,-
- Pakaian Berenang	Rp. 80.000.000,-
- White Board	Rp. 600.000,-
- Dispenser	Rp. 4.000.000,-
- Laptop	Rp. 5.000.000,-
- Printer	Rp. 1.500.000,-
JUMLAH	Rp. 270.740.000,-

- Bahwa pengajuan RAB yang diajukan untuk Belanja Habis Pakai adalah Perbualn dan setiap bulan mengajukan,
 - Sewa Kolam Rp. 11.520.000,-
 - Alat Tulis kantor Lengkap Rp. 1.000.000,-
 - FotoCopy Rp. 250.000,-
 - Air Mineral Rp. 18.480.000,-
 - Air mineral Galon Rp. 800.000,-
 - Sulemen / Vitamin Rp. 32.000.000,- **JUMLAH**
 - Rp. 64.050.000,-**
- Bahwa pengajuan RAB maupun untuk pembayaran terhadap kebutuhan Manager Cabang Olah Renang berdad dibawah bidang Pembinaan Prestasi Tahun 2021 Sdr. HARY SUSANTO dan anggotanya Sdri. SENI APRIANY.
- Bahwa Saksi TIDAK PERNAH mengajukan permohonan pembayaran untuk setiap kebutuhan cabor renang, dalam arti untuk pembayaran gaji, suplemen, Vitamin itu sudah rutin dibayarkan oleh pihak NPCI Jabar jadi Saksi tidak perlu mempertanyakan lagi. mengajukan permohonan

Hal 185 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



pembayaran untuk setiap kebutuhan Cabang Olah Raga Renang baik sebelum Pelaksanaan PEPARNAS XVI di Papua maupun pada saat pelaksanaan, hanya PERNAH secara lisan untuk pembayaran sewa kolam, pengadaan air minum untuk atlet dan pelatih.

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan DPA oleh Ketua NPCI Provinsi Jabar (Saksi SUPRITANA GUMILAR) yang sudah disetujui oleh DISPORA Provinsi Jabar untuk kebutuhan Cabang Olah Raga Renang baik sebelum Pelaksanaan PEPARNAS XVI di Papua maupun pada saat pelaksanaan, hanya Saksi tidak ingat berapa besar anggaran untuk Cabang Olah Raga Renang.
- Bahwa benar Saksi PERNAH MENERIMA uang sebanyak 3 (tiga) kali dari Ketua NPCI Jawa Barat yaitu :
 - Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 17.200.00,- dengan rincian untuk kesekretariatan Rp. 1.000.000,- dan Vitamin/suplemen Rp. 16.200.000,-
 - Tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- dengan rincian untuk kesekretariatan Rp. 1.000.000,- , Vitamin/suplemen Rp. 14.000.000,-, dan Promosi Degradasi 10.000.000,-
 - Tanggal 4 Nopember 2021 sebesar Rp. 123.200.000,- dengan rincian kesekretariatan Rp. 1.000.000,- , Vitamin/suplemen Rp. 13.000.000,-, sewa lapang Rp. 19.200.000,-, dan Perlengkapan Pertandingan Rp. 90.000.000,-
- Bahwa penerimaan uang tersebut dalam rangka PEPARNAS XVI di Papua menerima dari Ketua NPCI Provinsi Jabar, Saksi SUPRITANA GUMILAR secara Cash dan pada saat itu ada Sekretaris Umum (Saksi AGUNG FAJAR BAYU) .
- Bahwa Kebutuhan sebelum PEPARNAS XVI di Papua terdiri dari :
 - Vitamin atlet sebulan sekali untuk 41 atlet
 - Sewa Kolam selama 6 (enam) bulan seminggu 5 kali (sewa renang di bandung (ditongkeng). Saksi tidak menerima karena pihak NPCI telah menyewa ke kolam tongkeng, Saksi hanya menerima pada antara akhir bulan oktober 2021 dan awal bulan november 2021 dengan menyewa sewa kolam karang setra di dengan rincian 32 org x 5 hr x 4 minggu x Rp. 30.000,- = 19.200.000,-
- Bahwa terhadap keterangan untuk rincian :
Uang dari Sdri.SENI sebesar Rp. 15.000,- X 41 orang = 615.000,-

Hal 186 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



/ hari X 5 = Rp. 3.075.000,- / minggu dan untuk perbulan X 4 sebulan =
Rp. 12.300.000,- / bulan x 8 bulan, 15 hari (Februari s/d bulan Juni 2021
X 41 atlet) = Rp. 73.800.000,-

Untuk bulan Juli s/d Oktober pertengahan menerima sebesar Rp.
15.000,- X 34 atlet = Rp. 510.000,- / hari X 5 = Rp. 2.550.000,- /
minggu dan untuk perbulan X 4 sebulan = Rp. 10.200.000,- / bulan X 3,5
bulan = Rp. 35.700.000,- Saksi koreksi dengan keterangan Saksi diatas

- Bahwa terhadap keterangan mengenai Minuman air mineral untuk atlet
sama pelatih dan Saksi terima uang setiap atlit diberi 2 air minum
limenereal ukuran 600 ml dan pelatih sebanyak 11

Uang yang Saksi terima adalah 41 atlet x 2 = 82 air minum sebesar Rp.
3.000,- = Rp. 246.000,- / hari X 5 kali = Rp.1.230.000,- / minggu X 4
minggu = Rp. Rp. 4.920.000,- / bulan

- Rp. 4.920.000,- X 6 bulan = Rp. 29.520.000,- (untuk
41 atlet)

Untuk 34 atlet X 2 botol = 68 botol X rp. 3.000,- = Rp. 204.000,- / hari X 5
kali = Rp. 1.020.000,- / minggu X 4 minggu = Rp. 4.080.000,-/ bulan X 3,5
bulan = Rp. 14.820.000,- (34 atlet) ini Saksi koreksi karena setealah Saksi
ingat-ingat yang semula peruntukannya untuk 6 (enam) bulan untuk
persiapan Pelatda ternyata Saksi perhitungkannya untuk 1 (satu)
bulan.

Kebutuhan pada saat pelaksanaan PEPARNAS XVI di Papua :

- Uang saku Manager (1 orang) sebanyak 1 kali sekitar
Nopember 2021 dari Bendahara Transfer kerekening Saksi
yang pada BAP pertama Tanggal 3 Juni 2021 sebesar
Rp.8.000.000,- setelah Saksi ingat – ingat ternyata sekitar
Rp. 12.000.000,-

Tetapi untuk pelatih Saksi tidak tahu pastinya berapa besarnya dan
keterangan Saksi sebelumnya yang menyatakan sebesar Rp Pelatih
(11 orang) X Rp. 7.000.000,- = Rp.77.000.000,- dari Bendahara lewat
transsfer , Official sebanyak 2 orang X sekitar Rp. 6.000.000,- = Rp.
12.000.000,- dan atlet 34 orang X tidak
benar

Terhadap keterangan Saksi mengenai Kebutuhan atlet berupa baju,
kacamata, stop wacht, topi renang (1 set) setiap atlt mendapat 1 set
pakaian olah raga renang.

Untuk kebutuhan pakaian olah raga renang yang belanja adalah Saksi



sebesar untuk Wanita sebanyak 16 orang x = Rp Untuk laki-laki sebanyak 18 orang X = Rp.

Total keseluruhan yang Saksi terima Rp. Saksi tidak ingat rinciannya hanya ingat besaran total uangnya sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa besarnya dana hibah untuk Pelatda Cabor Para renang pada tahun 2021, karena tidak ada yang memberitahukan kepada Saksi berapa anggaran sebenarnya, akan tetapi Saksi hanya menerima anggaran untuk cabor para renang total sebesar Rp. 169.400.000,- (Seratus Enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi baru mengetahui besarnya anggaran untuk cabor para renang adalah sebesar Rp.422.8000.000,- (Empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada saat akan dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ketika Saksi diberikan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pelatda dan Kontingen Jawa Barat pada Papernas XVI/2021 Papua Tahun Anggaran 2021 Cabang Olahraga Para renang.
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh Cabor renang sejumlah Rp. Rp.169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). tunai yang Saksi terima dari Saksi SUPRITANA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat dan pengurus NPCI Provinsi lainnya di Kamar Hotel Arion Swiss Bell Bandung sekitar bulan Juni 2021, akan tetapi tidak menggunakan tanda terima apapun.
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh Cabor Para renang sejumlah Rp.169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). sudah dipergunakan seluruhnya untuk kegiatan cabor para renang dan Laporan Pertanggungjawaban Cabor Para renang sudah dibuat akan tetapi Laporan Pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang diterima oleh Cabor Para renang yaitu Rp.422.800.000,- (Empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu r sedangkan yang diterima hanya Rp.169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang diterima karena sekitar bulan Desember 2021 bertempat di Swiss Arion Hotel Bandung semua Manager 12 Cabor dikumpulkan oleh Saksi SUPRITANA GUMILAR selaku Ketua NPCI Prov. Jawa Barat guna menjelaskan pembuatan LPJ.

Hal 188 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Kemudian saat itu juga seluruh Cabor membuat Laporan Pertanggungjawaban dengan sesuai dengan arahan oleh Pengurus NPCI Prov. Jawa Barat.
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Cabor Para renang dibuat oleh Saksi sendiri selaku Manager Cabor renang, sedangkan kwitansi, invoice maupun nota pembelian dilengkapi kemudian.
- Bahwa terdakwa Supriatna memerintahkan untuk mencari kwitansi, invoice maupun nota pembelian guna mendukung laporan pertanggungjawaban agar sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh Pengurus NPCI Prov. Jawa Barat.
- Untuk kwitansi, invoice dan nota pembelian tidak sesuai dengan kenyataannya karena banyak yang fiktif dan banyak yang di mark-up untuk memenuhi permintaan nominal yang telah ditetapkan.

- Bahwa Dana Hibah NPCI Jabar sebesar Rp.422.800.000,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi dengan dana yang diterima cash sebesar Rp.169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga selisihnya sebesar Rp.253.400.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memberi tanggapan.

23) Saksi ADIK FACHROJI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR, Saksi kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Saksi juga kenal Terdakwa KEVIN FABIANO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa National Parayimpic Commite Indonesia (NPCI) adalah organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Manajer Catur NPCI (National Paralimpiade Commite Indonesia) Tahun 2021 Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat

Hal 189 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Keputusan Nomor 426/Kep.637-Kesra/2021 tanggal bulan 26 Oktober 2021
yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

- Bahwa tugas Saksi selaku Manajer Catur NPCI adalah :
 - Membuat program pelatihan selama Pelatda dan mengawasi Atlet dan pelatih Cabor Catur untuk persiapan Peparnas di Papua Tahun 2021;
 - Mempersiapkan Atlet Peparnas Jawa Barat khususnya Cabor Catur dengan maksimal sehingga dapat meningkatkan prestasi di Peparnas XVI 2021 Papua;
 - Mencapai Target Target 5 Medali Emas Cabor Catur Peparnas XVI 2021;
 - Mengkondisikan mental agar atlet berprestasi dan untuk membuat target dengan perolehan medali setiap atlet
 - Membuat Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Hibah Pelatda kontingen NPCI Jawa Barat pada Peparnas XVI/2021 Papua Tahun Anggaran 2021 Cabang Olahraga Catur.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana hibah dari Provinsi Jawa Barat kepada NPCI Provinsi Jawa Barat berupa dana Pelatda dari 2020 s/d 2021 karena Saksi menjadi manager Cabor Catur untuk Pelatda 2021 NPCI Jabar
- Bahwa Saksi tahu ada Bantuan Hibah tersebut ketika mengikuti Rapat Kerja NPCI Propinsi Jawa Barat sekitar April tahun 2020 bertempat di Sekretariat NPCI Jawa Barat di Bandung. Disampaikan saat itu oleh Ketua Umum NPCI Jawa Barat Terdakwa Supriyatna Gumilar antara lain berkaitan akan dipertandingkannya 12 Cabor di Papua sebagai tuan rumah Peparnas yang ke XVI, dimana anggaran masing-masing Cabor akan diberikan untuk persiapan pelaksanaan pembinaan tapi tidak disebutkan nominal masing-masing Cabor.
- Bahwa dalam penyusunan proposal dana hibah NPCI Saksi tidak dilibatkan, karena yang menyusun dan mengajukan proposal dana hibah NPCI adalah sdr. Surpiatna Gumilar selaku Ketua NPCI Prov. Jawa Barat.
- Bahwa benar Saksi selaku Manajer Cabor Catur ada menerima dana Hibah secara cas sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap selama dua kali namun kapan waktu dan berapa jumlahnya Saksi lupa yang menyerahkan Ketua NPCI Jabar Supriatna Gumilar.
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang diajukan oleh NPCI Jawa Barat kepada Pemerintah, untuk kebutuhan perlengkapan Cabor Catur kami diminta untuk membuat pengajuan (RAB) yang diajukan

Hal 190 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



sejumlah Rp.139.560.000,- untuk pengajuan peralatan dan perlengkapan pertandingan Cabor Catur Peparnas 2021, tapi kenyataannya uang yang kami terima dengan cara chas sebesar Rp.35.000.000,- kami diminta membuat laporan pertanggung Jawaban oleh NPCI Jawa Barat atau Pak Supriatna Gumilar sebesar Rp.85.000.000,-.

- Bahwa mekanisme pengelolaan dana hibah cabor Catur dalam Pelatda tahun 2021 adalah sebagai berikut bahwa sdr.Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Jawa Barat menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Saksi selaku Manager Cabor Catur , kemudian oleh Saksi selaku Manager dipergunakan untuk kebutuhan sesuai dengan Proposal yang kita Ajukan dan pertanggung jawabannya kami laporkan NPCI Jawa Barat.
- Bahwa Laporan pertanggung Jawaban yang Saksi buat dan diminta oleh NPCI Jawa Barat adalah sebesar Rp.85.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembelian Baju Batik setelan sebanyak 23 Pcs semua seharga Rp.14.950.000,-
 - Pembelian Kaos Berkrah Polo Strike 23 Pcs semua seharga Rp.11.500.000,-
 - Pembelian Sepatu Vantovel 23 pasang semua seharga Rp.17.250.000,-
 - Pembelian Kaos Kaki 23 pasang semua seharga Rp.2.300.000,-
 - Pembelian Jas Stelan 23 Jas semua seharga Rp.23.700.000,-
 - Pembelian Kerudung 7 Pcs seharga Rp. 1.050.000,-
 - Pembelian Suplemen Vitamin Omega Plus 23 box seharga Rp.11.500.000,-
 - Pembelian Tas slendang sebanyak 23 Seharga Rp. 5.750.000,-
 - Bahwa dana hibah yang diterima oleh Cabor Catur sejumlah Rp.35.000.000,- sudah dipergunakan seluruhnya dan Laporan Pertanggungjawaban Cabor Catur sudah dibuat akan tetapi Laporan Pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang diterima oleh Cabor Catur yaitu Rp.85.000.000,- sedangkan yang diterima hanya Rp.35.000.000,-.
- Bahwa itu bukan tanda tangan Saksi, dan tanda tangan Saksi dipalsukan.
- Bahwa Saksi disuruh membuat laporan pertanggung jawaban setelah selesai kegiatan yaitu pada sekitar bulan Nopember 2021 dan kami sampaikan lewat Sekretariat NPCI Jabar.

Hal 191 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima di Hotel Arion Swiss belt Bandung sekitar bulan pertengahan tahun 2021, yang menyerahkan Pak Supriatna Gumilar sendiri, dan tidak ada kuitansi atau tanda terima.
 - Bahwa ada janji dari yang bersangkutan nanti akan dikasih setelah Bonus cair, tetapi sampai saat ini tidak ada menerima.
 - Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat hampir semua Cabor mengalami hal yang sama dengan Saksi.
 - Bahwa Saksi tidak ingat saat rapat di Hotel Arion Swiss belt ada disuruh menandatangani tanda terima atau kuitansi kosong.
 - Bahwa Saksi ikut Papua berangkat dari hotel Arion Swiss belt sekitar awal bulan Nopember rombongan dengan jumlah kurang lebih 300 orang naik bus ke Bandara Sukarno Hatta kemudian naik pesawat Garuda, sesampainya di Papua menginap di hotel di Jaya Pura, satu kamar ada yang 2 (dua) orang ada yang 3 (tiga) orang selama 10 (sepuluh) hari, dan setahu Saksi untuk akomodasi yang meliputi hotel dan makan ditanggung oleh tuan rumah, sedangkan pesawat ditanggung kontingen NPCI Jabar.
 - Bahwa tlet Cabor Catur yang berangkat ada 13 Orng Namanya adalah Amir Hamzah, Bambang Heri, Dedi Hartanto, Indrayoga, Mftahul Janah, Miadia kamila, Mira Jatmika, Mutiara Ramadani, Sobana, Sunarti, Ita Puspita, Yadi Sopyan dan Yana Taryana .
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada dana hibah lainnya untuk NPCI Prov. Jawa Barat.
 - Bahwa Saksi selaku Manager Catur dalam Pelatda 2021 menerima honor sebesar Rp.3.500.000,-/bulan (tiga juta lima ratus ribu rupiah perbulan).
 - Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban adalah sebesar Rp.85.000.000,- sedangkan yang Saksi terima sebesar Rp.35.000.000,- jadi selisihnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa benar untuk kuitansi pembelian barang adalah benar dan Saksi yang membuat Laporan pertanggung jawaban hanya setelah kami kirimkan ke NPCI Jabar, kami menerima hasil berbeda terutama lampiran sebagaimana yang kami terangkan diatas, dan laporan ini kami terima dari sekretariat NPCI Jawa Barat.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kedua kuitansi tersebut dan itu terlampir di Laporan pertanggung jawaban yang telah Saksi buat tetapi ternyata di belakang ditambahi lampiran kegiatan Promosi Degradasi Cabor Catur dan ada kedua kuitansi tersebut yang dilampiri oleh sekretariat NPCI Jawa Barat.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memberi tanggapan.

Hal 192 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



24) Saksi **SUPRAYITNO BIN SUKAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR, Saksi kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Saksi juga kenal Terdakwa KEVIN FABIANO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebenar sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Manajer Panahan NPCI (National Paralimpade Commite Indonesia) Tahun 2021 Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 426/Kep.637-Kesra/2021 tanggal bulan 26 Oktober 2021 tentang Kontingen Jawa Barat Pada Peka Paralimpik Nasional XVII Tahun 2021, dengan Tupoksi selaku Manajer adalah :
 - Mengawasi Atlet dan pelatih Cabor Panahan untuk persiapan Peparnas di Papua Tahun 2021;
 - Meyiapkan peralatan/fasilitas untuk tanding dan latihan cabor Panahan anara lain Busur, Bantalan anak panah, prangkat seragam
 - Membuat Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Hibah Pelatda dan Kntingen Jawa Barat pada Peparnas XVI/2021 Papua Tahun Anggaran 2021 Cabang Olahraga Panahan.
- Bahwa Saksi selaku anggota NPCI Kabupaten Indramayu, dan Saksi diangkat selaku Manajer berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 426/Kep.637-Kesra/2021 tanggal bulan 26 Oktober 2021 tentang Kontingen Jawa Barat Pada Peka Paralimpik Nasional XVII Tahun 2021, dimana sebelumnya benar Saksi Mantan Atlet Panahan Tingkat Nasional dengan dasar Sertifikat dan Penghargaan yang diterbitkan oleh Kemenpora dan Gubernur Jawa Barat namun bukti tersebut tidak Saksi bawa.
- Bahwa Saksi mengetahui National Paralympik Commite Indonesia (NPCI) adalah suatu wada / lembaga pembinaan olahraga prestasi untuk penyandang Dissabilitas bagi para atlet paralimpik. Yang keberadaannya berkesinambungan dalam pembinaan dibawah Kementerian Pemuda dan

Hal 193 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olah raga Pusat dan Daerah yang bersifat mandiri terpisah dari KONI sampai dengan sekarang.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana hibah dari Provinsi Jawa Barat kepada NPCI Provinsi Jawa Barat berupa dana Pelatda bulan Pebruari s/d Nopember 2021, karena Saksi menjadi manager Cabor Panahan untuk Pelatda 2021 NPCI Jabar.
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam kepengurusan di NPCI Provinsi Jawa Barat, akan tetapi Saksi sebagai Ketua NPCI Kab. Indramayu sejak tahun 2021.
- Bahwa pengurus NPCI Provinsi Jawa Barat yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut :

Ketua Provinsi : Supriatna Gumilar

Ketua Bidang Organisasi : Aip Saputra, SE

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi : Hary Susanto (Saksi)

Ketua Bidang Perencanaan Anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan : Achmad Ade (alm)

Sekretaris Provinsi : Agung Fajar Bayu Aji, S.Pd

Wakil Sekretaris : Andi Supriadi, SE, M.Pd & Drs. Agus Yamin

Bendahara Provinsi : Cepi Fuad Angsori

Wakil Bendahara : Ari Purwanto, SE.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, namun benar dana tersebut telah dipergunakan untuk pembinaan, operasional, honor dan sebagainya. karena pada tahun 2021 ada Even Kejuaraan Peparnas di Papua, sedangkan tahun 2022 dan tahun 2023 Saksi sudah tidak ikut lagi, namun pada tahun 2022 ada kegiatan Peparda di Bekasi juga di tahun 2023 berupa Pelatda persiapan Peparnas Medan untuk tahun 2024.
- Bahwa pada Tahun 2022 tersebut meskipun Saksi tidak ikut namun terhadap kegiatan Panahan ada dilaksanakan, dan sepengetahuan Saksi yang melaksanakannya adalah PB (Pengurus Besar) Peparda (Pekan Olah Raga Daerah) Bekasi, yang dibentuk oleh Tuan Rumah Kabupaten Bekasi dan NPCI Jawa Barat.
- Bahwa Iya pada tahun 2022 saat kegiatan Peparsda di Kabupaten Bekasi Saksi selaku Peserta Kontingen Kabupaten Indramayu yang biayanya dari Kabupaten Indramayu sendiri.
- Bahwa Saksi tahu ada Bantuan Hibah tersebut ketika mengikuti Rapat Kerja NPCI Propinsi Jawa Barat sekitar April Tahun 2020 bertempat di

Hal 194 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Sekretariat NPCI Jawa Barat di Bandung. Disampaikan saat itu oleh Ketua Umum NPCI Jawa Barat Bapak Supriyatna Gumilar antara lain berkaitan akan dipertandingkannya 12 Cabor di Papua sebagai tuan rumah Peparnas yang ke XVI, dimana anggaran masing-masing Cabor akan diberikan untuk persiapan pelaksanaan pembinaan tapi tidak disebutkan nominal masing-masing Cabor.

- Bahwa pada saat Rapat Kerja yang dilakukan setiap tahun yang dibicarakan adalah sebatas mempersiapkan Kejuaraan Peparnas di Papua bulan Nopember 2021 namun sebelumnya dilakukan pembinaan di tingkat Pelatda bulan Pebruari 2021.
- Bahwa benar Saksi selaku Manajer Cabor Panahan ada menerima dana Hibah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara bertahap yang pertama diterima di Hotel SwissBelt Orion sebesar Rp.30.000.000,- tapi Saksi lupa waktunya yang menyerahkan Ketua NPCI Jabar Supriatna Gumilar kemudian yang ke dua sebesar Rp.23.000.000,- yang menyerahkan Ketua NPCI Jabar Suriatna Gumilar dan sisanya sebesar Rp.7.000.000,- diserahkan sekitar bulan Nopember Tahun 2021 ketika mau pemberangkatan ke Papua oleh Sdr.Agung Fajar Bayu Aji selaku Sekretaris Umum NPCI.
- Bahwa pada saat Saksi menerima Dana Hibah Pertama sebesar Rp.30.000.000,- dan Kedua sebesar Rp.23.000.000,-sdr. Supritana Gumilar tidak menyebutkan Nilai total seluruhnya Anggaran Cabor Panahan yang direalisasi, hingga mau berangkat ke Papua sebesar Rp.7.000.000,-padahal terhadap anggaran Cabor Panahan itu seharusnya terbuka berapa nilainya yang direalisasi dan pada saat berangkat ke Papua ada sdr.Supriatna Gumilar menyebutkan akan dibayar sisa anggaran selesai pulang dari Papua.
- Bahwa Saksi menerima honor selaku Manajer sebesar Rp.3.500.000,- setiap bulannya begitu juga untuk atlet.
- Bahwa Saksi ada disuruh oleh Ketua sdr. Supriatna Gumilar dengan Sekretaris NPCI sdr. Agung Fajar Bayu Aji, S.Pd untuk dibuatkan RAB pengajuan biaya anggaran kegiatan Cabor Panahan, dan saat itu untuk kegiatan Pelatda Peparnas biaya anggaran yang diajukan oleh Saksi adalah sebesar Rp.123.750.000,-(seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk peralatan Latihan Cabor Panahan yang akan dilaksanakan di Papua.
- Bahwa iya benar ada ketidak sesuaian antara RAB yang Saksi ajukan dengan yang Saksi terima dengan kekurangan sebesar Rp.63.750.000,- dan

Hal 195 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



terhadap hal tersebut Saksi pernah menanyakan kepada Ketua, dan dijawab akan dibayar nanti berangkat dan ketika mau berangkat ditanyakan lagi dijawab nanti di Papua, hingga sampai sekarang sekarang tidak dibayar, sehingga terhadap kekurangannya ada barang-barang yang tidak kita beli seperti anak panah dalam RAB sebanyak 6 lusin dengan harga Rp.42.000.000,- cuman beli 1 sebesar Rp.7.000.000,- Spinwin dalam RAB sebanyak 5 pak sebesar Rp.1.250.000,- realisasinya sehingga Saksi beli 2 (pak/2 lusin) sebesar Rp.250.000,- Anak anah Protuur sebanyak 7 (tujuh) lusin dengan harga Rp.4.900.000,- tidak beli, Nock stone dalam RAB sebanyak 7 (tujuh) lusin /Rp.250.000,- realisasinya beli sebanyak 2 (dua) lusin. Anak panah Esaton Platinum sebanyak 6 Dus tidak beli.

- Bahwa Saksi sudah membuat sebagian Laporan Pertanggungjawaban terhadap uang yang Saksi terima dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana Hibah Pelatda dan Kontingen Jawa Barat pada Ppapernas XVI/2021 Papua sesuai dengan uang yang Saksi terima sebesar Rp.60.000.000,-tersebut secara lengkap belum ada cover serta belum dijilid dan Saksi serahkan kepada Kesekretariatan.
- Bahwa sebesar Rp.3.500.000/bulan/orang, dan terhadap honor tersebut tidak termasuk Dana Hibah yang Saksi terima, melainkan dana dibayar oleh Pengurus NPCI Jawa Barat melalui rekening masing-masing.
- Bahwa jumlah nilai biaya honor untuk atlet dan Pelatih Saksi tidak mencantumkan dalam RAB berapa nilai dan jumlah atlet serta pelatih, sehingga Saksi tidak tahu.
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah membuat Laporan Pertanggung Jawaban 80 % kisarannya sekitar 60.000.000,- (enam puluh Juta) kemudian laporan tersebut Saksi serahkan ke sekretariatan NPCI Jawa Barat, namun tidak ada bukti LPJ yang Saksi buat, kemudian sekitar bulan Nopember 2022 pada Peparda di Bekasi Ketua menyampaikan bahwa pertanggung Jawaban itu semuanya hilang atau terselip termasuk pertanggung Jawaban yang Saksi buat, karena akan diadakan pemeriksaan atau akan audit oleh tim Audit Jawa Barat, setelah itu Saksi menerima Laporan pertanggung jawaban yang sudah dibuat ternyata besarnya setahu Saksi besarnya dana hibah untuk Pelatda Cabor Panahan pada tahun 2021 adalah Rp.125.000.000,- (searatus dua puluh lima Juta rupiah).
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban tersebut namun isi dan ta nda tangan berbeda ada yang tidak benar antara lain :
Yang tidak benar :

Hal 196 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Selain yang telah disebutkan diatas pada BAP.No.18. yaitu tentang tidak dibelanjakan maupun hanya sebagian yang dibelanjakan juga menyangkut:

A. Pembayaran uang pengganti transport kepada wasit sebesar Rp.3.000.000,-

a. Pendaftaran Pembayaran uang pengganti transportasi kepada Panitia kegiatan Promosi dan Degradasi atlet Pelatda Cabor Panahan sebesar Rp.5.000.000,-

b. Scarlet pembayaran akomodasi Promosi Degradasi sebesar Rp.11.560.000,-Saksi tidak tahu;

c. Daftar Penerima Vitamin Suplemen dan extravooding dalam bentuk kwitansi sebesar Rp.4.140.000,- dengan rincian :

d. Bulan April sebanyak 60 dus aqua 600 mili yaitu $Rp.48.000 \times 60 = 2.880.000,-$

e. Bulan Mei 2021 sebanyak 30 dus botol aqua 600 mili yaitu $Rp.48.000 \times 30 \text{ dus} = 1.440.000,$

f. Bulan Mei 2021 sebanyak 23 dus Pocariswet ukuran 500 mili yaitu $Rp.15.000/\text{dus} \times 23 = Rp.3.450.000,-$

g. Bulan Juni 2021 sebanyak 30 dus aqua 600 mili harga $Rp.48.000 \times 30 = Rp.1.440.000,-$

h. Bulan Juni 2021 sebanyak 23 dus Pocarisweet ukuran 500 mili $Rp.150.000 \times 23 \text{ dus} = Rp.3.450.000,-$

i. September 2021 sebanyak 30 dus Aqua botol ukuran 600 mili $Rp.48.000 \times 30 = Rp.1.440.000,-$

j. September 2021 sebanyak 18 dus pocarisweet ukuran 500 mili $Rp.150.000 \times 18 = Rp.2.700.000,-$

k. Bulan Okktober 2021 sebanyak 30 dus Aqua ukuran 600 mili harga $Rp.48.000 \times 30 \text{ dus} = Rp.1.440.000,-$

l. Bulan Oktober 22021 sebanyak 18 dus Pocari sweet harga $Rp.150.000 \times 18 \text{ dus} = Rp.2.700.000,-$

Semuanya dalam bentuk Nota

B. Kata Pengantar dalam LPJ

C. Kwitansi-Kwitansi :

a. pembelanjaan 6 set Anak panah sebesar Rp.42.000.000,-

b. pembelanjaan 5 set anak panah Recupe sebesar Rp.35.000.000,-

c. Pembelanjaan 3 set anak panah standar bow sebesar

Hal 197 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Rp.2.000.000,-

Sedangkan Permohonan Bantuan alat Cabang Olah Raga Panahan Papemas XVI benar tanda tangan Saksi, namun aslinya ada sebagian yang tidak dibelanjakan karena tidak sesuai dengan anggaranaa yang Saksi terima.

- Bahwa Berita Acara itu Saksi menanda tangannya namun isinya sebesar Rp.193.550.000, adalah tidak benar karena yang Saksi terima sebesar Rp.60.000.000,- karena dijanji akan dibayar dan sampai sekarang tidak dibayar.
- Bahwa menurut Saksi bukti laporan penggunaan dana hibah yang Saksi ambil itu adalah benar yang Saksi usulkan, dan tidaknya bukti Dana Hibah Cabor Panahan Rp.193.550.000,- dalam Berita Acara Analisis dan Verifikasi adalah tidak benar.
- Bahwa terhadap pertanggung jawaban terhadap pengelolaan uang yang Saksi terima sebesar 60.000.000,- sudah Saksi buat sebagaimana Saksi terangkan diatas ternyata pertanggung jawaban yang Saksi buat hilang atau terselip.
- Bahwa Saksi tidak ada menyimpan Laporan penggunaan dana hibah dan bantuan Cabor yang Saksi terima dari sekretariat NPCI Jawa Barat.
- Bahwa sebagaimana Saksi jelaskan, kuitansi tersebut palsu dan tanda terima palsu dan Saksi tidak menandatangani baik kuitansi maupun tanda terima, karena uang yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya bahwa Saksi tidak tahu apakah kuitansi tersebut sesuai dngan sebenarnya atau tidak.
- Bahwa tdak ada kuitansi yang Saksi terima terhadap uang yang Rp.60.000.000,- tidak pernah diberi kuitansi kosong disuruh tanda tangan kuitansi kosong , yang tidak tahu nominalnya.
- Bahwa setahu Saksi semua manajer uangnya diserahkan oleh Sdr.S upriatna Gumilar.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memberi tanggapan.

25) Saksi SUHENDAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR, Saksi kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Saksi juga kenal Terdakwa KEVIN FABIANO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan

Hal 198 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.

- Bahwa Saksi di National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Bandung sekarang ini sebagai Wakil Sekretaris sedang Saksi di NPCI Jawa Barat sebagai Manager Kontingen Pekan Paralympic Nasional di Papua Tahun 2021.
- Bahwa setahu Saksi hanya ikut dalam kegiatan Peparnas Tahun 2021 di Papua dan tidak pernah jadi pengurus NPCI Jawa Barat.
- Bahwa setahu Saksi untuk Kepengurusan NPCI Prov. Jawa Barat tahun 2019 s/d Maret 2024 adalah sebagai berikut :
Ketua Provinsi : Supriatna Gumilar;
Sekretaris Provinsi : Agung Fajar Bayu Aji, S.Pd; Bendahara Provinsi : Cipi Fuad Angsori;
Wakil Bendahara : Ari Purwanto, SE.
- Bahwa Saksi ditugas oleh NPCI Jawa Barat untuk menjadi Manager Cabang Olahraga (Cabor) Angkat Berat untuk persiapan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua Tahun 2021.
Dasar Saksi diangkat menjadi Manager Cabang Olahraga (Cabor) Angkat Berat pada NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 426/Kep.637- Kesra/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Kontingen Jawa Barat pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021.
- Bahwa tugas Saksi selaku Manager Cabang Olahraga (Cabor) Angkat Berat adalah melakukan atau melaksanakan tugas managerial khususnya dibidang angkat berat dalam bentuk komunikasi, konsultasi, koordinasi dan mengawasi kegiatan latihan para atlet, pelatih dan pendamping sampai dengan ke pertandingan untuk persiapan Peparnas di Papua Tahun 2021.-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa besarnya dana hibah untuk Pelatda Cabor Angkat Berat pada tahun 2021, akan tetapi sebagai manager Saksi menerima dana dalam 2 (dua) tahap sekitar bulan April 2021 sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- dan bulan Oktober 2021 kurang lebih Rp. 40.000.000,-, dengan total kurang lebih sekitar Rp. 70.000.000,-.
- Bahwa sesuai dengan jawaban Saksi dalam BAP tanggal 3 Juni 2024

Hal 199 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya terlibat dalam Peparnas di Papua namun setelah Saksi telaah surat panggilan Saksi selain Saksi ikut dalam kegiatan Peparnas Papua 2021 sebagai Manager Cabang Olah Raga Angkat Berat Saksi juga diminta untuk menjadi Teknikal Telegit untuk Peparprov 2022 di Kabupaten Bekasi Cabang Olah Raga Tenis Meja dan Tahun 2023 Manager Angkat Berat untuk Peparnas di Medan.

- Bahwa setahu Saksi hanya ikut dalam kegiatan Peparnas Tahun 2021 di Papua dan tidak pernah jadi pengurus NPCI Jawa Barat.
- Bahwa setahu Saksi untuk Kepengurusan NPCI Prov. Jawa Barat tahun 2019 s/d Maret 2024 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| 1. Ketua | : | Supriyatna Gumilar; |
| 2. Wakil Ketua I | : | Aip Saputra; |
| 3. Wakil Ketua II | : | Harry Susanto; |
| 4. Sekretaris Provinsi | : | Agung Fajar Bayu Aji; |
| 5. Wasek I | : | Andi Supriyadi; |
| 6. Bendahara | : | Cepi Fuad Ansori; |
| 7. Wakil Bendahara | : | Ari Purwanto; |
| 8. Biro Pelatih | : | Seni Aprilianti; |

- Bahwa Saksi ditugas oleh NPVI Jawa Barat untuk menjadi Manager Cabang Olahraga (Cabor) Angkat Berat untuk persiapan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua Tahun 2021.

Dasar Saksi diangkat menjadi Manager Cabang Olahraga (Cabor) Angkat Berat pada NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 426/Kep.637- Kesra/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Kontingen Jawa Barat pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021.

- Bahwa tugas Saksi selaku Manager Cabang Olahraga (Cabor) Angkat Berat adalah melakukan atau melaksanakan tugas managerial khususnya dibidang angkat berat dalam bentuk komunikasi, konsultasi, koordinasi dan mengawasi kegiatan latihan para atlet, pelatih dan pendamping sampai dengan ke pertandingan untuk persiapan Peparnas di Papua Tahun 2021.-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa besarnya dana hibah untuk Pelatda Cabor Angkat Berat pada tahun 2021, akan tetapi sebagai

Hal 200 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



manager Saksi menerima dana dalam 2 (dua) tahap sekitar bulan April 2021 sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- dan bulan Oktober 2021 kurang lebih Rp. 40.000.000,-, dengan total kurang lebih sekitar Rp. 70.000.000,-

- Bahwa uang sejumlah Rp. 70.000.000,- Saksi pergunakan untuk dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- Saksi pergunakan untuk membeli Vitamin, Sewa Lapang dan dan Alat-alat pertandingan Pra Pemas;
 - b. Uang sejumlah Rp. 40.000.000,- Saksi pergunakan untuk sewa lapang, Vitamin dan alat-alat pertandingan Pemas.
- Bahwa terhadap pengeluaran yang Saksi sebutkan tersebut diatas, ada pertanggungjawaban yang bisa dilihat dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Pelatda dan Kontingen Jawa Barat pada Pemas XVI/2021 Papua Tahun Anggaran 2021 Cabang Olah Raga Angkat Berat namun LPJ tersebut tidak sesuai dengan Dana yang Saksi terima hal ini dikarenakan atas perintah dan kebijakan ketua NPCI Jawa Barat.
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa penerimaan dana untuk cabor angkat berat sejumlah 2 tahap sebagaimana jawaban Saksi tersebut diatas akan tetapi dalam LPJnya diminta oleh Ketua NPCI Jawa Barat untuk melaporkan sesuai dengan laporan yang ada yaitu sebesar Rp. 159.040.000,-.
- Bahwa untuk penyerahan dana tersebut diserahkan oleh Ketua NPCI Jawa Barat saudara SUPRIATNA GUMILAR dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap kesatu tanggal dan tempat penyerahannya Saksi lupa namun seingat Saksi antara bulan Maret 2021 sampai dengan bulan April 2021 sejumlah Rp. 30.000.000,-, dan tahap kedua juga diserahkan oleh saudara SUPRIATNA GUMILAR sebesar Rp. 40.000.000,- di Hotel ARION SWIS Bandung sekitar bulan September 2021 sampai dengan Oktober 2021 pada saat menyerahkan uang tersebut saudara SUPRIATNA GUMILAR menyampaikan mohon diterima *"dana ini dan diharapkan cukup untuk biaya operasional PEPARNAS dana tersebut dan ini merupakan kebijakan Saksi sebagai Ketua Umum NPCI Jawa Barat"* dan ada bukti penyerahan berupa kwitansi dan Saksi disuruh tanda tangan dan Saksi tidak tau jumlahnya, Saksi mengetahui anggaran untuk mempersiapkan atlet Angkat Berat sejumlah Rp. 159.040.000- pada saat pemeriksaan dilakukan oleh BPK

Hal 201 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 70.000.000,- yang Saksi terima Saksi serahkan kepada Kepala Pelatih atas nama USDI PERMANA untuk dipergunakan pembelian Vitamin, Sewa Lapangan dan Peralatan Pertandingan untuk bukti penggunaannya terdapat dalam laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Kepala Pelatih.
- Bahwa Surat tanggal 31 Desember 2021 yang tanda tangan atas nama Saksi SUHENDAR selaku Manager Tim yang ditujukan kepada Ketua NPCI Jawa Barat perihal : Laporan Penggunaan Dana Pelatda Cabang Olah Raga Angkat Berat PEPARNAS XVI/2021 Papua Tahun Anggaran 2021, yang isinya pada pokoknya laporan penggunaan uang sejumlah Rp. 159.040.000,-, bahwa awalnya Saksi melakukan complain dan menanyakan perihal jumlah anggaran yang harus Saksi tandatangani karena tidak sesuai dengan anggama yang Saksi terima, akan tetapi Ketua NPCI Jawa Barat menekankan bahwa LPJ harus segera dilaporkan ke Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa kegiatan NPCI Prov. Jawa Barat yaitu :
 - Tahun 2021 kegiatan Pelatda untuk persiapan Peparnas XVI di Papua;
 - Tahun 2022 kegiatan Peparda di Kabupaten Bekasi;
 - Tahun 2023 kegiatan Pelatda untuk persiapan Peparnas XVII di Sumatera Utara;
- Bahwa untuk tahun 2022 dan tahun 2023 NPCI Prov. Jawa Barat menerima dana hibah yang besarnya Saksi tidak tahu, namun untuk kegiatan tahun 2022 Saksi diangkat sebagai Teknikal Delequit Cabang Olah Raga Tenis Meja dimana anggarannya ada di Koordinator Pelaksana sedangkan jumlahnya Saksi tidak mengetahui dan untuk tahun 2023 Saksi diangkat menjadi Manager Angkat Berat Peparnas di Medan dimana anggarannya yang Saksi terima sebesar Rp. 76.000.000,- yang ditransfer ke rekening Saksi An. SUHENDAR, satu hari kemudian Saksi ditelp oleh Pengurus NPCI Jawa Barat atas nama SENI APRILIANY untuk mengembalikan dana tersebut ke Nomor rekening atas nama SANTI D, sejumlah Rp. 76.000.000,-, lalu Saksi mentransfer uang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing yaitu sebesar Rp. 30.000.000,-, Rp. 26.000.000,- dan Rp. 20.000.000,- (*bukti menyusul*), pada hari berikutnya semua Manager dikumpulkan untuk diberi arahan terkait kebijakan NPCI Jawa Barat terkait uang Operasional untuk Angkat Berat sejumlah Rp. 25.000.000,-, yang diperuntukkan

Hal 202 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian Vitamin dan peralatan pendukung latihan serta hari berikutnya ditransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk sewa lapang pertandingan selama 4 (empat) bulan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memberi tanggapan.

26) Saksi **NORMAN YULIAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR, Saksi kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Saksi juga kenal Terdakwa KEVIN FABIANO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) adalah lembaga pembinaan olahraga prestasi untuk para atlet paralimpik.
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam kepengurusan di NPCI Provinsi Jawa Barat, akan tetapi Saksi adalah Bendahara pada NPCI Kab. Bekasi sejak tahun 2023.
- Bahwa Kepengurusan NPCI Prov. Jawa Barat tahun 2019 s/d Maret 2024 adalah sebagai berikut :
 - ✚ Ketua Provinsi : Supriatna Gumilar;
 - ✚ Ketua Bidang Organisasi : Aip Saputra, SE;
 - ✚ Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Ketua Bidang II) : Hary Susanto;
 - ✚ Ketua Bidang Perencanaan Anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan : Achmad Ade;
 - ✚ Sekretaris Provinsi : Agung Fajar Bayu Aji, S.Pd;
 - ✚ Wakil Sekretaris : Andi Supriadi, SE, M.Pd (Saksi) & Agus Yamin;
 - ✚ Bendahara Provinsi : Cepi Fuad Angsori; ✚ Wakil Bendahara : Ari Purwanto, SE.
- Bahwa kepengurusan yang diketuai oleh saksi SUPRITANA GUMILAR diberhentikan dengan tidak hormat oleh NPCI Pusat.
- Bahwa alasan pembekuan kepengurusan yang lama diantaranya karena adanya mosi tidak percaya dari Pengcab NPCI Kab/Kota di Prov. Jawa

Hal 203 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Barat.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 diadakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) di Hotel Horison Kab. Majalengka untuk membuat kepengurusan NPCI Provinsi Jawa Barat yang baru dengan dipimpin oleh sdr. Seny Marbun (Ketua NPCI Pusat) dan dihadiri oleh Pengurus NPCI Pusat, Ketua Pengurus Cabang (Pencab) seluruh Jawa Barat, sdr. Asep Sukmana (Kadispora Prov. Jawa Barat), Kapolda dan Pangdam. Pada saat itu yang terpilih menjadi Ketua NPCI Prov. Jawa Barat adalah sdr. Hary Susanto.
- Bahwa Saksi dalam kepengurusan NPCI Provinsi Jawa Barat adalah selaku Manager Cabang Olahraga (Cabor) Menembak untuk persiapan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua Tahun 2021.
- Bahwa gasar Saksi diangkat menjadi Manager Cabang Olahraga (Cabor) Menembak pada NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 426/Kep.637- Kesra/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Kontingen Jawa Barat pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021.
- Bahwa tugas Saksi selaku Manager Cabang Olahraga (Cabor) Menembak adalah dalam Pelatda 2021 adalah mengatur, membina dan mengawasi kegiatan latihan para atlet, pelatih dan pendamping sampai dengan ke pertandingan untuk persiapan Peparnas di Papua.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan dana hibah NPCI Provinsi Jawa Barat.
- Dana hibah NPCI dipergunakan untuk pembinaan, operasional, honor dan sebagainya.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa besarnya dana hibah untuk Pelatda Cabor Menembak pada tahun 2021, karena tidak ada yang memberitahukan kepada Saksi berapa anggaran sebenarnya, akan tetapi Saksi hanya menerima anggaran untuk menembak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Kemudian Saksi baru mengetahui besarnya anggaran untuk cabor menembak adalah sebesar Rp.783.300.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada saat akan dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ketika Saksi diberikan Laporan Penggunaan Dana Hibah Pelatda dan Kontingen Jawa Barat pada Papernas XVI/2021 Papua Tahun Anggaran 2021 Cabang Olahraga Menembak dari sdr. Satriawan selaku Komisi Displin NPCI Pusat.

Hal 204 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Bahwa dana hibah yang diterima oleh Cabor Menembak sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara tunai yang Saksi terima dari terdakwa Cepi selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat diSaksikan terdakwa Supriatna selaku Ketua NPCI Prov. Jawa Barat dan pengurus NPCI Provinsi lainnya di Kamar Hotel Orion Swiss Bell Bandung sekitar bulan Juni 2021, akan tetapi tidak menggunakan tanda terima apapun.
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh Cabor Menembak sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sudah dipergunakan seluruhnya untuk kegiatan menembak dan Laporan Pertanggungjawaban Cabor Menembak sudah dibuat akan tetapi Laporan Pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang diterima oleh Cabor Menembak yaitu Rp.783.300.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang diterima hanya Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang diterima karena sekitar bulan Desember 2021 bertempat di Swiss Arion Hotel Bandung semua Manager 12 Cabor dikumpulkan oleh saksi SUPRITANA GUMILAR selaku Ketua NPCI Prov. Jawa Barat guna menjelaskan pembuatan LPJ, akan tetapi Saksi berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan di Bali. Kemudian Saksi ditelepon oleh sdr. Ari Purwanto, SE selaku Wakil Bendahara NPCI Prov. Jabar memberitahukan untuk menyusun laporan penggunaan anggaran Cabor Menembak agar segera dibuat.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 juga Saksi selaku Manager Cabor Menembak diundang oleh Pengurus NPCI Provinsi Jawa Barat untuk hadir di Kantor NPCI Prov. Jawa Barat yang berada di Sport Centre Arcamanik Jl. Pacuan Kuda Arcamanik – Bandung. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh para Pengurus NPCI Prov. Jawa Barat dan para Manager Cabor dan terdakwa Supriatna selaku Ketua NPCI Prov. Jawa Barat agar segera dibuat laporan sesuai dengan nominal yang ditetapkan oleh Pengurus NPCI Prov. Jawa Barat, untuk Cabor Menembak yaitu sebesar Rp.783.300.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi selaku Manager Cabor menembak membuat Laporan Pertanggungjawaban dengan diawasi oleh Pengurus NPCI Prov. Jawa Barat.

Hal 205 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Cabor Menembak dibuat oleh sdr. Hendro selaku Staf Manager Cabor Menembak, sedangkan kwitansi, invoice maupun nota pembelian dilengkapi kemudian oleh sdr. Hendro.
- Bahwa Saksi SUPRITANA GUMILAR memerintahkan untuk mencari kwitansi, invoice maupun nota pembelian guna mendukung laporan pertanggungjawaban agar sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh Pengurus NPCI Prov. Jawa Barat.
- Bahwa untuk kwitansi, invoice dan nota pembelian Saksi tidak mengetahui dari mana sdr. Hendro mendapatkannya, yang Saksi ketahui bahwa dari kwitansi, invoice atau nota pembelian tidak sesuai dengan kenyataannya karena banyak yang fiktif dan banyak yang di mark-up untuk memenuhi permintaan nominal yang telah ditetapkan.
- Bahwa Saksi selaku Manager Para Penembak dalam Pelatda 2021 menerima honor sebesar Rp.3.500.000,-/bulan (tiga juta lima ratus ribu rupiah perbulan) selama Pelatda (kurang lebih 8 bulan) melalui transfer ke rekening Bank BRI Cabang Cakung atas nama Norman Yulian Norek 119301016992504.
- Bahwa selaku Manager Cabor Menembak, Saksi juga menerima uang kadeudeuh (ucapan terima kasih/penghargaan) dari Kadispors sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima setelah Peparnas selesai (tahun 2022 berbarengan dengan pemberian bonus untuk pelatih dan atlet).
- Bahwa saksi SUPRITANA GUMILAR hanya memberi saudara uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hanya memberi Saksi uang sebesar tersebut, dikarenakan dijanjikan akan dibayar di Papua akan tetapi sesampai di Papua juga tidak diberikan kekurangan anggaran untuk cabang olahraga menembak, kemudian dijanjikan kembali setelah kembali dari Peparnas akan tetapi sampai sekarang Saksi tidak pernah menerima kekurangannya. yaitu sebesar Rp.713.300.000,- (tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa ada saat Peparnas XVI di Papua, yang menanggung biaya transportasi adalah NPCI Provinsi Jawa Barat sedangkan untuk akomodasinya ditanggung oleh pihak penyelenggara.
- Bahwa prestasi untuk cabang olahraga menembak memperoleh 7 (tujuh) medali emas, 1 (satu) medali perak dan 2 (dua) medali perunggu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa **KEVIN FABIANO** tidak keberatan

Hal 206 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



27) Saksi **CEPI PUAD ANGSORI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada hari ini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SUPRITANA GUMILAR, Saksi kenal dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan Saksi juga kenal Terdakwa KEVIN FABIANO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan saat pemeriksaan di Penyidik dan atas keterangan mana Saksi membenarkan serta untuk menguatkannya Saksi menanda tangannya.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Bendahara di NPCI Provinsi Jabar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Commite (NPC) Indonesia Nomor : 06/NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April Tahun 2019 Tentang Revisi Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019-2024, Tupoksi sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Nomor : 02 Tanggal 28 Desember 2018 Pasal 17 Angka 7 yaitu sebagai berikut :
 1. Melaksanakan Kebijakan Umum di Bidang Keuangan dan Anggaran
 2. Menyusun Rencana Anggaran program kerja NPCI Indonesia Provinsi bersama-sama dengan Bidang Perencanaan Anggaran
 3. Mengupayakan dan mencari sumber-sumber dana untuk organisasi dan melakukan Pengelolaan keuangan sebagaimana mestinya
 4. Mengatur dan / mengelola Sirkulasi Keuangan
 5. Membuat data base terhadap harta kekayaan milik organisasi, baik berupa harta tetap maupun harta berupa barang bergerak / tidak tetap
 6. Menyusun dan membuat Laporan Keuangan dan harta kekayaan organisasi sebagai laporan atau tanggungjawab pengelolaan keuangan organisasi.
- Bahwa Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI berdasarkan SOP untuk Tahun 2021, Tahun 2022 dan tahun 2023, adalah sebagai berikut :
 - Dari masing-masing bidang mengajukan RAB penyusunan Anggaran Program diserahkan ke Szekretaris Umum untuk direkapitulasi
 - Hasil RAB masing-masing bidang mengajukan RAB penyusunan Anggaran Program dibahas dalam tim penyusun anggaran (tim penyusun Anggaran NPCI)

Hal 207 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil rapat dari Tim Penyusunan Anggaran Program dituangkan dalam bentuk proposal pengajuan Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat, dimana dalam pproposol tersebut sudah disetujui dan ditanda tangan oleh Ketua
- Proposal yang sudah disetujui dan ditanda tangan dikirim / diserahkan ke Bpk Gubernur Jawa barat melalui KADISPORA Jawa Barat.
- Bahwa yang termasuk kedalam tim penyusun anggaran (tim penyusun Anggaran NPCI) untuk Tahun 2021, Tahun 2022 dan tahun 2022 adalah:
 - Ketua : Selaku penanggungjawab (SUPRIATNA GUMILAR)
 - Sekretaris Umum : AGUNG FAJAR BAYU AJI
 - Ketua I : AYIP SAPUTRA
 - Ketua II : HARI SUSANTO
 - Wakil Ketua Bidang 3 Perencanaan dan Anggaran: YAYAN GANISUKMANA
 - Bendahara : CEPI FUAD ANGSORI
 - Wakil Sekreatrsi II : CHOIRON
 - Wakil Sekretaris I : ANDI SUPRIADI
 - Anggota ; M.FRIZKI
: RIKI HERMANSYAH.
- Bahwa dalam Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI berdasarkan SOP baik Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 TIDAK SESUAI dengan SOP.
- Bahwa mekanisme pencairan / pengeluaran anggaran berdasarkan SOP ... adalah sebagai berikut :
 - Permohonan pengajuan dari Bidang / Panitia/ Perusahaan Rekanan/ dimana surat tersebut ditujukan kepada Ketua dan disposisi ke Sekretariat
 - Dari Sekretaris diserahkan ke Wakil Ketua membidangi pengajuan tersebut untuk dianalisa dan dikaji analisis
 - Permohonan yang telaah dikaji dan dianalisa dimohonkan untuk disetujui kepada Ketua
 - Pengajuan yang telah di setujui oleh Ketua, baru Bendahara dapat mencairkan.
- Bahwa dalam mekanisme pencairan / pembayaran baik Tahun 2021, Tahun 2022 dan tahun 2023 ada pencairan yang TIDAK SESUAI dengan SOP adapun rinciannya adalah rinciannya hari Kamis tanggal 6 Juni 2024.

Hal 208 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 2.828.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 20.727.500.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,

Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 1.233.200.000,-

- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.025.200.000,-

- Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju

PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp.133.2262.480.000,-

- Kontingen Jabar Pada

PEPARNAS XVI/2020 Papua Rp. 36.723.620.000,-

Total Rp.198.800.000.000,-

Reviu dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI

Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 488.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 1.150.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,

Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 874.630.000,-

- Bidang Kesekretariatan Rp. 3.532.600.000,-

- Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju

PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp.39.245.070.000.000,-

- Kontingen Jabar Pada

PEPARNAS XVI/2020 Papua Rp. 4.709.200.000,-

Total Rp.50.000.000.000,-

Bahwa untuk Anggaran Tahun 2021 ada addendum

pengajuan dari NPCI Provinsi Jabar adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 640.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 1.152.500.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,

Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 150.000.000,-

- Bidang Kesekretariatan Rp. 350.000.000,-

- Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju

PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp.38.670.870.000,-

- Kontingen Jabar Pada

PEPARNAS XVI/2020 Papua Rp. 27.536.630.000,-

Total Rp.68.500.000.000,-

Reviu Addendum dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran

Hal 209 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. -
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. -
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. -
- Bidang Kesekretariatan Rp. -
- Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju

PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp.9.356.650.000,-

- Kontingen Jabar Pada

PEPARNAS XVI/22020 Papua Rp. 7.827.000.000,-

Pengamanan Kontingen Jabar

DiPapua Rp. 613.125.000,-

Total Rp.17.796.775.000,-

- Bahwa untuk rincian Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2022 dan TA 2023 beserta Reviu DISPORA Jabar akan Saksi jawab hari Kamis tanggal 6 Juni 2024.
- Bahwa dalam Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI berdasarkan sebagai berikut :
 - SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI-JBR/I/2021 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 26 Januari 2021
 - SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP /NPCI-JBR/I/2022 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2021
 - SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023 Tentang Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal 27 Maret 2023.
- Bahwa dalam Mekanisme pencairan / pengeluaran anggaran NPCI berdasarkan sebagai berikut :
 - SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI-JBR/I/2021 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 26 Januari 2021 BAB V Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tat Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang Dan atau barang / jasa
 - SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP /NPCI-JBR/I/2022 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2021, BAB V Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tataa

Hal 210 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang Dan atau barang / jasa

- SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023 Tentang Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal 27 Maret 2023, BAB V Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tat Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang Dan atau barang / jasa.

- Bahwa Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI berdasarkan SOP tersebut diatas baik TA 2021, TA 2022 dan TA 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Anggaran yang dibutuhkan sesuai program kerja Tahun bersangkutan diajukan oleh masing-masing Bidang
 - b. Ketua NPCI Jabar membentuk Tim penyusun Anggaran NPCI Jabar (TPAN) dalam melakukan proses penyusunan Anggraan.
 - c. Tim TPAN terdiri dari unsur :
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Wakil Sekretaria
 - Bendahara
 - Wakil Bendhara
 - Dan dapat ditambah unsur lainnya apabila diperlukan
 - d. Pengajuan oleh Bidang disetujui oleh Wakil Ketua I, II, III bidang terkait
 - e. Setelah dikompulir dalam bentuk format anggaran diteruskan kepada Tim Penyusun Anggaran NPCI (TPAN)
 - f. Tim Penysusun Anggaran NPCI Jabar (TPAN) melakukan rapat pembahsan atas anggaran yang diajukan oleh masing-masing bidang
 - g. Setelah anggaran disepakati persetujuan anggaran dilakukan oleh Ketua NPCI Jabar
 - h. Dokumen anggaran yang sudah disetujui diserahkan kepada Ketua melalui Sekretaris atau Wakil Sekretaris yang selanjutnya dituangkan dalam format proposal pengajuan anggaran yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jabar melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jabar.
 - i. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud dalam poin a diduplikasi sebagai dokumen Anggaran NPCI Jabar.
- Bahwa mekanisme pembayaran / pencairan / pengeluaran NPCI provinsi

Hal 211 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Jabar adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan pengeluaran uang (nota dinas) diajukan oleh bidang dan atau kepanitiaan yang dibentuk oleh Ketua, selaku pemohon ditujukan kepada Ketua melalui Sekretaris
 - b. Oleh Sekretaris dicatat / didokumentasikan berdasarkan dokumen anggaran
 - c. Apabila sesuai dengan dokumen anggaran, maka didisposisikan kepada Wakil Ketua I, II, II sesuai pembidangnya untuk mendapatkan kajian atau analisis pada lembar disposisi yang ditujukan kepada Ketua
 - d. Ketua memeriksa pengajuan pembayaran, apabila setuju dikembalikan ke Sekretaris /
 - e. Pembayaran dibawah Rp. 5.000.000,- yang bersifat rutin dapat dilakukan perintah langsung dari Sekretaris kepada Bendahara untuk melakukan pembayaran
 - f. Bendahara melakukan verifikasi akhir atas kebenaran dokumen anggaran dan kondisi anggaran , bila terdapat kesalahan dikembalikan kepada pemohon melalui Sekretariat, bila telah benar dan anggaran tersedia dapat dilakukan pembayaran melalui transfer Bank atau tunai
 - g. Bila telah benar tapi tidak anggaran tidak / atau belum tersedia dilakukan konsultasi.
- Bahwa untuk mekanisme Penyusunan Pengesahan Anggaran NPCI Provinsi Jabar Penyusunan Anggaran yang dibutuhkan sesuai program kerja Tahun bersangkutan TIDAK diajukan oleh masing- masing Bidang melainkan oleh sebagian masing-masing bidang.
 - Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi hari Kamis tanggal 30 Mei 2023 untuk mekanisme pencairan / pembayaran / pengeluaran NPCI Provinsi Jabar ada yang akan Saksi rubah yaitu untuk mekanisme pencairan / pembayaran / pengeluaran NPCI Provinsi Jabar BUKAN TIDAK SESUAI melainkan sudah SESUAI dengan SOP yang ada.
 - Bahwa rincian Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat
 - A. Untuk TA 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. 2.874.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. 54.370.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,	
Kesejahteraan dan Pendidikan	Rp. 1.706.000.000,-

Hal 212 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Kesekretariatan	Rp. 4.810.000.000,-
- Total	Rp.63.760.000.000,-

Surat Mengajukan tambahan aggaran dari NPCI Provinsi Jabar Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 adapun tambahan anggaran untuk proposal Penyelenggaraan Peparda VII Tahun 2022

- Bidang Kesekretariatan	Rp. 3.798.869.100,-
- Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Rp. 179.247.000,-
- Bidang Hukum	Rp. 121.060.000,-
- Bidang Keabsaghan dan Klaisidkasi	Rp.1.028.100.000,-
- Bidang pertandingan	Rp. 13.884.589.000,-
- Bidang Penyiaran, Pelayanan media dan TI	Rp. 1.164.317.400,-

Bidang Transfortasi	Rp. 1.993.737.500,-
Bidang Kesehatan	Rp. 470.650.000,-
Bidang Sarana dan Prasarana	Rp. 753.800.000,-
Bidang Keamanan	Rp. 511.740.000,-
Bidang Pengarahan masa	Rp. 865.280.000,-
Bidang Acara, Upacara dan Hubungan Daerah	Rp. 3.197.710.000,-
Bidang Akomodasi dan Komsumsi	Rp. 29.230.900.000,-
Total	Rp. 57.200.000.000,-

Reviu dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. 399.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. 2.325.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,	

Kesejahteraan dan Pendiddikan	Rp. 376.338.750,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp. 2.520.800.000,- Total
	Rp. 5.621.138.750,-

Tidak ada Surat jawaban dari dari DISPORA Provinsi Jabar terhadap Mengajukan tambahan aggaran dari NPCI Provinsi Jabar Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 adapun tambahan anggaran untuk proposal Penyelenggaraan Peparda VII Tahun 2022, namun langsung berbentuk verifikasi dari SIPORA Provinsi jabar dengan rincian sebagai berikut :

- Bidang pertandingan	Rp. 2.173.200.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi	Rp. 11.326.800.000,-
- Total	Rp.13.500.000.000,-

Hal 213 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



B. Untuk TA 2023 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 2.524.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 104.327.370.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 1.228.530.000,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.219.600.000,-
- Total Rp.112.300.000.000,-

Verifikasi Anggaran dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran

Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 393.091.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 31.050.093.500,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 351.836.500,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.204.979.000,-
- Total Rp.36.000.000.000,-

- Bahwa rincian untuk TA 2021 yang sudah direviu dari DIPSORA adalah sebagai berikut :

a. Bidang Organisasi diperuntukan :

- Pelaksanaan Rakorda, Rapat Anggota Rp. 350.000.000,- (teralisasi)
- Kajian Struktur Organisasi Rp. 75.000.000,- (teralisasi)
- Promosi Publikasi Program NPCI Jabar Rp. 63.500.000,- Teralisasi)

b. Bidang Pembinaan prestasi :

- Pemantapan dan Inovasi Rp. 700.000.000,- (teralisasi)
- Olimpiade Paralimpich Jepang Rp. 450.000.000,- (teralisasi)

c. Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan

- Belanja Personil Rp. 250.000.000,-
- Belanja Barang dan jasa Rp. 624.630.000,-

d. Bidang Kesekretariatan

- Belanja Karyawan Rp. 465.000.000,-
- Belanja pengurus Rp. 1.740.000.000,-
- Pemeliharaan Gedung Rp. 100.000.000,-

Hal 214 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan dan Perawatan Inventaris kantor Rp.15.000.000,-
- Pelayanan Umum dan perkantoran Rp. 203.000.000,-
- Perjalanan Dinas Wily.Jabar Rp.300.000.000,-
- Perjalanan Dinas ddiluar WilJabar Rp.250.000.000,-
- Perjalanan Dinas Luar negeri Rp.300.000.000,-
- Biaua bank Rp. 90.600.000,-
- Belanja Lainnya Rp.69.000.000,-

e. Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua

- Uang Saku Pelatda Tahap I Rp. 3.990.000.000,-
- Uang Saku pelatda tahap II Rp. 2.510.000.000,-
- Honorarium Satgas Rp.471.250.000,-
- Hinonarium Tim Pengadaan Brng Jasa Rp.137.500.000,-
- Operasional Kesekretariatan Rp.90.000.000,-
- Akomodasi dan Komsumsi Tahap I Rp.14.679.000.000,-
- Akomodasi dan Komsumsi Tahap IIRp.9.261.000.000
- Kendaraan Transfortasi Kecil Rp.2.145.000.000,
- Kendaraan Transfortasi SedangRp.937.500.000,-
- Kendaraan Transfortasi Besar Rp.1.200.000.000,-
- Sewa lapang latihan Rp.450.000.000,-
- Vitamin Suplemen Extra pudhingRp.424.000.000,-
- Konsolidasi pelatda Rp.115.000.000,-
- Layanan Kesehatan lapangan dan Layana
- Cidera lapangan latihan Rp. 355.750.000,-
- Peralatan Latihan (habis pakai) Rp. 625.000.000,-
- Sewa teempat / sarana peralatan latihan Rp.250.000.000,-
- Atribut Pelatda Rp. 912.870.000,-
- Promoso Degradasi Pelatda Rp.350.000.000,-
- Promosi dan publikasi Pelatda Rp. 161.200.000,-
- Monitoring dan ecvaluasi pelatda Rp.150.000.000,-
- Peralatan Elektroniki media promosi Rp.30.000.000,-

f. Kontingen Jabar Pada PEPARNAS XVI/22020 Papua

- Layanan Transfortasi Rp. 4.709.200.000,-
- Bahwa benar ada anggaran yang TIDAK SESUAI dengan peruntukannya yaitu sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2021

- Tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 350.000.000,- pinjaman SUPRI GUMILAR dari NPCI jabar (ditanda tangan oleh

Hal 215 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima SUPRIATNA G diambil dari pos Bid.Perencanaan, Anggaran Kesejahteraan dan pendidikan sub Belanja barang dan jasa sub sub Bimtek Rp. 624.630.000,- - dikurangi Rp.350.000.000,- = 274.630.000,- yang dipergunakan untuk belanja barang dan jasa seangfkan untuk sebesar Rp.350.000.000,- (dipinjam oleh Ketua SUPRIATNA GUMILAR/ untuk kepentingan diri sendiri) (rekening koran di Bnak BJB Cabang Buah batu No.rek 8880000888001 (atas nama NPCI Jabar) ditarik tanggal 03 Mei 2021

- Tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (tidak ada tanda tangan Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima SAEFUL MILAH (sebagai anggota Biro Pemberdayaan Daerah NPCI provinsi Jabar) diambil dari pos tidak ingat
- Tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 160.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima SAEFUL MILAH (sebagai anggota Biro Pemberdayaan Daerah NPCI provinsi Jabar) diambil dari pos tidak ingat

Tanggal 26 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima FAUZI BACHTIAR sebagai supir dari Ketua NPCI Provinsi Jabar Sdsr. SUPRIATNA GUMILAR diambil dari pos tidak ingat

b. Tahun Anggaran 2022

- Tanggal 07 April 2022 sebesar Rp. 55.000.000,- Pengambilan kebutuhan Pak SUPRI SUPRI GUMILAR dari NPCI jabar (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima SAEFUL MILAH SUPRI ditanda tangan) (sebagai anggota Biro Pemberdayaan Daerah NPCI provinsi Jabar)diambil dari pos tidak ingat
- Tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- dana taktis Ketum kebutuhan Pelatnas (ditanda tangan Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima MOHAMAD RIAN NURUL FADILAH sebagai supir pak SUPRIATNA GUMILAR diambil dari pos tidak ingat
- Tanggal 04 Agustus 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk kebutuhan Pak SUPRI taktis (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima MOHAMAD RIAN NURUL FADILAH sebagai supir pak SUPRIATNA GUMILAR diambil

Hal 216 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pos tidak ingat

- Tanggal 26 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima FAUZI BACHTIAR sebagai supir dari Ketua NPCI Provinsi Jabar Sdsr. SUPRIATNA GUMILAR diambil dari pos tidak ingat.

c. Tahun Anggaran 2023

- Tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 4.200.000.000,- Pinjaman Bapak SUPRIATNA GUMILAR (ditanda tangan oleh SUPRIATNA GUMILAR) dilakukan dengan menggunakan cek 2 (dua) lembar sebesar Rp.110.000.000,- dan 1 lembar cek sebesar Rp. 1.509.292.500,- cek tertanggal 11 April 2023, pada saat di bank BJB Cabang Buah Batu ada Sdr. ASRI INDAH LESTARI (LIRI), Moch.FRUKZI dan Saksi diacirkan setelah cair uang cas disimpan di 2 (dua) tas bekas kontingen pelatda warna biru , selanjutnya dibawa oleh Sdr. KEVIN FEBRIANO (pelatih Para Atletik Tahun 2021 s/d 2024) disimpan mobil milik KEVIN lalu disimpan diruangan Bendhara Kantor NPCI provinsi Jabar dihitung setelah dihitung dibawa oleh Sdr.SUPRIATNA GUMILAR, diambil dari Pos Bidang Pembinaan prestasi. Proses Pencairan Rp. 1.509.292.500,- yang mencairkan adalah Bendahara Binpres Sdr. Asri Indah Lestari (Liri).
- Bahwa dalam Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI berdasarkan sebagai berikut :
 - SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI-JBR/I/2021
Tentang Standar Opsional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 26 Januari 2021
SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP /NPCI-JBR/I/2022
Tentang Standar Opsional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2021
 - SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023
Tentang Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal 27 Maret 2023.
- Bahwa dalam Mekanisme pencairan / pengeluaran anggaran NPCI berdasarkan sebagai berikut :
 - SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI-JBR/I/2021
Tentang Standar Opsional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021

Hal 217 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



tanggal 26 Januari 2021 BAB V Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tat Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang Dan atau barang / jasa

- SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP /NPCI-JBR/II/2022

Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2021, BAB V Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang Dan atau barang / jasa

- SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023

Tentang Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal 27 Maret 2023, BAB V Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tat Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang Dan atau barang / jasa.

- Bahwa Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI berdasarkan SOP tersebut diatas baik TA 2021, TA 2022 dan TA 2023 adalah sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Anggaran yang dibutuhkan sesuai program kerja Tahun bersangkutan diajukan oleh masing-masing Bidang
 - b. Ketua NPCI Jabar membentuk Tim penyusun Anggaran NPCI Jabar (TPAN) dalam melakukan proses penyusunan Anggaran.
 - c. Tim TPAN terdiri dari unsur :
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Wakil Sekretaris
 - Bendahara
 - Wakil Bendhara
 - Dan dapat ditambah unsur lainnya apabila diperlukan
 - d. Pengajuan oleh Bidang disetujui oleh Wakil Ketua I, II, III bidang terkait
 - e. Setelah dikompulir dalam bentuk format anggaran diteruskan kepada Tim Penyusun Anggaran NPCI (TPAN)
 - f. Tim Penyusun Anggaran NPCI Jabar (TPAN) melakukan rapat pembahasan atas anggaran yang diajukan oleh masing-masing bidang
 - g. Setelah anggaran disepakati persetujuan anggaran dilakukan oleh Ketua NPCI Jabar
 - h. Dokumen anggaran yang sudah disetujui diserahkan kepada Ketua

Hal 218 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



melalui Sekretaris atau Wakil Sekretaris yang selanjutnya dituangkan dalam format proposal pengajuan anggaran yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jabar melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jabar.

- i. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud dalam poin a diduplikasi sebagai dokumen Anggaran NPCI Jabar.
- Bahwa mekanisme pembayaran / pencairan / pengeluaran NPCI provinsi Jabar adalah sebagai berikut :
 - a. Pengajuan permohonan pengeluaran uang (nota dinas) diajukan oleh bidang dan atau kepanitiaan yang dibentuk oleh Ketua, selaku pemohon ditujukan kepada Ketua melalui Sekretaris
 - b. Oleh Sekretaris dicatat / didokumentasikan berdasarkan dokumen anggaran
 - c. Apabila sesuai dengan dokumen anggaran, maka didisposisikan kepada Wakil Ketua I, II, sesuai pembidangnya untuk mendapatkan kajian atau analisis pada lembar disposisi yang ditujukan kepada Ketua
 - d. Ketua memeriksa pengajuan pembayaran, apabila setuju dikembalikan ke Sekretaris / Wakil Sekretaris untuk dicatat dan selanjutnya diteruskan kepada Bendahara, bila tidak dikembalikan kepada pemohon
 - e. Pembayaran dibawah Rp. 5.000.000,- yang bersifat rutin dapat dilakukan perintah langsung dari Sekretaris kepada Bendahara untuk melakukan pembayaran
 - f. Bendahara melakukan verifikasi akhir atas kebenaran dokumen anggaran dan kondisi anggaran, bila terdapat kesalahan dikembalikan kepada pemohon melalui Sekretariat, bila telah benar dan anggaran tersedia dapat dilakukan pembayaran melalui transfer Bank atau tunai
 - g. Bila telah benar tapi tidak anggaran tidak / atau belum tersedia dilakukan konsultasi.
- Bahwa untuk mekanisme Penyusunan Pengesahan Anggaran NPCI Provinsi Jabar Penyusunan Anggaran yang dibutuhkan sesuai program kerja Tahun bersangkutan TIDAK diajukan oleh masing-masing Bidang melainkan oleh sebagian masing-masing bidang.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi hari Kamis tanggal 30 Mei 2023 ada untuk mekanisme pencairan / pembayaran / pengeluaran NPCI Provinsi Jabar ada yang akan Saksi rubah yaitu untuk mekanisme pencairan / pembayaran / pengeluaran NPCI Provinsi Jabar BUKAN TIDAK SESUAI

Hal 219 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sudah SESUAI dengan SOP yang ada.

- Bahwa rincian Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat

A. Untuk TA 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 2.874.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 54.370.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,

Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 1.706.000.000,-

- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.810.000.000,-

Total Rp.63.760.000.000,-

Surat Mengajukan tambahan anggaran dari NPCI Provinsi Jabar

Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 adapun

tambahan anggaran untuk proposal Penyelenggaraan Peparda VII

Tahun 2022

- Bidang Kesekretariatan Rp. 3.798.869.100,-
- Bidang Pengawasan dan Pengendalian Rp. 179.247.000,-
- Bidang Hukum Rp. 121.060.000,-
- Bidang Keabsaghan dan KlaisidkasiRp. 1.028.100.000,-
- Bidang pertandingan Rp. 13.884.589.000,-
- Bidang Penyiaran, Pelayanan media dan TI

Rp. 1.164.317.400,-

Bidang Transfortasi Rp. 1.993.737.500,-

Bidang Kesehatan Rp. 470.650.000,-

Bidang Sarana dan Prasarana Rp. 753.800.000,-

Bidang Keamanan Rp. 511.740.000,-

Bidang Pengarahan masa Rp. 865.280.000,-

Bidang Acara, Upacara dan Hubungan Daerah Rp. 3.197.710.000,-

Bidang Akomodasi dan Komsumsi Rp. 29.230.900.000,-

Total Rp. 57.200.000.000,-

Reviu dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

NPCI Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 399.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 2.325.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,

Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 376.338.750,-

- Bidang Kesekretariatan Rp. 2.520.800.000,-

Hal 220 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp.5.621.138.750,-

Tidak ada Surat jawaban dari dari DISPORA Provinsi Jabar terhadap Mengajukan tambahan aggaran dari NPCI Provinsi Jabar Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 adapun tambahan angaran untuk proposal Penyelenggaraan Peparda VII Tahun 2022, namun langsung berbentuk verifikasi dari SIPORA Provinsi jabar dengan rincian sebagai berikut :

- Bidang pertandingan Rp. 2.173.200.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi Rp.11.326.800.000,- Total Rp.13.500.000.000,-

B. Untuk TA 2023 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 2.524.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 104.327.370.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,

Kesejahteraan dan Pendiddikan Rp. 1.228.530.000,-

- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.219.600.000,-

Total Rp.112.300.000.000,-

Verifikasi Anggaran dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 393.091.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 31.050.093.500,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,

Kesejahteraan dan Pendiddikan Rp. 351.836.500,-

- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.204.979.000,-

Total Rp.36.000.000.000,-.

- Bahwa rincian untuk TA 2021 yang sudah direviu dari DIPSORA adalah sebagai berikut :

a. Bidang Organisasi diperuntukan :

- Pelaksanaan Rakorda, Rapat Anggota Rp.350.000.000,- (teralisasi)
- Kajian Struktur Organisasi Rp.75.000.000,- (teralisasi)
- Promosi Publikasi Program NPCI Jabar Rp.63.500.000,- Teralisasi)

b. Bidang Pembinaan prestasi :

- Pemantapan dan Inovasi Rp. 700.000.000,- (teralisasi)
- Olimpiade Paralimpich Jepang Rp.450.000.000,- (teralisasi)

Hal 221 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan
- Belanja Personil Rp. 250.000.000,-
 - Belanja Barang dan jasa Rp. 624.630.000,-
- d. Bidang Kesekretariatan
- Belanja Karyawan Rp. 465.000.000,-
 - Belanja pengurus Rp. 1.740.000.000,-
 - Pemeliharaan Gedung Rp. 100.000.000,-
 - Pemeliharaan dan Perawatan Inventaris kantor Rp.15.000.000,-
 - Pelayanan Umum dan perkantoran Rp. 203.000.000,-
 - Perjalanan Dinas Wily.Jabar Rp.300.000.000,-
 - Perjalanan Dinas diluar WilJabar Rp.250.000.000,-
 - Perjalanan Dinas Luar negeri Rp.300.000.000,-
 - Biaya bank Rp. 90.600.000,-
 - Belanja Lainnya Rp.69.000.000,-
- e. Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua
- Uang Saku Pelatda Tahap I Rp. 3.990.000.000,-
 - Uang Saku pelatda tahap II Rp. 2.510.000.000,-
 - Honorarium Satgas Rp.471.250.000,-
 - Honorarium Tim Pengadaan Brng Jasa Rp. 137.500.000,-
 - Operasional Kesekretariatan Rp.90.000.000,-
 - Akomodasi dan Konsumsi Tahap I Rp. 14.679.000.000,-
 - Akomodasi dan Konsumsi Tahap II Rp. 9.261.000.000
 - Kendaraan Transportasi Kecil Rp.2.145.000.000,
 - Kendaraan Transportasi Sedang Rp.937.500.000,-
 - Kendaraan Transportasi Besar Rp.1.200.000.000,-
 - Sewa lapangan latihan Rp.450.000.000,-
 - Vitamin Suplemen Extra puding Rp.424.000.000,-
 - Konsolidasi pelatda Rp.115.000.000,-
 - Layanan Kesehatan lapangan dan Layanan
- Cidera lapangan latihan Rp. 355.750.000,-
- Peralatan Latihan (habis pakai) Rp. 625.000.000,-
- Sewa tempat / sarana peralatan latihan Rp. 250.000.000,-
 - Atribut Pelatda Rp. 912.870.000,-
 - Promosi Degradasi Pelatda Rp.350.000.000,-
 - Promosi dan publikasi Pelatda Rp. 161.200.000,-
 - Monitoring dan evaluasi pelatda Rp. 150.000.000,-
 - Peralatan Elektronik media promosi Rp.30.000.000,-

Hal 222 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kontingen Jabar Pada PEPARNAS XVI/22020 Papua

- Layanan Transfortasi Rp. 4.709.200.000,-
- Bahwa benar ada anggaran yang TIDAK SESUAI dengan peruntukannya yaitu sebagai berikut :

a) Tahun Anggaran 2021

- Tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 350.000.000,- pinjaman SUPRI GUMILAR dari NPCI jabar (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima SUPRIATNA G diambil dari pos Bid.Perencanaan, Anggaran Kesejahteraan dan pendidika sub Belanja barang dan jasa sub sub Bimtek Rp. 624.630.000,- - dikurangi Rp.350.000.000,- = 274.630.000,- yang dipergunakan untuk belanja barang dan jasa seangfkan untuk sebesar Rp.350.000.000,- (dipinjam oleh Ketua SUPRIATNA GUMILAR/ untuk kepentingan diri sendiri) (rekening koran di Bnak BJB Cabang Buah batu No.rek 8880000888001 (atas nama NPCI Jabar) ditarik tanggal 03 Mei 2021
- Tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (tidak ada tanda tangan Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima SAEFUL MILAH (sebagai anggota Biro Pemberdayaan Daerah NPCI provinsi Jabar) diambil dari pos tidak ingat
- Tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 160.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima SAEFUL MILAH (sebagai anggota Biro Pemberdayaan Daerah NPCI provinsi Jabar) diambil dari pos tidak ingat

Tanggal 26 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima FAUZI BACHTIAR sebagai supir dari Ketua NPCI Provinsi Jabar Sdsr. SUPRIATNA GUMILAR diambil dari pos tidak ingat

b) Tahun Anggaran 2022

- Tanggal 07 April 2022 sebesar Rp. 55.000.000,- Pengambilan kebutuhan Pak SUPRI SUPRI GUMILAR dari NPCI jabar (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima SAEFUL MILAH SUPRI ditanda tangan) (sebagai anggota Biro Pemberdayaan Daerah NPCI provinsi

Hal 223 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabar) diambil dari pos tidak ingat

- Tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- dana taktis Ketum kebutuhan Pelatnas (ditanda tangan Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima MOHAMAD RIAN NURUL FADILAH sebagai supir pak SUPRIATNA GUMILAR diambil dari pos tidak ingat
- Tanggal 03 Agustus 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk kebutuhan Pak SUPRI taktis (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima MOHAMAD RIAN NURUL FADILAH sebagai supir pak SUPRIATNA GUMILAR diambil dari pos tidak ingat
- Tanggal 26 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima FAUZI BACHTIAR sebagai supir dari Ketua NPCI Provinsi Jabar Sdsr. SUPRIATNA GUMILAR diambil dari pos tidak ingat

c) Tahun Anggaran 2023

- Tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 4.200.000.000,- Pinjaman Bapak SUPRIATNA GUMILAR (ditanda tangan oleh SUPRIATNA GUMILAR) dilakukan dengan menggunakan cek 2 (dua) lembar sebesar Rp.110.000.000,- dan 1 lembar cek sebesar Rp. 1.509.292.500,- cek tertanggal 11 April 2023, pada saat di bank BJB Cabang Buah Batu ada Sdr. ASRI INDAH LESTARI (LIRI), Moch.FRUZKI dan Saksi diacirkan setelah cair uang cas disimpan di 2 (dua) tas bekas kontingen pelatda warna biru , selanjutnya dibawa oleh Sdr. KEVIN FEBRIANO (pelatih Para Atletik Tahun 2021 s/d 2024) disimpan mobil milik KEVIN lalu disimpan diruangan Bendhara Kantor NPCI provinsi Jabar dihitung setelah dihitung dibawa oleh Sdr.SUPRIATNA GUMILAR, diambil dari Pos Bidang Pembinaan prestasi.
- Bahwa rincian untuk TA 2021 yang sudah direviu dari DIPSORA adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang Organisasi diperuntukan :

- Pelaksanaan Rakorda,	Rapat	Anggota
Rp.350.000.000,-(teralisasi)		
- Kajian Struktur Organisasi	Rp.	75.000.000,-
(teralisasi)		

Hal 224 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Promosi Publikasi Program NPCI Jabar Teralisasi) Rp. 63.500.000,-
- b. Bidang Pembinaan prestas:
 - Pemantapan dan Inovasi (teralisasi) Rp. 700.000.000,-
 - Olimpiade Paralimpich Jepang (teralisasi) Rp. 450.000.000,-
- c. Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendiddikan
 - Belanja Personil Rp. 250.000.000,-
 - Belanja Barang dan jasa Rp. 624.630.000,-
- d. Bidang Kesekretariatan
 - Belanja Karyawan Rp. 465.000.000,-
 - Belanja pengurus Rp. 1.740.000.000,-
 - Pemeliharaan Gedung Rp. 100.000.000,-
 - Pemliharaan dan Perawatan Inventaris kantor Rp.15.000.000,-
 - Pelayanan Umum dan perkantoran Rp. 203.000.000,-
 - Perjalanan Dinas Wily.Jabar Rp.300.000.000,-
 - Perjalanan Dinas ddiluar WilJabar Rp.250.000.000,-
 - Perjalanan Dinas Luar negeri Rp.300.000.000,-
 - Biaua bank Rp. 90.600.000,-
 - Belanja Lainnya Rp.69.000.000,-
- e. Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua
 - Uang Saku Pelatda Tahap I Rp. 3.990.000.000,-
 - Uang Saku pelatda tahap II Rp. 2.510.000.000,-
 - Honorarium Satgas Rp.471.250.000,-
 - Hinonarium Tim Pengadaan Brng JasaRp. 137.500.000,-
 - Operasional Kesekretariatan Rp.90.000.000,-
 - Akomodasi dan Komsumsi Tahap I Rp. 14.679.000.000,-
 - Akomodasi dan Komsumsi Tahap IIRp. 9.261.000.000
 - Kendaraan Transfortasi Kecil Rp.2.145.000.000,
 - Kendaraan Transfortasi Sedang Rp.937.500.000,-
 - Kendaraan Transfortasi Besar Rp.1.200.000.000,-
 - Sewa lapang latihan Rp.450.000.000,-
 - Vitamin Suplemen Extra pudhing Rp.424.000.000,-
 - Konsolidasi pelatda Rp.115.000.000,-
 - Layanan Kesehatan lapangan dan Layanan

Hal 225 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cidera lapangan latihan	Rp. 355.750.000,-
Peralatan Latihan (habis pakai)	Rp. 625.000.000,-
- Sewa tempat / sarana peralatan latihan	Rp.250.000.000,-
- Atribut Pelatda	Rp. 912.870.000,-
- Promosi Degradasi Pelatda	Rp.350.000.000,-
- Promosi dan publikasi Pelatda	Rp. 161.200.000,-
- Monitoring dan evaluasi pelatda	Rp. 150.000.000,-
- Peralatan Elektronik media promosi	Rp.30.000.000,-

f. Kontingen Jabar Pada PEPARNAS XVI/22020 Papua

- Layanan Transfortasi	Rp. 4.709.200.000,-
------------------------	---------------------

Total

ANGGARAN MURNI TA 2021

1. BIDANG ORGANSIASI :

1.1. Belanja Personil 0,-

1.2. Belanja Barang/Jasa

a. Interkoneksi dan Pembinaan keolahragaan Pelaksanaan Rakerda,

Rakorda & Rapat Anggota Rp. 350.000.000,-

Kajian Struktur organisasi Rp. 75.000.000,-

b. Promosi & Publikasi Program NPCI

Dokumentasi Rp. 6.000.000,- Pengganti

gtransport Penyaji berita Rp. 30.000.000,- Pembuatan

Kalender 2022 Rp. 27.500.000,-

1.3. Belanja Modal 0,-

1.4. Belanja Lainnya 0,-

Jumlah 1 Rp. 488.500.000,-

2. BIDANG PEMBINAAN PRESTASI :

2.1. Belanja Personil 0,-

2.2. Belanja Barang/Jasa Pemantapan dan Inovasi Pembinaan

Keikutsertaan Kejurnas Rp. 350.000.000,-

Try Out & Event Internasional Rp. 350.000.000,-

Olympiade Paralympic Jeoang 2021

Uang saku Atlet/Pelatih Rp. 50.000.000,-

Monitoring Performa Atlet Rp. 400.000.000,-

2.3. Belanja Modal 0,-

2.4. Belanja Lainnya 0,-

Jumlah 2 Rp. 1.150.000.000,-

Hal 226 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**3. BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN, PENDIDIKAN &
KESEJAHTRAAN :**

3.1.	Belanja Personil		
	Penyusunan Proposal Pencairan 2021	Rp. 50.000.000,-	
	Evaluasi Semester I & Prognosis		
	Semester II	Rp. 50.000.000,-	
	Penyusunan Proposal Anggaran 2022	Rp. 50.000.000,-	
	Pelaporan	Rp.100.000.000,-	
3.2.	Belanja Barang/Jasa		
	Kegiatan Penyusunan Anggaran	Rp. 62.100.000,-	
	Sistem Monitoring, Evaluasi &		
	Pelaporan	Rp. 165.330.000,-	
	Pembuatan Pakaian Seragam	Rp. 47.200.000,-	
	BIMTEK Tata Kelola Keuangan &		
	Pengadaan Barjas	Rp. 350.000.000,-	
3.3.	Belanja Modal		0,-
3.4.	Belanja Lainnya		0,-
	Jumlah 3	Rp. 874.630.000,-	

4. BIDANG SEKRETARIAT :

4.1.	Belanja Personil		
	Belanja Karyawan	Rp. 465.000.000,-	
	Belanja Pengurus	Rp. 740.000.000,-	
4.2.	Belanja Barang/Jasa	Rp. 100.000.000,-	
	Pemeliharaan & Perawatan		
	Inventaris Kantor	Rp. 15.000.000,-	
	Pelayanan Umum & Perkantoran	Rp. 203.000.000,-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam		
	Wilayah Jabar	Rp. 300.000.000,-	
	Luar Wilayah Jabar	Rp. 250.000.000,-	
	Luar negeri	Rp. 300.000.000,-	
	Biaya Bank	Rp. 600.000,-	
	Biaya Lainnya	Rp. 69.000.000,-	
4.3.	Belanja Modal		0,-
4.4.	Belanja Lainnya		0,-
	Jumlah 4	Rp. 3.532.600.000,-	

5. SENTRALISASI JABAR MENUJU PEPARNAS XVI/2021 :

5.1.	Belanja Personil		
------	------------------	--	--

Hal 227 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang saku Pelatda Tahap I	3.990.000.000,-
	Uang saku Pelatda Tahap II	2.510.000.000,-
	Honorarium Satgas	471.250.000,-
	Honorarium Tim Pengadaan Barjas	137.500.000,-
5.2.	Belanja Barang/Jasa Kesekretariatan Pelatda	
	(Operasionalisasi cabor)	90.000.000,-
	Akomodasi & Konsumsi Tahap I	
	(jan s.d Mart)	14.679.000.000,-
	Akomodasi & Konsumsi Tahap II	
	(Apr s.d Mei)	9.261.000.000,-
	Sarana Transportasi	
	Kendaraan Kecil (minibus)	2.145.000.000,-
	Kendaraan Sedang (HIACE)	937.500.000,-
	Kendaraan Besar (bus 30 seat)	1.200.000.000,-
	Sewa Lapang	450.000.000,-
	Peningkatan Kualitas Latihan Vit/Suplemen/	
	extrafooding (Tahap I)	260.400.000,-
	Vit/Suplemen/extrafooding	
	(Tahap II)	163.600.000,-
	Konsolidasi Pelatda	115.000.000,-
	Layanan Kesehatan & Penanganan	
	Cidera Latihan	355.750.000,-
	Dukungan Peralatan Latihan (Habid pakai)	625.000.000,-
	Sewa tempat/sarana peralaan Latihan	250.000.000,-
	Atribut Pelatda	912.870.000,-
	Promosi Degradasi Pelatda	350.000.000,-
	Monitoring & Evaluasi Pelatda	150.000.000,-
5.3.	Belanja Modal	
	Peralatan elektronik Media Promosi	30.000.000,-
5.4.	Belanja Lainnya	0,-
	Jumlah 5	39.245.070.000,-
6.	KONTINGEN JABAR PADA PEPARNAS XVI/2021	
6.1.	Belanja Personil	0,-
6.2.	Belanja Barang/Jasa	
	Layanan Transportasi	4.709.200.000,-
6.3.	Belanja Modal	0,-

Hal 228 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



6.4.	Belanja Lainnya	0,-
	Jumlah 6	4.709.200.000,-
	Jumlah Anggaran Murni TA 2021	50.000.000.000,-
II.	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021	
7.	SENTRALISASI JABAR MENUJU PEPARNAS XVI/2021 :	
7.1.	Belanja Personil	
	Uang saku Pelatda Tahap III (Sep – Okt)	1.149.500.000,- Honorarium
	Satgas	79.250.000,-
	Honorarium Tim Pengadaan Barjas	40.500.000,-
7.2.	Belanja Barang/Jasa	
	Kesekretariatan Pelatda (Operasionalisasi cabor)	18.000.000,-
	Akomodasi & Konsumsi Tahap III (Sep - Okt)	6.252.750.000,-
	Sarana Transportasi Kendaraan Kecil (minibus)	351.000.000,-
	Kendaraan Sedang (HIACE)	281.250.000,-
	Kendaraan Besar (bus 30 seat)	540.000.000,-
	Sewa Lapang	90.000.000,-
	Peningkatan Kualitas Latihan Vit/Suplemen/extrafooding (Tahap III)	79.400.000,-
	Dukungan Peralatan Latihan (Habid pakai)	125.000.000,-
	Tes Klasifikasi	250.000.000,-
	Monitoring & Evaluasi Pelatda	100.000.000,-
	Belanja Modal	0,-
7.3.	Belanja Lainnya	0,-
	Jumlah 7	9.356.650.000,-
8.	KONTINGEN JABAR PADA PEPARNAS XVI/2021	
8.1.	Belanja Personil	
	Honorarium Tim Pengadaan Barjas	81.000.000,-
	Uang saku Pelatda	3.192.800.000,-
8.2.	Belanja Barang/Jasa	
	Operasional Sekretariat Kontingen	100.000.000,-
	Seragam Kontingen	902.625.000,-
	Seragam dan Peralatan Tanding	1.800.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Transportasi	561.000.000,-
Motivasi langsung Atlet peraih medali	424.575.000,-
Dukungan Komunikasi	40.000.000,-
Layanan Kesehatan (obat-obatan)	25.000.000,-
Fasilitasi Kontingen Non Kampus	700.000.000,-

8.3. Belanja Modal 0,-

8.4. Belanja Lainnya 0,-

Jumlah 8 7.827.000.000,-

9. PENGAMANAN KONTINGEN JABAR PEPARNAS XVI/2021 DI PAPUA

9.1. Pengamanan dari TNI/POLRI 613.125.000,-

Jumlah Anggaran Perubahan TA 2021 17.796.775.000,-

Total Anggaran TA 2021 67.796.775.000,-

REKAPITULASI TAHUN ANGGARAN 2022

I. ANGGARAN MURNI TA 2022

1. BIDANG ORGANSIASI :

1.1. Belanja Personil 0,-

1.2. Belanja Barang/Jasa

a. Interkoneksi dan Pembinaan keolahragaan Pelaksanaan

Rakerda, Rakorda & Rapat Anggota 225.000.000,-

b. Kajian Struktur organisasi 50.000.000,-

c. Promosi & Publikasi Program NPCI

Pengelolaan website 35.000.000,-

Pengelolaan Media sosial 10.000.000,-

Dokumentasi kegiatan 24.000.000,-

Pengganti gtransport Penyaji berita 30.000.000,-

Pembuatan Kalender 2023 27.000.000,-

1.3. Belanja Modal 0,-

1.4. Belanja Lainnya 0,-

Jumlah 1 399.000.000,-

2. BIDANG PEMBINAAN PRESTASI :

2.1. Belanja Personil 0,-

2.2. Belanja Barang/Jasa

a. Peningkatan kualitas tenaga keolahragaan Seminaar,
workshop, sertifikasi kepelatihan, klasifikator 300.000.000,-

Bintek Kepelatihan Giri SLB se Jabar 200.000.000,-

Hal 230 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



b.	Facilitasi Keikutsertaan Asean Paragames 2022 Solo	
	Uang saku Atlet	375.000.000,-
	Monitoring Performa Atlet & pelaksanaan APG 2022	125.000.000,-
c.	Facilitasi keikutsertaan Asian Paragames 2022 Hangzhou	
	Uang saku Atlet	450.000.000,-
	Uang saku Pelatih/Ass.Pelatih	50.000.000,-
	Monitoring performa Atlet	175.000.000,-
d.	Pembentukan PPLP	
	Uang saku Atlet dan Pelatih	81.000.000,-
	Makan minum	148.500.000,-
	Obat – obatan/kesehatan	20.500.000,-
e.	Sewa tempat peralatan cabor(rumah, gudang)	
	250.000.000,-	
f.	Supervisi PEPARDA VI/2022	150.000.000,-
2.3.	Belanja Modal	0,-
2.4.	Belanja Lainnya	0,-
	Jumlah 2	2.325.000.000,-
III.	BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN, PENDIDIKAN & KESEJAHTRAAN :	
3.1.	Belanja Personil	
a.	Penyusunan Proposal Pencairan Anggaran	80.000.000,-
b.	Penyusunan Rencana Anggaran Perubahan 2022 & anggaran 2023	50.000.000,-
3.2.	Belanja Barang/Jasa	
a.	Kegiatan Penyusunan Anggaran	50.000.000,-
b.	Pembuatan Pakaian Seragam	38.500.000,-
c.	Sistem Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	
	Pelaporan	57.838.750,-
	Monitoring & Evaluasi	100.000.000,-
3.3.	Belanja Modal	0,-
3.4.	Belanja Lainnya	0,-
	Jumlah 3	376.338.750,-
IV.	BIDANG SEKRETARIAT :	
4.1.	Belanja Personil	
a.	Belanja Karyawan	450.000.000,-

Hal 231 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Belanja Pengurus	1.530.000.000,-
4.2. Belanja Barang/Jasa	
a. Pemeliharaan Gedung	84.400.000,-
b. Pemeliharaan & Perawatan Inventaris Kantor	54.000.000,-
c. Pelayanan Umum & Perkantoran	71.000.000,-
d. Belanja Perjalanan Dinas	
Dalam Wilayah Jabar	150.000.000,-
Luar Wilayah Jabar	150.000.000,-
e. Biaya Bank	8.900.000,-
f. Biaya Lainnya	22.500.000,-
4.3. Belanja Modal	0,-
4.4. Belanja Lainnya	0,-
Jumlah 4	2.520.800.000,-
Total Anggaran Murni TA 2022	5.621.138.750,-

II. ANGGARAN PERUBAHAN TA 2022

1. PELAKSANAAN PEPARDA VI/2022 :

1.1. Belanja Bidang Pertandingan	2.173.200.000,-
1.2. Belanja Bidang Akomodasi & Konsumsi	11.326.800.000,-
Jumlah Anggaran Perubahan TA 2022	13.500.000.000,-
Total Anggaran TA 2022	19.121.138.750,-

REKAPITULASI TAHUN ANGGARAN 2023

1. BIDANG ORGANSIASI :

1.1. Belanja Personil	0,-
1.2. Belanja Barang/Jasa	
a. Interkoneksi dan Pembinaan keolahragaan	
Pelaksanaan Rakorda	178.980.000,-
Pelaksanaan Rakerda/Rapat Anggota	114.307.000,-
b. Kajian Struktur organisasi	20.900.000,-
c. Rakernas NPC Pusat	28.179.000,-
d. Promosi & Publikasi Program NPCI	3.600.000,-
e. Pembuatan/Pengelolaan website	12.000.000,-
f. Pengelolaan media sosial	10.000.000,-
g. Pembuatan Kalender 2023	25.125.000,-
1.3. Belanja Modal	0,-

Hal 232 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. Belanja Lainnya	0,-
Jumlah 1	393.091.000,-
2. BIDANG PEMBINAAN PRESTASI :	
2.1. Belanja Personil	0,-
a. Honorarium SDM Pelatda	3.248.000.000,-
b. Honorarium Satuan Tugas	352.000.000,-
c. Honorarium Tim Pengadaan Barjas	176.300.000,-
d. Pemantapan dan Inovasi Pembinaan Pembinaan Club Atlet	
Lapis II Tahap I	57.000.000,- Pembinaan Club
Atlet Lapis II Tahap II	57.000.000,-
e. Fasilitas Keikutsertaan APG XII/2023 Kamboja	
Uang Saku Atlet	325.000.000,-
Uang saku Pelatih/Ass. Pelatih	25.000.000,-
Uang saku Tim Monev	50.000.000,-
f. Fasilitas Monitoring PEPARPENAS 2023 Sumsel	
Uang saku Tim Monev	40.000.000,-
h. PPLP Disabilitas	
Uang saku Atlet	150.000.000,-
Uang saku Pelatih	150.000.000,-
Uang saku Official	75.000.000,-
Honorarium Manager Cabor	50.000.000,-
2.2. Belanja Barang/Jasa	
a. Pemantapan dan Inovasi Pembinaan Kejurnas, Seleknas	
36.000.000,-	
Try Out & Event Internasional	300.000.000,- Pembinaan Club
Atlet Lapis II Tahap	961.025.000,- Pembinaan Club
Atlet Lapis II Tahap II	625.200.000,-
b. Peningkatan Kualitas Tenaga Keolahragaan Penataran Pelatih,	
Wasit	141.690.000,-
c. PEPARPENAS 2023 Sumsel	
Monitoring Performa Atlet & pelaksanaan	
PEPARPENAS	111.096.000,-
d. Fasilitas Keikutsertaan APG XII/2023 Kamboja	
Monitoring performa Atlet APG di Kamboja	276.000.000,-
e. PPLP Disabilitas Seleksi PPLP	38.815.000,-
Akorsi Atlet/Pelatih PPLP Disabilitas	2.971.100.000,-

Hal 233 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Transportasi PPLP Disabilitas	520.000.000,-
	Perlengkapan Olahraga	75.240.000,-
	Sewa Lapang Latihan	71.500.000,-
	Belanja Peralatan Cabor	17.857.500,-
	Belanja Peralatan Habis Pakai	87.300.000,-
	Belanja Kesehatan & Layanan Cidera Latihan	20.000.000,-
f.	Sentralisasi PELATDA Jabar menuju PEPARNAS XVII/2024	
	Akomodasi Atlet/Pelatih/Mekanik/	
	Manager/Satgas	14.400.000.000,-
	Sarana Transportasi	4.304.400.000,-
	Sewa Lapang Latihan (12 Cabor)	178.750.000,-
	Peningkatan kualitas latihan	100.000.000,-
	Layanan Kesehatan Pelatda	50.000.000,-
	Sewa tempat peralatan latihan & rumdis	200.000.000,-
	Peralatan Habis Pakai (12 Cabor)	344.160.000,-
	Perlengkapan Pelatda	458.660.000,-
	Promosi & Publikasi Pelatda	6.000.000,-
2.3.	Belanja Modal	0,-
2.4.	Belanja Lainnya	0,-
	Jumlah 2	31.050.093.500,-
3.	BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN, PENDIDIKAN & KESEJAHTRAAN :	
3.1.	Belanja Personil	
	a. Penyusun Pencairan Anggaran	40.000.000,-
	b. Evaluasi semester I & Prognosis semester II	20.000.000,-
3.2.	Belanja Barang/Jasa	
	a. Kegiatan Penyusunan Anggaran	28.400.000,-
	b. Pembuatan Pakaian Seragam	45.400.000,-
	c. Sistem Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	98.036.500,-
	Akuntan Publik	100.000.000,-
3.3.	Belanja Modal	0,-
3.4.	Belanja Lainnya	0,-
	Jumlah 3	351.836.500,-
4.	BIDANG SEKRETARIAT :	
4.1.	Belanja Personil	
	a. Belanja Karyawan	845.000.000,-

Hal 234 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Belanja Pengurus	2.294.500.000,-
4.2. Belanja Barang/Jasa	
a. Pemeliharaan Gedung	156.100.000,-
b. Pemeliharaan & Perawatan Inventaris Kantor	70.000.000,-
c. Fasilitasi Peralatan pendukung Kinerja	
Perkantoran	90.935.000,-
d. Penyekatan ruang kerja & pengadaan meubelair	250.000.000,-
e. Alat Tulis Kantor	42.000.000,-
f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam	
Wilayah Jabar	196.100.000,-
Luar Wilayah Jabar	246.744.000,-
g. Biaya Bank	3.250.000,-
h. Biaya Lainnya	10.350.000,-
4.3. Belanja Modal	0,-
4.4. Belanja Lainnya	0,-
Jumlah 4	4.204.979.000,-
Jumlah Anggaran TA 2023	36.000.000.000,-

- Bahwa benar ada anggaran yang TIDAK SESUAI dengan peruntukannya yaitu sebagai berikut :

a) Tahun Anggaran 2021

- Kwitansi Tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 350.000.000,- pinjaman SUPRI GUMILAR dari NPCI Jabar (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima SUPRIATNA G diambil dari RAB Bid. Perencanaan, Anggaran Kesejahteraan dan pendidikan sub Belanja barang dan jasa sub sub Bimtek tanggal 22 April 2021 (tahap I) sebesar Rp. 200.000.000,- dan tanggal 23 April 2021 (Tahap II) sebesar Rp. 150.000.000,- jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,- adapun untuk uang sebesar Rp. 624.630.000,- - dikurangi Rp. 350.000.000,- = 274.630.000,- yang dipergunakan untuk belanja barang dan jasa sedangkan untuk sebesar Rp. 350.000.000,- (dipinjam oleh Ketua SUPRIATNA GUMILAR/ untuk kepentingan diri sendiri) (rekening koran di Bnak BJB Cabang Buah batu No.rek 8880000888001 (atas nama NPCI Jabar) ditarik tanggal 03 Mei 2021
- Kwitansi tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (tidak ada tanda tangan Bendahara

Hal 235 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Sdr. CEPI FUAD) yang menerima SAEFUL MILAH (sebagai anggota Biro Pemberdayaan Daerah NPCI provinsi Jabar) diambil dari RAB Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua item Dukungan peralatan latihan

- Kwitansi tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 160.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima SAEFUL MILAH (sebagai anggota Biro Pemberdayaan Daerah NPCI provinsi Jabar) diambil dari RAB Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua item Dukungan peralatan latihan
- Kwitansi tanggal 26 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima FAUZI BACHTIAR sebagai supir dari Ketua NPCI Provinsi Jabar Sdsr. SUPRIATNA GUMILAR diambil dari RAB Pos Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua item Dukungan peralatan latihan

b) Tahun Anggaran 2022

- Kwitansi tanggal 07 April 2022 sebesar Rp. 55.000.000,- Pengambilan kebutuhan Pak SUPRI SUPRI GUMILAR dari NPCI Jabar (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima SAEFUL MILAH ditanda tangan (sebagai anggota Biro Pemberdayaan Daerah NPCI provinsi Jabar) diambil dari RAB Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua item Dukungan peralatan latihan
- Kwitansi tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- dana taktis Ketum kebutuhan Pelatnas (ditanda tangan Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima MOHAMAD RIAN NURUL FADILAH sebagai supir pak SUPRIATNA GUMILAR diambil dari RAB Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua item Dukungan peralatan latihan
- Kwitansi Tanggal 03 Agustus 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk kebutuhan Pak SUPRI taktis (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima MOHAMAD RIAN NURUL FADILAH sebagai supir pak SUPRIATNA GUMILAR diambil dari RAB Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua item Dukungan peralatan latihan

Hal 236 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Kwitansi Tanggal 26 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima FAUZI BACHTIAR sebagai supir dari Ketua NPCI Provinsi Jabar Sdsr. SUPRIATNA GUMILAR diambil dari RAB Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua item Dukungan peralatan latihan
- c) Tahun Anggaran 2023
 - Kwitansi Tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 4.200.000.000,- Pinjaman Bapak SUPRIATNA GUMILAR (ditanda tangan oleh SUPRIATNA GUMILAR) cek sebagai berikut :
 - ✓ Cek tanggal 11 April 2023 sebesar Rp. 1.509.292.500,- (diambil dari RAB Honorarium PPLP item nya seleksi PPLP Akonsi PPLP sewa lapang , peralatan Cabor , habis pakai, layanan kesehatan selknas asrama Klub Atlet Lapis II)
 - ✓ Cek tanggal 12 April 2023 sebesar Rp. 783.000.000,- (diambil dari RAB Rutin Sekretaristan item sewa rumah /gudang peralatan sebesar Rp. 200.000.000,- dan RAB Bidang pembinaan dan Prestasi item Perlengkapan PPLP sebesar Rp. 71.800.000,-, Pembelian kasur sebesar Rp. 72.000.000,-, Mamin Klub Atlet Lapis II Tahap I sebesar Rp. 439.200.000,-)
 - ✓ Cek tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 1.989.374.000,- (diambil dari RAB Bidang Organisasi Item Rakorda sebesar Rp. 17.900.000,-, Rakernas NPCI Pusat sebesar Rp. 28.279.000,- RAB Bidang Sekretariat item Penyekatan ruangan sekretariat sebesar Rp.100.000.000,-, Pengadaan meubelair sebesar Rp. 150.000.000,-, Peralatan pendudkung kiberja perknatoran sebesar Rp. 90.935.000,-, RAB Bidang Pembinaan dan Prestasi item akonsi PPLP sebesar Rp. 594.000.000,-, Transportasi PPLP mini bus sebesar Rp.28.500.000,- Kendaraan Hice Ice sebesar Rp. 60.000.000,-, Uang saku atlet Asean Paragame 2023 Kamboja sebesar Rp. 325.000.000,-, Uang saku pelatih Asean Paragame 2023 Kamboja sebesar Rp.25.000.000,-, uang saku monep APG Kamboja sebesar Rp. 50.000.000,-, Kegiatan Monep sebesar Rp. 276.000.000,-, Peralatan habis pakai PPLP sebesar Rp. 77.780.000,-,

Hal 237 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan uang tersebut di bank BJB Cabang Buah Batu ada Sdr. ASRI INDAH LESTARI (LIRI), Moch.FRIZKI dan Saksi dicairkan setelah cair uang cas disimpan di 2 (dua) tas bekas kontingen pelatda warna biru , selanjutnya dibawa oleh Sdr. KEVIN FEBRIANO (pelatih Para Atletik Tahun 2021 s/d 2024) disimpan di mobil milik KEVIN lalu disimpan diruangan Bendahara Kantor NPCI Provinsi Jabar dihitung setelah dihitung dibawa oleh Sdr.SUPRIATNA GUMILAR.
- Bahwa uang dana hibah yang telah dipinjam oleh Sdr. SUPRIATNA GUMILAR adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2021
 - ✓ Tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 350.000.000,- dari RAB Bid.Perencanaan, Anggaran Kesejahteraan dan pendidikan sub Belanja barang dan jasa sub sub Bimtek tanggal 22 April 2021 (tahap I) sebesar Rp. 200.000.000,- dan tanggal 23 April 2021 (Tahap II) sebesar Rp. 150.000.000,- jumlah total seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,-,
 - ✓ Bahwa untuk pinjaman yang diambil dari RAB Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua item Dukungan peralatan latihan dari Tahun 2021 seluruhnya sebesar Rp. 385.000.000,- (ada kwitansi tahun 2022 diambil dana hibah tahun 2021), sedangkan pagu anggaran untuk dukungan peralatan sebesar Rp. 625.000.000,-
 - b. Tahun Anggaran 2023
 - Tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 4.200.000.000,-
- Bahwa sistem pembayaran terhadap uang saku atlet maupun pelatih secara bertahap tidak secara sekaligus dan pembayaran dibayarkan melalui transfer kemasing-masing rekekning atlet dan pelatih.
- Bahwa uang yang telah dipinjam oleh Sdr. SUPRIATNA GUMILAR kalau Langsung kepada Saksi TIDAK ADA yang dikembalikan.
- Bahwa sisa bulan Nopember 2023 sebesar Rp. 3.110.000.000,- dan pencairan sebesar Rp. 2.832.000.000,- serta ada pembayaran untuk Hotel sebesar Rp. 3.432.000.000,- sehingga kekurangan uang sebesar Rp. 600.300.000,- (mungkin itu dibayar oleh Sdr. SUPRIATNA GUMILAR).
- Bahwa tupoksi Saksi adalah diantaranya menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan dari masing-masing Ketua Bidang dan bukti dokumen dari Ketua bidang dalam Laporan pertanggungjawaban adalah benar, namun pada saat setelah dibuat Laporan

Hal 238 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



pertanggungjawaban dari semua Ketua Bidang ternyata bukti dokumen faktanya TIDAK BENAR oleh karena ada sebagian dana hibah yang dipinjam oleh Sdr. SUPRIATNA GUMILAR (ketua NPCI Provinsi Jawa barat), jadi pada saat Saksi membuat Laporan pertanggungjawaban Saksi minta tolong untuk dibuatkan kepada Sdr. ARI PURWANTO dan Sdr., ARI PURWANTO tidak mengetahui bahwa dokumen pertanggungjawaban adalah fiktif / bohong / tidak benar.

- Bahwa benar Saksi. mengetahui dana yang telah dipinjam oleh Sdr. SUPRIATNA GUMILAR adalah dana hibah dan dana hibah tersebut TIDAK BOLEH/ menyalahi aturan apabila dipinjamkan, akan tetapi sekitar 2 (dua) hari mau Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023, ssekira jam 20.00 Wib Saksi ditelepon oleh petugas Bank BJB Cabang Buah Batu (suaranya perempuan) yang mengatakan “ bahwa ini sama Pak CEPI katanya mau mencairkan uang, sekarang uangnya sudah ada sebanyak Rp. 3.000.000.000,-, dan petiugas Bank mengatakan ada suruhan dari atas nama AJUDAN GUBERNUR”
- Bahwa Saksi kaget mengapa malam-malam ada telepon dari petugas Bank BJB padahal Saksi belum menandatangani cek untuk pencairan dana hibah.
- Bahwa sekitar jam 08.30 Wib Saksi mencairkan dana hibah dengan menggunakan cek dan pembuatan cek serta penadatangannya dilakukan di Bank BJB Cabang Buah Batu , setelah dana hibah cair Saksi menayakan dulu untuk apa uang besar-besar mau dicairkan dan Sdr. SUPRIATNA GUMILAR jangan banyak ngomong yang penting cepet cairkan ini dana hibah dari RAB Bidang pembinaan dan Prestasi , pokonya Saksi akan pinjam tidak lama 2 (dua) minggu dan Saksi bilang nanti uang pinjamannya sebesar Rp. 4.200.000.000,- segera kembalikan ke Bidang Binpres dan Saksi mau mencairkan dana hibah untuk dipinjam oleh Sdr. SUPRIATNA GUMILAR karena Saksi dibentak-bentak dan dimarahi “Kamu tidak tahu apa –apa Saksi ini orang Dewan tahu hukum Kamu tahu apa? Maka Saksi karena dibentak-bentak mau mencairkan dan szetelah cair Saksi minta Sdr. SUPRIATNA GUMILAR untuk menandatangani kwitansi sebagai tanda terima bahwa dana hibah yang sudah cair telah dipinjam oleh Sdr. SUPRIATNA GUMILAR.
- Bahwa pada saat pencairan di Bank BJB Cabang Buah ada foto Terdakwa KEVIN FEBIANO dengan Direktur Bank BJB Cabang Buah Batu.
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat untuk setiap penarikan / pencairan uang dana hibah TA 2021, TA 2022 dan TA 2023
 - a. Bank yang telah ditunjuk adalah seluruh Bank BJB yang ada di Jawa

Hal 239 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Barat

- b. Bahwa setiap penarikan diatas Rp. 200.000.000,- harus sehari sebelum penarikan konfirmasi terlebih dahulu ke Bank BJB yang akan ditarik uangnya dan untuk penarikan diatas Rp. 1.000.000.000,- di Banj BJB Pusat

- c. yang berwenang untuk mengkonfirmasi ke Bank sebelum penarikan adalah Saksi sendiri sebagai bendahara dan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat (Sdr. SUPRIATNA GUMILAR).

- Bahwa benar selain bendahara dan ketua TIDAK diperbolehkan untuk konfirmasi ke bank yang dituju untuk poenarikan sehari sebelumnya , kecuali kalau Saksi sendiri sebagai Bendahara atau Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat menyuruh orang lain untuk konfirmasi ke Bank yang dituju yang akana ddilakukan penarikan.
- Bahwa benar Saksi TIDAK pernah menyuruh Terdakwa KEVIN FEBIANO untuk menkonfirmasi ke Bank BJB Cabang Buah Batu sehari sebeelum penarikan yaitu Rp. Rp. 783.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tanggal 12 April 2023 dan sebesar Rp. Rp. 1.989.374.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 14 April 2023
- Bahwa saksi meralat keterangan di BAP No.32

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memberi tanggapan.

28) saksi SUPRIATNA GUMILAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk Ketua NPCI Provinsi Jabar Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) National Paralympic Commite (NPC) Indonesia Nomor : 06/NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019-2024 , adapun tupoksi sebagai Ketua NPCI Provinsi Jabar adalah sebagai berikut:
 - a) Menetapkan Peraturan-Peraturan Organisasi sesuai dengan Kebutuhan
 - b) Memberi pedoman, petunjuk, pengarahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Pwengurus dan Staf NPCI provinsi Jabar
 - c) Merintis terbukanya sektor-sektor Kegiatan baru
 - d) Melakukan Pembinaan dan Mengkordinir Kegiatan NPCI Provinsi
- Adapun kewajibannya adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Struktur Kepengurusan Daerah ketua NPCI Provinsi brkewajiban sebagai berikut :

Hal 240 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- a. Menjalankan Program kerja NPCI Provinsi menjadi Program tahunan Pengurusan provinsi
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Olah Raga provinsi sesuai dengan ADART organisasi
- c. Menyelenggarakan Rapat kerja Provinsi sekurang-kurangnya sekali dalam 5 Tahun dan melaksanakan seleyruh Keputusan yang disahkan Musyawarah provinsi dan atau Raker Provinsi dengan baik dan penuh tanggungjawab
- d. Melakukan pembelaan terhadap hak-hak hukum atas nama orghanisasi terhadap permasalahan hukum yang terjadi baik didalam maupun diluar Pengadilan termasuk mengajukan gugatan perdata dan / atau membuat laporan Pidana
- e. Selambat-lambatnya satu bulan sejak pengangkatannya Ketua NPCI Provinsi sudah harus membentuk Badan pengurus Harian NPCI Provinsi dan menyampaikan kepada Ketua Umum NPCI guna memperoleh pengukuhan
- f. Selambat-lambatnya satu bulan setelah pengukuhan tersebut, maka penbgjukuhan dimaksud harus diinformasikan kepadaseluruh unit Organisasi baumk yang bersifat vertikal maupun horizontal
- g. Ketua dan atau susunan Badan pengurus haruan serta Perangkat Organisasi lainnya yang telah terebtuk berdasrkan Musyawarah provinsi sudah harus dilantik paling lambat satu bu;an setelah surat pengukuhan diterima dari Ketua Umum NPCI Pusat dan pelantikan dilakukan oleh ketua Umum NPCI Pusat atau yang menghadirinya.
- h. Dalam hal mengangkat dan memberhentikan Pengurus dalam Lingkup Kewenangan NPCI Provinsi harus dengan Surat keputusan dan atau Surat penetapan yang diambil berdasarkan Musyawarah atau cara lain yang serupa dengan itu.
- i. Memberi akses kepada Dewan Pertimabngan Provinsi dalam melakukan pengawasan terhadap semua elemen Kepengurusan Tingkat provinsi
- j. Melaporkan keanggotaan NPCI Provinsi kepada NPCI Pusat untuk diterbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA)

Fungsi dari ketua NPCI Provinsi Jabar adalah sebagai berikut :

- a) Mengangkat dan memberhentikan pengurus / Struktural dan Non Sturktural dalam Lingkup NPCI Provinsi
- b) Memberhentikan Ketua NPCI Kabupaten / Kota Definitif dan

Hal 241 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



selanjutnya mengangkat pelaksanaan tugas Ketua NPCI Kabupaten / Kota di Wilayahnya

- c) Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit-Unit Usaha Organisasi Tingkat Kabupaten / Kota
 - d) Mengangkat dan memberhentikan Personalia berbagai Kepanitiaan Kegiatan di Tingkat NPCI Provinsi
 - e) Mengangkat dan memberhentikan seseorang atau sekelompok orang sebagai anggota di Wilayah NPCI Provinsi sesuai dengan Mekanisme sebagaimana ketentuan organisasi
 - f) Memberikan Kuasa kepada Advokat / Pengacara dalam hal melakukan pembelaan terhadap kepentingan hukum Organisasi baik didalam maupun diluar pengadilan
 - g) Mengawakili Organisasi dalam Wilayah provinsi untuk melakukan perbuatan hukum atas nama organisasi dalam rangka menjalin kerjasama dan atau hubungan hukum dengan pihak lain untuk kepentingan organisasi
 - h) Mengukuhkan Ketua NPCI Kabupaten / Kota yang dipilih dalam Musyawarah Kabupaten / Kota.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua NPCI Provinsi Jabar untuk membuat aturan intern / Organisasi / Kebijakan tertulis terdapat di Rakerda Cianjur sekitar Tahun 2021 diantaranya uang kontribusi dari atlet yang berprestasi tingkat Nasional maupun Internasional (tertulis dituangkan dalam Rakernas BUKAN kebijakan Saksi selaku Ketua NPCI Provinsi Jabar) dimana atlet tersebut berasal dari Kabupaten / Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu menghimbau untuk memberikan kontribusi uang sebesar 10 % untuk NPCI Provinsi Jabar (atlet tingkat Internasional) adapun untuk atlet Tingkat Nasional sebesar 15 % untuk NPCI Provinsi dan 10 % untuk Kabupaten / Kota. Serta ada aturan yang pernah saksi buat yaitu sebagai berikut :
- SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI-JBR/II/2021 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 26 Januari 2021
 - SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP /NPCI-JBR/II/2022 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2021
 - SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023 Tentang Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal

Hal 242 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



27 Maret 2023.

- Bahwa aturan atau kebijakan yang telah saksi buat seperti Hasil keputusan Rakerda SOP-SOP harus dijadikan pedoman dan aturan baik oleh saksi sendiri sebagai Ketua NPCI Provinsi Jabar maupun semua orang yang terlibat didalam Organisasi NPCI Provinsi Jabar maupun Kabupaten / Kota , bagaimana apabila terhadap aturan yang telah dibuat tersebut diatas ada yang melanggar.
- Bahwa memang benar terhadap SOP tentang Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat setiap Tahun Anggaran taitu tentang Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI ada ATURAN YANG DILANGGAR oleh saksi Sendiri selaku Ketua NPCI Provinsi Jabar yaitu :
 - a. Penyusunan Anggaran yang dibutuhkan sesuai program kerja Tahun bersangkutan diajukan oleh masing-masing Bidang tetapi mereka tidak memahami konteks (oleh karena masing- masing bidang ada keterbatasan pemahaman tentang cara penyusunan), sehingga saksi perintahkan kepada saksi ARI PURWANTO sebagai Wakil Bendahara untuk memperbaiki dan membuat Anggaran yang dibutuhkan sesuai program kerja Tahun
 - b. Setelah anggaran disepakati oleh masing-masing Bidang (tiap masing-masing bidang hanya mengetahui nominal besarnya, akan tetapi TIDAK mengetahui nominal tersebut diperuntuk untuk apa rinciannya yaitu Bidang I (Bidang Organisasi / saksi AIP SAPUTRA), Bidang II (Bidang Prestasi) Sdr. HARI SUSANTO dan Bidang III (Bidang perencanaan Anggaran dan Kesejahteraan dan Pendidikan (Sdr. AHMAD ADE)
- Bahwa mekanisme pembayaran / pencairan / pengeluaran NPCI provinsi Jabar SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN SOP-SOP yang telah dibuat, oleh karena setiap pengajuan pencairan / pembayaran / diajukan terlebih dahulu secara lisan, baru setelah uang cair baru diadminsstrasikan baru dibuat Laporan pertanggungjawaban Keuangan, selanjutnya diajukan pencairan untuk berikutnya.
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggraan Rumah Tangga bahwa untuk sumber keuangan organisasi NPCI Provinsi Jabar adalah sebagai berikut :
 - 1) Kontribusi atlet dan / atau pelatih yang memperoleh penghargaan / bonus berupa materil karena prestasi di Cabang Olah Raga prestasi

Hal 243 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



yang diselenggarakan dan / atau inisiatif NPC Indonesia baik di Tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional adapun untuk rincian besar jumlahnya sebesar 30% sebagaimana ditentukan di dalam AD/ART NPCI Pusat.

2) Bantuan Pemerintah dan / atau dari pihak swasta lainnya baik dari dalam maupun luar organisasi yang sifatnya tidak mengikat adapun jumlah Bantuan Pemerintah berupa Dana hibah adalah sebagai berikut:

- o Tahun 2021, Pekan Paralimfic Nasional di Papua dengan Hibah Tahap I sebesar Rp. 50.000.000.000,- dan Tahap II sebesar Rp. 17.796.775.000,-
- o Tahun 2022, Pekan Paralimpic Daerah (BaperdaParalimfic) di Kabupaten Bekasi dengan Hibah Tahap I sebesar Rp. 5.621.138.750,- dan Tahap II sebesar Rp. 13.500.000.000,-
- o Tahun 2023, kegiatan Rutin, PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar) Disabilitas, Pelatda Persiapan Peparnas dengan Hibah sebesar Rp. 36.000.000.000,-

3) Usaha-usaha lainnya yang sah TIDAK ADA.

- Bahwa untuk mekanisme penyetoran atau pendapatan bagi NPCI Provinsi sumber keuangan dari Kontribusi atlet dan / atau pelatih yang memperoleh penghargaan / bonus berupa materil karena prestasi di Cabang Olah Raga prestasi yang diselenggarakan dan / atau inisiatif NPC Indonesia baik di Tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa untuk tingkat Internasional dasar hukumnya tertuang dalam Rakernas yang dibuat oleh NPCI Pusat sedangkan untuk dasar hukum Tingkat Nasional ddibuat atas kebijakan NPCI Provinsi yang ertuang dalam Hasil Rakerda adapun mekanisme adalah bahwa atlet maupun pelatih yang telah mendapat bonus menyetorkan ke rekening Kabupaten / Kota kediaman teempat NPCI atlet / pelatih itu berada dan dapat juga berupa cas, selanjutnya disetorkan ke rekekning NPCI Provinsi oleh NPCI Kabupaten / Kota di Bank yang telah ditunjuk yaitu Bank BRI, namun untuk nomor rekeningnya saksi lupa karena yang telah mengetahuinya adalah Bendahara yakni saksi Cepi Puad Angsori.
- ❖ Bahwa untuk Sumber keuangan dari Pemerintah Daerah seperti dana hibah dasar hukum diatur didalam peraturan Gubernur Jawa Barat dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yaitu mekanisme Dispora

Hal 244 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung mentransfer ke Rekening NPCI Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa TIDAK diperbolehkan untuk uang bonus atlet / pelatih di transfer atau diserahkan ke rekening pribadi (aturan tidak secara tertulis).
- Bahwa memang benar untuk atlet dan / atau pelatih yang memperoleh penghargaan / bonus berupa materil karena prestasi di Cabang Olah Raga prestasi yang diselenggarakan dan / atau inisiatif NPC Indonesia baik di Tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang TIDAK memberi uang kontribusi TIDAK mendapat sanksi oleh karena tidak ada aturan secara tertulis untuk pemberian sanksi.
- Bahwa untuk Organisasi NPCI Provinsi Jabar selain mendapat sumber keuangan berupa uang ada juga berupa asset berupa benda yang bergerak yaitu sekitar tahun 2021 bantuan CSR dari bank BRI berupa 1 (satu) unit ambulan dan sekitar tahun 2022 berupa Mobil Pick up.
- Bahwa Organisasi NPCI Provinsi Jabar selain mendapat sumber keuangan berupa uang ada juga berupa asset berupa benda yang bergerak yaitu sekitar tahun 2021 bantuan CSR dari bank BRI berupa 1 (satu) unit ambulan dan sekitar tahun 2022 berupa Mobil Pick up dan terhadap asset tersebut TIDAK diperbolehkan disewakan / digandakan untuk kepentingan pribadi namun apabila digunakan untuk kepentingan organisasi diperbolehkan.
- Bahwa mekanisme untuk pengrengutan terhadap atlet-atlet dan pelatih yang akan mengikuti kontingen dan pelatih pada saat pelaksanaan event :

A. Untuk Tahun 2021 (Pelatda menuju Peparnas di Papua) adalah sebagai berikut :

- NPCI Provinsi Jabar mengadakan seleksi atlet Pelatda menuju Peparnas dengan cara :
- Hasil dari Seleksai masuk kedalam Pelatda dan anggaran dimasukan sesuai hasil selksi Pelatda (tahun 2021) berjumlah 290 atlet dari 12 Cabang Olah raga (tahap I)
- Selanjutnya dilakukan seleksi tahap II dimana atlet yang mengiktui seleksi tahap II adalah atlet yang telah lolos dari Pelatda berjumlah berjumlah 265 atlet dari 12 cabang Olah raga
- Selanjutnya tahap III dari hasil seleksi pelatda II berjumlah 241 orang dari 12 Cabang Olah Raga selanjutnya jumlah untuk tahap III (final) diajukan kepada Gubernur Jawa barat untuk diterbutkan Keputusan Gubenrnur kontinbgen yang ikut dalam Peparnas di Papua melalui DISPORA.

B. Tahun 2022 (Peparda di bekasi)

Hal 245 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Laporan Pertanggungjawaban Keuangan adalah dari Ketua Panitia Besar (PB) di Bekasi sebesar Rp. 13.500.000.000,- Mekanisme untuk TA 2022 untuk pengengrutan atlet berdasarkan RAB PABDP sebesar Rp. 5.621.138.750,- diantaranya untuk Bidang Pembinaan Prestasi untuk uang saku atlet sebanyak 45 orang adalah sebagai berikut: Untuk penentuan jumlah atlet sebanyak 45 adalah dari NPCI Pusat untuk keikutsertaan Asian Paragame Hangzhou Sedangkan untuk Pelatih yang Pelatda dibawa untuk pelatih Peparnas.

C. Untuk TA 2023 untuk pengengrutan atlet berdasarkan RAB PABDP sebesar Rp. 36.000.000.000,- diantaranya untuk Bidang Pembinaan Pr4estasi untuk

- ✓ honorarium atlet kelas I (emas) sebanyak 97 orang
- ✓ Honorarium atlet kelas II (perak) sebanyak 84 orang
- ✓ Honorarium atlet kelas III (perunggu) sebanyak 19 orang

Mekanisme penentuan atlet adalah sebagai berikut

- ✓ Seluruh NPCI Kabupaten / Kota mendaftarkan atlet ke NPCI provinsi Jabar untuk mengikuti seleksi Pelatda.
- ✓ Hasil dari Seleksi masuk kedalam Pelatda dan anggaran dimasukan sesuai hasil selksi Pelatda (tahun 2021) berjumlah 200 atlet dari 12 Cabang Olah raga (tahap I)

PPLP (Pelatihan pelajar) sebanyak 30 orang untuk uang honorarium atlet yang menentukan adalah NPCI Provinsi sesuai dengan anggaran yang sudah tersedia dan pengengrutan dari SLB Se-Jabar (syaratnya pertandingan adalah rapor dengan akte kelahiran) Uang saku atrlet dalam keikutsertaan Asean paragame XII/2023 kamboja(buat kajian) sebanyak 65 orang dan yang menentukan adalah NPCI Pusat dan NPCI Provinsi sebanyak 65 orang untuk RAB berdasarkan pemanggilan dari NPCI Pusat. (yang menentukan jumlah atlet adalah NPCI Pusat) adalah sebagai berikut :

Untuk penentuan jumlah atlet sebanyak 45 adalah dari NPCI Pusat untuk keikutsertaan Asian Paragame Hangzhou

Sedangkan untuk Pelatih yang Pelatda dibawa untuk pelatih Peparnas.

- Bahwa dana NPCI yang bersumber dari Pemerintah yaitu Dana hibah TIDAK DIPERBOLEHKAN dipinjam kepada orang lain atau untuk diri sendiri.

Hal 246 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Bahwa dana NPCI yang bersumber dari Pemerintah yaitu Dana hibah untuk RAB Pengajuan dari dari NPCI Provinsi Jabar adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa RAB yang sudah disetujui oleh DISPORA untuk NPCI Provinsi Jawa Barat dana Hibah yaitu :
 - 1) Tahun 2021, Pekan Paralimfic Nasional di Papua dengan Hibah Tahap I sebesar Rp. 50.000.000.000,- dan Tahap II sebesar Rp. 17.796.775.000,-
 - 2) Tahun 2022, Pekan Paralimpic Daerah (Peperda Paralific) di Kabupaten Bekasi dengan Hibah Tahap I sebesar Rp. 5.621.138.750,-,- dan Tahap II sebesar Rp. 13.500.000.000,-
 - 3) Tahun 2023, kegiatan Rutin, PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar) Disabilitas, Pelatda Persiapan Peparnas dengan Hibah sebesar Rp. 36.000.000.000,-
 2. Bahwa RAB yang diajukan dari NPCI Provinsi Jabar kepada DISPORA Provinsi Jawa Barat dana Hibah yaitu :
 - 1) Tahun 2021, Pekan Paralimfic Nasional di Papua dengan Hibah Tahap I sebesar Rp.198.800.000.000,-,- dan Tahap II sebesar Rp.68.500.000.000,-
 - 2) Tahun 2022, Pekan Paralimpic Daerah (Peperda Paralific) di Kabupaten Bekasi dengan Hibah Tahap I sebesar Rp.63.760.000.000,-,- dan Tahap II sebesar Rp. 57.200.000.000,-,-
 - 3) Tahun 2023, kegiatan Rutin, PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar) Disabilitas, Pelatda Persiapan Peparnas dengan Hibah sebesar Rp.112.300.000.000,-,
- Bahwa dokumen berupa kwitansi asli yaitu sebagai berikut :
 - a) Tahun Anggaran 2021
 - 1) Kwitansi Tanggal 19 April 2021 sebesar Rp. 350.000.000,- pinjaman SUPRI GUMILAR dari NPCI Jabar (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima SUPRIATNA G
 - 2) Kwitansi tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (tidak ada tanda tangan Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang

Hal 247 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



menerima SAEFUL MILAH (sebagai anggota Biro Pemberdayaan Daerah NPCI provinsi Jabar)

3) Kwitansi tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 160.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima SAEFUL MILAH (sebagai anggota Biro Pemberdayaan Daerah NPCI provinsi Jabar), bahwa benar saksi SUPRIATNA GUMILAR pinjam menyuruh SAEFUL MILAH untuk mengambil uang)

4) Kwitansi tanggal 26 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (ditanda tangan oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD) yang menerima FAUZI BACHTIAR sebagai supir dari Ketua NPCI Provinsi Jabar saksi SUPRIATNA GUMILAR, (bahwa benar saksi SUPRIATNA GUMILAR pinjam menyuruh FAUZI BACHTIAR untuk mengambil uang

b) Tahun Anggaran 2022

1) Kwitansi tanggal 07 April 2022 sebesar Rp. 55.000.000,- Pengambilan kebutuhan Pak SUPRI SUPRI GUMILAR dari NPCI Jabar (ditanda tangan oleh Bendahara saksi CEPI FUAD) yang menerima SAEFUL MILAH SUPRI ditanda tangan) (sebagai anggota Biro Pemberdayaan Daerah NPCI provinsi Jabar)

2) Kwitansi tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- dana taktis Ketum kebutuhan Pelatnas (ditanda tangan Bendahara saksi CEPI FUAD) yang menerima MOHAMAD RIAN NURUL FADILAH sebagai supir pak SUPRIATNA GUMILAR

3) Kwitansi Tanggal 03 Agustus 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- untuk kebutuhan Pak SUPRI taktis (ditanda tangan oleh Bendahara saksi CEPI FUAD) yang menerima MOHAMAD RIAN NURUL FADILAH sebagai supir pak SUPRIATNA GUMILAR .

4) Kwitansi Tanggal 26 Mei 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- pinjaman Ketua Pak SUPRI (ditanda tangan oleh Bendahara saksi CEPI FUAD) yang

Hal 248 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



menerima FAUZI BACHTIAR sebagai supir dari Ketua NPCI Provinsi Jabar saksi SUPRITANA GUMILAR, bahwa benar terdakwa pinjam menyuruh MUHAMMAD RIAN NURUL FADILAH untuk mengambil uang

c) Tahun Anggaran 2023

- Kwitansi Tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 4.200.000.000,- Pinjaman Bapak SUPRIATNA GUMILAR (ditanda tangan oleh SUPRIATNA GUMILAR)
- Bahwa benar terdakwa pinjam dan benar tanda tangan terdakwa, namun untuk penggunaan uang pinjaman tersebut akan terdakwa jawab pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024)
- Bahwa saksi SUPRIATNA GUMILAR mengakui meminjam uang dana hibah telah bertentangan dengan aturan yang berlaku dan Saksi sendiri mengakui hal tersebut TIDAK DIPERBOLEHKAN dana hibah dipinjam
- Bahwa uang yang telah saksi pinjam dari saksi CEPI FUAD ANGSORI selaku Bendahara tahun 2021 dan tahun 2022 saksi lupa lagi dipergunakan untuk apa saja, namun untuk tahun 2023 saksi pinjam sebesar Rp. 4.200.000.000,- namun sudah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp. 4.200.0000,-
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Ketua NPCI Provinsi Jabar sebelum menerima dana hibah dari Gubernur Jawa Barat melalui DISPORA masuk ke rekening NPCI Provinsi Jawa Barat ada penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pihak Kesatu adalah Kepala DISPORA
- Bahwa Kronologi Hibah NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
 - 1) Tahun 2021 Tahap I NPHD Nomor : 900/261-Binpembor
034/NPCI-JBR/II/2021
Tanggal 22 Februari 2022
Tahap II NPHD Nomor : 1808/KU.03.11.02/Bidpembor165/NPCI-
JBR/X/2021
Tanggal 29 Oktober 2021
 - 2) Tahun 2022,
Tahap I NPHD Nomor : 0259/ KU.03.11.02/Bidpembor
022/NPCI-JBR/II/2022
Tanggal 21 Maret 2022
Tahap II NPHD Nomor : 1452/KU.03.11.02/Bidpembor 053/NPCI-

Hal 249 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JBR/VII/2022

Tanggal 26 Juli 2022

Tahap III NPHD Nomor : 2316/KU.03.11.02/Bidpembor 075/NPCI-

JBR/XI/2022

Tanggal 11 Noppember 2022

3) Tahun 2023,

Tahap I NPHD Nomor : 644/ KU.03.11.02/Bidpembor 033/NPCI-

JBR/V/2022

Tanggal 04 April 2023.

- Bahwa Terhadap Dana Hibah yang akan dicairkan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehari sebelum pencairan terdakwa selaku Ketua NPCI dan Bendahara berwenang untuk mengkonfirmasi ke Bank atas ketersediaan Dana yang akan di cairkan.
- Bahwa konfirmasi terhadap Bank yang akan dituju untuk penarikan atau pencairan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) TIDAK BOLEH SELAIN KETUA DAN BENDAHARA KECUALI DIMINTA BANTUAN ATAU DIPERINTAHKAN OLEH KETUA DAN BENDAHARA.
- Bahwa saksi selaku Ketua NPCI pernah meminta bantuan atau memerintah Terdakwa KEVIN FABIANO pada Hari Kamis tanggal 13 April 2023 (Sehari sebelum pencairan) untuk mengkonfirmasi kepada Bank BJB Cabang Buah Batu Kota Bandung untuk pencairan pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), namun Terdakwa KEVIN FABIANO pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 menghubungi Pihak Bank BJB Buah Batu Kota Bandung dengan ucapan dari Terdakwa KEVIN FABIANO kepada saksi : "Ketum, Saksi ada yang sudah kenal dengan pihak Bank BJB Buah Batu".
- Bahwa awal mulanya Terdakwa KEVIN FABIANO meminta kepada saksi SUPRIATNA GUMILAR untuk Pengadaan Sepatu dengan harga Rp. 400.000,-
- Bahwa tahun 2022 dapat dana hibah yang dapat dipastikan saksi sekitar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyard rupiah)
- Bahwa Sepatu yang biru saksi yakin bukan Kevin yang mengadain
- Bahwa saya tidak tau adanya Sepatu yang selisih harganya
- Bahwa tahun 2022 ada PEPARDA di Bekasi
- Bahwa kegiatan kopel itu di lapangan Kevin yang urus

Hal 250 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Bahwa benar ada Dana Hibah yang saksi pinjam sebesar Rp. 4.200.000.000,- untuk keperluan pembayaran THR dan saya berikan sama KEVIN FABIANO sebesar Rp. 1.300.000.000,- untuk membayar THR pelatih tersebut, namun pinjaman tersebut hanya sementara dan saksi sudah mengembalikannya
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada saksi berupa kwitansi dan saksi mengakui pinjaman Rp.4,2M
- Bahwa berkaitan dengan adanya pinjaman saksi SUPRIATNA GUMILAR ke NPCI sebesar Rp. 4.200.000.000 (empat milyar dua ratus juta rupiah), uang tersebut saksi kembalikan secara bertahap pada bulan Oktober, Nopember 2023 dan Maret 2024. Bisa dilihat dari Mutasi Rekening NPCI.

Atas keterangan saksi, Terdakwa KEVIN FABIANO tidak keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DR. EKO SEMBODO, SE. MM. Ak. CFrA. (Ahli Keuangan Negara dan Kerugian Negara), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini akan memberikan keterangan sebagai ahli di bidang keuangan Negara dan kerugian Negara berdasarkan permintaan dari penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung No: 5517/M.2.10/Fd.11/2021 perihal permohonan bantuan Ahli Keuangan bulan November 2021 terhadap dugaan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 Dana Hibah Jawa Barat sebesar Rp 1.725.000.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Jawa Barat;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa mempunyai kewenangan untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara/daerah adalah BPK, BPKP, Inspektorat dan Kantor Akuntan Publik;
- Bahwa berdasarkan UU no 15 tahun 2004 jenis pemeriksaan ada 3 (tiga), yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan perhitungan kerugian negara adalah bagian dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu, oleh sebab itu inspektorat mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan perhitungan kerugian Negara;

Hal 251 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Pasal 1 ayat (1) menerangkan, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sedangkan standar pemeriksaan yang digunakan adalah SPKN dan SAIPI;
- Bahwa Metode perhitungan kerugian negara yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan dana hibah adalah net loss, maksudnya adalah berapa dana yang diterima untuk melaksanakan kegiatan dan berapa dana yang digunakan tidak sesuai dengan NPHD/RAB;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Hibah daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 1 ayat 14 Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sedangkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah naskah perjanjian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah;
- Bahwa untuk mendapatkan hibah dapat dilakukan dengan Pemohon bantuan dana hibah mengajukan proposal atas kegiatan yang akan didanai dengan dana hibah, proposal tersebut di lampirkan Rencana Anggaran Dan Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan yang akan didanai dengan dana hibah. Pemerintah daerah akan menganggarkan dana hibah dalam APBD setelah dibicarakan dengan DPRD, dan saat dana hibah tersebut diberikan kepada pemohon dalam hal ini NPCI harus ditanda tangani dalam naskah perjanjian;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Setiap pemberian hibah yang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah (Pasal 13 Ayat 1 PP No 2 Tahun 2012). Apabila penggunaan dana hibah yang telah diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya; tidak sesuai kegiatan yang tertuang dalam RAB ytelah

Hal 252 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



disetujui oleh pemerintah daerah, maka tindakan ini tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, atas kejadian ini telah terjadi penyimpangan atas penggunaan dana yang tidak sesuai dengan RAB dan NPHD;

- Bahwa perlu ahli jelaskan disini bahwa kegiatan pengeluaran dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya (tidak sesuai dengan NPHD) tersebut telah merugikan negara/daerah sebesar dana yang dikeluarkan;
- Dimana diketahui bahwa menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbenaharaan negara pasal 1 ayat 22 menjelaskan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dari penjelasan ini dapat diketahui pengeluaran uang yang digunakan dan tidak sesuai dengan RAB dan NPHD merupakan kerugian negara/daerah;
- Bahwa setiap pemberian dana hibah yang bersumber dari APBD dituangkan dalam NPHD dan telah ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah (Pasal 13 Ayat 1 PP No 2 Tahun 2012). merupakan keuangan Negara / daerah;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 1, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan menurut Pasal 3 ayat 1 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dana hibah yang bersumber dari APBN/APBD merupakan keuangan Negara, milik Negara, dikelola sendiri atau oleh pihak lain, serta dikelola dengan penuh prinsip kehati-hatian dan taat pada aturan perundang-undangan;
- Bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBD/APBN sebagai berikut :
 - a. Segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada rencana penggunaan belanja hibah/proposal dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah kepada pihak kesatu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh kegiatan;

Hal 253 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menandatangani pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah;
 - d. Mematuhi proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal dana hibah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa; dan
 - e. Mengembalikan sisa dana hibah ke kas umum daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor rekening 001 021 0238631 dan menyerahkan bukti setorannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam hal sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah.
- Bahwa Ahli menerangkan Terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kegiatan yang telah disepakati dalam NPHD/RAB. Hal ini mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah sebesar anggaran yang dikeluarkan;
 - Bahwa apabila dana hibah yang digunakan untuk perjalanan ke negara jepang, tetapi dalam NPHD/RAB tidak ada kegiatan untuk kunjungan ke negara jepang tersebut, maka kegiatan penggunaan dana hibah ini telah terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana hibah, dan ini akan mengakibatkan kerugian negara/daerah. Besarnya kerugian negara/daerah adalah sebesar uang yang dikeluarkan;
 - Bahwa terjadi penyimpangan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah, dan yang bertanggung kerugian negara tersebut adalah yang telah menandatangani NPHD.
 - Bahwa ahli hanya bisa mengetahui mengenai seluruh keuangan yang diberikan harus bertanggungjawab secara formal dan materil atas pengelolaan dan penggunaan uang belanja hibah. Dipertanggungjawabkan kepada instansi yang terkait.
 - Bahwa ahli ditanyai mengenai keterlibatannya mengenai penyetoran uang pada Januari 2023 ke kas daerah provinsi Jawa Barat. Dan ahli mengaku tidak pernah diperlihatkan mengenai bukti tersebut.
 - Bahwa ahli ditanyai pertanyaan mengenai yang terjadi di Januari 2023 bendahara terdakwa II pak Cepi menyetorkan uang sebanyak 770 ke rekening kas daerah provinsi Jawa barat. Selanjutnya bulan Mei 2023 disetorkan kembali ke kas daerah provinsi Jawa Barat, dan pada Maret 2023 disetorkan kembali oleh Asri Indah sebagai jabatan bendahara pembantu sebesar 1 miliar 146.
 - Bahwa ahli mengaku sebagai Ahli keuangan tidak pernah melihat

Hal 254 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan oleh pihak kejaksaan.

- Bahwa menurut Ahli, secara keilmuan konfirmasi dilakukan untuk mendapatkan kepastian atas data yang sedang diperiksa. Dan ia mengaku tidak melihat buktinya, tetapi apabila terjadi maka perlulah dilakukan konfirmasi.
- Bahwa jika misalkan bendahara sudah membayarkan ke bidang- bidang sesuai dengan syarat dan ketentuan pencairan dan uang itu sudah diterima oleh pihak tersebut maka selanjutnya menurut ahli dalam melakukan pengeluaran uang untuk pembayaran yaitu bendahara harus menguji atas seluruh dokumen yang diperoleh untuk pengeluaran uang. Jika dokumen tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka bendahara dilarang untuk mengeluarkan uang, ini diatur di UU No. 1 tahun 2004. Tetapi jika seluruh persyaratan untuk pengeluaran uang telah sesuai dengan yang harus dibayarkan maka uang tadi dibayarkan kepada yang berhak. Jadi yang bertanggungjawab atas uang itu adalah mereka yang sudah menerima uang sesuai dengan dokumen yang telah dilengkapi.
- Bahwa menurut Ahli, auditor itu dalam pemeriksaan itu untuk melihat apakah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Kalo terjadi penyimpangan atas pengelolaan maka dugaanya akan menjadi kerugian negara, tetapi jika semuanya telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka tidak ada penyimpangan.
- Bahwa Ahli ditanyai mengenai audit dalam permasalahan yang diketahui oleh saudara ahli bahwa negara melakukan audit dengan tujuan tertentu itu kenapa, dan menurut ahli bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu tadi itu di luar audit keuangan dan audit kinerja, audit ini dilakukan untuk lebih fokus kepada permasalahan yang terjadi. Kalo audit keuangan itu yang diperiksa seluruh keuangan yang dikelola oleh bendahara umum negara.
- Bahwa Ahli ditanyai apakah auditor keuangan negara hanya sebatas data yang diberikan oleh si pemberi kerja, dan menurut ahli tidak, jadi auditor di sini mempelajari dulu permasalahan yang akan diaudit lalu dari sana akan mengumpulkan seluruh dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diaudit, lalu peraturan apa saja yang akan digunakan untuk dilihat apakah telah terjadi penyimpangan. Kalo data yang diberikan tadi kurang, maka akan diminta lagi data pendukung lainnya untuk memperkuat data yang sudah diterima.
- Bahwa untuk menemukan data dan bukti dalam melakukan audit keuangan, untuk melaksanakan agar kegiatan tercapai auditor menurut ahli melakukan

Hal 255 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



konfirmasi mengenai seluruh permasalahan yang terjadi untuk melengkapi data yang telah diterima.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa RAB menjadi acuan atas apa yang harus dilakukan karena atas dasar RAB itu akan turun anggaran dana hibah, kalo ada kegiatan yang ingin didahulukan dan tidak termuat dalam RAB maka bisa diusulkan kepada pemberi hibah untuk diubah.
- Bahwa berdasarkan studi kasus jika mengajukan permohonan pencairan uang tapi di tengah perjalanan uang belum ada, dan kegiatan sudah ada. Lalu seluruh pengurus melakukan suatu rapat untuk mengajukan pinjaman uang ke orang yang pastinya tidak tertulis di RAB. Apakah hal ini menjadi suatu hal yang penting untuk auditor meneliti hal tersebut? Menurut keterangan ahli hal itu tidak boleh dilakukan karena dana hibah itu sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, apabila kegiatan sudah habis di dinas-dinas maka dana hibah tidak akan diturunkan.
- Bahwa menurut Ahli suatu kegiatan dibiayai oleh dana hibah yang akan turun, sedangkan dana itu akan turun berdasarkan kemampuan pemerintah daerah apakah punya uang untuk diberikan, kalo memang tidak ada dana maka uang tidak akan turun dan kegiatan tidak akan dilaksanakan.
- Bahwa terkait audit perencanaan menurut ahli merupakan suatu kegiatan untuk merencanakan kegiatan yang bersumber dari informasi atau data yang sudah diterima. Kemudian badan keuangan negara juga membentuk tim audit investigasi yang kompeten. Dan seorang auditor keuangan negara menentukan sasaran, ruang lingkup, tujuan audit dan menempatkan hipotesis terkait suatu masalah yang tertuang di rencana kegiatan pemeriksaan. Selanjutnya di keuangan negara mengidentifikasi jenis penyimpangan yang pelaksanaannya mengumpulkan bukti-bukti audit yang terdiri dari inspeksi fisik, observasi, wawancara, konfirmasi, analisis dokumen, perbandingan, rekonsiliasi, penelusuran dan perhitungan ulang, dan yang wajib itu konfirmasi.
- Bahwa menurut ahli jika ada temuan suatu pinjaman untuk melakukan kegiatan tertentu dalam suatu organisasi yang disepakati dalam ketentuan umum jika uang yang dikeluarkan harus dikeluarkan dalam bentuk cek atas nama penanggungjawab kegiatan, untuk seorang auditor maka bendahara tidak diperkenankan untuk mengeluarkan uang. Jika ketua mengeluarkan cek bukan atas namanya tetapi atas nama pelaksana atau orang lain itu akan diserahkan ke bendahara dan bendahara tidak boleh mengeluarkan atau menurunkan uang karena undang undangnya begitu.

Hal 256 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Bahwa Auditor tidak boleh melakukan manipulasi angka.
- Bahwa Auditor dalam melakukan pemeriksaan kalo memang itu sudah dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka auditor akan menulis kondisi yang ada sesuai dengan pernyataan. Berarti pekerjaan auditor ini tetap dan pasti setiap tahunnya untuk pembuktian *clear and clean*, *not clear and not clean*, *not clear and clean* dan *clear and not clean*. Karena auditor itu memiliki jangka waktu, misal yang diaudit itu di tahun 2024 maka hanya seluruh kegiatan pada tahun 2024 saja yang diaudit dan tidak bisa digunakan untuk tahun sebelum ataupun sesudahnya.
- Bahwa yang dilakukan audit itu laporan yang dilihat kebenaran atas pertanggungjawaban. Kalo laporannya dianggap sudah benar maka itu benar bagi yang membuat tapi bagi auditor belum tentu benar karena akan dilihat semua dan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku, apabila sudah sesuai akan dinyatakan selesai dan benar. Namun jika terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan maka penyimpangan itu yang akan dijelaskan.
- Bahwa kalau dilakukan pemeriksaan dan terjadi penyimpangan yang sudah dikembalikan artinya sudah ada pemulihan. Jadi yang ditekankannya adalah pemulihan.
- Bahwa menurut ahli, laporan keuangan itu dibuat di akhir tahun lalu diaudit, diaudit ini harus diperdalam tidak boleh hanya melihat sisi luarnya saja, untuk mengetahui apakah dalam pengelolaan setiap kegiatan itu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bisa saja, ada kegiatan yang sudah mengeluarkan uang tapi dia tidak patut kepada peraturan. Sehingga ada pengeluaran yang markup yang perlu diperdalam sehingga terjadilah kerugian akibat penyimpangan yang mana harus dikembalikan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk pemeriksaan umum itu sampling yaitu maksudnya dalam melakukan pemeriksaan yang pertama harus dilihat adalah instansinya dahulu. Lalu dilihat anggaranya, setelah tahu anggaranya, lalu pengadaan barang dan jasa namun tidak semuanya bisa di audit di lihat lagi mana yang benar-benar diutamakan untuk pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa kalau dilihat dari institusi yang mana yang besar itu adalah misal pegawai negeri Bandung, lalu dari kegiatan yang ada di sana dilihat lagi, kalo temuan pemeriksaan itu adalah ada satu kegiatan di NPCI yang diaudit di antaranya dua hal ini yang berarti ada temuan lain. Misal temuannya ada 10 dan 2 di antaranya ini dijelaskan yang 8 sisanya belum karena ahli mengaku

Hal 257 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum pernah membacanya.

- Bahwa mengenai belanja suatu barang dalam organisasi yang menerima dana hibah, hal yang harus diperiksa jika terjadi markup anggaran yang pertama kali dilihat itu dokumen. Jika yang menyatakan markup adalah auditor maka harus ada pembandingan, pertama-tama harus dengan kwetansi, misal jika barang itu berupa baju maka pembandingan harus dari distributor, itu pun jika distributor masih ada, jika sudah tidak ada maka dilakukan perbandingan dengan harga pasar di sekitar untuk menyesuaikan, jika sudah tidak ada di pasar maka harus dicari dokumen asli atas pembelian barang itu, misal tidak ditemukan dokumen asli maka untuk pembuktian harus dilakukan konfirmasi. Yang pertama harus dikonfirmasi adalah penyidik dokumen terkait dengan BAP untuk mengetahui perbedaannya yang harus bisa diyakinkan mengenai apa yang benar- benar dituangkan. Misal ada 5 orang yang mengetahui atau mengaku melihat/mendengar saat transaksi harus dilihat kembali karena terjadi perbedaan untuk meyakinkan apakah BAP ini memang sudah benar.
- Bahwa untuk mengetahui mengenai nama-nama fiktif yang dicantumkan dalam laporan auditor adalah yang pertama kali dilihat adalah aturan dari penerima, misal nama si penerima harus sesuai dengan KTP lalu ikut dalam pertandingan, lalu harus melampirkan KTP dengan foto yang jelas agar meyakinkan. Nanti auditor itu akan melihat pada aturan ini, memastikan semuanya sesuai dan perlu dikonfirmasi kepada bendahara dan ketua yang menanganinya. Karena ketentuannya adalah, nama harus ada nomor KTP , foto dan lombanya apa. Jika salah satu tidak sesuai atau tidak ada maka dapat dinyatakan bahwa itu adalah fiktif.
- Bahwa menurut ahli, selaku auditor dalam melakukan pemeriksaan belanja hibah itu harus melihat kepada NPHD yang di sana sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban, bahwasanya harus melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan harus menyerahkan kepada dinas terkait. Termasuk ada juknis yang mengatur tentang barang dan jasa yang menjadi keharusan bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan juknis.
- Bahwa urgensi berpatokan pada NPCI walaupun tidak ada output barang adalah tentunya ada dasar, agar teratur dalam pengadaan barang dan jasa. Kalo dari keuangan di sini tentunya dikatakan output yang barangnya dipakai untuk pertandingan. Di sini yang jadi permasalahan dalam pengadaan barang dan atau jasa, kenapa di NPCI harus dibuat juknis. Dari sisi keuangan

Hal 258 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



ini adalah di luar keahlian keuangan negara karena masuk ke pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa ada aturan yang sudah berlaku dari tahun 2019 yaitu peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di dalam pasal 56 diuraikan ada belanja operasi di dalamnya dirinci lagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Apakah masing-masing rincian dari belanja operasi memiliki otonomi pengaturan tersendiri? Menurut ahli, semuanya masing-masing ada peraturan tersendiri.
- Bahwa Ahli menjelaskan, dalam penghitungan keuangan negara itu cukup dari BAP. Dibutuhkan apabila terjadi perbedaan.
- Bahwa resume temuan BPK termasuk ke dalam audit umum.
- Bahwa menurut ahli, seorang auditor dapat menghitung kerugian negara atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di luar audit umum.
- Bahwa mengenai markup ada pembandingan, menurut ahli BAP bisa dijadikan sebagai pembandingan ketika ada penyimpangan dalam penghitungan auditor. Jadi auditor memiliki judgement untuk menyatakan bahwasanya memang benar ini bisa digunakan terkait dengan yang lain tidak ada.
- Bahwa harus dilakukan untuk mendapatkan angka yang sesungguhnya sesuai dengan apa yang terjadi.
- Bahwa menurut ahli, inspektorat melakukan pemeriksaan, lalu hasilnya berupa simpulan ada 10 dan yang dibuat resume itu hanya 2, sisa 8 belum. Karena hanya segitu, lalu dapat informasi bahwasanya yang 8 ini banyak mengakibatkan kerugian negara maka perlu diaudit lagi, dengan investigasi tujuan tertentu dari sana diketahui adanya penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, lalu diaudit lagi penghitungan kerugian negara. Yang memiliki hak untuk mengdeklare kerugian negara adalah BPK dan majelis hakim.
- Bahwa dalam masalah penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara juga diatur dalam undang-undang keuangan negara definisinya tentang kerugian negara dengan penjelasan kekurangan uang, surat berharga dan aset. Tanpa dijelaskan akibat pastinya hanya dari perbuatan melawan hukum ataupun akibat lalai.
- Bahwa setiap penyimpangan akan selalu merugikan negara.
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai, misal di bendahara ada 1000 dan di bank ada 1200, karena ada bunga dan administrasi yang tidak tertulis. Hal itu bukan termasuk ke penyimpangan karena memang datanya belum ada.

Hal 259 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Itu harus direkonsiliasi atau dicatat karena uang bendahara yang ada di bank belum tentu tahu, karena bendahara baru mendapat rekening koran pada akhir bulan.

2. Ahli (Auditor) ERWINTA MARTINUS, Ak, MM, CA, CPA, BKP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai memberikan keterangan Ahli terkait permintaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berdasarkan surat No.B-3776/M.2.5/Fd.2/06/2024 Perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: B-3776/M.2.25/Fd.2/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli, Surat Perikatan Nomor: P.24/MCI-KjsJB/0715 tanggal 15 Juli 2024 perihal Perikatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara; dan Surat Tugas dari Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor: No.ST.24/MCI-KjsJB/0715 tanggal 15 Juli 2024.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 120 KUHAP bahwa sebelum seorang ahli memberikan keterangan di hadapan Penyidik harus terlebih dahulu mengangkat sumpah atau janji, untuk itu ahli bersedia untuk disumpah
- Bahwa menurut standar pemeriksaan keuangan negara, yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara/daerah adalah BPK, BPKP, Inspektorat dan Kantor Akuntan Publik.
- Bahwa Yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada Kantor Akuntan Publik saudara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 ini adalah:
 - Ahli sendiri selaku Penanggung Jawab;
 - Erwinta Marius selaku Supervisor/Ketua Tim; dan
 - Khairullah selaku Anggota Tim.
- Bahwa Tim Ahli melakukan audit perhitungan kerugian negara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 ini sejak tanggal 15 Juli 2024.
- Bahwa dasar melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Hibah

Hal 260 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan "jasa asurans" adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria.
 - Bahwa yang dimaksud dengan "jasa asurans lainnya" adalah perikatan asurans selain jasa audit atau reviu atas informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa asurans lainnya antara lain perikatan asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, dan penerbitan comfort letter untuk penawaran umum.
 - Bahwa definisi kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun kita dapat mendefinisikan kerugian keuangan negara merujuk kepada definisi kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan definisi keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*
- Dengan demikian kerugian keuangan negara dapat diartikan sebagai *kekurangan semua hak dan kelebihan semua kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta kekurangan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*
- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan hanya terbatas pada penghitungan kerugian keuangan negara dengan melakukan pengujian atas dugaan penyimpangan dalam Penyalahgunaan Dana Hibah National

Hal 261 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.

- Bahwa Standar Pemeriksaan yang digunakan dalam penugasan ini adalah Standar Jasa Investigasi (SJI 5400) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP) sesuai Keputusan Pengurus IAP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengesahan Standar Jasa Investigasi. Dalam Standar Pemeriksaan tersebut mencakup prosedur pemeriksaan, yaitu antara lain penelaahan dokumen, prosedur analitis, pengujian fisik, observasi, konfirmasi, wawancara, klarifikasi, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Penentuan prosedur pemeriksaan yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa.
- Bahwa Pemeriksa menggunakan pertimbangan profesionalnya (*professional judgement*) dan menerapkan skeptisisme profesional (*professional skepticism*) dalam pengevaluasian kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti, untuk mendukung suatu Laporan Akuntan Publik.
- Bahwa Pengumpulan bukti tambahan yang diperlukan oleh Pemeriksa, dilakukan melalui Penyidik sesuai kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- Bahwa Entitas yang diperiksa adalah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 12 Mei 2015 yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0020126.AH.01.07 tanggal 25 November 2015, dan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat NPCI Nomor: 06/NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat NPCI Nomor: 05/NPC-Ina/SKEP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Revisi Susunan Kepengurusan NPC Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2019-2024.
- Sesuai Anggaran Dasar NPCI, NPCI Tingkat Provinsi mempunyai

Hal 262 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengatur dan mengelola organisasi dan seluruh kegiatannya di tingkat Provinsi dan membawahi NPCI Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi yang bersangkutan.

- Bahwa sesuai Anggaran Dasar NPCI, NPCI Provinsi Jawa Barat memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) NPCI Provinsi adalah unit organisasi tingkat Provinsi yang dipimpin oleh seorang KETUA, yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV) baik yang bersifat Biasa atau Luar Biasa untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

- 2) Susunan Pengurus NPCI Provinsi terdiri dari :

- A. Badan Pengurus Harian (BPH) terdiri dari :

- a) Ketua NPC Indonesia Provinsi
- b) Sekretaris Provinsi
- c) Wakil Sekretaris Provinsi
- d) Ketua Bidang Organisasi
- e) Ketua Bidang Pembinaan Prestasi
- f) Ketua Bidang Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan
- g) Bendahara Provinsi
- h) Wakil Bendahara Provinsi.

- B. Biro- Biro terdiri dari :

- a) Ketua Biro Hukum dan Advokasi
- b) Ketua Biro Pemberdayaan Daerah
- c) Ketua Biro Cabang Olahraga
- d) Ketua Biro Pelatih
- e) Ketua Biro Wasit dan Pertandingan
- f) Ketua Biro Klasifikasi Disabilitas.
- g) Ketua Biro Hubungan Masyarakat, Media, dan IT.

- 3) NPCI Provinsi menetapkan Dewan Pelindung dan Dewan Penasehat yang merupakan jabatan Non Struktural.

- Bahwa kegiatan yang diperiksa adalah Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berikut ini:

Hal 263 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TOTAL
2021	50.000.000.000,00	17.796.775.000,00	67.796.775.000,00
2022	5.621.138.750,00	13.500.000.000,00	19.121.138.750,00
2023	36.000.000.000,00	0,00	36.000.000.000,00
Jumlah	91.621.138.750,00	31.296.775.000,00	122.917.913.750,00

- Bahwa Rekapitulasi Anggaran Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900/261- Bidpembor tanggal 22 Februari 2021 untuk anggaran murni dan NPHD Nomor: 1808/KU.03.11.02/Bidpembor tanggal 29 Oktober 2021 untuk anggaran perubahan adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL ANGGARAN
1	Bidang Organisasi	488.500.000,00	-	488.500.000,00
2	Bidang Pembinaan Prestasi	1.150.000.000,00	-	1.150.000.000,00
3	Bidang Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	874.630.000,00	-	874.630.000,00
4	Bidang Kesekretariatan	3.532.600.000,00	-	3.532.600.000,00
5	Sentralisasi Pelatda Jabar Menuju PEPARNA S XVI/2021 Papua	39.245.070.000,00	9.356.650.000,00	48.601.720.000,00
6	Kontingen Jabar Pada PEPARNAS XVI/2020 Papua	4.709.200.000,00	7.827.000.000,00	12.536.200.000,00
7	Pengamanan Kontingen Jabar di Papua	-	613.125.000,00	613.125.000,00
	TOTAL	50.000.000.000,00	17.796.775.000,00	67.796.775.000,00

- Bahwa Rekapitulasi Anggaran Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Hal 264 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 0259/ KU.03.11.02/Bidpembor tanggal 21 Maret 2022 untuk anggaran murni dan NPHD Nomor: 2316/KU.03.11.02/Bidpembor tanggal 11 November 2022 untuk anggaran perubahan adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL ANGGARAN
1	Bidang Organisasi	399,000,000.00	0.00	399,000,000.00
2	Bidang Pembinaan prestasi	2,325,000,000.00	0.00	2,325,000,000.00
3	Bidang Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	376,338,750.00	0.00	376,338,750.00
4	Bidang Kesekretariatan	2,520,800,000.00	0.00	2,520,800,000.00
5	Bidang Pertandingan	0.00	2,173,200,000.00	2,173,200,000.00
6	Bidang Akomodasi dan Konsumsi	0.00	11,326,800,000.00	11,326,800,000.00
	TOTAL	5,621,138,750.00	13,500,000,000.00	19,121,138,750.00

- Bahwa Rekapitulasi Anggaran Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 644/ KU.03.11.02/Bidpembor tanggal 04 April 2022 untuk anggaran murni dan untuk anggaran perubahan tidak ada adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL ANGGARAN
1	Bidang Organisasi	393,091,000.00	0.00	393,091,000.00
2	Bidang Pembinaan Prestasi	31,050,093,500.00	0.00	31,050,093,500.00
3	Bidang Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan	351,836,500.00	0.00	351,836,500.00

Hal 265 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Bidang Kesekretariatan	4,204,979,000.00	0.00	4,204,979,000.00
	TOTAL	36,000,000,000.00	0.00	36,000,000,000.00

- Bahwa Realisasi penyaluran dan pertanggungjawaban dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada NPCI Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

TAHUN	PENYALURAN	PERTANGGUNG- JAWABAN	SISA DANA
2021	67.796.775.000,00	66.881.384.087,00	915.390.913,00
2022	19.121.138.750,00	19.047.519.895,00	73.618.855,00
2023	36.000.000.000,00	35.254.309.031,00	745.690.969,00
Jumlah	122.917.913.750,00	121.183.213.013,00	1.734.700.737,00
			0

- Bahwa sisa dana hibah tersebut di atas telah disetorkan ke Kas Derah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- Untuk Tahun Anggaran 2021 disetorkan tanggal 30 Desember 2021;
- Untuk Tahun Anggaran 2022 disetorkan tanggal 30 Desember 2022; dan
- Untuk Tahun Anggaran 2023 disetorkan tanggal 29 Desember 2023

1. Struktur Organisasi Kegiatan yang Diperiksa

- Bahwa struktur Organisasi NPCI Provinsi Jawa Barat periode 2021 – 2023 sebagai berikut:
- a. Ketua : SUPRIATNA GUMILAR
 - b. Sekretaris : AGUNG FAJAR BAYU AJI, S.Pd.I
 - c. Wakil Sekretaris I : ANDI SUPRIADI, SE, M.Pd
 - d. Wakil Sekretaris II : CHAERON, SE, MM
 - e. Ketua Bidang Organisasi : AIP SAPUTRA, SE
 - f. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi : HARY SUSANTO
 - g. Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi: MUHAMMAD EKO SAEPUDIN, S.Si
 - h. Ketua Bidang Perencanaan Anggaran,
Kesejahteraan dan Pendidikan : ACHMAD ADE
 - i. Wakil Ketua Bidang Perencanaan Anggaran,
Kesejahteraan dan Pendidikan: YAYAN HENDRI
DANISUKMARA, M.Si
 - j. Bendahara : CEPI FUAD ANGSORI Wakil Bendahara : ARI

Hal 266 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



PURWANTO, SE

2. Tugas Pokok dan Kewajiban Pejabat NPCI Provinsi

Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NPCI Provinsi memiliki tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Mendorong dan membina seluruh NPC Indonesia tingkat Kabupaten, Kota agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi secara profesional yang bermartabat, tertib administrasi dan akuntabel;
 - b. Membentuk dan membina atlet disabilitas menjadi Tim Olahraga Provinsi untuk mewakili Provinsi dalam mengikuti pertandingan dan / atau turnamen olahraga disabilitas dalam even kejuaraan di tingkat Daerah maupun Nasional;
 - c. Menyelenggarakan kompetisi, pertandingan persahabatan serta Pekan Paralympic Provinsi (PEPARPROV);
 - d. Menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV) Biasa atau Luar Biasa dan menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV);
 - e. Mengikuti Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) atau Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT), dan Rapat Kerja Kabupaten / Kota (RAKERKAB / RAKERKOT);
 - f. Mengikuti rapat / pertemuan baik yang diselenggarakan oleh Struktur Internal Organisasi maupun di luar Organisasi NPC Indonesia;
 - g. Menyusun Program Kerja NPC Indonesia tingkat Provinsi yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - h. Menyusun Laporan Kegiatan untuk disampaikan kepada NPC Indonesia tingkat Pusat dan pihak yang berkepentingan untuk itu; dan
 - i. Membuat laporan secara tertulis kepada NPC Indonesia tingkat Pusat atas seluruh jumlah anggota NPC Indonesia di wilayahnya.
- Bahwa berdasarkan definisi kerugian keuangan negara tersebut di atas, atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada jawaban poin 10, metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah metode kerugian bersih (*net loss method*), yaitu dengan menghitung jumlah realisasi anggaran sesuai laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat selaku Pengguna Anggaran, dikurangi dengan jumlah realisasi anggaran yang

Hal 267 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



senyatanya sesuai hasil pemeriksaan.

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan Temuan Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1) Pemberian “Pinjaman” kepada Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat

- Bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan, ditemukan penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2023 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu terdapat dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2023 tersebut digunakan untuk “Pinjaman” kepada Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat sebesar total Rp5.035.000.000,00 (*lima miliar tiga puluh lima juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TANGGAL KUITANSI	URAIAN DI KUITANSI	JUMLAH	KETERANGAN
1	19-Apr-21	Pinjaman SUPRI GUMILAR dari NPCI Jabar	350.000.000,00	Kwitansi ditandatangani oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD ANGSORI, tapi tidak ditandatangani oleh Sdr. SUPRI GUMILAR selaku penerima sehingga kwitansi tersebut tidak diakui oleh Sdr. SUPRI GUMILAR.
2	23-Apr-21	Pinjaman Ketua Pak SUPRI GUMILAR	50.000.000,00	Kwitansi tidak ditandatangani oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD ANGSORI, yang menerima SAEFUL MILAH sebagai anggota Biro Pemberdayaan Daerah NPCI Provinsi Jabar. Kuitansi ini diakui oleh Sdr. SUPRI GUMILAR.

Hal 268 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	30-Apr-21	Pinjaman Ketua Pak SUPRI GUMILAR	160.000.000,00	Kwitansi ditandatangani oleh Bendahara Sdr. CEPI
NO.	TANGGAL KUITANSI	URAIAN DI KUITANSI	JUMLAH	KETERANGAN
				FUAD ANGSORI, yang menerima SAEFUL MILAH sebagai anggota Biro Pemberdayaan Daerah NPCI Provinsi Jabar. Kuitansi ini diakui oleh Sdr. SUPRI GUMILAR.
4	26-May-21	Pinjaman Ketua Pak SUPRI GUMILAR	50.000.000,00	Kwitansi ditandatangani oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD ANGSORI, yang menerima FAUZI BACHTIAR sebagai supir Ketua NPCI Provinsi Jabar. Kuitansi ini diakui oleh Sdr. SUPRI GUMILAR.
5	07-Apr-22	Pengambilan kebutuhan Pak SUPRI GUMILAR	55.000.000,00	Kwitansi ditandatangani oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD ANGSORI, yang menerima SAEFUL MILAH sebagai anggota Biro Pemberdayaan Daerah NPCI Provinsi Jabar. Kuitansi ini diakui oleh Sdr. SUPRI GUMILAR.

Hal 269 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	01-Aug-22	Dana taktis Ketum Kebutuhan Pelatnas	20.000.000,00	Kwitansi ditandatangani oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD ANGSORI, yang menerima MOHAMAD RIAN NURUL FADILAH sebagai supir Ketua NPCI Provinsi Jabar. Kuitansi ini diakui oleh
NO.	TANGGAL KUITANSI	URAIAN DI KUITANSI	JUMLAH	KETERANGAN
				Sdr. SUPRI GUMILAR.
7	03-Aug-22	Dana Taktis Ketum	100.000.000,00	Kwitansi ditandatangani oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD ANGSORI, yang menerima MOHAMAD RIAN NURUL FADILAH sebagai supir Ketua NPCI Provinsi Jabar. Kuitansi ini diakui oleh Sdr. SUPRI GUMILAR.
8	26-May-22	Pinjaman Ketua Pak Supri	50.000.000,00	Kwitansi ditandatangani oleh Bendahara Sdr. CEPI FUAD ANGSORI, yang menerima FAUZI BACHTIAR sebagai supir Ketua NPCI Provinsi Jabar. Kuitansi ini diakui oleh Sdr. SUPRI GUMILAR.
8	14-Apr-23	Pinjaman Ketua Pak SUPRI GUMILAR	4.200.000.000,00	Yang menerima SUPRIATNA GUMILAR, dan diakui oleh SUPRIATNA GUMILAR.
		JUMLAH	5.035.000.000,00	

Hal 270 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai keterangan dari Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat untuk menutupi dana pinjaman tersebut, dibuatkan bukti pertanggungjawaban yang pada beberapa pos kegiatan, yaitu sebagai berikut:

REF	TANGGAL	No TB	URAIAN	JUMLAH SPJ
			TAHUN 2021	
133	22-Apr-21	108	Pembayaran biaya operasional Kesekretariatan Cabor MENEMBAK Pelatda Jabar persiapan PEPARNAS	4.500.000,00
REF	TANGGAL	No TB	URAIAN	JUMLAH SPJ
	L			
			XVI/2021 Papua, untuk bulan Februari s.d April 2021.	
144	22-Apr-21	119	Pembayaran biaya sewa lapang latihan Cabor MENEMBAK Pelatda Jabar persiapan PEPARNAS XVI/2021 Papua, untuk bulan Februari s.d April 2021.	90.000.000,00
160	22-Apr-21	131	Pembayaran biaya vitamin/suplemen/extra fooding Cabor MENEMBAK Pelatda Jabar persiapan PEPARNAS XVI/2021 Papua, untuk bulan Februari s.d April 2021.	15.000.000,00
171	22-Apr-21	142	Pembayaran kebutuhan biaya peralatan habis pakai Cabor MENEMBAK Pelatda Jabar persiapan PEPARNAS XVI/2021 Papua, untuk bulan Februari s.d April 2021.	126.720.000,00
204	30-Apr-21	166	Pembayaran biaya operasional Kesekretariatan Cabor MENEMBAK Pelatda Jabar persiapan PEPARNAS XVI/2021 Papua, untuk bulan Mei s.d Juni 2021.	3.000.000,00
212	30-Apr-21	174	Pembayaran kebutuhan biaya peralatan habis pakai Cabor MENEMBAK Pelatda Jabar persiapan PEPARNAS XVI/2021 Papua, untuk bulan Mei s.d Juni 2021.	84.480.000,00
222	30-Apr-21	184	Pembayaran kebutuhan biaya sewa lapang latihan Cabor MENEMBAK Pelatda Jabar persiapan PEPARNAS XVI/2021 Papua, untuk bulan Mei s.d Juni	

Hal 271 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



			2021.	60.000.000,00
238	30-Apr-21	196	Pembayaran kebutuhan biaya vitamin/suplemen/extra fooding Cabor MENEMBAK Pelatda Jabar persiapan PEPARNAS XVI/2021 Papua, untuk bulan Mei s.d Juni 2021.	8.800.000,00
261	30-Apr-21	215	Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan Promosi Degradasi Cabor MENEMBAK Pelatda Jabar persiapan PEPARNAS XVI/2021 Papua, pada tgl 19 - 20 April 2021 di Bandung.	24.920.000,00
600	4-Nov-21	22	Pembayaran biaya operasional Kesekretariatan Cabor MENEMBAK Pelatda Jabar persiapan PEPARNAS XVI/2021 Papua, bulan September s.d Oktober 2021.	3.000.000,00
611	4-Nov-21	33	Pembayaran kebutuhan biaya sewa lapang latihan Cabor MENEMBAK Pelatda Jabar persiapan PEPARNAS XVI/2021 Papua, bulan September s.d Oktober 2021.	60.000.000,00
627	4-Nov-21	45	Pembayaran kebutuhan biaya vitamin/suplemen/extra fooding 12 Atlet, 6 Pelatih, 1 Mekanik, 1 Manager dan 1 Official Cabor MENEMBAK Pelatda Jabar persiapan	8.400.000,00
REF	TANGGAL	No TB	URAIAN	JUMLAH SPJ
			PEPARNAS XVI/2021 Papua, untuk bulan September s.d Oktober 2021.	
639	4-Nov-21	53	Pembayaran kebutuhan biaya peralatan habis pakai Cabor MENEMBAK Pelatda Jabar persiapan PEPARNAS XVI/2021 Papua, bulan September s.d Oktober 2021.	84.480.000,00



661	5-Nov-21	70	Pembayaran kebutuhan biaya pembelian peralatan pertandingan Cabor MENEMBAK Kontingen PEPARNAS XVI/2021 Jabar, dalam rangka mengikuti PEPARNAS XVI/2021 di Papua.	210.000.000,00
			JUMLAH SPJ TA 2021	783.300.000,00
			JUMLAH SPJ YANG SENYATANYA	70.000.000,00
			JUMLAH SPJ YANG TIDAK SENYATANYA	713.300.000,00
			TAHUN ANGGARAN 2023	
4	11-Apr-23	4	Pembayaran kepada <i>Bidang Pembinaan Prestasi</i> NPCI Jabar, untuk biaya pelaksanaan kegiatan pembinaan Atlet PPLP Disabilitas Jabar	1.509.292.500,00
15	12-Apr-23	15	Pembayaran kepada <i>Bidang Pembinaan Prestasi</i> NPCI Jabar, untuk biaya pelaksanaan kegiatan pembinaan Atlet PPLP Disabilitas Jabar dan Pembinaan Club Atlet Lapis 2	583.000.000,00
16	14-Apr-23	16	Pembayaran biaya sewa 1 (satu) unit rumah/gudang tempat penyimpanan peralatan latihan Atlet NPCI Jabar (LT 280m2, 2 Lt, 6, 6 KT, 2 KM dan garasi) yang beralamat di Jl. Moch Aleh No.. 1 B RT 002/007 Kel, Cicendo, Kec. Pasirkaliki, Kota Bandung	60.000.000,00
17	14-Apr-23	17	Pembayaran biaya sewa 1 (satu) unit rumah dinas NPCI Jabar, yang beralamat di Terusan Jl. Jakarta Utara Komp Daichi No. 58 A Rt 008/007 Kel. Cicaheum, Kec. Kiaracondong, Bandung (LT 90 m2, LB 110 m2, 4 KT, 2 KM)	65.000.000,00
18	14-Apr-23	18	Pembayaran biaya sewa 1 (satu) unit rumah dinas NPCI Jabar, yang beralamat di Jl. Terusan Jakarta No. 196 RT 01/14 Kel. Antapani, Kec. Antapani Tengah, Bandung (LT 260 m2, LB 100 m2, 3 KT, 2 KM)	75.000.000,00
19	14-Apr-23	19	Pembayaran kepada <i>Bidang Pembinaan Prestasi</i> NPCI Jabar, untuk kegiatan movev dan pembayaran uang saku Atlet/Pelatih APG 2023 Kamboja	753.780.000,00
20	14-Apr-23	20	Pembayaran kepada <i>Panpel RAKORDA</i> NPCI Jabar, untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi NPCI Jabar,	171.960.000,00

Hal 273 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			pada	
REF	TANGGAL	No TB	URAIAN	JUMLAH SPJ
			tgl 17 - 18 Februari 2023 di Swissbell Hotel Bandung.	
21	14-Apr-23	21	Pembayaran biaya mengikuti Rakernas NPCI Pusat, pada tgl 13 - 16 Februari 2023 di Solo	12.714.000,00
69	31-May-23	23	Pembayaran kepada PT. MEDAL SINAR PELANGI, untuk pengadaan Langsung Penyekatan Ruang Kantor NPCI Jabar Tahun 2023 (sesuai kontrak No. 045/SPK/ Penyekatan Ruangan/NPCI-Jbr/V/2023 tgl 1 Mei 2023)	98.463.660,00
57	22-May-23	11	Pembayaran kepada CV. ARD/S, untuk pengadaan meubelair Kantor NPCI Jabar Tahun 2023 (sesuai kontrak No. 030/SPK/Meubelair/NPCI-Jbr/V/2023 tgl 1 Mei 2023)	146.508.900,00
68	29-May-23	22	Pembayaran kepada SAHABAT ABADI MANDIRI, untuk pengadaan fasilitas Peralatan Pendukung Kinerja Perkantoran NPCI Jabar Tahun 2023 (sesuai kontrak No. 015/SPK/Pprltan-Kantor/NPCI-Jbr/V/2023 tgl 12 Mei 2023)	87.542.000,00
58	24-May-23	12	Pembayaran Tahap II kepada PT. LISHAN MANUNGGAL UTAMA, untuk akomodasi dan konsumsi Atlet PPLP Jabar, selama 48 Hari (14 April s.d 21 Mei 2023) sesuai kontrak No. 016/SPK/AKOM/PPLP/NPCI-Jbr/II/2023 tanggal 25 Februari 2023)	594.000.000,00
59	24-May-23	13	Pembayaran Tahap II kepada CV. ANUGRAH ADI CIPITA, untuk penyediaan sarana transportasi (minibus) Atlet PPLP Jabar, selama 41 Hari (14 April s.d 20 Mei 2023) sesuai kontrak No. 015/SPK/TRANS- PPLP/SENTRALISASI/III/2023 tanggal 25 Februari 2023)	28.750.000,00

Hal 274 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



174	13-Oct-23	11	Pembayaran kepada PT. RATU EXPRESINDO, untuk paket pengadaan jasa transportasi sewa kendaraan Mikrobus (Toyota HIACE 15 seat) Pelatda PEPARNAS XVII/2024 Jabar, sesuai kontrak No. 150/SPK/Trans/Pelatda/NPCI-Jbr/IX/2023 tgl 11 September 2023	59.800.000,00
			Bidang Pembinaan dan Prestasi berdasarkan BAP Bendahara NPCI	706.200.000,00
			JUMLAH SPJ TA 2023	4.952.011.060,00
			JUMLAH SPJ YANG SENYATANYA	350.080.000,00
			JUMLAH SPJ YANG TIDAK SENYATANYA	4.601.931.060,00
REF	TANGGA L	No TB	URAIAN	JUMLAH SPJ
			JUMLAH SPJ YANG TIDAK SENYATANYA TA 2021 – 2023	5.315.231.060,00

2) Kegiatan Pembayaran Honorarium kepada Panpel Cabor selama Games Week Peparda VI Jawa Barat Tahun 2022 yang Tidak Senyatanya (Fiktif).

- Bahwa anggaran untuk kegiatan pembayaran honorarium kepada Panpel Cabor Atletik selama Games Week Peparda VI Jawa Barat Tahun 2022 sebesar Rp361.550.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	VOLUME			HARSAT (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Dewan Hakim	3	Orang	7 hari	900,000	18,900,000
2	Petugas Lapangan	70	Orang	7 hari	250,000	122,500,000
3	Wasit Juri	55	Orang	7 hari	500,000	192,500,000
4	UPP	5	Orang	7 hari	250,000	8,750,000
5	Dokter Cabor	1	Orang	7 hari	700,000	4,900,000
6	Keamanan	8	Orang	7 hari	250,000	14,000,000
	JUMLAH	142	orang			361,550,000

Realisasi anggaran untuk kegiatan pembayaran honorarium kepada Panpel Cabor Atletik selama Games Week Peparda VI Jawa Barat Tahun

Hal 275 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebesar Rp361.550.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH REALISASI (Rp)	POTONGAN PPh (Rp)	JUMLAH DITERIMA (Rp)
1	Dewan Hakim	18,900,000	567,000	18,333,000
2	Petugas Lapangan	122,500,000		122,500,000
3	Wasit Juri	192,500,000	1,155,000	191,345,000
4	UPP	8,750,000		8,750,000
5	Dokter Cabor	4,900,000	105,000	4,795,000
6	Keamanan	14,000,000		14,000,000
	JUMLAH	361,550,000	1,827,000	359,723,000

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang ada diketahui terdapat pembayaran honorarium kepada Panpel Cabor Atletik selama *Games Week* Peparda VI Jawa Barat Tahun 2022 yang tidak sesuai dengan senyatanya, yaitu senilai Rp197.914.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Jabatan	JUMLAH SPJ NETTO	JUMLAH YG DITERIMA	SELISIH
Dewan Hakim	18,333,000	0	18,333,000
Dokter Cabor	4,795,000	0	4,795,000
Keamanan	14,000,000	0	14,000,000
Petugas Lapangan	122,500,000	88,750,000	33,750,000
UPP	8,750,000	0	8,750,000
Wasit/Juri	191,345,000	73,059,000	118,286,000
Total	359,723,000	161,809,000	197,914,000

- Bahwa terdapat *markup* pengadaan Sepatu Atribut (Sepatu Running) Kontingen Jawa Barat pada PEPARNAS XVI/2021 sebesar Rp75.455.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dimana pengadaan Sepatu Atribut tersebut dilakukan dengan Kontrak/SPK Nomor: 61.8/SPK/ATRB/Kontingen/ NPCIJbr/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp174.300.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10% sebesar

Hal 276 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Rp15.845.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan nilai setelah dipotong PPN 10% menjadi Rp158.455.000,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk 415 (empat ratus lima belas) pasang sepatu dengan harga satuan Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), dimana harga satuan yang senyatanya dibeli adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total harga pembelian senyatanya untuk 415 pasang sepatu adalah sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga terdapat *markup* sebesar Rp75.455.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Penyedia yang tercantum dalam Kontrak/SPK adalah CV. ALKAWANI yang dipinjam perusahaannya oleh Ketua Pokja Pengadaan NPCI Provinsi Jawa Barat, dimana senyatanya pengadaan Sepatu Atribut (Sepatu Running) Kontingen Jawa Barat pada PEPARNAS XVI/2021 tersebut dilakukan oleh KEVIN FEBIANO, S.Pd. M.Or selaku pelatih atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa dalam penyidikan diminta untuk melakukan penegasan kerugian negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana hibah pada NPCI tahun anggaran 2021-2023.
- Bawah auditor bekerja berdasarkan surat dari kejaksaan tinggi nomor B3776/M.2.5/ND.2/06/2024 tanggal 21 Juni 2024.
- Bahwa surat perikatan antara kejaksaan dan auditor tertanggal pada 15 Juli 2024
- Bahwa dalam tahap penghitungan itu pada umumnya sudah masuk tahap penyidikan jadi sudah memiliki barang bukti yang diperoleh dari pihak penyidik tanpa audit ulang, dan hanya melakukan penghitungan sesuai dengan kasus posisi yang didapat pihak penyidik. Dari fakta- fakta yang ditemukan, diketahui beberapa temuan atau penyimpangan sebanyak 3 penyimpangan yang sudah tertuang dalam laporan audit, yaitu diantaranya :
 1. Adanya dana yang dipinjam oleh ketua NPCI sekitar 5 miliar 35 juta, istilahnya dana pinjaman dari ketua NPCI yang tidak atau belum dikembalikan sampai dengan pemeriksaan terakhir.
 2. Ada temuan dari masalah pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Yaitu khususnya dalam pembayaran honor ke cabor selama games weeks yang tidak senyatanya.
 3. Adanya temuan harga atau markup anggaran dalam pengadaan sepatu running untuk atlet.

Hal 277 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi itu ketiga fakta yang ditemukan menjadi permasalahan.
- Bahwa menurut auditor hal ini bertentangan dengan UU No. 17 tahun 2003 pasal 3 (1) yang menjelaskan bahwa keuangan negara itu dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa yang kedua dituangkan dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa pasal 141 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pengeluaran harus dibuktikan dengan lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Bahwa melanggar peraturan menteri dalam negeri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah halaman 47 angka 8 yang menyebutkan bahwa penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Bahwa ada peraturan gubernur No. 13 tahun 2021 pasal 21 ayat 1 yaitu penerima hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD berikut perubahannya. Ayat 2 yaitu penerima hibah dilarang mengambil, mengalihkan sebagian atau seluruh hibah yang diterima kepada pihak lain dengan dalih apapun. Selanjutnya di pasal 22 ayat 1, penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan belanja hibah yang diterimanya, penerima hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan kebasahan laporan penggunaan belanja hibah.
- Bahwa diatur dalam NPHD yang ditandatangani oleh pemerintah dan pihak penerima hibah, di pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa pihak kedua dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh belanja hibah (sama dengan isi peraturan gubernur). Ayat 5 nya, setelah menerima pencairan belanja hibah pihak yang terlibat harus segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yang ada. Disebutkan juga dalam pasal 4 ayat 2 huruf bahwa pihak kedua mempunyai kewajiban bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan belanja hibah.
- Bahwa kerugian negara yang ditemukan dari 3 penyimpangan adalah sebesar 5 miliar 308 juta 369 ribu rupiah. Hal ini diketahui berdasarkan berita acara dan keterangan saksi baik dari bendahara, maupun dari pihak yang meminjam uang ke NPCI karena ada beberapa barang bukti berupa kwetansi tanda terima yang ditandatangani oleh pihak peminjam yaitu ketua NPCI ada sekitar 9 bukti.

Hal 278 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 19 April 2021 keteranganya pinjaman pak Supriyatna sebesar 350 juta dan kwetansinya ditandatangani oleh Cepi bendahara.
- Bahwa pada 23 April 2021 pinjaman ketua pak supriyatna 50 juta ditandatangani oleh Cepi dan yang menerima syaiful Milah.
- Bahwa ada pinjaman pada 30 April sebesar 106 juta.
- Bahwa pada 26 Mei 2021 pinjaman ketua sebesar 50 juta.
- Bahwa pada 07 April 2022 ada pinjaman dari Pak Supriyatna sebesar 55 juta.
- Bahwa pada 01 Agustus 2022 pinjaman Pak Supriyatna sebesar 20 juta.
- Bahwa pada 03 Agustus 2022 pinjaman Pak Supriatna sebesar 100 juta.
- Bahwa pada 28 Mei 2022 pinjaman sebesar 50 juta.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2023 pinjamban Pak sebesar 4 Miliar 200 juta rupiah.
- Bahwa total seluruh pinjaman sebesar adalah 5 milliar 35jt rupiah.
- Bahwa menurut auditor, dari uang yang dipinjam ini oleh bendahara dibuat pertanggungjawaban yang tidak senyatanya secara fiktif untuk menutupi kekurangan uang yang dipinjam, bendahara membuat SPJ yang tidak senyatanya.
- Bahwa yang pertama dibuat SPJ tanggal 20 April 2021 sebesar 4 jt 500 ribu untuk biaya operasional sekretariat cabor menembak.
- Bahwa kedua tanggal 20 April 2021 sama untuk cabor menembak dibuat SPJ 90jt.
- Bahwa ketiga tanggal 22 April 2021 15jt untuk cabor menembak juga
- Bahwa keempat tanggal 22 april 2021 ada SPJ sebanyak 126jt 720ribu
- Bahwa kelima tanggal 30 2021 April ada SPJ lagi 3 jt
- Bahwa tanggal 30 April 2021 SPJ dibuat lagi 84 jt 480 rb
- Bahwa ketujuh tanggal 30 April 2021 SPJ 60 juta
- Bahwa kedelapan tanggal 30 April 2021 SPJ 8800 rupiah
- Bahwa kesembilan tanggal 30 April 2021 SPJ 24jt 920rb
- Bahwa kesepuluh pada 4 November 2021 SPJ 3jt
- Bahwa pada 4 November 2021 SPJ 60 ribu
- Bahwa pada 4 November 2021 SPJ 8jt 400rb
- Bahwa pada 4 November 2021 SPJ 84jt 480rb
- Bahwa pada 5 November 2021 SPJ 201 juta
- Bahwa untuk anggaran tahun 2021 total SPJ fiktif sebesar 783 juta 300 rb rupiah. Dari nominal tersebut yang nyata hanya sebanyak 70jt rupiah jadi yang fiktif/tidak senyatanya ada 713 juta 300 rb rupiah.

Hal 279 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Bahwa untuk tahun 2023 itu tertanggal SPJ :
 - = Pada tanggal 11 April 2023 sebesar 1miliar 509 jt 292 rb 500 rupiah.
 - = Pada tanggal 11 April SPJ 583 jt
 - = Pada tanggal SPJ 60jt
 - = Pada tanggal April 2023 SPJ 65jt
 - = Pada tanggal 14 April 2023 SPJ 75jt
 - = Pada tanggal 14 April 2023 SPJ 753jt 780rb rupiah
 - = Pada tanggal 14 April 2023 SPJ 1jt 960rb rupiah
 - = Pada tanggal 14 April 2023 SPJ 12jt 714rb rupiah
 - = Pada tanggal 21 Mei 2023 SPJ 98jt 463rb 660rupiah
 - = Pada tanggal 22 Mei 2023 SPJ 146jt 508rb 900rupiah
 - = Pada tanggal 29 Mei 2023 SPJ 87jt 542rb rupiah
 - = Pada tanggal 24 Mei 2023 SPJ 594jt rupiah
 - = Pada tanggal 28 Mei 2023 SPJ 28jt 750rb rupiah
 - = Pada tanggal 13 Oktober 2023 SPJ 59jt 800rb rupiah + 706jt 200rb rupiah
- Bahwa total SPJ pada tahun 2023 adalah sebesar 4 miliar 942jt 11060ribu rupiah. Jumlah SPJ yang senyatanya adalah 350jt sementara SPJ yang tidak senyatanya adalah 4 miliar 601jt 931rb 60 rupiah. Total seluruh SPJ yang tidak senyatanya ada 5 miliar 315jt 231rb 60rupiah.
- Bahwa untuk kegiatan paperda pada tahun 2022 ada kegiatan pembayaran honorelium pada cabor selama games weeks yang tidak senyatanya atau fiktif ada senilai 361jt 550rb rupiah yang termasuk anggaran, sedangkan untuk temuannya adalah sebesar 361jt 550rb rupiah. Setelah dipotong pph netnya menjadi 359jt 723rb rupiah.
- Bahwa untuk markup pengadaan sepatu running pada tahun 2021 ada sebanyak 75jt 455rb rupiah.
- Bahwa mark up dapat ditemukan saat para pihak auditor meminta penyidik untuk melakukan harga perbandingan yang wajar dan penyidik tidak dapat menemukan bukti pembeliannya. Dan berdasarkan dari BAP saksi Cepi sebagai bendahara mengatakan bahwa ini belinya hanya senilai 200 ribu. Lalu dari pihak penyidik juga melakukan pencarian di internet mengenai harga sepatu yang memperkuat dugaan sepatu seharga 200ribu. Selisih antara nilai kontra menurut kesaksian BAP dari saksi Cepi, dari kontra itua ada 420rb per pasangannya, sementara harga yang wajar dibeli senyatanya ada 200rb. jadi ditemukan ada selisih harga perpasang kurang lebih 200rb dikalikan dengan unit yang ada 415 sehingga ditetapkan harga sebanyak 75jt 455ribu rupiah.

Hal 280 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli auditor, pada saat awal diminta perhitungan dilakukan sebuah ekspose dan salah satu yang dipertanyakan adalah “apakah atas kasus ini sudah dilakukan audit investigasi oleh BPKP, inspektorat atau siapa saja punya kewenangan” lalu dinyatakan bahwa dalam kasus ini belum ada dilakukan audit investigasi dan penghitungan dari instansi lain. Dan penyidik menyatakan bahwa ini belum ada perhitungan dari instansi lain. Lalu ditanyakan lagi mengenai potensi kerugiannya dari mana, dan PMH atau penyimpangannya ini harus jelas sehingga menyebabkan kerugian negara, Lalu adanya SPJ fiktif yang tidak senyatanya yang juga termasuk PMH, kemudian yang ketiga ada pengadaan yang tidak sesuai kenyataan.
- Bahwa menurut ahli auditor, dalam kaitannya dengan bukti-bukti SCI 5300 itu tentang pemeriksaan investigasi yang betul-betul di eksplorasi oleh saudara saksi, investigatif dilakukan sebelum penyidikan, masih dalam proses penyelidikan. Sedangkan untuk SCI 5400 data-data yang diperoleh didapatkan dari penyidik.
- Bahwa auditor menerangkan bahwa timnya melakukan audit sesuai dengan standar, disana diatur setiap auditor membutuhkan data, informasi atau klarifikasi itu harus melalui penyidik. Bahwa dalam hal jika kasus sudah masuk proses penyidikan, segala yang dilakukan oleh auditor itu harus melalui penyidik, tidak bisa langsung ke saksi ataupun tersangka atau siapapun.
- Bahwa auditor mengaku tidak pernah melihat bukti penyerahan dari pada Meisya kepada Kevin melainkan hanya BAP dari Meisya saja.
- Bahwa menurut auditor, di dalam BAP Meisya dia mengubah keterangan dari tidak mengetahui nama orang yang ia berikan uang dalam BAP yang sama menjadi pengakuan mengenai bukti foto penyerahan kepada Kevin, namun ketika fotonya diperlihatkan hanya ada sekumpulan tumpukan uang tanpa ada petunjuk lain dari foto tsb.
- Bahwa auditor menerangkan bahwa berdasarkan dari keterangan BAP, yang membayar honor itu adalah Kevin sesuai dengan SPJ. Saudara ahli mengaku tidak menanyakan kepada para penyidik mengenai siapa yang sebenarnya membayarkan honor tsb.
- Bahwa auditor mengatakan bahwa secara lisan disampaikan oleh penyidik bahwa para saksi masih bertahan dengan kesaksiannya masing-masing yang tidak bisa dipaksakan.
- Bahwa dalam BAP Kevin, membantah mengenai penandatanganan SPJ, saudara ahli menerangkan bahwa tim auditor menyatakan hal itu atas berdasar pada bukti yang ada.

Hal 281 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa auditor hanya melaksanakan kewenangannya mengenai fakta bahwa ada penyimpangan atau ketidaknyataan dalam hal ini, siapa yang bertanggungjawab secara pastinya menjadi kewenangan jpu dalam persidangan. Auditor hanya menyatakan bahwa ada indikasi ada ketidaknyataan tanpa menarik kesimpulan mengenai penanggungjawab atau tersangkanya.
- Bahwa auditor menerangkan bahwa di BAP itu tidak ada seluruh saksi hanya beberapa saja, namun ada keterangan 1 saksi yang menyatakan yang tidak benar itu yang tidak ada fotonya. Karena didalam ampra itu ada foto-foto penerimaan, dan ternyata ada yang tidak ada foto, setelah diperiksa dengan BAP nya sesuai.
- Bahwa auditor mengaku pernah meminta menghadirkan daftar nama- nama penerima honor yang dianggap fiktif kepada para penyidik, namun dari pihak penyidik mengatakan bahwa ada keterbatasan dan menganggap banyak SPJ yang tidak benar.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 3

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, halaman 47:
- 8 *Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.*
- 9 *Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan*

Hal 282 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- d. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat:

Pasal 21:

- 1) *Penerima Belanja Hibah wajib menggunakan Hibah sesuai NPHD berikut perubahannya.*
- 2) *Penerima Belanja Hibah dilarang mengambil (mengalihkan) sebagian atau seluruh Hibah yang diterima kepada pihak lain, dengan dalih apapun.*

Pasal 22:

Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya.

Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Hibah.

- e. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2021, 2022 dan 2023 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat:

Pasal 2:

- (4) *PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) kepada pihak lain dengan dalih apapun juga, kecuali diatur lain sebagaimana tercantum dalam NPHD ini.*
- (5) *Setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK KESATU selanjutnya PIHAK KEDUA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 4 ayat 2) huruf a:

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Belanja Hibah;

Pasal 6:

Belanja hibah dilarang untuk dilakukan pemotongan oleh pihak manapun, dalam jumlah berapapun, untuk tujuan apapun. Dalam hal ini apabila terjadi pemotongan, maka pelakunya harus dilaporkan kepada yang berwajib dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal 283 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi di atas terjadi dikarenakan Pihak Penerima Hibah tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mempertanggungjawabkan dana hibah yang diterimanya.

3) Kesimpulan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

- Bahwa berdasarkan temuan hasil pemeriksaan sebagaimana di uraikan di atas, dan dengan menggunakan metode kerugian bersih dalam penghitungan kerugian negara, dapat disimpulkan bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.308.369.000,00 (*lima miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) yang berasal dari Dana Hibah yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah dituangkan dalam NPHD, yaitu sebesar Rp5.035.000.000,00 (*lima miliar tiga puluh lima juta rupiah*), dimana untuk menutupi penyimpangan dana tersebut dibuatkan surat pertanggungjawaban keuangan yang tidak senyatanya, pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan senyatanya, yaitu sebesar Rp197.914.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah*), dan markup harga pengadaan Sepatu Running sebanyak 415 (*empat ratus lima belas*) pasang, yaitu sebesar Rp75.455.000,00 (*tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- Bahwa naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2021, 2022 dan 2023 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat: Pasal 2 ayat 4) dan 5), Pasal 4 ayat 2) huruf a, dan Pasal 6.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat, sebagai berikut:

1. Tahun 2021

- Tahap I NPHD Nomor : 900/261-Binpembor dan 034/NPCI-JBR/II/2021 tanggal 22 Pebruari 2021
- Tahap II NPHD Nomor : 1808/KU.03.11.02/Bidpembor dan 165/NPCIJBR/X/2021 Tanggal 29 Oktober 2021

2. Tahun 2022

- Tahap I NPHD Nomor : 0259/ KU.03.11.02/Bidpembor dan 022/NPCIJBR/II/2022 Tanggal 21 Maret 2022
- Tahap II NPHD Nomor : 1452/KU.03.11.02/Bidpembor dan 053/NPCIJBR/VII/2022 Tanggal 26 Juli 2022

Hal 284 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III NPHD Nomor : 2316/KU.03.11.02/Bidpembor dan 075/NPCIJBR/XI/2022 Tanggal 11 Nopember 2022

3. Tahun 2023

- Tahap I NPHD Nomor : 644/ KU.03.11.02/Bidpembor dan 033/NPCIJBR/V/2022 Tanggal 04 April 2023.
- Akta Notaris Nomor 21 tanggal 12 Mei 2015 yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0020126.AH.01.07 tanggal 25 November 2015
- SP2D
- 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pengecekan (Cheklis) Kelengkapan Dokumen SPM-LS Tahun Anggaran 2023 Nomor Registrasi 03432;
- 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pengecekan (Cheklis) Kelengkapan Dokumen SPM-LS Tahun Anggaran 2022 Nomor Registrasi 09909;
- 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pengecekan (Cheklis) Kelengkapan Dokumen Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2022;
- 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pengecekan (Cheklis) Kelengkapan Dokumen Bantuan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 Nomor Rekening Kegiatan: 2.19.02.1.02 untuk Kegiatan Belanja Hibah, jumlah permintaan : Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pengecekan (Cheklis) Kelengkapan Dokumen Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 426/Kep.637-Kesra/2021 Tentang Kontingen Jawa Barat Pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 Tanggal 26 Oktober 2021 Sudah Dilegalisir Sesuai Asli;
- Laporan Akuntan Publik Nomor: LI.24/MCI-KjksJB/1216 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2023.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi DWIYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah beli Sepatu tahun 2021, di Toko AriSport
 - Bahwa took tersebut memang benar menjual Sepatu olah raga;
 - Bahwa yang dibeli Terdakwa Sepatu ber merek Viero, di Toko resmi di Solo

Hal 285 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyanyakan sekitar bulan April “ada Sepatu sebanyak 400 pasang, ini yang ada, Terdakwa bawa sampel, ya ada jawab saksi;
- Bahwa setelah cocok harga, saksi kirim barang tersebut, harga Sepatu untuk cowok Rp.500.000,-, mas Kevin maunya harga dibawah Rp.400.000, disepakati harga Rp.400.000,- karena berikut pengiriman akhirnya harganya Rp.399.000,-
- Bahwa barang tersebut dikirim atas nama Supri ke-Jl. Terusan Jakarta Utara
- Bahwa pemilik toko Ari Suprianto, saksi sebagai karyawan toko;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021 barang dikirim dari Solo, tanggal 3 di telpon Kevin saksi, dan barang masih di Subang, sampainya saksi tidak tau kapan sampai barangnya ke pemilik;
- Bahwa jumlah pembayaran sesuai kwitansi Rp.161.595.000,- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS TITONI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Kevin karena terdakwa adalah Pelatih Cabang Olahraga Atletik;
- Bahwa saksi adalah Staf Sekretariat di NPCI Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi pernah ikut Peparnas tahun 2021 di Papua;
- Bahwa saksi pernah menerima sepatu untuk Peparnas yaitu merk Piero warna hitam sedangkan warna putih ada list warna pink diperuntukan untuk atlet wanita;
- Bahwa yang membeli sepatu tersebut adalah terdakwa Kevin;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Seni selaku Kepala Bidang Pertandingan di NPCI Prov. Jawa Barat;
- Bahwa saksi ikut Peparda di Bekasi dan bertemu saksi Meysa yang bertugas di Sekretariat di Stadion Wibawa Mukti;
- Bahwa pada tahun 2021 ada 2 kali pembagian sepatu yaitu untuk Pelatda akan tetapi merknya lupa, dan sepatu warna biru untuk ke Papua..
- Bahwa saksi mengetahui pembagian Sepatu di Papernas di Papua
- Bahwa sepatu yang dibagi tersebut, yang saat ini dipakai saksi dan Sepatu untuk perempuan ada dibawah saksi;
- Bahwa Saksi diberi sepatu karena saksi juga sebagai Kontingen Official
- Bahwa pada tahun 2021 dua kali diberikan sepatu
- Bahwa saksi dapat training set (Sepatu, topi, baju training);
- Bahwa saksi tidak tau apakah Terdakwa masuk kepengurusan;
- Bahwa saksi bagian dari sekretariat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal 286 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RIYANDI WIGUNA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Kevin, hanya sekedar tahu karena pernah bertemu di Peparda Bekasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa jabatan terdakwa Kevin di NPCI Prov. Jawa Barat;
 - Bahwa saksi adalah sebagai wasit/hakim garis untuk pertandingan atletik khususnya marathon;
 - Bahwa saksi mendaftar selaku wasit/hakim garis dengan cara mengisi form online 1 minggu sebelum pelaksanaan Peparda;
 - Bahwa pada saat pendaftaran diminta KTP;
 - Bahwa saksi diberi tahu oleh temannya kalau ada acara Peparda untuk petugas diminta KTP
 - Bahwa sebelum pelaksanaan Peparda diadakan briefing untuk menjelaskan tugas-tugas panitia Peparda;
 - Bahwa saksi menerima honor setelah selesai dilaksanakan pertandingan, saksi menerima dari Panitia yang saksi tidak ingat namanya;
 - Bahwa honor yang diterima oleh saksi adalah sebesar Rp.1.000.000,- untuk 1 minggu;
 - Bahwa wasit garis ada sebanyak 15 orang;
 - Bahwa saksi sebagai Official Cabang Olahraga bulutangkis di Peparnas;
 - Bahwa untuk cabang olahraga bulutangkis sebagai pelatih adalah Suherlan, Solihin, Eko, atlet diantaranya adalah M. Azahiri, Herman Suherman, Adi Priyatna.
 - Bahwa yang pernah saksi dapatkan selain sepatu adalah training set, tas, topi dan jersey.
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan bonus akan tetapi tidak ingat jumlahnya.
 - Bahwa saksi pernah bertugas sebagai petugas lapangan Wasit Garis adalah mengawasi garis atletik marathon Peparda di Bekasi selama satu minggu;
 - Sebagai wasit garis dimintai KTP untuk mengikuti acara Peparda;
 - Bahwa awalnya teman saksi meminta saksi untuk ikut petugas Wasit Garis, sebelumnya dibaring;
 - Bahwa Penasehat hukum memperlihatkan Photo pada saat pembagian honor;
 - Bahwa dalam foto tersebut ada yang saksi kenal, satu tim dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi RILAN PRAYOGA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Kevin, hanya sekedar tahu karena pernah bertemu di Peparda di Stadion Wibawa Mukti Bekasi sebagai

Hal 287 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator;

- Bahwa saksi adalah sebagai wasit lintasan yang tugasnya kalau ada pelanggaran langsung mengangkat bendera tanda terjadi pelanggaran;
- Bahwa Peparda di Bekasi dilaksanakan selama 1 minggu;
- Bahwa saksi mendapat info dari broadcast melalui WhatsUp berbentuk link ada di google form yang dikirim oleh temannya;
- Bahwa salah satu syarat pendaftaran adalah diminta fotocopy KTP dan mengisi form;
- Bahwa petugas atau panitia Peparda di Bekasi banyak yang berasal dari UPI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Seni;
- Bahwa honor diberikan di akhir pertandingan sebesar Rp.1.000.000,- yang dimasukkan dalam amplop coklat yang diterima di in door Stadion Wibawa Mukti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di amplop ada nama atau tidak..
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, pada saat di Stadion Nagamukti;
- Bahwa saksi sebagai petugas lapangan wasit dilintasan;
- Bahwa saksi dibribying oleh dokter Arief sebelum melakukan tugas;
- Bahwa saksi diberikan honor sejumlah Rp.1000.000,- selama satu minggu;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti penerimaan uang sejumlah Rp.1000.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi KARINA CIKA MAULANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Kevin Fabiano karena ada Peparda di Bekasi;
- Bahwa saksi pernah mengikuti broadcast via aplikasi WhatsApp untuk menjadi petugas Peparda;
- Tugas saksi adalah menghitung poin poin perlombaan;
- Bahwa Terdakwa Kevin yang saksi ketahui bertanggung jawab dalam pertandingan-pertandingan;
- Bahwa saksi menerima honor atas tugas saksi tersebut selama peparda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan oleh Sdri. Meisya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Rian sebagai petugas lapangan.
- Pernah melihat Kevin sebagai penanggungjawab pertandingan;
- Bahwa saksi mendapatkan honor selama pertandingan sejumlah Rp.1.000.000,-

Hal 288 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Bahwa Penasehat Hukum menunjukkan bukti berupa foto menghitung poin dibenarkan oleh saksi dan amplop ditunjukkan dan dibenarkan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa, melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. KUKUH PRIONGG0, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah aktif di BPK dalam pemeriksaan dana hibah;
- Bahwa pengalaman Ahli diantaranya: dalam Disertasi Ahli tentang dana Hibah;
- Bahwa pejabat daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- Hibah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Ketentuan lainnya yang mengatur tentang hibah daerah adalah Permendagri Nomor 23 tahun 2020;
- Bahwa penerima hibah diantaranya : Pemerintah, Pemerintah Daerah, Parpol, BUMN/BUMD, serta Ormas;
- Bahwa menurut ahli setiap penerima hibah harus patuh pada ketentuan yang tertuang dalam NPHD;
- Bahwa terkait dengan proses penghitungan keuangan negara oleh Akuntan Publik, maka dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Auditor tersebut;
- Bahwa auditor memiliki standar baku.
- Bahwa yang berwenang mendeclare kerugian keuangan negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam UU BPK, dalam hal akutan publik tersebut bertugas untuk dan atas nama BPK, dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BPK, yaitu sebagai bentuk pendelegasian dari BPK kepada auditor lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan mendeclare oleh BPK adalah “menyatakan” atas hasil audit;
- Bahwa terkait dengan temuan APH dimungkinkan penghitungannya oleh BPKP, namun sifatnya hanya menghitung, bukan mendeclare;
- Bahwa terkait dengan klausul dalam NPHD yang menyebutkan penerima hibah wajib mempedomani ketentuan tentang barang dan jasa, tidak diketahui dengan jelas ketentuan pengadaan barang dan jasa yang mana

Hal 289 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



yang dimaksud;

- Bahwa penerima hibah harus memepertanggungjawabkan penggunaan dana hibah dengan menggunakan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, sebagaimana klausul dalam NPHD.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Jenis Bukti	Keterangan
1.	T-1	Laporan Penggunaan Dana Hibah Bidang Pertandingan PEPARDA VI / 2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022, yang disusun dan ditandatangani oleh SENI APRILIANTY, S.Pd selaku Ketua Bidang Pertandingan PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022.	Bukti Surat ini merupakan bukti sangat penting dalam perkara ini yang membuktikan: - Bahwa Terdakwa Kevin Fabiano hanyalah Koordinator Pelaksana pertandingan Cabor Atletik yang tidak mempunyai kewenangan apapun dalam hal keuangan untuk kepentingan Cabor Atletik, tidak pernah mengajukan anggaran dan tidak pernah menerima maupun membayar uang honorarium petugas pelaksana pertandingan Cabor Atletik; - Bahwa terbukti semua terkait uang Peparda untuk kepentingan Cabor Atletik termasuk untuk pembayaran honorarium semua petugas pertandingan di lapangan, berada ditangan/diatur dan dikelola oleh Saksi Seni Aprilianty S.Pd., selaku Ketua Bidang Pertandingan PEPARDA VI Jawa Barat yang dibantu oleh anak buahnya yang bernama: 1) Tepi Widia Ruhiat, ST, selaku Koordinator Pengusul Pencairan Bidang Pertandingan; - Saksi Nadila Puspita selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bidang Pertandingan; dan 3) Saksi Meysa Alfath selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Cabor Atletik; - Bahwa Tepi Widia Ruhiat, ST, selaku Koordinator Pengusul Pencairan

Hal 290 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



			Bidang Pertandingan dan Saksi Seni Apriilianty, S.Pd. selaku Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PEPARDA VI Jawa Barat adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan pelaksanaan PEPARDA VI Jawa Barat termasuk untuk Cabor Atletik; - Bahwa bukti surat ini adalah bukti yang sangat penting, akan tetapi tidak pernah disampaikan oleh Penuntut Umum di depan persidangan. Bahwa hal tersebut diduga sebagai bentuk pengelabuan fakta hukum yang sesungguhnya untuk melindungi orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab dalam PEPARDA VI Jawa Barat, khususnya dalam hal pertanggungjawaban keuangan yaitu Saksi Seni Apriilianty dan anak buahnya tersebut
	T-2	SURAT KEPUTUSAN KETUA NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA (NPCI) JAWA BARAT Nomor: 20/SKEP/NPCI-Jbr/XI/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Barat Nomor 19/SKEP/NPCI-Jbr/XI/2022 tentang Panitia Besar Pekan Paralympic Daerah (PB PEPARDA) VI Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi yang ditetapkan pada tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Jawa Barat	- Bahwa bukti ini adalah bukti pembentukan PANITIA BESAR PEKAN PARALIMPIC DAERAH (PB PEPARDA) VI/2022 Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi; - Bahwa pada Lampiran Surat Keputusan tersebut terdapat nama Supriatna Gumilar (Saksi dan Terdakwa dalam perkara <i>splitsing</i>) selaku Ketua Pengarah, Henri Lincoln, ST, MM. selaku Ketua Harian, Cepi Fuad ANGSORI (Saksi dan Terdakwa dalam perkara <i>splitsing</i>) selaku Wakil Bendahara I, Saksi Ari Purwanto, SE selaku Wakil Bendahara II; - Bahwa pada Lampiran Surat Keputusan tersebut juga terdapat nama Saksi Seni Apriilianty, S.Pd selaku Ketua Bidang Pertandingan, Nadila Puspita selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bidang Pertandingan

Hal 291 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



			serta Tepi Widia Ruhiat, ST selaku Anggota Bidang Pertandingan, yang ternyata terbukti sebagai pihak paling bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan pelaksanaan PEPARDA VI/2022 Jawa Barat khususnya keuangan untuk Bidang Pertandingan termasuk dalam Cabor Atletik;
3.	T-3	Surat Keputusan Ketua Umum Panitia Besar Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA VI) Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor: 009/SK.PB.Pepar da VI/VI/2022 tentang Pengangkatan Koordinator Pengusul Pencairan Pada Panitia Besar Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang ditetapkan di Cikarang Timur pada tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Dedy Supriyadi, MM. selaku Ketua Umum Panitia Besar Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi	- Bahwa berdasarkan bukti Surat ini, terbukti bahwa Tepi Widia Ruhiat, ST yang merupakan anak buah/anggota dari Saksi Seni Aprilianty, S.P.d (Ketua Bidang Pertandingan) adalah berkedudukan sebagai Koordinator Pengusul Pencairan Bidang Pertandingan pada Panitia Besar PEPARDA VI/2022 Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022; - Bahwa Tepi Widia Ruhiat, ST dan Saksi Seni Aprilianty, S.P.d selaku Ketua Bidang Pertandingan terbukti adalah petugas yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk
			keperluan pelaksanaan Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) VI/2022 Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022; - Bahwa bukti Surat ini membuktikan bahwa Tepi Widia Ruhiat, ST dan Seni Aprilianty, S.Pd adalah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab penuh atas seluruh keuangan Cabor Atletik; - Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut sama sekali tidak ada menyebut nama Terdakwa Kevin Fabiano karena Kevin



			Fabiano sesungguhnya hanyalah seorang Koordinator Pelaksana untuk melaksanakan pertandingan dalam PEPARDA VI/2022 Jawa Barat, yang sama sekali tidak mempunyai kewenangan apapun untuk mengurus keuangan Bidang Pertandingan, termasuk tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk membayar honorarium para petugas Pertandingan (Wasit, Juri, Dokter, Petugas Lapangan, dll) pada Cabor Atletik, termasuk tidak mempunyai tugas dan wewenang menatausahakan dan atau mempertanggungjawabkan keuangan tersebut dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
4.	T-4	Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Nomor: 01/SK.Kabid/PepardaVI-Pertandingan/VIII/2022 ditetapkan di Bekasi tertanggal 20 Agustus 2022 tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olahraga (Koordinator Pelaksana) PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi yang ditandatangani oleh SENI APRILIANTY selaku Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PEPARDA VI Jawa Barat	- Bahwa bukti Surat ini membuktikan bahwa Terdakwa Kevin Fabiano, S.Pd., M.Or., AIFO-P ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana (Kopel) Cabang Olahraga Atletik oleh Seni Aprilianty, S.Pd. selaku Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PEPARDA VI Jawa Barat; Bahwa dalam Keputusan Ketua Bidang Pertandingan tersebut sama sekali tidak ada klausula yang menyebutkan tugas dan kewenangan Koordinator Pelaksana (Kopel) untuk mengelola keuangan bagi para petugas pertandingan yang berada di bawah masing-masing Cabor; - Bahwa bukti Surat ini sebagai bukti yang kuat bahwa Terdakwa Kevin Fabiano tidak terlibat sama sekali dalam pembayaran uang honorarium para Petugas Lapangan (Wasit / Juri / Dokter / petugas lapangan, dll), khususnya yang berada pada Cabor Atletik;
	T-5	Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di	- Bahwa bukti Surat ini membuktikan bahwa nama-nama Panitia Pelaksana (PANPEL) Cabor Atletik pada PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022,

Hal 293 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



		Kabupaten Bekasi Nomor: 04/SK.Kabid/PANPEL/PepardaVI- Pertandingan/X/2022 Tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana (PANPEL) Cabang Olahraga Atletik pada Bidang Pertandingan PB PEPARDA VI Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Ketua Bidang PB PEPARDA VI/2022, yang ditandatangani oleh SENI APRILIANTY, S.P.d, selaku Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PEPARDA VI Jawa Barat, tertanggal 01 Oktober 2022.	adalah nama-nama yang dibuat berdasarkan Keputusan Ketua Bidang Pertandingan PB PEPARDA VI/2022 dan ditandatangani oleh Seni Aprilianty, S.Pd selaku Ketua Bidang Pertandingan PB PEPARDA VI Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Atletik, tanggal 01 Oktober 2022; - Bahwa semua nama PANPEL Cabor Atletik yang tercantum dalam surat Keputusan tersebut, yang mana dibuat dan ditandatangani oleh Seni Aprilianty, S.Pd selaku Ketua Bidang Pertandingan PB PEPARDA VI Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Atletik, tanggal 01 Oktober 2022, adalah sama persis dengan nama- nama Panitia Pelaksana Cabor Atletik Bidang Pertandingan PEPARDA VI Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang terdapat dan dicantumkan dalam Laporan Audit Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Drs. Chaeroni & Rekan dan dijadikan alat bukti oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yang disampaikan oleh Erwinta Marius, S.E., MM selaku Ahli dari Akuntan Publik yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan; - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Daftar Penerima Honorarium Panitia Games Week PEPARDA VI Bidang Pertandingan Cabor Atletik Panitia Besar PEPARDA VI Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Bekasi, yang mana hal tersebut didakwakan dan dituntutkan kepada diri Terdakwa Kevin Fabiano, serta dijadikan dasar untuk menyatakan adanya kerugian negara dalam perkara ini sebagaimana dicantumkan dalam Laporan Audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Rekan <i>in casu</i>, ternyata
--	--	---	---

Hal 294 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



			terbukti secara terang benderang bahwa nama-nama tersebut sama persis dengan nama-nama dalam surat Keputusan yang menjadi bukti Surat ini, yang terbukti dibuat serta ditandatangani oleh Seni Aprilianty selaku Ketua Bidang Pertandingan, tanggal 01 Oktober 2022; Sebagai contoh: - Pada bukti Surat ini yakni tertera pada Daftar Nama Panitia Pelaksana (PANPEL) Cabor Atletik Bidang Pertandingan PB PEPARDA 2022, yang ditetapkan di Bekasi dan ditandatangani oleh Seni Aprilianty, S.P.d, pada kolom JABATAN di poin A. Dewan Hakim, pada kolom No. 3, pada kolom NAMA disebutkan nama Bintang Adi Prasetyo Bahwa nama Bintang Adi Prasetyo tersebut ternyata terbukti juga dicantumkan pada Laporan Akuntan Publik pada Lampiran 1, yang mana letak namanya sama persis yaitu pada pada kolom No. 3, pada JABATAN Dewan Hakim, pada kolom NAMA: Bintang Adi Prasetyo; 3. Bahwa nama pada bukti Surat ini yang tercantum dalam kolom JABATAN poin B. Wasit/Juri, pada kolom No. 48, pada kolom NAMA tercantum Teguh Saputro, nyata- nyata terbukti sama persis dengan nama yang tercantum dalam Lampiran 1 Laporan Audit Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan <i>in casu</i>, pada kolom No. 48, pada kolom JABATAN Wasit/Juri, pada kolom NAMA Teguh Saputro; 4. Bahwa nama pada bukti Surat ini yang tercantum dalam kolom JABATAN poin C. Petugas Lapangan, pada kolom No. 59, pada kolom NAMA tercantum Maksun Abdulloh, nyata-nyata terbukti sama persis dengan nama yang
--	--	--	---

Hal 295 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



			tercantum dalam Lampiran 1 Laporan Audit Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan <i>in casu</i> , pada kolom No. 59, pada kolom JABATAN Petugas Lapangan, pada kolom NAMA Maksud Abdulloh;
6.	T-6	Laporan Akuntan Publik Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 s.d Tahun 2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs Chaeroni & Rekan pada tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Moch. Chaeroni, Ak, CA, BKP, CPA.	- Bahwa bukti Surat ini merupakan bukti utama yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk menyatakan ada kerugian negara dalam perkara ini, khusus dalam pembelian Sepatu untuk kepentingan Pelatda Jawa Barat yang dipakai juga untuk acara PEPARNAS di Papua tahun 2021, dan anggaran honorarium petugas lapangan saat acara PEPARDA VI Jawa Barat di Bekasi tahun 2022 Cabor Atletik dengan pelaku tunggal Terdakwa Kevin Fabiano; - Bahwa bukti Surat ini kami jadikan sebagai bukti Surat karena Laporan Audit ini sangat tidak benar dan menyesatkan karena faktanya pembelian Sepatu oleh Terdakwa Kevin Fabiano adalah benar adanya, akan tetapi pihak Penjual maupun Terdakwa Kevin Fabiano tidak pernah dimintai keterangan oleh Auditor, tetapi Auditor hanya membuat rekaan yang semata-mata berasal dari Penyidik dan 1 (satu) BAP Saksi atas nama Cepi Fuad ANGSORI (Terdakwa dalam perkara <i>splitsing</i>) tanpa pernah meminta keterangan/ konfirmasi langsung kepada Cepi Fuad ANGSORI, padahal saat Cepi Fuad ANGSORI memberikan keterangan dalam BAP-nya tersebut, yang bersangkutan baru keluar dari Rumah Sakit oleh karena sakit berat yang mengharuskannya dirawat di ICU; - Bahwa Laporan Audit ini memuat



			keterangan yang tidak benar dan cenderung fitnah, karena seluruh nama yang tercantum dalam Laporan Audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan, pada Lampiran 1 mengenai Daftar Penerima Honorarium Panitia Games Week PEPARDA VI Bidang Pertandingan Panitia Besar PEPARDA VI/2022 Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Bekasi, sesungguhnya merupakan nama Panitia Pelaksana (Panpel) Cabang Olahraga Atletik yang diangkat oleh Saksi Seni Aprianty, S.P.d., selaku Ketua Bidang Pertandingan, sebagaimana disebutkan dalam surat Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi, Nomor: 04/SK.Kabid/PANPEL/PEPARDA VI-Pertandingan/X/2022, tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana (PANPEL) Cabang Olahraga Atletik Pada Bidang Pertandingan PEPARDA VI Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang ditetapkan di Bekasi dan ditandatangani oleh Saksi Seni Aprianty, S.P.d., selaku Ketua Bidang Pertandingan PEPARDA Jawa Barat VI Tahun 2022; - Terdakwa Kevin Fabiano sama sekali tidak mengetahui penentuan nama-nama tersebut. Terdakwa Kevin Fabiano adalah hanya sebagai Kopel yang mengurus teknis pertandingan, dan sama sekali tidak mengurus keuangan maupun membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dimaksud; - Bahwa bukti Surat ini sangat jauh dari kebenaran karena hasil Audit terkait pelaksanaan PEPARDA Jawa Barat khususnya pada dalam pembayaran honorarium petugas pertandingan
--	--	--	---



			Cabor Atletik, yang mana seolah-olah Terdakwa Kevin Fabiano yang membuat Laporan Fiktif mengenai nama-nama penerima honorarium, dan didakwa dan dituntut sebagai pelaku kejahatan korupsi yang memalsukan nama-nama tersebut; Bahwa semua nama yang tercantum dalam Daftar Penerima Honorarium Panitia Games Week PEPARDA VI Bidang Pertandingan Panitia Besar PEPARDA VI Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Bekasi Lampiran 1 pada Laporan Akuntan Publik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Memiliki kesamaan dengan surat Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 Nomor: 04/SK.Kabid/PANPEL/PEPARDA VI-Pertandingan/X/2022, tanggal 01 Oktober 2022, ditetapkan di Bekasi dan ditandatangani oleh Saksi Seni Aprianty, S.P.d., selaku Ketua Bidang Pertandingan PEPARDA Jawa Barat VI - Tahun 2022;
7.	T-7.1	Nota Permohonan Pembayaran yang ditujukan kepada Ketua Bidang Pertandingan PEPARDA VI 2022 tertanggal 22 November 2022 perihal Permohonan Pembayaran Honorarium Gamesweek Panitia Pelaksana Cabang Olahraga yang ditandatangani oleh TEPI WIDIA RUHIAT selaku Koordinator Pengusul Pencairan	Bahwa didalam surat tersebut TEPI WIDIA RUHIAT selaku yang bertandatangan memohon untuk mencairkan kebutuhan biaya untuk pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Atletik selama 7 hari gamesweek sebesar Rp.359.723.000,- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk di transfer kepada rekening Bank BJB 0130755259100 a.n Meysa Alfhat selaku BPP Cabang Olahraga Atletik.

Hal 298 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



8.	T-7.2	MEMO yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bidang Pertandingan yang dikirimkan oleh Ketua Bidang Pertandingan PB PAPERDA VI 2022 tertanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh SENI APRILIANTY selaku Ketua Bidang Pertandingan	Bahwa didalam memo tersebut bertuliskan "bayarkan sebesar nota permohonan pembayaran" ialah surat yang dikirimkan oleh Seni Aprilianty selaku Ketua Bidang Pertandingan kepada Nadila Puspita selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang sebelumnya sudah di minta melalui Nota Permohonan Pembayaran vide: T-7.1 yang di tandatangani oleh Tepi Widia Ruhiat
9.	T-7.3	Account Activity Transfer Rekening 0127722757001 a.n Bidang Pertandingan PB kepada rekening Bank BJB 0130755259100 a.n Meysa Alfath tertanggal periode 1 November 2022 s.d. 4 Desember 2022	Didalamnya terdapat keterangan transaksi yang diperuntukan untuk Honor Panpel, sebagai berikut: 1. Wasit Juri Cabor Atletik 7 hari sebesar Rp.191.345.000,- 2. Keamanan Cabor Atletik 7 hari sebesar Rp.14.000.000,- 3. dokter cabor atletik 7 hari sebesar Rp.4.795.000,- 4. UPP cabor atletik 7 hari sebesar Rp.8.750.000,- 5. Petugas lapangan cabor atletik 7 hari sebesar Rp.122.500.000,- 6. dewan hakim cabor atletik 7 hari sebesar Rp.18.333.000,-
10.	T-7.4	KWITANSI (Tanda Pembayaran) dengan nominal Rp.359.723.000,- (tiga ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 22 November 2022, yang ditandatangani oleh SENI APRILIANTY, S.Pd. selaku Ketua Bidang, NADILA PUSPITA selaku Bendahara yang membayarkan, dan MEYSA ALFHAT	Bahwa pembayaran tersebut diperuntukkan guna Pembayaran Honorarium kepada Penpel Cabor Atletik (Dewan Hakim, PL, Wasit Juri, UPP, Dokter, Keamanan) selama Games Week PEPARDA VI 2022 selama 7 hari



11.	T-7.5	Surat Pembayaran Honorarium Panitia Besar PEPARDA VI/2022 Jawa Barat Bidang Pertandingan Tahun Anggaran 2022 Bulan November 2022 pada tanggal 16 November 2022, yang ditandatangani oleh Seni Aprilianty, S.Pd. selaku Ketua Bidang Pertandingan dan Nadila Puspita selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	- Bahwa di dalam surat ini terdapat daftar nama anggota Bidang Pertandingan yang di ketuai oleh Seni Aprilianty dan Nadila Puspita selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu. Dimana terdapat nama Tepi Widia Ruhiat selaku anggota Bidang Pertandingan; - Surat ini membuktikan bahwa Tepi Widia Ruhiat adalah sebagai anggota dari Seni Aprilianty selaku Ketua Bidang Pertandingan.
12.	T-8	1 (satu) buah foto pada hari Minggu, 27 November 2022 pukul 19.19 WIB yang berlokasi di Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Bahwa di dalam foto tersebut terdapat Gambar Terdakwa Kevin Fabiano sedang duduk di atas kursi, mengurus pertandingan PeparDA VI 2022 Jawa Barat, menggunakan baju berwarna biru (posisi sebelah kiri), dan terdapat gambar saksi Rifky Akbar Perwira sedang berdiri menggunakan baju berwarna putih (posisi sebelah kiri/berada di belakang sebelah kiri Terdakwa Kevin Fabiano); Bahwa foto tersebut dibenarkan oleh Saksi Rifky Akbar Perwira
13.	T-9	1 (satu) buah foto pada hari Minggu, 27 November 2022 pukul 19.31 WIB di Stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi	Bahwa dalam foto tersebut terdapat gambar Saksi Meisya Alfhat yang sedang membagikan honorarium kepada Petugas Lapangan Cabang Olahraga Atletik di Stadion Wibawa Mukti bagian indoor terletak di Kabupaten Bekasi; Bahwa foto tersebut diakui oleh Meisya Alfhat, Rifky Akbar Perwira, Agus Titoni, Riyando Wiguna, Rilan Prayoga, Kalina Chika Maulani, dan Ahmad Bahar, S.E..



14.	T-10	1 (satu) buah foto yang menunjukkan amplop berwarna coklat pada hari Senin, 28 November 2022 pukul 16.04 WIB yang berlokasi di Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Bahwa dalam foto tersebut merupakan gambar Saksi Meisya Alfhat yang sedang memegang amplop coklat berisi uang honorarium untuk diberikan kepada petugas lapangan cabang olahraga atletik pada PEPARDA VI 2022 Jawa Barat di Stadion Wibawa Mukti Bagian Indoor terletak di Kabupaten Bekasi;
15.	T-11	1 (satu) buah foto pada hari Senin, 28 November 2022 pukul 17.16 WIB yang berlokasi di Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Bahwa dalam foto tersebut terdapat gambar saksi Kalina Chika Maulani (sebelah kanan) dan saksi Meisya Alfhat (sebelah kiri) sedang mendata nama panitia yang akan mendapatkan honorarium di Stadion Wibawa Mukti bagian indoor terletak di Kabupaten Bekasi.
16.	T-12.1	1 (satu) buah foto ScreenShoot Chat Whatsapp dari Satriawan Sulaksono yang ditujukan kepada Rifky Akbar Perwira	Bahwa dalam screenshot yang berisikan obrolan melalui whatsapp tersebut terbukti ada intervensi dari Satriawan Sulaksono kepada Rifky Akbar Perwira selama proses perkara ini berlangsung dan chat whatsapp tersebut dibenarkan oleh saksi Maryono di bawah sumpah di depan persidangan.
17.	T-12.2	1 (satu) buah foto ScreenShoot Chat Whatsapp dari Satriawan Sulaksono yang ditujukan kepada Rifky Akbar Perwira	Bahwa dalam screenshot yang berisikan obrolan melalui whatsapp tersebut membuktikan adanya intervensi yang dilakukan oleh Satriawan Sulaksono kepada saksi Rifky Akbar Perwira selama proses persidangan dan Satriawan Sulaksono meminta Saksi Rifky Akbar Perwira untuk menemui Senny Marbun selaku Ketua NPC Indonesia.
18.	T-12.3	1 (satu) buah foto ScreenShoot Chat Whatsapp dari Satriawan Sulaksono yang ditujukan kepada Rifky Akbar Perwira	Bahwa dalam screenshot yang berisikan obrolan melalui whatsapp tersebut membuktikan adanya intervensi yang dilakukan oleh Satriawan Sulaksono kepada saksi Rifky Akbar Perwira.
19.	T-12.4	1 (satu) buah foto ScreenShoot Chat Whatsapp dari Satriawan Sulaksono yang ditujukan kepada Rifky Akbar Perwira	Bahwa dalam screenshot yang berisikan obrolan melalui whatsapp tersebut membuktikan adanya intervensi yang dilakukan oleh Satriawan Sulaksono kepada saksi Rifky Akbar Perwira.

Hal 301 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



20.	T-12.5	1 (satu) buah foto ScreenShoot Chat Whatssapp dari Satriawan Sulaksono kepada Rifky Akbar Perwira	Bahwa dalam screenshoot yang berisikan obrolan melalui whatsapp tersebut membuktikan adanya intervensi yang dilakukan oleh Satriawan Sulaksono kepada saksi Rifky Akbar Perwira.
21.	T-12.6	Profil Satriawan Sulaksono selaku orang yang diduga diperintahkan NPC Indonesia untuk mengintervensi Saksi Rifky Akbar Perwira selama proses perkara ini berlangsung	Bahwa Satriawan Sulaksono merupakan mantan jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta yang pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPK); Bahwa Satriawan Sulaksono merupakan seseorang yang diduga diminta NPC Indonesia untuk melakukan intervensi dalam perkara yang dialami oleh Terdakwa Kevin Fabiano.
22.	T-13	1 (satu) buah foto dari handphone yang berisikan informasi dari Saksi Rifky Akbar Perwira kepada Saksi Dewi Yuli Purnamasari selaku Istri Terdakwa Kevin Fabiano	Bahwa gambar tersebut berisikan informasi yang memberitahukan kepada Saksi Dewi Yuli Purnamasari bahwa terdapat percobaan ancaman yang dilakukan oleh Satriawan Sulaksono dengan mendatangi rumah saksi Rifky Akbar Perwira dengan kalimat "Bentar nanti tak kabari mba, ini tadi orang NPC datang ke rumah. Pak Senny langsung telfon bapak. Wkwkw langsung di tolak bapak tawarane".
23.	T-14.A	1 (satu) buah foto ScreenShoot Chat Whatssapp dari nomor telepon +6281234360296 yang merupakan saksi Dewi Yuli Purnamasari	Bahwa dalam gambar yang berisikan obrolan whatsapp tersebut menjelaskan bahwa saksi Rifky Akbar Perwira bercerita kepada saksi Dewi Yuli Purnamasari bahwa saksi Rifky Akbar Perwira pada h-1 Idhul Adha bertemu dengan Satriawan Sulaksono, dimana Satriawan Sulaksono memberikan uang kepada saksi Rifky Akbar Perwira sebesar Rp.15.000.000,- yang pada akhirnya dikembalikan Kembali oleh saksi Rifky Akbar Perwira
24.	T-14.B	1 (satu) buah foto dari handphone yang menunjukkan uang	Bahwa uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh Satriawan Sulaksono kepada saksi Rifky Akbar Perwira sejumlah Rp.15.000.000,- sebagai bentuk intervensi terhadap saksi Rifky Akbar

Hal 302 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



			Perwira.
25.	T-15.1	Sertifikat yang menyatakan bahwa Toko Arif Sport Solo adalah dealer resmi produk PIERO yang ditandatangani oleh Adrian Riyadi selaku Direktur	
26.	T-15.2	Nota Pembelian yang dikeluarkan CV. Arif Sport Solo dengan nama barang ERGO berjumlah 405 pcs seharga satuan Rp.399.000,00 dan total Rp. 161.595.000,00 tertanggal 30 April 2021 yang ditujukan kepada Kevin	- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dwiyono (Manager Toko Arif Sport Solo, penjual sepatu) di bawah sumpah di depan Persidangan dan bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa Kevin Fabiano; - Bahwa bukti Surat ini membuktikan bahwa Terdakwa Kevin Fabiano benar membeli sepatu PIERO ERGO sejumlah 405 pasang sepatu di Toko Arif Sport Solo Jawa Tengah; - Bahwa pembelian sepatu tersebut atas Perintah Terdakwa Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Jawa Barat (Terdakwa dalam perkara <i>splitsing</i>). Dengan harga sepatu satu pasang adalah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan keterangan: • Disepakati harga satuannya sebesar Rp.399.000,00 dan Rp.1.000,00 dianggap sebagai ongkos kirim sehingga menjadi total Rp.400.000,00 - Sebagaimana keterangan Saksi Supriatna Gumilar di bawah sumpah di depan persidangan; - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supriatna Gumilar, bahwa semua uang pembelian sepatu tersebut berasal dari dana kontribusi (bukan uang yang berasal dari dana hibah) yang diberikan langsung oleh Saksi

Hal 303 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



			Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Jawa Barat kepada Terdakwa Kevin Fabiano untuk pembelian sepatu dimaksud, untuk kepentingan atlet PELATDA Jawa Barat dan pengurus NPCI Jawa Barat dalam rangka persiapan PEPARNAS Papua Tahun 2021
27.	T-15.3	Foto Sepatu PIERO ERGO BLACK GOLD dengan harga Rp. 599.800	Bahwa foto sepatu tersebut diterima dari Saksi Dwiyono dan ditunjukkan di depan persidangan di hadapan Majelis Hakim; Di benarkan oleh Saksi Agus Titoni dan Saksi memperlihatkan fisik sepatu di depan persidangan
28.	T-15.4	Foto Sepatu PIERO ERGO WOMEN WHITE PINK dengan harga Rp. 599,800	Bahwa foto sepatu tersebut diterima dari Saksi Dwiyono dan ditunjukkan di depan persidangan di hadapan Majelis Hakim Diperuntukkan untuk atlet perempuan dikarenakan ukuran kecil hanya ada yang ini dan disepakati Diperlihatkan oleh Saksi Agus Titoni
29.	T-15.5	Screenshoot Chat Whatssapp tertanggal 17 April 2021 antara Kevin dengan Dwiyono	Bahwa foto ini membuktikan benar adanya bukti proses pembelian tersebut benar adanya, tidak fiktif, dan benar dikirimkan;
			Ditunjukkan oleh saksi Dwiyono di depan persidangan melalui handphone Dwiyono kepada hakim jejak digital adanya percakapan ini.
30.	T-15.6	Screenshoot Chat Whatssapp tertanggal 20 April 2021 antara Kevin dengan Dwiyono	Bahwa foto ini membuktikan benar adanya bukti proses pembelian tersebut benar adanya, tidak fiktif, dan benar dikirimkan; Ditunjukkan oleh saksi Dwiyono di depan persidangan melalui handphone Dwiyono kepada hakim jejak digital adanya percakapan ini.



31.	T-15.7	Screenshoot Chat Whatsapp antara Kevin dengan Dwiyono yang menunjukkan foto sepatu dan ukuran file ukuran sepatu	Bahwa foto ini membuktikan benar adanya bukti proses pembelian tersebut benar adanya, tidak fiktif, dan benar dikirimkan; Ditunjukkan oleh saksi Dwiyono didepan persidangan melalui handphone Dwiyono kepada hakim jejak digital adanya percakapan ini.
32.	T-15.8	Screenshoot Chat Whatsapp tertanggal 20 April 2021 antara Kevin dengan Dwiyono	Bahwa foto ini membuktikan benar adanya bukti proses pembelian tersebut benar adanya, tidak fiktif, dan benar dikirimkan; Ditunjukkan oleh saksi Dwiyono didepan persidangan melalui handphone Dwiyono kepada hakim jejak digital adanya percakapan ini.
33.	T-15.9	Screenshoot Chat Whatsapp tertanggal 27 - 28 April 2021 antara Kevin dengan Dwiyono	Bahwa foto ini membuktikan benar adanya bukti proses pembelian tersebut benar adanya, tidak fiktif, dan benar dikirimkan; Ditunjukkan oleh saksi Dwiyono didepan persidangan melalui handphone Dwiyono kepada hakim jejak digital adanya percakapan ini.
34.	T-15.10	Screenshoot Chat Whatsapp tertanggal 28 April 2021 antara Kevin dengan Dwiyono	Bahwa foto ini membuktikan benar adanya bukti proses pembelian tersebut benar adanya, tidak fiktif, dan benar dikirimkan; Ditunjukkan oleh saksi Dwiyono didepan persidangan melalui handphone Dwiyono kepada hakim jejak digital adanya percakapan ini.
35.	T-15.11	Screenshoot Chat Whatsapp tertanggal 29 April 2021 antara Kevin dengan Dwiyono	Bahwa foto ini membuktikan benar adanya bukti proses pembelian tersebut benar adanya, tidak fiktif, dan benar dikirimkan; Ditunjukkan oleh saksi Dwiyono didepan persidangan melalui handphone Dwiyono kepada hakim jejak digital adanya percakapan ini.

Hal 305 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



36.	T-15.12	Screenshoot Chat Whatsapp tertanggal 29 April 2021 antara Kevin dengan Dwiyono	Bahwa foto ini membuktikan benar adanya bukti proses pembelian tersebut benar adanya, tidak fiktif, dan benar dikirimkan; Ditunjukkan oleh saksi Dwiyono didepan persidangan melalui handphone Dwiyono kepada hakim jejak digital adanya percakapan ini.
37.	T-15.13	Screenshoot Chat Whatsapp tertanggal 29 - 30 April 2021 antara Kevin dengan Dwiyono	Bahwa foto ini membuktikan benar adanya bukti proses pembelian tersebut benar adanya, tidak fiktif, dan benar dikirimkan; Ditunjukkan oleh saksi Dwiyono didepan persidangan melalui handphone Dwiyono kepada hakim jejak digital adanya percakapan ini.
38.	T-15.14	Screenshoot Chat Whatsapp tertanggal 30 April 2021 antara Kevin dengan Dwiyono	Bahwa foto ini membuktikan benar adanya bukti proses pembelian tersebut benar adanya, tidak fiktif, dan benar dikirimkan; Ditunjukkan oleh saksi Dwiyono didepan persidangan melalui handphone Dwiyono kepada hakim jejak digital adanya percakapan ini.
39.	T-15.15	Screenshoot Chat Whatsapp tertanggal 30 April 2021 antara Kevin dengan Dwiyono	Bahwa foto ini membuktikan benar adanya bukti proses pembelian tersebut benar adanya, tidak fiktif, dan benar dikirimkan; Ditunjukkan oleh saksi Dwiyono didepan persidangan melalui handphone Dwiyono kepada hakim jejak digital adanya percakapan ini.
40.	T-15.16	Screenshoot Chat Whatsapp tertanggal 30 April 2021 antara Kevin dengan Dwiyono	Bahwa foto ini membuktikan benar adanya bukti proses pembelian tersebut benar adanya, tidak fiktif, dan benar dikirimkan;
			Ditunjukkan oleh saksi Dwiyono didepan persidangan melalui handphone Dwiyono kepada hakim jejak digital adanya percakapan ini.

Hal 306 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



41.	T-15.17	Screenshoot Chat Whatsapp tertanggal 2 - 3 Mei 2021 antara Kevin dengan Dwiyono	Bahwa foto ini membuktikan benar adanya bukti proses pembelian tersebut benar adanya, tidak fiktif, dan benar dikirimkan; Ditunjukkan oleh saksi Dwiyono di depan persidangan melalui handphone Dwiyono kepada hakim jejak digital adanya percakapan ini.
42.	T-15.18	Screenshoot Chat Whatsapp tertanggal 3 Mei 2021 antara Kevin dengan Dwiyono	Bahwa foto ini membuktikan benar adanya bukti proses pembelian tersebut benar adanya, tidak fiktif, dan benar dikirimkan; Ditunjukkan oleh saksi Dwiyono di depan persidangan melalui handphone Dwiyono kepada hakim jejak digital adanya percakapan ini.
43.	T-16	Surat Kabar Daring Detik News dengan judul "Kelompok Disabilitas Se-Jabar Deklarasi Dukungan Prabowo – Gibran, RK Hadir" pada tanggal 28 Januari 2024 yang ditulis oleh Firda Cynthia Anggrainy	Bahwa NPCI Jawa Barat pada tahun 2024 mendeklarasikan Prabowo - Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden dibawah kepemimpinan Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Jawa Barat dan Cepi Puad Angsori selaku Bendahara dan dibantu oleh Kevin Fabiano selaku pelatih atletik lari NPCI Jawa Barat mendeklarasikan Prabowo - Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden; Pilihan politik NPCI Jawa Barat berbeda dengan NPC Indonesia yang diketuai oleh Senny Marbun sehingga kemudian Supriatna dan Cepi diperiksa oleh Satriawal Sulaksono selaku komisi disiplin NPC Indonesia atas perintah Senny Marbun; Tidak lama kemudian perkara ini dilaporkan oleh Satriawan Sulaksono ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat; Posisi Satriawan Sulaksono sebagai mantan Jaksa diduga sebagai hal dasar perkara ini di proses dengan cepat oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat; Hal ini sebagaimana keterangan Supriatna Gumilar di bawah sumpah di depan persidangan dan Cepi Puad Angsori

Hal 307 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



4.	T-17	Surat Kabar Daring Pelita Jabar dengan judul "Lebih 5000 Disabilitas Jabar Dukung Paslon 2" pada tanggal 28 Januari 2024 yang ditulis oleh MCFteam	Bahwa NPCI Jawa Barat pada tahun 2024 mendeklarasikan Prabowo - Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden dibawah kepemimpinan Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Jawa Barat dan Cepi Puad Angsori selaku Bendahara dan dibantu oleh Kevin Fabiano selaku pelatih atletik lari NPCI Jawa Barat mendeklarasikan Prabowo - Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden; Pilihan politik NPCI Jawa Barat berbeda dengan NPC Indonesia yang diketuai oleh Senny Marbun sehingga kemudian Supriatna dan Cepi diperiksa oleh Satriawal Sulaksono selaku komisi disiplin NPC Indonesia atas perintah Senny Marbun;
45.	T-18	Surat Kabar Daring Berita Satu dengan judul "Ribuan Keluarga Disabilitas Jabar Deklarasi Dukungan Prabowo - Gibran Menang 1 Putaran pada tanggal 28 Januari 2024 yang ditulis oleh Aep	Bahwa NPCI Jawa Barat pada tahun 2024 mendeklarasikan Prabowo - Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden dibawah kepemimpinan Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Jawa Barat dan Cepi Puad Angsori selaku Bendahara dan dibantu oleh Kevin Fabiano selaku pelatih atletik lari NPCI Jawa Barat mendeklarasikan Prabowo - Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden; Pilihan politik NPCI Jawa Barat berbeda dengan NPC Indonesia yang diketuai oleh Senny Marbun sehingga kemudian Supriatna dan Cepi diperiksa oleh Satriawal Sulaksono selaku komisi disiplin NPC Indonesia atas perintah Senny Marbun;
46.	T-19	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan	



		Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat	
	T-20	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Yang bertanggung jawab atas dana hibah adalah yang menerima dana hibah yang menandatangani NPHD; Dalam hal ini penerima dana hibah adalah supriatna gumilar selaku ketua NPCI Jawa Barat; Bahwa supriatna yang menerima dana hibah terbukti telah mempertanggung jawabkan dana hibah yang diterima. Dan tidak ada temuan BPK maupun inspektorat daerah sehingga tidak ada lagi temuan BPK RI maupun inspektorat wilayah provinsi jawa barat terkait dana hibah yang diterima. Dan tidak ada temuan kerugian keuangan negara sebagaimana keterangannya kepala dispora (tiga saksi diawal) dan didukung oleh keterangan Ahli Kuku Priongo.
48.	T-21	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara	
49.	T-22	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017	
50.	T-23	Pendapat Ahli Tentang Hukum Keuangan Negara Tentang Kerugian Negara / Keuangan Negara Atas Penggunaan Dana Hibah Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kepada National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Barat TA 2021 Sampai Dengan 2023 oleh DR. Kuku Priongo, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Keuangan Negara	

Hal 309 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Menimbang bahwa Terdakwa KEVIN FEBIANO di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SUPRIATNA GUMILAR dan saksi CEPI FUAD ANGSORI
- Bahwa sejak tahun 2021 s/d 2023 saksi bekerja sebagai pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jabar.
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Atletik Lari di NPCI Provinsi Jabar berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 019/SKEP/NPCI-Jbr/VIII/2021 /NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Susunan Personalia Satuan Tugas (SATGAS) Pelatda Jawa Barat Peparnas XVI/2021 Papua, adapun tupoksi sebagai Pelatih atlet Cabang Olah Raga Atletik lari adalah Membina atlit untuk mencapai target sebagai pemenang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas usulan siapa Saksi ditunjuk sebagai Pelatih atlet Cabang Olah Raga Atletik lari, Saksi mengetahuinya setelah mendapat Surat keputusan Satgas dari Manager Cabang Olah Raga Atletik Saksii.SENI.
- Bahwa Terdakwa sebagai Pelatih Atletik Lari, mendapat Honor setiap bulannya sebesar Rp.2.800.000,-/bulan (sudah dipotong pajak) dengan menggunakan pembayaran Transfer ke Rekening pribadi masing-masing pelatih yaitu bank BJB. Uang saku tahun 2021 sekitar bulan September mau berangkat Peparnas sebesar Rp. 5.000.000,- menerima kas dari pengurus namanya lupa.
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebanyak $\pm$ 3 (tiga) kali
- Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, **Terdakwa KEVIN FABIANO, S.pd.M.or** pernah diminta keterangan sebagai saksi, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (27-06-2024) nomor 8 : menerangkan " sekitar Tahun 2021 Saya pernah menawarkan sepatu untuk atlet , pelatih kepada Sdr. AGUNG sebagai PPK dan ditolak selanjutnya Saya minta rekomendasi dari Ketua NPCI Provinsi jabar Sdr. SUPRIATNA GUMILAR dan diperintahkan untuk mencari sepatu dengan harga sebesar Rp. 400.000,- serta jumlah sepatu yang dibeli sejumlah 405 pasang dengan nilai 162.000.000,-(seratus enampuluh dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dalam BAP di Kejaksaan nomor 8 tersebut telah dicabut, yang menyebutkan "Bahwa sekitar tahun 2021 Saksi pernah menawarkan sepatu untuk atlet, pelatih dan Saksi menemui PPK (Saksi. Agung Fajar Bayu Aji) dan ditolak, kemudian Saksi disuruh menemui Ketua

Hal 310 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



(Supriatna Gumilar), kemudian setelah Saksi menemui Ketua (Supriatna Gumilar) Saksi kembali menemui PPK (Saksi. Agung Fajar Bayu Aji) mengatakan bahwa Ketua (Supriatna Gumilar) setuju, kemudian Saksi menyampaikan Kembali kepada Ketua (Supriatna Gumilar) dimana dalam RAB harga Rp. 600.000,- per pasang, oleh Ketua disuruh mencari yang harganya Maksimal Rp. 400.000,-

- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa dalam rangka Peparda VI di Bekasi telah ditunjuk sebagai Kordinator Pelaksana Atletik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui dasar penunjukan sebagai Kordinator Pelaksana atletik, namun setelah melihat berkas Terdakwa baru mengetahui bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai kordinnator Pelaksana Atletik adalah saksi SERNI Apriyani;
- Bahwa pada tahun 2022 dalam rangka Peparda di Bekasi Terdakwa melakukan kegiatan selama 7 (tujuh) hari dan lupa kapan tanggal istri Terdakwa Sdri,DEWI datang ke Bekasi bersama anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa Sdri. DEWI (istri terdakwa) telah menjual kendaraan di Bekasi dan hasil uang penjualan telah disimpan di rekekning milik Sdri.Indah (Asisten Rumah Tangga Terdakwa), karena kalau disimpan di rekekning Terdakwa akan habis karena Terdakwa boros;
- Bahwa uang untuk kegiatan di Peparda di Bekasi untuk Kordinator Pelaksana Atletik berasal dari dana kontribusi;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan untuk game week oleh Terdakwa telah dilaksanakan, namun TIDAK ada bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan atletik yang sudah dilaksanakan oleh Terdakwa hanya berupa lisan dengan mengatakan kepada saksi SENY selaku Ketua Pertandingan bahwa “teh sudah dilaksanakan game week dengan lancar”.
- Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan paraf halaman 1 Berita Acara Pemeriksaan Saksi hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, dan membenarkan paraf dan tanda tangan yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka hari Kamis dan tanggal 10 Oktober 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka hari Kamis dan tanggal 31 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui tanda tangan dalam dokumen berupa Laporan Penggunaan Dana hibah Cabor Atletik Peparda VI / 2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022 nomor barang bukti 390.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui terdapat dana hibah untuk honor seperti dewan juri, wasit, petugas lapang , petugas UPP sebesar Rp. 359.000.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengakui dana tersebut diterima

Hal 311 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh saksi SUPRIATNA GUMILAR untuk mendampingi saksi CEPI FUAD ANGSORI untuk pencairan dana;
- Bahwa sekitar tanggal 13 April 2023 Terdakwa menginformasikan melalui wchat kepada saksi ACEP tanggal 14 April 2023 akan pencairan dan untuk ketersediaan dana yang akan ditarik;
- Bahwa Terdakwa datang ke Bank BJB Cabang Buah batu bersama saksi CEPI FUAD ANGSORI, dan terdakwa melihat saksi ASRI mau mencairkan uang dan uang tidak tersedia sehingga sebagai dicairkan ke BJB Cabang Tamansari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dicarikan KTP kepada saksi FRIZKI (supir pribadi Terdakwa)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 359.000.000,- dari saksi MESYA.
- Bahwa saksi MEISYA adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu Terdakwa sebagai kordinator Pelaksana Atletik

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar print out foto pecairan uang pembayaran honor SDM Cabor Atletik sejumlah Rp. 359.723.000 untuk pembayaran honorarium kepada Panpel Cabor Atletik tanggal 22 November 2022 di Kabupaten Bekasi
2. 1 (Satu) Buah Smartphone merek Apple Iphone dengan Model Iphone13 Pro, Nomor Model MLVD3PA/A, Nomor Serial C62D90NQPQ, IMEI Physical SIM 355471427080696, Availabel SIM IMEI2 355471427047612, email terdaftar dalam smartphone dewi.yulip95@gmail.com, dewiyulip95@yahoo.com (apple Id), dengan nomor telepon terdaftar +62 822-4122-8537, nomor Whatsapp terpasang : +62 822-4122-8537 dan nomor Whatsapp bisnis : +1(562) 354-1995 dengan password/passcode Handphone: 225222
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi (Tanda Pembayaran) Panitia Besar Pekan Paralympic Daerah (PB. PEPARDA VI) Tahun 2022 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Bidang Pertandingan, Sudah diterima dari Bidang Pertandingan PB. PEPARDA VI Jawa Barat uang sebanyak Rp. 359.732.000 untuk Pembayaran Honorarium kepada Panpel Cabor Atletik (Dewan Hakim, PL, Wasit Juri, UPP, Dokter,Keamanan) selama Games Week PEPARDA VI/2022 Jabar 7 hari sudah potong pajak (daftar nama)
4. 1 (satu) bundle asli Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik

Hal 312 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022

5. 1 (satu) lembar Printout hasil Cam Scanner yang berisi Bukti Transaksi Penarikan Tunai tanggal 14 April 2023 No rekening: 0133408921101, Nama: Asri Indah Lestari Nuraeni, Nilai transaksi Rp. 509.292.500, dan bukti transaksi penarikan tunai tanggal 14 April 2023 No rekening: 0133408921101, nilai transaksi Rp. 1.000.000.000,- ;
6. 1 (satu) lembar Printout hasil Cam Scanner Bukti Kwitansi (Tanda Pembayaran) National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat, dengan berita sudah terima dari Committee National Paralympic Indonesia Provinsi Jawa Barat uang Rp. 509.292.500,-, yaitu untuk Anggaran Bidang Prestasi kepada Bendahara Umum tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Cepi dan Asri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KEVIN FABIANO adalah Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat Nomor : 019/SKEP/NPCI-Jbr/VIII/2021/NPC- Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Personalia Satuan Tugas (SATGAS) Pelatda Jawa Barat Peparnas XVI/2021 Papua, dan Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Nomor : 01/SK.Kabid/Peparda VI-Pertandingan/VIII/2022 Tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olah Raga (Kordinator Pelaksana) PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa NPCI Pusat yang berkedudukan di Solo adalah organisasi pembina olahraga prestasi disabilitas yang independen yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 12 Mei 2015 yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0020126.AH.01.07 tanggal 25 November 2015, dimana NPCI Pusat membawahi NPCI Tingkat Provinsi yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola organisasi dan seluruh kegiatannya di Tingkat Provinsi dan membawahi NPCI Kabupaten/Kota, adapun sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka Pengurus NPCI Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mendorong dan membina seluruh NPC Indonesia tingkat Kabupaten, Kota agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi secara

Hal 313 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- profesional yang bermartabat, tertib administrasi dan akuntabel;
- b. Membentuk dan membina atlet disabilitas menjadi Tim Olahraga Provinsi untuk mewakili Provinsi dalam mengikuti pertandingan dan / atau turnamen olahraga disabilitas dalam even kejuaraan di tingkat Daerah maupun Nasional;
 - c. Menyelenggarakan kompetisi, pertandingan persahabatan serta Pekan Paralympic Provinsi (PEPARPROV);
 - d. Menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV) Biasa atau Luar Biasa dan menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV);
 - e. Mengikuti Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) atau Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT), dan Rapat Kerja Kabupaten / Kota (RAKERKAB / RAKERKOT);
 - f. Mengikuti rapat / pertemuan baik yang diselenggarakan oleh Struktur Internal Organisasi maupun di luar Organisasi NPC Indonesia;
 - g. Menyusun Program Kerja NPC Indonesia tingkat Provinsi yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - h. Menyusun Laporan Kegiatan untuk disampaikan kepada NPC Indonesia tingkat Pusat dan pihak yang berkepentingan untuk itu; dan;
 - i. Membuat laporan secara tertulis kepada NPC Indonesia tingkat Pusat atas seluruh jumlah anggota NPC Indonesia di wilayahnya.
- Bahwa Terdakwa **KEVIN FABIANO** ditunjuk sebagai Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat Nomor : 019/SKEP/NPCI-Jbr/VIII/2021/NPC- Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Personlia Satuan Tugas (SATGAS) Pelatda Jawa Barat Peparas XVI/2021 Papua dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembinaan kepada Atlit Atletik;
 - b. Melakukan pelatihan kepada Atlit Atletik.
 - Bahwa selain sebagai Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat Terdakwa KEVIN FABIANO juga ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Nomor : 01/SK.Kabid/Peparda VI- Pertandingan/VIII/2022 Tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olah Raga (Kordinator Pelaksana) PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Hal 314 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



1. Melakukan kebutuhan teknis pertandingan;
 2. Melakukan survey kelayakan tempat pertandingan;
 3. Mendata dewan hakim, UPP, Juri, wasit, Petugas lapang.
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah naskah perjanjian antara pemberi hibah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan pihak penerima hibah yang berdasarkan keputusan kepala daerah menetapkan tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk melakukan perjanjian belanja hibah daerah berupa uang, dengan ketentuan yang telah ditentukan bersama. Diantaranya terdapat kesepakatan dalam perjanjian kewajiban penerima dana hibah seperti :
- a. Menanda tangani pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah;
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah pemerintah daerah melalui dinas terkait, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai;
 - c. Mematuhi proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal dana hibah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa; dan
 - d. Mengembalikan sisa dana hibah ke Kas Umum Daerah / Pemerintah Daerah dan menyerahkan bukti setorannya kepada instansi terkait, dalam hal sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah.
- Bahwa Proposal Program Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
- TA 2021 rinciannya sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| • Bidang Organisasi | Rp. 2.828.000.000,- |
| • Bidang Pembinaan prestasi | Rp. 20.727.500.000,- |
| • Bid.Perencanaan Anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan | Rp..233.200.000,- |
| • Bidang Kesekretariatan | Rp.4.025.200.000,- |
| • Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Pua | Rp.133.2262.480.000,- |
| • Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/22020 Papua | Rp.36.723.620.000,- Total |
| | Rp. 198.800.000.000,- |

Hal 315 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- Bahwa yang disetujui oleh DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2021 adalah sebagai berikut :
 - Bidang Organisasi Rp.488.500.000,-
 - Bidang Pembinaan prestasi Rp.1.150.000.000,-
 - Bid.Perencanaan Anggaran,
 - Kesejahteraan dan Pendiddikan Rp.874.630.000,-
 - Bidang Kesekretariatan Rp.3.532.600.000,-
 - Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju
 - PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp.39.245.070.000,-
 - Kontingen Jawa Barat Pada
 - PEPARNAS XVI/22020 Papua Rp. 4.709.200.000,-
 - Total **Rp. 50.000.000.000,-**
- Bahwa terhadap Anggaran Tahun 2021 ada addendum pengajuan dari NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
 - Bidang Organisasi Rp.640.000.000,-
 - Bidang Pembinaan prestasi Rp.1.152.500.000,-
 - Bid.Perencanaan Anggaran,
 - Kesejahteraan dan Pendiddikan Rp.150.000.000,-
 - Bidang Kesekretariatan Rp. 350.000.000,-
 - Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju
 - PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp. 38.670.870.000,-
 - Kontingen Jawa Barat Pada
 - PEPARNAS XVI/22020 Papua Rp.27.536.630.000,- Total **Rp.68.500.000.000,-**
- Bahwa Reviu Addendum dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :
 - Bidang Organisasi Rp. -
 - Bidang Pembinaan prestasi Rp. -
 - Bid.Perencanaan Anggaran,
 - Kesejahteraan dan Pendiddikan Rp. -
 - Bidang Kesekretariatan Rp. -
 - Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju
 - PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp. 9.356.650.000,-
 - Kontingen Jawa Barat Pada
 - PEPARNAS XVI/22020 Papua Rp. 7.827.000.000,-
 - Pengamanan Kontingen Jawa Barat

Hal 316 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Di Papua Rp. 613.125.000,- Total **Rp. 17.796.775.000,-**

Untuk TA 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 2.874.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 54.370.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 1.706.000.000,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.810.000.000,-
 - Total **Rp. 63.760.000.000,-**

- Bahwa terhadap anggaran tersebut NPCI Provinsi Jawa Barat mengajukan penambahan anggaran dengan nomor surat : Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, adapun tambahan anggaran untuk proposal Penyelenggaraan Peparda VII Tahun 2022 adalah :

- Bidang Kesekretariatan Rp.3.798.869.100,-
- Bidang Pengawasan dan Pengendalian Rp.179.247.000,-
- Bidang Hukum Rp.121.060.000,-
- Bidang Keabsaghan dan Klaisidkasi Rp.1.028.100.000,-
- Bidang pertandingan Rp.13.884.589.000,-
- Bidang Penyiaran, Pelayanan media & TI Rp.1.164.317.400,-
- Bidang Transfortasi Rp.1.993.737.500,-
- Bidang Kesehatan Rp.470.650.000,-
- Bidang Sarana dan Prasarana Rp.753.800.000,-
- Bidang Keamanan Rp.511.740.000,-
- Bidang Pengarahan masa Daerah Rp.865.280.000,-
- Bidang Acara, Upacara dan Hubungan Daerah Rp.3.197.710.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi Rp.29.230.900.000,-
- Total **Rp. 57.200.000.000,-**

- Bahwa Reviu dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 399.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 2.325.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 376.338.750,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 2.520.800.000,-
- Total **Rp. 5.621.138.750,-**

- Bahwa terhadap adanya pengajuan tambahan anggaran dari NPCI Jawa

Hal 317 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan surat Nomor : Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 kepada DISPORA, akan tetapi terhadap surat tersebut tidak ada jawaban/tanggapan, namun langsung berbentuk

verifikasi dari SIPORA Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

- Bidang pertandingan Rp. 2.173.200.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi Rp. 11.326.800.000,-
- Total Rp. 13.500.000.000,-**

Untuk TA 2023 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 2.524.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 104.327.370.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendididkan Rp. 1.228.530.000,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.219.600.000,-
- Total Rp. 112.300.000.000,-**

- Bahwa Verifikasi Anggaran dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 393.091.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 31.050.093.500,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendididkan Rp. 351.836.500,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.204.979.000,-
- Total Rp. 36.000.000.000,-**

- Bahwa dana hibah Provinsi Jawa Barat yang sudah disetujui oleh DISPORA melalui DIPA telah diterbitkan SP2D., adapun rinciannya yang sudah masuk SP2D ke rekening NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

No.	No SP2D/Tgl	Jumlah (Rp)	No. Rek NPCI PropJbr
1	02.00/04.0/000023/LS/2.19-0-00-0-00.01.00 /M/4/2021 tanggal 8 April 2021	50.000.000.000,-	0080377447001
2.	02.00/04.0/000169/LS/2.19-0-00-0-00.01.00 /P.03/11/2021 tanggal 04 Nopember 2021	17.796.775.000,-	0080377447001
3	02.00/04.0/000045/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /M/3/2022 tanggal 28 Maret 2022	5.621.138.750,-	8880000888001

Hal 318 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



4	02.00/04.0/000274/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /P.06/11/2022 tanggal 28 Maret 2022	13.500.000.000,-	8880000888001
5.	02.00/04.0/000068/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /P.03/04/2023 tanggal 06 April 2023	36.000.000,-	8880000888001

- Bahwa rincian Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tahun	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TOTAL
1	2	3	4
2021	50.000.000.000	17.796.775.000	67.796.775.000,-
2022	5.621.138.750	13.500.000.000	29.121.138.750,-
2023	36.000.000.00	00	36.000.000.000,-
Jumlah	91.621.138.750	31.296.775.000	132.917.913.750,-

- Bahwa terhadap Anggaran Tahun 2022 ada dana hibah yang diperuntukan untuk kegiatan penyelenggaraan PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Jawa Barat sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dimana dana tersebut dipergunakan untuk **Bidang Pertandingan** kurang lebih sebesar Rp. 2.173.200.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan **Bidang Akomodasi** dan Konsumsi kurang lebih sebesar Rp. 11.326.800.000,- (sebelas milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Bidang Pertandingan diantaranya untuk honorarium Panitia Pelaksana (Panpel) untuk dua belas Cabang Olahraga (*Games weeks*) Rp. 2.102.100.000,- (dua milyar seratus dua juta seratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk dua belas Cabang Olahraga (*Games weeks*) terdapat anggaran kurang lebih sebesar Rp. 359.723.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk honorarium Panitia Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik Cabang Olahraga Atletik dan untuk Pembayaran Honorarium kepada Panitia Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik selama *Games Week* PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH ORANG	JUMLAH REALISASI (Rp)	POTONGAN PPh (Rp)	JUMLAH DITERIMA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dewan Hakim	3	18,900,000	567,000	18,333,000

Hal 319 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



2	Petugas Lapangan	70	122,500,000		122,500,000
3	Wasit Juri	55	192,500,000	1,155,000	191,345,000
4	UPP	5	8,750,000		8,750,000
5	Dokter Cabor	1	4,900,000	105,000	4,795,000
6	Keamanan	8	14,000,000		14,000,000
JUMLAH		133	361,550,000	1,827,000	359,723,000

- Bahwa terhadap penyelenggaraan PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Jawa Barat tersebut jumlah honor yang harus diterima oleh para Panitia Pelaksana untuk Cabang Olah Raga Atletik adalah sebagai berikut :

1. Petugas Lapangan 70 (tujuh puluh) orang dengan honor sebesar Rp. 1.750.000,-/orang
2. Wasit sebanyak 55 (lima puluh lima) orang dengan honor sebesar Rp. 3.500.000,- / orang
3. UPP (Upacara Penyerahan Piala) sebanyak 5 (lima) orang dengan honor sebesar Rp. 1.750.000,-/orang.
4. Keamanan sebanyak 8 (delapan) orang honor sebesar Rp.1.750.000,- / orang
5. Dokter sebanyak 1 (satu) orang honor sebesar Rp. 4.900.000,- / orang
6. Dewan Hakim sebanyak 3 (tiga) orang honor sebesar Rp. 6.300.000,- / orang

Namun terdapat pembayaran honorarium kepada Panitia Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik selama Games Week PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 yang **tidak sesuai** yaitu sebesar Rp. 197.914.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	JUMLAH ORANG	JUMLAH SPJ NETTO	JUMLAH YG DITERIMA	SELISIH
1	2	3		4	5
1.	Dewan Hakim	3	18,333,000	0	18,333,000
2.	Dokter Cabor	70	4,795,000	0	4,795,000
3.	Keamanan	55	14,000,000	0	14,000,000
4.	Petugas Lapangan	5	122,500,000	88,750,000	33,750,000
5.	UPP	1	8,750,000	0	8,750,000
6.	Wasit/Juri	8	191,345,000	73,059,000	118,286,000
Total		133	359,723,000	161,809,000	197,914,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabang Olah Raga Atletik PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 terhadap honor Petugas Lapangan, Wasit, UPP, Keamanan, Dokter, dan Dewan Wasit/Juri dimana dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabang Olah Raga Atletik PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 terdapat nama-nama yang tertera dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah akan tetapi Saksi-saksi tersebut tidak pernah ikut dalam kegiatan PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 dan tidak pernah menerima honor dari kegiatan tersebut yaitu saksi :

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Ket.
1	2	3	4	5
1.	BINTANG ADI PRASETYA, S.pd., M.Or	Guru Honor di SMPN.3 Gondangrejo	Dsn.Winong, Rt.01, Rw.04, Ds.Jatikuwung, Kec.Gonangrejo, Kab.Karanganyar.	
17.	FERRY SETYAWAN	Swasta	Lemburejo RT 002 RW 002 Kel/Desa Gatak Kecamatan Delanggu.	
18.	RIFKY AKBAR PERWIRA, Spd.	Wiraswasta	Kp. Ringinrejo Rt 01 Rw 05 Desa ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.	
19.	AHMAD BAHAR, SE.	Swasta	Pundung Gede Rt.002 Rw.009 Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.	
20.	DANIEL KURNIAWAN HARSONO, SH.MH.	Swasta	Jl. Jamsaren No. 32 Rt 05 Rw 08 Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Solo.	
21.	ENDANG SRI LESTARI, Amd.	PNS (Pelatih di Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Solo)	Kampung Pundunggede Rt 02 Rw 09 Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari Kota Solo.	
22.	TEGUH SAPUTRO	Mahasiswa	Dkh.Kepuh, Kel. Lalu, Rt.04, Rw.03, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Karang Anyar.	
23.	MAKSUM ABDULLAH	Wirausaha	Jl. Caringin Gang Porib III, Kel. Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.	

Hal 321 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



24.	AGUNG NUGRAHA	Wiraswasta	Jl.Malangbong Raya No.1, Rt.002/Rw.003, Kel.Antapani wetan, Kec. Antapani Bandung.
25.	FAHIRA ICHLASUL SHIFA, STR.Kes	Swasta	Jln. Mangga I No 26 Rt 01 Rw 20 Desa Wonorejo Kecamatan Gundangrejo Kabupaten Karang Anyar.
26.	ADI PRIYATNA	Wiraswasta	Kp.Bubulak, Rt.02, Rw.01, Ds.Leuweng Kolot, Kec.Cibungbulan, Kab.Bogor.
27.	ADIT RAYA RAMADAN	Mahasiswa	Kp. Luwung Rt.001 Rw.007 Desa Sukamaju Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi
28.	ABDUL YADI	Nganggur	Cikempong Rt.003/005 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
29.	AGUS BAGJA	Buruh Harian Lepas	Kp. Babakan Banjarsari Rt.002 Rw.008 Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kab. Bandung.
30.	AHMAD HIDAYAT	Wiraswasta	Kp.Sukamenak Rt.07, Rw.2, Ds.Marga Mukti, Kec.Pangalengan, Kab.Bandung.

- Bahwa sekitar tanggal 25 Nopember 2022, Saksi RIFKY AKBAR PERWIRA, Spd., disuruh oleh Terdakwa KEVIN FEBIANO untuk mencari KTP yang domisilinya di Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Petugas Lapangan dalam rangka PEPARDA VI Tahun 2022 di Bekasi untuk Cabang Olah Raga Atletik dengan jumlah sebanyak-banyaknya namun pada saat itu Saksi RIFKY AKBAR PERWIRA, Spd., hanya mendapat 1 (satu) orang KTP atas nama Sdr. MUHAMMAD FERDINAN DEVIN (telah dilakukan pemanggilan beberapa kali namun tidak hadir) yang akan dimasukan sebagai Petugas Lapangan dimana KTP dari Sdr. MUHAMMAD FERDINAN DEVIN dipergunakan oleh Terdakwa KEVIN FABIANO hanya formalitas sebagai Petugas Lapangan di Cabang Olah Raga Atletik, namun keterangan saksi RIFKy dibantah oleh Terdakwa;
- Bahwa ada dana hibah tahun anggaran 2022 untuk kegiatan penyelenggaraan PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi untuk honorarium Panitia Pelaksana untuk 12 (dua belas) Cabang Olahraga Atletik (*Games weeks*) yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu sejumlah Rp.

Hal 322 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



197.914.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah*), sebagaimana Laporan Akuntan Publik Nomor: LI.24/MCI-KjksJB/1216 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2023, namun BPK RI., telah melakukan audit dana hibah Tahun Anggaran 2021, 2022 dan Tahun Anggaran 2023, dan dalam hasil audit oleh BPK telah ditemukan adanya penyimpangan terhadap dana hibah sejumlah Rp.770.151.500, dan 159.676.000,- atas penyimpangan tersebut telah dikembalikan oleh pihak NPCI. ke- Kas Daerah tanggal 20 Juni 2023; dan tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim dengan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama primair Pasal 2 ayat

(1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Hal 323 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**", menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa KEVIN FABIANO, S.pd, M.Or., dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "*setiap orang*" dalam perkara a quo ditujukan kepada Terdakwa KEVIN FABIANO, S.pd, M.Or., dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan **unsur "setiap orang" telah terpenuhi** ;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi "*unsur secara melawan hukum*" disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Hal 324 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU- IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat Nomor : 019/SKEP/NPCI-Jbr/VIII/2021/NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Personalia Satuan Tugas (SATGAS) Pelatda Jawa Barat Pepamas XVI/2021 Papua, Terdakwa KEVIN FABIANO adalah Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat dan sebagai Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Pelatih Atletik Lari NPCI adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan kepada Atlit Atletik;
- b. Melakukan pelatihan kepada Atlit Atletik.

Menimbang bahwa NPCI Pusat yang berkedudukan di Solo adalah organisasi pembina olahraga prestasi disabilitas yang independen yang dibentuk

Hal 325 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 12 Mei 2015 yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0020126.AH.01.07 tanggal 25 November 2015, dimana NPCI Pusat membawahi NPCI Tingkat Provinsi yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola organisasi dan seluruh kegiatannya di Tingkat Provinsi dan membawahi NPCI Kabupaten/Kota, adapun sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka Pengurus NPCI Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Mendorong dan membina seluruh NPC Indonesia tingkat Kabupaten, Kota agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi secara profesional yang bermartabat, tertib administrasi dan akuntabel;
- b. Membentuk dan membina atlet disabilitas menjadi Tim Olahraga Provinsi untuk mewakili Provinsi dalam mengikuti pertandingan dan / atau turnamen olahraga disabilitas dalam even kejuaraan di tingkat Daerah maupun Nasional;
- c. Menyelenggarakan kompetisi, pertandingan persahabatan serta Pekan Paralympic Provinsi (PEPARPROV);
- d. Menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV) Biasa atau Luar Biasa dan menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV);
- e. Mengikuti Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) atau Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT), dan Rapat Kerja Kabupaten / Kota (RAKERKAB / RAKERKOT);
- f. Mengikuti rapat / pertemuan baik yang diselenggarakan oleh Struktur Internal Organisasi maupun di luar Organisasi NPC Indonesia;
- g. Menyusun Program Kerja NPC Indonesia tingkat Provinsi yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- h. Menyusun Laporan Kegiatan untuk disampaikan kepada NPC Indonesia tingkat Pusat dan pihak yang berkepentingan untuk itu; dan;
- i. Membuat laporan secara tertulis kepada NPC Indonesia tingkat Pusat atas seluruh jumlah anggota NPC Indonesia di wilayahnya.

Menimbang bahwa selain sebagai Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat Terdakwa KEVIN FABIANO juga ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Nomor : 01/SK.Kabid/Peparda VI- Pertandingan/VIII/2022 Tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olah Raga (Kordinator Pelaksana) PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Hal 326 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



- a. Melakukan kebutuhan teknis pertandingan;
- b. Melakukan survey kelayakan tempat pertandingan;
- c. Mendata dewan hakim, UPP, Juri, wasit, Petugas lapang.

Menimbang bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah naskah perjanjian antara pemberi hibah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan pihak penerima hibah yang berdasarkan keputusan kepala daerah menetapkan tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk melakukan perjanjian belanja hibah daerah berupa uang, dengan ketentuan yang telah ditentukan bersama. Diantaranya terdapat kesepakatan dalam perjanjian kewajiban penerima dana hibah seperti :

- a. Menanda tangani pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah pemerintah daerah melalui dinas terkait, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai;
- c. Mematuhi proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal dana hibah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa; dan
- d. Mengembalikan sisa dana hibah ke Kas Umum Daerah / Pemerintah Daerah dan menyerahkan bukti setorannya kepada instansi terkait, dalam hal sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah.

Menimbang bahwa Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat yang bertindak sebagai penerima Hibah sesuai tupoksi telah mengeluarkan SOP tentang Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI yaitu sebagai berikut :

- SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI-JBR/II/2021 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 26 Januari 2021 BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan
- SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP /NPCI-JBR/II/2022 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2021, BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan
- SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023 Tentang Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal 27

Hal 327 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023, BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tat Kelola Keuangan.

Adapun Proposal Program Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

TA 2021 rinciannya sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 2.828.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 20.727.500.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran
Kesejahteraan dan Pendidikan Rp..233.200.000,-
- Bidang Kesekretariatan Rp.4.025.200.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju
PEPARNAS XVI/2021 Pua Rp.133.2262.480.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada
PEPARNAS XVI/22020 Papua Rp.36.723.620.000,- Total
Rp. 198.800.000.000,-

Yang disetujui oleh DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp.488.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp.1.150.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,
Kesejahteraan dan Pendidikan Rp.874.630.000,-
- Bidang Kesekretariatan Rp.3.532.600.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju
PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp.39.245.070.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada
PEPARNAS XVI/22020 Papua Rp. 4.709.200.000,-
- Total **Rp. 50.000.000.000,-**

Menimbang bahwa terhadap Anggaran Tahun 2021 ada addendum pengajuan dari NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp.640.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp.1.152.500.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,
Kesejahteraan dan Pendidikan Rp.150.000.000,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 350.000.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju
PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp. 38.670.870.000,-

Hal 328 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontingen Jawa Barat Pada
PEPARNAS XVI/22020 Papua Rp.27.536.630.000,- Total
Rp.68.500.000.000,-

Menimbang bahwa Reviu Addendum dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. -
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. -
- Bid.Perencanaan Anggaran,
 - Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. -
- Bidang Kesekretariatan Rp. -
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju
 - PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp. 9.356.650.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada
 - PEPARNAS XVI/22020 Papua Rp. 7.827.000.000,-
 - Pengamanan Kontingen Jawa Barat
 - Di Papua Rp. 613.125.000,- Total **Rp. 17.796.775.000,-**

Untuk TA 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 2.874.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 54.370.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,
 - Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 1.706.000.000,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.810.000.000,-
 - Total **Rp. 63.760.000.000,-**

Menimbang bahwa terhadap anggaran tersebut NPCI Provinsi Jawa Barat mengajukan penambahan anggaran dengan nomor surat : Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, adapun tambahan anggaran untuk proposal Penyelenggaraan Peparda VII Tahun 2022 adalah :

- Bidang Kesekretariatan Rp.3.798.869.100,-
- Bidang Pengawasan dan Pengendalian Rp.179.247.000,-
- Bidang Hukum Rp.121.060.000,-
- Bidang Keabsaghan dan Klaisidkasi Rp.1.028.100.000,-
- Bidang pertandingan Rp.13.884.589.000,-
- Bidang Penyiaran, Pelayanan media & TI Rp.1.164.317.400,-
- Bidang Transfortasi Rp.1.993.737.500,-
- Bidang Kesehatan Rp.470.650.000,-

Hal 329 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Sarana dan Prasarana	Rp.753.800.000,-
- Bidang Keamanan	Rp.511.740.000,-
- Bidang Pengarahan masa	Rp.865.280.000,-
- Bidang Acara, Upacara dan Hubungan Daerah	Rp.3.197.710.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi	Rp.29.230.900.000,-
Total	Rp. 57.200.000.000,-

Menimbang bahwa Reviu dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. 399.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. 2.325.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendiddikan	Rp. 376.338.750,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp. 2.520.800.000,-
Total	Rp. 5.621.138.750,-

Menimbang bahwa terhadap adanya pengajuan tambahan anggaran dari NPCI Jawa Barat dengan surat Nomor : Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 kepada DISPORA, akan tetapi terhadap surat tersebut tidak ada jawaban/tanggapan, namun langsung berbentuk verifikasi dari SIPOA Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

- Bidang pertandingan	Rp. 2.173.200.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi	Rp. 11.326.800.000,-
Total	Rp. 13.500.000.000,-

Untuk TA 2023 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. 2.524.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. 104.327.370.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendiddikan	Rp. 1.228.530.000,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp. 4.219.600.000,-
Total	Rp. 112.300.000.000,-

Menimbang bahwa Verifikasi Anggaran dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. 393.091.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. 31.050.093.500,-

Hal 330 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bid.Perencanaan Anggaran,
Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 351.836.500,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.204.979.000,- Total
Rp. 36.000.000.000,-

Menimbang bahwa dana hibah Provinsi Jawa Barat yang sudah disetujui oleh DISPORA melalui DIPA telah diterbitkan SP2D adapun rinciannya yang sudah masuk SP2D ke rekening NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

No.	No SP2D/Tgl	Jumlah (Rp)	No. Rek NPCI PropJbr
1	02.00/04.0/000023/LS/2.19-0-00-0-00.01.00 /M/4/2021 tanggal 8 April 2021	50.000.000.000,-	0080377447001
2.	02.00/04.0/000169/LS/2.19-0-00-0-00.01.00 /P.03/11/2021 tanggal 04 Nopember 2021	17.796.775.000,-	0080377447001
3	02.00/04.0/000045/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /M/3/2022 tanggal 28 Maret 2022	5.621.138.750,-	8880000888001
4	02.00/04.0/000274/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /P.06/11/2022 tanggal 28 Maret 2022	13.500.000.000,-	8880000888001
5.	02.00/04.0/000068/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /P.03/04/2023 tanggal 06 April 2023	36.000.000,-	8880000888001

Menimbang bahwa rincian Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tahun	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TOTAL
1	2	3	4
2021	50.000.000.000	17.796.775.000	67.796.775.000,-
2022	5.621.138.750	13.500.000.000	29.121.138.750,-
2023	36.000.000.00	00	36.000.000.000,-
Jumlah	91.621.138.750	31.296.775.000	132.917.913.750,-

Menimbang bahwa berdasarkan hasil realisasi penggunaan dana hibah terdapat sisa penggunaan dana hibah untuk NPCI Provinsi Jawa Barat, yaitu :

- Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 915.390.913,-** (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 30 Desember 2021;
- Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 141.042.452,-**;
Dengan perincian Rp. 73.618.855,- (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal

Hal 331 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



30 Desember 2022 dan Rp.67.423.597,- (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 30 Desember 2022

- Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 745.690.969,-** (disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 29 Desember 2023.

Menimbang bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 terdapat dana hibah Provinsi Jawa Barat yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu :

1. Pada tanggal 19 April 2021, Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, telah menyuruh Saksi CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan uang sebesar Rp. 350.000.000,-, dimana uang tersebut diperuntukan untuk Bimbingan Teknik yang diambil dari pos Bidang Perencanaan, anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan sub Belanja Barang dan Jasa sub Bimbingan Teknik, uang tersebut oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk Bimbingan Teknik, akan tetapi dipergunakan untuk diri pribadi Saksi SUPRIATNA GUMILAR;
2. Pada tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat menyuruh SAEPUL MILAH untuk mengambil uang kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat, dimana uang tersebut diperuntukan untuk dukungan peralatan latihan dari pos Sentralisasi Pelatda, sehingga ada beberapa peralatan latihan untuk persiapan Pelatda yang tidak dibeli, dimana uangnya dipergunakan untuk diri pribadi Saksi SUPRIATNA GUMILAR;
3. Pada Tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 160.000.000,-, Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat menyuruh Saksi SAEPUL MILAH untuk mengambil uang kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat, dimana uang tersebut diperuntukan untuk dukungan peralatan latihan dari pos Sentralisasi Pelatda, sehingga ada beberapa peralatan latihan untuk persiapan Pelatda yang tidak dibeli, dimana uangnya dipergunakan untuk diri pribadi Saksi SUPRIATNA GUMILAR;
4. Pada tanggal 26 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat menyuruh FAUZI BACHTIAR untuk mengambil uang kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat, dimana uang tersebut diperuntukan untuk dukungan peralatan latihan dari pos Sentralisasi Pelatda, sehingga ada beberapa peralatan latihan untuk persiapan Pelatda yang tidak

Hal 332 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli, dimana uangnya dipergunakan untuk diri pribadi Saksi SUPRIATNA GUMILAR;

Menimbang bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 didalam anggaran Sentralisasi Pelatda Jawa Barat menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua sub Atribut Pelatda terdapat pengadaan sepatu (running) dengan Kontrak/SPK Nomor: 61.8/SPK/ATRB/Kontingen/ NPCIJbr/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021, dengan nilai sebesar Rp174.300.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10% sebesar Rp. 15.845.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan nilai setelah dipotong PPN 10% menjadi Rp. 158.455.000,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk 405 (empat ratus lima) pasang sepatu dengan harga satuan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana yang menjadi penyediannya adalah CV.Al Kawani, dimana pada saat pengadaan sepatu tersebut Terdakwa KEVIN FABIANO selaku Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat menemui saksi AGUNG FAJA BAYU AJI sebagai PPK untuk meminta dalam pengadaan sepatu (running) sebagai penyedia, akan tetapi oleh Saksi AGUNG FAJA BAYU AJI ditolak, dan menyuruh Terdakwa KEVIN FABIANO menemui Saksi SUPRIATNA GUMILAR, selanjutnya Terdakwa KEVIN FABIANO menemui Saksi SUPRIATNA GUMILAR dan mengutarakan untuk pengadaan sepatu dilakukan oleh Terdakwa KEVIN FABIANO dan disetujui oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR serta menyuruh untuk mencari harga sepatu dibawah pagu anggaran dimana Saksi SUPRIATNA GUMILAR mengetahui bahwa Terdakwa KEVIN FABIANO tidak memiliki perusahaan dan tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang dan jasa;

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan harga sepatu yang dibeli oleh Terdakwa KEVIN FABIANO dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / pasang dengan total pembelian untuk 405 pasang sepatu adalah sebesar Rp. 162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa karena Saksi CEPI PUAD ANGSORI mengetahui terhadap pengadaan sepatu tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung yang dilakukan oleh Terdakwa KEVIN FABIANO atas suruhan Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, selanjutnya Saksi CEPI PUAD ANGSORI meminta kepada Sdr. AGUS untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam bendera (pinjam perusahaan) untuk menjadi penyedia barang dan jasa dalam pengadaan sepatu (running) tersebut, selanjutnya Sdr. AGUS menemui saksi **IWAN NOOR BUDI ISWANTO** sebagai Direktur CV. Al Kawani dengan maksud untuk meminjam bendera (pinjam perusahaan) dengan komitmen mendapat fee

Hal 333 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 2%, bahwa pada tanggal 08 Nopember 2021 Saksi CEPI PUAD ANGSORI pagi hari memberitahukan kepada saksi IWAN NOOR BUDI ISWANTO bahwa uang sebesar Rp.174.300.000,- untuk pengadaan sepatu sudah masuk kerekening perusahaan CV.AL Kawani, lalu saksi IWAN NOOR BUDI ISWANTO mencairkan dan menyerahkan seluruhnya secara tunai kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI pada malam hari bertempat di Kantor Kas Daerah NPCI Provinsi Jawa Barat Arcamanik, selanjutnya Saksi CEPI PUAD ANGSORI menyerahkan uang sebesar Rp.3.486.000,- sebagai fee pinjam bendera (pinjam perusahaan) kepada saksi IWAN NOOR BUDI ISWANTO dan sisanya diserahkan kepada Saksi SUPRIATNA GUMILAR untuk diserahkan kepada Terdakwa KEVIN FABIANO.

Menimbang bahwa anggaran dana hibah Provinsi Jawa Barat yang telah menyalahi aturan SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI- JBR/II/2021 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa Barat TA 2021 tanggal 26 Januari 2021 BAB V Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang Dan atau Barang / Jasa serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) tidak bisa dipertanggungjawabkan / fiktif yang telah dilakukan oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, bersama – sama dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara di NPCI Provinsi Jawa Barat;

Menimbang bahwa untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat dana hibah Provinsi Jawa Barat yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu :

1. Pada tanggal 07 April 2022 Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, telah menyuruh Saksi CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan uang sebesar Rp. 55.000.000,-, dan uang tersebut disuruh diambil oleh Saksi SAEFUL MILAH, dimana uang tersebut diperuntukan untuk Bidang pertandingan, akan tetapi uang tersebut oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat dipergunakan untuk keperluan Saksi SUPRIATNA GUMILAR sendiri;
2. Pada tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat menyuruh MUHAMMAD RIAN (supirnya) untuk mengambil uang kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat, dimana uang tersebut diperuntukan untuk bidang pertandingan, yang diterima oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat dan dipergunakan untuk keperluan Saksi SUPRIATNA GUMILAR sendiri;

Hal 334 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



3. Pada tanggal 03 Agustus 2022 Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, telah menyuruh Saksi CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-, dan yang diambil oleh Sdr. MUHAMMAD RIAN (supirnya), dimana uang tersebut diperuntukan untuk Bidang pertandingan, akan tetapi uang tersebut oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku NPCI Provinsi Jawa Barat dipergunakan untuk keperluan Saksi SUPRIATNA GUMILAR sendiri;
4. Pada 26 Mei 2022 Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, telah menyuruh Terdakwa CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat untuk mencairkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-, dan uang tersebut diambil oleh Sdr. FAUZI BACHTIAR, dimana uang tersebut diperuntukan untuk Bidang pertandingan, akan tetapi uang tersebut oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat dipergunakan untuk keperluan Saksi SUPRIATNA GUMILAR sendiri;

Menimbang, bahwa anggaran dana hibah Provinsi Jawa Barat yang telah menyalahi aturan SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP/NPCI- JBR/II/2022 Tentang Standar Operasional Prosedure NPCI Jawa Barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2022, BAB V Prosedure Tata kerja dan Mekanisme Tataa Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang Dan atau Barang / Jasa dalam mekanisme pencairan dan Laporan pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Tidak bisa dipertanggungjawabkan / fiktif yang telah dilakukan oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, bersama-sama dengan Saksi CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara di NPCI Provinsi Jawa Barat, dengan seluruh anggaran sebesar Rp. 225.000.000,-

Menimbang bahwa untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat dana hibah Provinsi Jawa Barat yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, adapun rincian cek yang dicairkan yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai berikut :

1. Cek tanggal 11 April 2023 sebesar Rp. 1.509.292.500,- (diambil dari RAB Honorarium PPLP item nya yaitu seleksi PPLP Akomodasi dan Konsumsi PPLP, sewa lapang, peralatan Cabor, habis pakai, layanan kesehatan dan asrama Klub Atlet Lapis II);
2. Cek tanggal 12 April 2023 sebesar Rp. 783.000.000,- (diambil dari RAB Rutin Sekretaristan item sewa rumah /gudang peralatan sebesar Rp. 200.000.000,- dan RAB Bidang Pembinaan dan Prestasi item Perlengkapan PPLP sebesar Rp. 71.800.000,-, Pembelian kasur sebesar Rp. 72.000.000,-

Hal 335 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



dan makan minum Klub Atlet Lapis II Tahap I sebesar Rp. 439.200.000,-);

3. Cek tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 1.989.374.000,- (diambil dari RAB Bidang Organisasi item Rakorda sebesar Rp. 17.900.000,-, Rakernas NPCI Pusat sebesar Rp. 28.279.000,- RAB Bidang Sekretariat item Penyekatan ruangan sekretariat sebesar Rp.100.000.000,-, Pengadaan meubelair sebesar Rp. 150.000.000,-, Peralatan pendukung kinerja perkantoran sebesar Rp. 90.935.000,-, RAB Bidang Pembinaan dan Prestasi item akomsi PPLP sebesar Rp. 594.000.000,-, Transportasi PPLP mini bus sebesar Rp.28.500.000,-, Kendaraan Hice Ice sebesar Rp. 60.000.000,-, Uang saku atlet Asean Paragame 2023 Kamboja sebesar Rp. 325.000.000,-, Uang saku pelatih Asean Paragame 2023 Kamboja sebesar Rp. 25.000.000,-, uang saku monev APG Kamboja sebesar Rp. 50.000.000,-, Kegiatan Monev sebesar Rp. 276.000.000,-, Peralatan habis pakai PPLP sebesar Rp. 77.780.000,-,

Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2023 Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni atas arahan Saksi Seni Aprianti selaku Ketua Bidang Prestasi memindahkan dana Hibah sejumlah Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari rekening NPCI Provinsi Jawa Barat pada Bank BJB Buah Batu dengan nomor rekening: 888.0000.888001 ke Nomor rekening 0133908821 atas nama Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni dengan alasan sambil menunggu pembuatan rekening Bidang Prestasi dikarenakan dana Hibah sejumlah tersebut adalah dana Hibah untuk kegiatan Bidang Prestasi;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2023 bertempat di Kantor NPCI Procinsi Jawa Barat di Daerah Arcamanik diadakan Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat, Saksi Agung Fajar Bayu Aji selaku Sekretaris Umum NPCI Provinsi Jawa Barat, Saksi Seni Aprilianty selaku Ketua Bidang Prestasi, Saksi CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat dan Saksi Chaeron selaku Pejabat Pengadaan dan Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni dimana dalam pertemuan tersebut yang dibahas terkait Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta dana Hibah yang harus dicairkan dan pada saat itu juga Saksi SUPRIATNA GUMILAR menyuruh untuk mencairkan dana Hibah di Bidang Prestasi sejumlah 1.509.292.500, (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ada pada rekening Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni;

Menimbang bahwa setelah pertemuan tersebut pada malam harinya Saksi

Hal 336 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Asri Indah Lestari Nuraeni di telepon oleh Saksi Seni Aprilianty untuk besoknya yaitu tanggal 14 April 2023 datang ke Bank BJB Buah Batu Bandung karena disuruh oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR untuk mencairkan dana Hibah Bidang Prestasi sebesar Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ada pada rekening atas nama Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni. Pada saat itu saksi Seni Apriliani menyuruh Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni menelpon Saksi CEPI PUAD ANGSORI untuk memastikan tempat dan waktu pencairan, selanjutnya Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni menelpon Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan dijawab oleh Saksi CEPI PUAD ANGSORI pada Bank BJB Cabang Buah Batu sekitar jam 10.00 Wib.

Menimbang bahwa pada tanggal 14 April 2023 pagi, Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni dijemput oleh sopir Saksi Seni Aprilianty (Sdr.Atung) di rumahnya Jln. Gunung Batu selanjutnya Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni menuju Bank BJB Cabang Buah Batu dan sesampainya Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni di Bank BJB Cabang Buah dimana disana sudah ada Terdakwa KEVIN FABIANO dan Terdakwa KEVIN FABIANO menyuruh Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni langsung ke Teller untuk mengisi formulir pengambilan sejumlah Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), setelah mengisi formulir pengambilan Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Bank BJB Buah Batu yaitu Saksi Dennis Ronaldo (Teller). Kemudian saksi Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni diajak oleh Terdakwa KEVIN FABIANO masuk ke dalam ruangan belakang Bank BJB Buah Batu, dimana disana sudah ada Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan dua orang laki-laki yang Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni tidak kenal yang sedang memasukan sejumlah uang ke dalam tas olahraga yaitu kurang lebih sebesar Rp. 1.990.157.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan cek tanggal 12 April 2023 dan cek tanggal 14 April 2023, lalu uang tersebut disimpan kedalam mobil Terdakwa KEVIN FABIANO yang berada di Parkiran Bank BJB Cabang Buah Batu;

Menimbang bahwa terhadap dana Hibah kurang lebih sebesar Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang akan diambil/dicairkan oleh Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni hanya tersedia kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI oleh Saksi Dennis Ronaldo (Teller Bank BJB Buah Batu) yang disaksi oleh Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni lalu uang tersebut juga dimasukkan kedalam mobil Terdakwa

Hal 337 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN FABIANO, dan oleh Terdakwa KEVIN FABIANO dibawa ke Kantor NPCI Provinsi Jawa Barat daerah Arcamanik, sebelum dibawa ke Kantor NPCI Provinsi Jawa Barat di daerah Arcamanik, Saksi Terdakwa KEVIN FABIANO mengajak Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni ke depan (Lobby Bank) Bank BJB Buah Batu, sambil Terdakwa KEVIN FABIANO menelepon seseorang setelah menelpon Terdakwa KEVIN FABIANO memanggil Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni dan mengatakan "kamu sama supir (Atung) ke Bank BJB Cabang Tamansari dikarenakan uang yang senilai Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sedi Daeran Arcamanik. mbilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) hanya bisa ditarik di Bank BJB Cabang Buah Batu sebesar 1.000.000.000" dan sisanya ditarik atau diambil di Bank BJB Tamansari, selanjut Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni berangkat menuju Bank BJB Tamansari untuk melakukan penarikan sisa uang sebesar Rp. 509.292.500,- (lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian sesampainya di Bank BJB Cabang Tamansari Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni melakukan penarikan sebesar uang sejumlah Rp.509.292.500,- (lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), setelah uang diterima oleh Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni selanjutnya saksi menuju Kantor NPCI Provinsi Jawa Barat daerah Arcamanik dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 509.292.500,- (lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI selaku Bendahara NPCI Provinsi Jawa Barat di ruang Saksi CEPI PUAD ANGSORI di Kantor NPCI Provinsi Jawa Barat di Daerah Arcamanik, kemudian Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni meminta bukti penyerahan uang yang sudah ditarik seluruhnya dari rekening saksi sejumlah Rp.1.509.292.500,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi CEPI PUAD ANGSORI selanjutnya dibuatkan tanda terima oleh Saksi CEPI PUAD ANGSORI dan diserahkan kepada Saksi Asri Indah Lestari Nuraeni. Sehingga dana Hibah yang dicairkan / diambil dari Bank BJB Buah Batu dan Bank BJB Tamansari pada tanggal 14 Januari 2023 kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi CEPI PUAD ANGSORI diserahkan seluruhnya kepada Saksi SUPRIATNA GUMILAR dan oleh Saksi SUPRIATNA GUMILAR dipergunakan untuk kepentingan sendiri Saksi SUPRIATNA GUMILAR;

Menimbang bahwa sebelum pencairan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Terdakwa KEVIN FABIANO menawarkan diri kepada Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat untuk mengkonfirmasi ulang atau menghubungi Pihak Bank BJB Buah Batu Kota Bandung perihal akan ada

Hal 338 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



penarikan dana Hibah kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,- pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, dengan ucapan : "Ketum, Saya ada yang sudah kenal dengan pihak Bank BJB Buah Batu", dikarenakan untuk penarikan atau pencairan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus terlebih dahulu konfirmasi kepada pihak Bank dan untuk penarikan diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) konfirmasi TIDAK BOLEH SELAIN KETUA DAN BENDAHARA KECUALI DIMINTA BANTUAN ATAU DIPERINTAHKAN OLEH KETUA DAN BENDAHARA;

Menimbang bahwa keseluruhan Anggaran 2023, yang tidak sesuai dengan mekanisme pencairan yang dan telah menyalahi aturan sesuai dengan SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023 Tentang Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal 27 Maret 2023, BAB V Prosedure Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan Poin 3 Prosedur Penerimaan Uang dan atau barang / jasa dan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah), sehingga perbuatan saksi Supriatna Gumelar bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat: Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (1) dan (3); Nasaskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2021, 2022 dan 2023 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat: Pasal 2 ayat 4) dan 5), Pasal 4 ayat 2) huruf a, dan Pasal 6.

Menimbang bahwa penyalahgunaan dana hibah Provinsi Jawa Barat sejak Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan oleh Terdakwa **KEVIN FABIANO** bersama-sama dengan Saksi **SUPRIATNA GUMILAR** dan Saksi **CEPI PUAD ANGSORI**, sebesar kurang lebih **Rp.5.035.000.000,00** (lima miliar tiga puluh lima juta rupiah), sebagaimana Laporan Akuntan Publik Nomor: LI.24/MCI-KjksJB/1216 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa KEVIN FABIANO selaku Pelatih Atletik dan sebagai Koordinator Pelaksana Cabang olah raga atletik PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi, tidak terkait dengan penarikan dana

Hal 339 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



hibah atau peminjaman dana hibah sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, sehingga dalam hal ini Terdakwa Kevin Febiano selaku pelatih atletik maupun Koordinator Pelaksana cabang olahraga atletik lari, sepanjang pencairan maupun pinjaman dana hibah yang dilakukan oleh saksi Supriatna Gumelar tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas bukan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidaklah mungkin perbuatan tersebut (Pencairan Dana Hibah) Peminjaman Dana Hibah maupun penggunaan dana hibah mampu dilakukan oleh KEVIN FEBIANO sebagai Pelatih Atletik dan Koordinator Pelaksana PERPARDA VI Jawa Barat karena memang hal itu bukan tupoksi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan pertama primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair yang termaktub dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Ad. 1. Unsur: “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi “*unsur secara melawan hukum*” disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan

Hal 340 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU– IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat Nomor : 019/SKEP/NPCI-Jbr/VIII/2021/NPC-Ina/SKEP/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Susunan Personalia Satuan Tugas (SATGAS) Pelatda Jawa Barat Peparnas XVI/2021 Papua, Terdakwa KEVIN FABIANO adalah Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat dan sebagai Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi;

Hal 341 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Menimbang bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Pelatih Atletik Lari NPCI adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan kepada Atlit Atletik;
- b. Melakukan pelatihan kepada Atlit Atletik.

Menimbang bahwa NPCI Pusat yang berkedudukan di Solo adalah organisasi pembina olahraga prestasi disabilitas yang independen yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 12 Mei 2015 yang sudah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0020126.AH.01.07 tanggal 25 November 2015, dimana NPCI Pusat membawahi NPCI Tingkat Provinsi yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola organisasi dan seluruh kegiatannya di Tingkat Provinsi dan membawahi NPCI Kabupaten/Kota, adapun sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka Pengurus NPCI Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Mendorong dan membina seluruh NPC Indonesia tingkat Kabupaten, Kota agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi secara profesional yang bermartabat, tertib administrasi dan akuntabel;
- b. Membentuk dan membina atlet disabilitas menjadi Tim Olahraga Provinsi untuk mewakili Provinsi dalam mengikuti pertandingan dan / atau turnamen olahraga disabilitas dalam even kejuaraan di tingkat Daerah maupun Nasional;
- c. Menyelenggarakan kompetisi, pertandingan persahabatan serta Pekan Paralympic Provinsi (PEPARPROV);
- d. Menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV) Biasa atau Luar Biasa dan menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV);
- e. Mengikuti Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) atau Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT), dan Rapat Kerja Kabupaten / Kota (RAKERKAB / RAKERKOT);
- f. Mengikuti rapat / pertemuan baik yang diselenggarakan oleh Struktur Internal Organisasi maupun di luar Organisasi NPC Indonesia;
- g. Menyusun Program Kerja NPC Indonesia tingkat Provinsi yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- h. Menyusun Laporan Kegiatan untuk disampaikan kepada NPC Indonesia tingkat Pusat dan pihak yang berkepentingan untuk itu; dan;
- i. Membuat laporan secara tertulis kepada NPC Indonesia tingkat Pusat atas seluruh jumlah anggota NPC Indonesia di wilayahnya.

Hal 342 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Menimbang bahwa selain sebagai Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat Terdakwa KEVIN FABIANO juga ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Nomor : 01/SK.Kabid/Peparda VI- Pertandingan/VIII/2022 Tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olah Raga (Kordinator Pelaksana) PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan kebutuhan teknis pertandingan;
- b. Melakukan survey kelayakan tempat pertandingan;
- c. Mendata dewan hakim, UPP, Juri, wasit , Petugas lapang.

Menimbang bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah naskah perjanjian antara pemberi hibah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan pihak penerima hibah yang berdasarkan keputusan kepala daerah menetapkan tatacara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk melakukan perjanjian belanja hibah daerah berupa uang, dengan ketentuan yang telah ditentukan bersama. Diantaranya terdapat kesepakatan dalam perjanjian kewajiban penerima dana hibah seperti :

- a. Menanda tangani pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah pemerintah daerah melalui dinas terkait, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai;
- c. Mematuhi proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal dana hibah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa; dan
- d. Mengembalikan sisa dana hibah ke Kas Umum Daerah / Pemerintah Daerah dan menyerahkan bukti setorannya kepada instansi terkait, dalam hal sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah.

Menimbang bahwa Saksi SUPRIATNA GUMILAR selaku Ketua NPCI Provinsi Jawa Barat yang bertindak sebagai penerima Hibah sesuai tupoksi telah mengeluarkan SOP tentang Mekanisme Penyusunan Anggaran Program Kerja NPCI yaitu sebagai berikut :



- SOP Tahun 2021 Nomor : 007/SKEP/NPCI-JBR/I/2021 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 26 Januari 2021 BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan
- SOP Tahun 2022 Nomor : 006/SKEP /NPCI-JBR/I/2022 Tentang Standar Operasional prosedur NPCI Jawa barat TA 2021 tanggal 27 Januari 2021, BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan
- SOP Tahun 2023 Nomor : 012a/SKEP/NPCI-JBR/III/2023 Tentang Prosedur Tata kerja Tetap NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2023 tanggal 27 Maret 2023, BAB III Prosedur Tata kerja dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan.

Adapun Proposal Program Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

TA 2021 rinciannya sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 2.828.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 20.727.500.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran Kesejahteraan dan Pendidikan Rp.233.200.000,-
- Bidang Kesekretariatan Rp.4.025.200.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Pua Rp.133.2262.480.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/22020 Papua Rp.36.723.620.000,- Total
Rp. 198.800.000.000,-

Yang disetujui oleh DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp.488.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp.1.150.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendidikan Rp.874.630.000,-
- Bidang Kesekretariatan Rp.3.532.600.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp.39.245.070.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/22020 Papua Rp. 4.709.200.000,-
- Total **Rp. 50.000.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Anggaran Tahun 2021 ada addendum pengajuan dari NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp.640.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp.1.152.500.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesehatan dan Pendidikan Rp.150.000.000,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 350.000.000,-
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp. 38.670.870.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/2020 Papua Rp.27.536.630.000,- Total **Rp.68.500.000.000,-**

Menimbang bahwa Reviu Addendum dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2021 adalah sebagai berikut:

- Bidang Organisasi Rp. -
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. -
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesehatan dan Pendidikan Rp. -
- Bidang Kesekretariatan Rp. -
- Sentralisasi Pelatda Jawa Barat Menuju PEPARNAS XVI/2021 Papua Rp. 9.356.650.000,-
- Kontingen Jawa Barat Pada PEPARNAS XVI/2020 Papua Rp. 7.827.000.000,-
- Pengamanan Kontingen Jawa Barat Di Papua Rp. 613.125.000,- Total **Rp. 17.796.775.000,-**

Untuk TA 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 2.874.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 54.370.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesehatan dan Pendidikan Rp. 1.706.000.000,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.810.000.000,-
 - Total **Rp. 63.760.000.000,-**

Menimbang bahwa terhadap anggaran tersebut NPCI Provinsi Jawa Barat mengajukan penambahan anggaran dengan nomor surat : Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, adapun tambahan anggaran untuk proposal

Hal 345 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan PEPARDA VII Tahun 2022 adalah :

- Bidang Kesekretariatan	Rp.3.798.869.100,-
- Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Rp.179.247.000,-
- Bidang Hukum	Rp.121.060.000,-
- Bidang Keabsaghan dan Klaisidkasi	Rp.1.028.100.000,-
- Bidang pertandingan	Rp.13.884.589.000,-
- Bidang Penyiaran, Pelayanan media & TI	Rp.1.164.317.400,-
- Bidang Transfortasi	Rp.1.993.737.500,-
- Bidang Kesehatan	Rp.470.650.000,-
- Bidang Sarana dan Prasarana	Rp.753.800.000,-
- Bidang Keamanan	Rp.511.740.000,-
- Bidang Pengarahan masa	Rp.865.280.000,-
- Bidang Acara, Upacara dan Hubungan Daerah	Rp.3.197.710.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi	Rp.29.230.900.000,-
Total	Rp. 57.200.000.000,-

Menimbang bahwa Reviu dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa barat TA 2022 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. 399.000.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. 2.325.000.000,-
- Bid.Perencanaan Anggaran, Kesejahteraan dan Pendiddikan	Rp. 376.338.750,-
- Bidang Kesekretariatan	Rp. 2.520.800.000,-
Total	Rp. 5.621.138.750,-

Menimbang bahwa terhadap adanya pengajuan tambahan anggaran dari NPCI Jawa Barat dengan surat Nomor : Nomor : 038/NPCI-JBR/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 kepada DISPORA, akan tetapi terhadap surat tersebut tidak ada jawaban/tanggapan, namun langsung berbentuk verifikasi dari SIPORA Provinsi Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut :

- Bidang pertandingan	Rp. 2.173.200.000,-
- Bidang Akomodasi dan Komsumsi	Rp. 11.326.800.000,-
Total	Rp. 13.500.000.000,-

Untuk TA 2023 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi	Rp. 2.524.500.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi	Rp. 104.327.370.000,-

Hal 346 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bid.Perencanaan Anggaran,
Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 1.228.530.000,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.219.600.000,-
- Total Rp. 112.300.000.000,-**

Menimbang bahwa Verifikasi Anggaran dari DISPORA Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya NPCI Provinsi Jawa Barat TA 2021 adalah sebagai berikut :

- Bidang Organisasi Rp. 393.091.000,-
- Bidang Pembinaan prestasi Rp. 31.050.093.500,-
- Bid.Perencanaan Anggaran,
Kesejahteraan dan Pendidikan Rp. 351.836.500,-
- Bidang Kesekretariatan Rp. 4.204.979.000,- Total
- Rp. 36.000.000.000,-**

Menimbang bahwa dana hibah Provinsi Jawa Barat yang sudah disetujui oleh DISPORA melalui DIPA telah diterbitkan SP2D adapun rinciannya yang sudah masuk SP2D ke rekening NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

No.	No SP2D/Tgl	Jumlah (Rp)	No. Rek NPCI PropJbr
1	02.00/04.0/000023/LS/2.19-0-00-0-00.01.00 /M/4/2021 tanggal 8 April 2021	50.000.000.000,-	0080377447001
2.	02.00/04.0/000169/LS/2.19-0-00-0-00.01.00 /P.03/11/2021 tanggal 04 Nopember 2021	17.796.775.000,-	0080377447001
3	02.00/04.0/000045/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /M/3/2022 tanggal 28 Maret 2022	5.621.138.750,-	8880000888001
4	02.00/04.0/000274/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /P.06/11/2022 tanggal 28 Maret 2022	13.500.000.000,-	8880000888001
5.	02.00/04.0/000068/LS/2.19-0-00-0-00.01.0000 /P.03/04/2023 tanggal 06 April 2023	36.000.000,-	8880000888001

Menimbang bahwa rincian Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh NPCI Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tahun	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	TOTAL
1	2	3	4
2021	50.000.000.000	17.796.775.000	67.796.775.000,-
2022	5.621.138.750	13.500.000.000	29.121.138.750,-

Hal 347 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023	36.000.000.00	00	36.000.000.00,-
Jumlah	91.621.138.750	31.296.775.000	132.917.913.750,-

Menimbang bahwa pada tahun 2022 terhadap Anggaran Tahun 2022 ada dana hibah yang diperuntukan untuk kegiatan penyelenggaraan PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Jawa Barat sebesar Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) dimana dana tersebut dipergunakan untuk Bidang Pertandingan kurang lebih sebesar Rp. 2.173.200.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Bidang Akomodasi dan Konsumsi kurang lebih sebesar Rp. 11.326.800.000,- (sebelas milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Bidang Pertandingan diantaranya untuk honorarium Panitia Pelaksana (Panpel) untuk dua belas Cabang Olahraga (*Games weeks*) Rp. 2.102.100.000,- (dua milyar seratus dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa diantara anggaran sebesar Rp. 2.102.100.000,- (dua milyar seratus dua juta seratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk dua belas Cabang Olahraga (*Games weeks*) terdapat anggaran sebesar Rp. 359.723.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk honorarium Panitia Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik dan untuk Pembayaran Honorarium kepada Panitia Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik selama *Games Week* PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH ORANG	JUMLAH REALISASI (Rp)	POTONGAN PPh (Rp)	JUMLAH DITERIMA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dewan Hakim	3	18,900,000	567,000	18,333,000
2	Petugas Lapangan	70	122,500,000		122,500,000
3	Wasit Juri	55	192,500,000	1,155,000	191,345,000
4	UPP	5	8,750,000		8,750,000
5	Dokter Cabor	1	4,900,000	105,000	4,795,000
6	Keamanan	8	14,000,000		14,000,000
	JUMLAH	133	361,550,000	1,827,000	359,723,000

Menimbang bahwa terhadap penyelenggaraan PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Jawa Barat tersebut jumlah honor yang harus diterima oleh para Panitia Pelaksana untuk Cabang Olah Raga Atletik adalah sebagai berikut :

1. Petugas Lapangan 70 (tujuh puluh) orang dengan honor sebesar Rp.

Hal 348 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



1. 750.000,-/orang
 2. Wasit sebanyak 55 (lima puluh lima) orang dengan honor sebesar Rp. 3.500.000,- / orang
 3. UPP (Upacara Penyerahan Piala) sebanyak 5 (lima) orang dengan honor sebesar Rp. 1.750.000,-/orang.
 4. Keamanan sebanyak 8 (delapan) orang honor sebesar Rp.1.750.000,- / orang
 5. Dokter sebanyak 1 (satu) orang honor sebesar Rp. 4.900.000,- / orang
 6. Dewan Hakim sebanyak 3 (tiga) orang honor sebesar Rp. 6.300.000,- / orang
- Namun terdapat pembayaran honorarium kepada Panitia Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik selama Games Week PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 yang **tidak sesuai** yaitu sebesar Rp. 197.914.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	JUMLAH ORANG	JUMLAH SPJ NETTO	JUMLAH YG DITERIMA	SELISIH
1	2	3		4	5
1.	Dewan Hakim	3	18,333,000	0	18,333,000
2.	Dokter Cabor	70	4,795,000	0	4,795,000
3.	Keamanan	55	14,000,000	0	14,000,000
4.	Petugas Lapangan	5	122,500,000	88,750,000	33,750,000
5.	UPP	1	8,750,000	0	8,750,000
6.	Wasit/Juri	8	191,345,000	73,059,000	118,286,000
	Total	133	359,723,000	161,809,000	197,914,000

Menimbang bahwa dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabang Olah Raga Atletik PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 terhadap honor Petugas Lapangan, Wasit, UPP, Keamanan, Dokter, dan Dewan Wasit/Juri dimana dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabang Olah Raga Atletik PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 terdapat nama-nama yang tertera dalam Laporan Penggunaan Dana Hibah akan tetapi Saksi-saksi tersebut tidak pernah ikut dalam kegiatan PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi TA 2022 dan tidak pernah menerima honor dari kegiatan tersebut yaitu saksi :

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	Ket.
1	2	3	4	5
1.	BINTANG ADI PRASETYA, S.pd., M.Or	Guru Honor di SMPN.3 Gondangrejo	Dsn.Winong, Rt.01, Rw.04, Ds.Jatikuwung, Kec.Gonangrej o, Kab.Karanganyar.	

Hal 349 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



32.	FERRY SETYAWAN	Swasta	Lemburejo RT 002 RW 002 Kel/Desa Gatak Kecamatan Delanggu.	
33.	RIFKY AKBAR PERWIRA, Spd.	Wiraswasta	Kp. Ringinrejo Rt 01 Rw 05 Desa ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.	
34.	AHMAD BAHAR, SE.	Swasta	Pundung Gede Rt.002 Rw.009 Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.	
35.	DANIEL KURNIAWAN HARSONO, SH.MH.	Swasta	Jl. Jamsaren No. 32 Rt 05 Rw 08 Keluarahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Solo.	
36.	ENDANG SRI LESTARI, Amd.	PNS (Pelatih di Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Solo)	Kampung Pundunggede Rt 02 Rw 09 Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari Kota Solo.	
37.	TEGUH SAPUTRO	Mahasiswa	Dkh.Kepuh, Kel. Lalu, Rt.04, Rw.03, Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Karang Anyar.	
38.	MAKSUM ABDULLAH	Wirausaha	Jl. Caringin Gang Porib III, Kel. Babakan Ciparay , Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.	
39.	AGUNG NUGRAHA	Wiraswasta	Jl.Malangbong Raya No.1, Rt.002/Rw.003, Kel.Antapani wetan, Kec. Antapani Bandung.	
40.	FAHIRA ICHLASUL SHIFA, STr.Kes	Swasta	Jln. Mangga I No 26 Rt 01 Rw 20 Desa Wonorejo Kecamatan Gundangrejo Kabupaten Karang Anyar.	
41.	ADI PRIYATNA	Wiraswasta	Kp.Bubulak, Rt.02, Rw.01, Ds.Leuweng Kolot, Kec.Cibungbulan, Kab.Bogor.	
42.	ADIT RAYA RAMADAN	Mahasiswa	Kp. Luwung Rt.001 Rw.007 Desa Sukamaju Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi	

Hal 350 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



43.	ABDUL YADI	Nganggur	Cikempong Rt.003/005 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
44.	AGUS BAGJA	Buruh Harian Lepas	Kp. Babakan Banjarsari Rt.002 Rw.008 Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung Kab. Bandung.
45.	AHMAD HIDAYAT	Wiraswasta	Kp.Sukamenak Rt.07, Rw.2, Ds.Marga Mukti, Kec.Pangalengan, Kab.Bandung.

Menimbang bahwa sekitar tanggal 25 Nopember 2022, Saksi RIFKY AKBAR PERWIRA, Spd., disuruh oleh Terdakwa KEVIN FEBIANO untuk mencari KTP yang domisilinya di Daerah Kabupaten Bekasi sebagai Petugas Lapangan dalam rangka PEPARDA VI Tahun 2022 di Bekasi untuk Cabang Olah Raga Atletik dengan jumlah sebanyak-banyaknya namun pada saat itu Saksi RIFKY AKBAR PERWIRA, Spd., hanya mendapat 1 (satu) orang KTP atas nama Sdr. MUHAMMAD FERDINAN DEVIN (telah dilakukan pemanggilan beberapa kali namun tidak hadir), namun keterangan saksi RIFKY tersebut dibantah oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi mencari KTP.;

Menimbang bahwa saksi Rifky Akbar Perwira, S.Pd., menyebutkan, KTP dari Sdr. MUHAMMAD FERDINAN DEVIN dipergunakan oleh Terdakwa KEVIN FABIANO hanya formalitas sebagai Petugas Lapangan di Cabang Olah Raga Atletik, karena orangnya memang tidak hadir, perbuatan Terdakwa KEVIN FABIANO tersebut bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Menimbang bahwa dana hibah tahun anggaran 2022 untuk kegiatan penyelenggaraan PEPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi untuk honorarium Panitia Pelaksana untuk 12 (dua belas) Cabang Olahraga Atletik (*Games weeks*) yang tidak sesuai dengan peruntukannya / fiktif yaitu sejumlah **Rp. 197.914.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah)**, sebagaimana Laporan Akuntan Publik Nomor: LI.24/MCI-KjksJB/1216 tanggal 16 Desember 2024 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCi) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Sampai Dengan

Hal 351 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, namun sesuai keterangan saksi Asep Sukmana selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dana hibah Tahun anggaran 2021, 2022 dan Tahun Anggaran 2023 sudah pernah dilakukan audit oleh BPK RI, dan pada saat dilakukan audit, ditemukan adanya penyalahgunaan dana hibah sejumlah Rp.770.151.500, dan Rp.159.676.000.- namun sudah dikembalikan tanggal 20 Januari 2023; dan tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa KEVIN FABIANO selaku Pelatih Atletik dan sebagai Koordinator Pelaksana Cabang olah raga atletik PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi, Terdakwa tidak mengelola keuangan negara, melainkan Terdakwa KEVIN FABIANO selaku Koordinator Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan atletik termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mempunyai kuasa dan kehendak berdasarkan wewenang sebagai Pelatih Atletik dan Koordinator Pelaksana cabang olah raga atletik yang bisa mengatur sendiri penggunaan honor para Atletik dan dapat menggunakan dana yang dikuasainya untuk kepentingan para Atletik namun cara penggunaan dana honor Atletik jelas-jelas menunjukkan Terdakwa KEVIN FABIANO merupakan subjek delik pada Pasal 3 yang memenuhi kualitas sebagai Koordinator Pelaksana Cabang Olah raga Atletik PERPARDA VI Jawa Barat atau Terdakwa mempunyai kedudukan dan wewenang yaitu selaku Koordinator pelaksana;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas sekalipun perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan namun perbuatan terdakwa lebih mengarah kepada salah satu unsur *bestandeed delict* yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidaklah mungkin perbuatan tersebut mampu dilakukan jika *bestandeed delict* tidak dimiliki oleh KEVIN FEBIANO sebagai Pelatih Atletik dan Koordinator Pelaksana PERPARDA VI Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua

Hal 352 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Ad. 1. Unsur: “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan kedua primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Koorporasi”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan

Hal 353 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur "Secara Melawan Hukum" dari dakwaan pertama dan kedua Primair, diketahui bahwa terdakwa KEVIN FABIANO selaku Pelatih Atletik Lari di NPCI Provinsi Jawa Barat, ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi Nomor : 01/SK.Kabid/Peparda VI-Pertandingan/VIII/2022 Tentang Pembentukan Pelaksana Cabang Olah Raga (Kordinator Pelaksana) PERPARDA VI Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa KEVIN FEBIANO selaku Pelatih dan Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga atletik PERPARDA Jawa Barat, diberi kuasa sebagai pelatih dan Koordinator pelaksana dan turut sebagai penanggungjawab atas laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap kegiatan pembayaran honor para atletik sebagaimana dalam pertimbangan unsur melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa KEVIN FEBIANO melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pelatih dan koordinator pelaksana kegiatan Cabang Olah raga Atletik PERPARDA Jawa Barat Tahun 2022 di Kabupaten Bekasi dan yang turut menandatangani laporan pertanggungjawaban keuangan namun tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena penggunaan sebahagian dana hibah yang dari bendahara NPCI tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga Terdakwa turut mempertanggungjawabkan dana hibah yang seharusnya diperuntukkan untuk Dewan Hakim, Dokter Cabor, Keamanan, Petugas Lapangan, UPP dan Wasit sebagaimana laporan pertanggungjawaban yang ditanda tangani oleh Terdakwa KEVIN FEBIANO tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengakui tanda tangan yang ada dalam laporan pertanggungjawaban tersebut adalah tanda tangan terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa benar tanda tangan tersebut adalah palsu, sedangkan namanya Terdakwa ada dalam laporan pertanggung jawaban keuangan dana hibah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa KEVIN FEBIANO selaku Pelatih dan Koordinator Pelaksana Cabang Olah raga Atletik PERPARA Jawa Barat Kabupaten Bekasi, menandatangani laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kegiatan pembayaran honorarium Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Atletik Peparda VI Jawa Barat, yang dilaksanakan di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran

Hal 354 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang seolah-olah telah sesuai dengan rincian pembayaran honorarium para atletik, namun kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pembayaran honorarium Panpel Cabor Atletik, sesuai fakta persidangan ada beberapa Panpel yang dilaporkan adanya pembayaran namun atletik tersebut tidak ada orangnya hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ricky, sehingga antara anggaran belanja hibah dan Laporan Pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan kenyataannya;

Menimbang, bahwa sebahagian dari dana hibah Dispora yang telah digunakan oleh saksi SUPRIATNA GUMELAR, Saksi CEP PUAD ANGSORI dan Terdakwa selaku Pelatih dan Koordinator Pelaksana Cabang Olah Raga Atletik PERPARDA digunakan sebahagian untuk pembayaran honorarium Panitia Pelaksana Atletik, namun faktanya pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pembantu saksi Meisy, dibuatkan laporan pembayaran pada atletik yang tidak hadir dan dana hibah para atletik yang tidak hadir tersebut dipergunakan untuk kepentingan Panitia Pelaksana Atletik,, yang menurut Terdakwa tidak ikut mencampuri urusan keuangan Panitia Pelaksana Atletik, namun faktanya dalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan ada nama Terdakwa dan tanda tangan terdakwa, tanda tangan tersebut tidak diakui oleh terdakwa tanda tangannya namun tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak ikut bertanggungjawab atas Laporan keuangan yang ditandatangani Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Erwinta Marius, Ak.,MM., CA., CPA., BKP., selaku Auditor dari Akuntan Publik menyebutkan terjadinya kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh saksi Supriatna Gumelar, saksi Cepi Fuad Angsori dan Terdakwa, akibat penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Commiiee Indonesia (NPCI) Propinsi,Jawa Barat Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penggunaan dana kegiatan sebagaimana disebutkan diatas, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa penggunaan honorarium panitia pelaksana cabang olahraga atletik Tahun Anggaran 2022, dikarenakan pelaksanaan pembayaran honor Panpel Atletik tidak sesuai dengan realisasi, hal itu terjadi karena Terdakwa turut menandatangani laporan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Hibah Dispora tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam daftar atletik, dalam hal ini Terdakwa turut mempertanggung-jawabkan penggunaan honor panpel atletik sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa maupun orang lain sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan dana hibah dari Dispora

Hal 355 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Tahun Anggaran 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Hal 356 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan dana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Propinsi Jawa Barat Tahun 2022, sebahagian Dana Hibah tersebut telah dipergunakan untuk pembayaran Panitia Pelaksana, dan sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas pembayaran honorarium Panpel Atletik tidak sesuai realisasi yang sebenarnya yang menyebutkan terdapat kerugian negara sejumlah Rp.197.000.000,- (Seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa terdapat pengeluaran Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 untuk pembayaran honorarium Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Atletik NPCI Jawa Barat yaitu sejumlah Rp.197.000.000,-(seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), namun sesuai dengan fakta persidangan dana tersebut sudah dikembalikan setelah adanya temuan oleh BPK RI yaitu penyalahgunaan dana hibah sejumlah Rp.770.151.500,- (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh satu ribu limaratus rupiah) dan Rp.159.676.000,-(seratus lima puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sudah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 20 Januari 2023 dan tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang bahwa dalam pembagian honor panitia pelaksana cabang olahraga atletik sebagaimana tercantum dalam Laporan pertanggungjawaban keuangan, ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan kenyataan, dalam hal ini ada suatu pembayaran namun orangnya tidak ada, hal ini terjadi karena Terdakwa dalam melakukan tugasnya selaku Koordinator pelaksana cabang olah raga atletik propinsi Jawa Barat telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atas penggunaan Dana Hibah Pemerintah Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini Terdakwa benar menduduki jabatan atau kedudukan tertentu, yaitu Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa KEVIN FABIANO, selaku Koordinator pelaksana cabang atletik telah terbukti, mempergunakan kewenangannya dalam penggunaan Dana Hibah Propinsi Jawa Barat, hal ini terjadi karena terdakwa turut

Hal 357 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang digunakan tersebut yaitu sejumlah Rp.197.000.000,- (*Seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah menggunakan kewenangannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, padahal dana hibah yang dipercayakan kepada Saksi Supriatna Gumelar, saksi Cepi Fuad Angsori dan Terdakwa bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk panitia pelaksana cabang olahraga atletik sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban dana hibah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022, sehingga tindakan dan perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Koordinator Pelaksana Cabang Atletik Propinsi Jawa Barat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Hal 358 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU- XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Perhitungan Kerugian Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Propinsi Jawa Barat Tahun 2021 sampai dengan 2023, Nomor: LI.24/MCI-KjksJB/0829 tanggal 16 Desember 2024, ditemukan kerugian keuangan negara atas pengelolaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 terdapat kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp.197.000.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), hal itu terjadi berdasarkan fakta persidangan, Honorarium yang seharusnya digunakan seluruhnya untuk panitia pelaksana cabang olahraga atletik Propinsi Jawa Barat namun Dana Hibah tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

Hal 359 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Cabang Atletik Tahun Anggaran 2022, tidak sesuai dengan Laporan pertanggungjawaban dana hibah yang digunakan NPCI, dana kegiatan cabang Atletik tersebut digunakan diluar peruntukannya, dan Terdakwa menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan yaitu dengan cara salah satunya memberikan honor panitia pelaksana cabang olahraga atletik, dalam laporan pertanggungjawaban ada namanya dalam laporan pertanggungjawaban namun tidak hadir dalam pertandingan atletik, sebagaimana keterangan saksi Rifky Akbar Perwira, S.Pd.;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara dalam penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023, karena saksi Supriatna Gumilar selaku Ketua NPCI Propinsi Jawa Barat, saksi Cepi Puad Angsori selaku Bendahara NPCI dan Terdakwa Kevin Febiano selaku Koordinator Pelaksana melakukan beberapa kegiatan cabang olah raga Tahun Anggaran 2021. 2022 dan 2023 namun ada kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran yang dibelanjakan, dan Terdakwa menandatangani bukti laporan pertanggungjawaban namun faktanya pertanggungjawaban yang ditandatangani Terdakwa tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya, sehingga menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.197.000.000 (seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah), namun kerugian negara tersebut telah dipulihkan dengan adanya pengembalian pada tanggal 20 Januari 2023 dan tanggal 9 Mei 2023 atas hasil audit BPK RI, demikian keterangan saksi Drs.Asep Sukmana (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kevin Fabiano, sebagaimana disebutkan dalam fakta persidangan, Terdakwa selaku Koordinator Pelaksana membuat (menandatangani) pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan hasil audit Akuntan Publik Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Propinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan realisasi penggunaan yang sebenarnya, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana hibah Propinsi Jawa Barat, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan terdakwa selaku Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik Propinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya atas penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022, dengan demikian maka Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Hal 360 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa, dan oleh karena harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut telah dikembalikan seluruhnya, maka tidak ada pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa KEVIN FEBIANO;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan pelakunya adalah Terdakwa KEVIN FEBIANO dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa pengadaan Sepatu olahraga sebagaimana yang dimasukkan penuntut umum dalam dakwaannya dan tuntutan, menurut pendapat Majelis Hakim, pengadaan sepatu oleh Terdakwa, tidak ada keuntungan bagi Terdakwa maupun orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum, dan biaya pembelian Sepatu yang dilakukan Terdakwa berasal dari dana Kontribusi dan tidak ada kaitannya dengan dana hibah sebagaimana keterangan Terdakwa dan saksi Supriat Gumilar, sehingga dakwaan dan tuntutan penuntut umum terkait dengan pengadaan sepatu haruslah dinyatakan tidak terbukti adanya perbuatan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat "bahwa sesungguhnya Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum untuk membebaskan Terdakwa Kevin Fabiano dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa Kevin Fabiano dari dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini";

Menimbang bahwa mengenai alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana

Hal 361 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Nota Pembelaan (Pleedooi) Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas, dengan demikian maka permohonan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaannya “memohon sebuah keadilan ditegakkan bukan hukuman yang dipaksakan karena Rekayasa dan Atensi seseorang, Ijinkan saya dibebaskan dari segala tuntutan penuntut umum, untuk memulai hidup baru meramut keluarga, istri yang tidak bekerja dengan anak semata wayang yang masih balita, dan mengais rejeki untuk menyahur semua hutang yang tiada terkira”

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk memberikan keadilan ditegakkan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan keadilan dengan memperhatikan Pasal 183 dan Pasal 193 serta Pasal 197 KUHP., dan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dengan seadil adilnya sesuai perbuatan yang terdakwa lakukan dengan mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa KEVIN FEBIANO yaitu sejumlah Rp.197.000.000,- (*Seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena hasil tindak pidana korupsi telah dikembalikan seluruhnya ke kas daerah, maka kerugian negara tersebut sudah dipulihkan, Namun penting untuk dicatat bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan proses pidana terhadap pelaku korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengembalian kerugian negara dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan, namun hal ini tidak berarti bahwa pelaku korupsi akan bebas dari jerat hukum hanya karena telah mengembalikan seluruh kerugian negara;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengembalian uang pengganti kerugian negara tersebut, maka kerugian negara sudah dipulihkan, dan berdasarkan Pasal 6 ayat (2e) PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3, kerugian negara atas perbuatan terdakwa termasuk kategori paling ringan;

Hal 362 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa tingkat kesalahan Terdakwa, melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa KEVIN FEBIANO yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah Smartphone merek Apple Iphone dengan Model Iphone 13 Pro, Nomor Model MLVD3PA/A, Nomor Serial C62D90NQPG, IMEI Physical SIM 355471427080696, Availabel SIM IMEI2 355471427047612, email terdaftar dalam smartphone : dewi.yulip95@gmail.com, dewiyuli95@yahoo.com (apple Id), dengan nomor telepon terdaftar +62 822-4122-8537, nomor Whatsapp terpasang : +62 822-4122-8537 dan nomor Whatsapp bisnis : +1(562) 354-1995 dengan password/passcode Handphone: 225222, menurut pendapat Majelis Hakim, barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada pemiliknya dari siapa barang bukti tersebut disita, karena selama dalam proses persidangan berjalan barang bukti tersebut tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan dan tidak terbukti adanya kaitan smartphone tersebut dengan Tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus

Hal 363 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yakni selain untuk kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, juga terkandung maksud untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan dan yang mengakibatkan korupsi dan lebih berhati-hati dalam bertindak yang menyangkut pertanggungjawaban keuangan negara;

Menimbang bahwa masyarakat dan pemerintah sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perbuatan korupsi, dimana tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa dimana dampak dari tindak pidana korupsi tersebut amat luas tidak saja merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat, merusak hak ekonomi dan hak sosial masyarakat, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa selaku Koordinator Pelaksana Cabang Olahraga Atletik Lari tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa merupakan generasi muda yang peduli akan kelompok Disabilitas dan sebagai pelatih atletik lari memiliki potensi yang baik membantu pemerintah dalam meningkatkan prestasi dan kesejahteraan para Difabel melalui bidang olah raga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun

Hal 364 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN FABIANO, S.Pd., M.Or., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KEVIN FABIANO, S.Pd., M.Or., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa, Barang bukti nomor urut :
 1. 2 (dua) lembar print out foto pecairan uang pembayaran honor SDM Cabor Atletik sejumlah Rp. 359.723.000 untuk pembayaran honorarium kepada Panpel Cabor Atletik tanggal 22 November 2022 di Kabupaten Bekasi;

Dikembalikan kepada saksi MEYSA ALFHAT, S. Ak.

 2. 1 (Satu) Buah Smartphone merek Apple Iphone dengan Model Iphone 13 Pro, Nomor Model MLVD3PA/A, Nomor Serial C62D90NQPG, IMEI Physical SIM 355471427080696, Availabel
SIM IMEI2 355471427047612, email terdaftar dalam smartphone : dewi.yulip95@gmail.com, dewiyuli95@yahoo.com (apple Id), dengan nomor telepon terdaftar +62 822-4122-8537, nomor Whatsapp terpasang

Hal 365 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: +62 822-4122-8537 dan nomor Whatsapp bisnis : +1(562) 354-1995

dengan password/passcode

Handphone: 225222;

Dikembalikan kepada pemiliknya dari siapa barang tersebut disita

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi (Tanda Pembayaran) Panitia Besar Pekan Paralympic Daerah (PB. Peparda VI) Tahun 2022 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Bidang Pertandingan, Sudah diterima dari Bidang Pertandingan PB. Peparda VI Jawa Barat uang sebanyak Rp. 359.732.000 untuk Pembayaran Honorarium kepada Panpel Cabor Atletik (Dewan Hakim, PL, Wasit Juri, UPP, Dokter, Keamanan) selama Games Week PEPARDA VI/2022 Jabar 7 hari sudah potong pajak (daftar nama).

Dikembalikan kepada saksi NADILA PUSPITA

4. 1 (satu) bundle asli Laporan Penggunaan Dana Hibah Cabor Atletik PEPARDA VI/2022 Jawa Barat di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022.

Dikembalikan kepada saksi SENI APRILIANTY, S.Pd.

5. 1 (satu) lembar Printout hasil Cam Scanner yang berisi Bukti Transaksi Penarikan Tunai tanggal 14 April 2023 No rekening: 0133408921101, Nama: Asri Indah Lestari Nuraeni, Nilai transaksi Rp. 509.292.500, dan bukti transaksi penarikan tunai tanggal 14 April 2023 No rekening: 0133408921101, nilai transaksi Rp.1.000.000.000,;
6. 1 (satu) lembar Printout hasil Cam Scanner Bukti Kwitansi (Tanda Pembayaran) National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat, dengan berita sudah terima dari Committee National Paralympic Indonesia Provinsi Jawa Barat uang Rp. 509.292.500,-, yaitu untuk Anggaran Bidang Prestasi kepada Bendahara Umum tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Cepi dan Asri.

Dikembalikan kepada saksi Asri Indah Lestari Nur'aeni

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh CASMAYA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., dan FERNANDO, S.Si., S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Hal 366 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. YANCE RAHADYAN S., S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung serta dihadiri oleh BAMBANG SAPUTRA, SH., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

CASMAYA, S.H., M.H.

FERNANDO, S.Si., S.H.

Panitera Pengganti

R. YANCE RAHADYAN S., S.E., S.H.

Hal 367 dari 367 hal. Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)